

Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Año escolar 2026

Liceo

Guillermo Labarca Hubertson



INDICE	1
CUADRO INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO LICEO POLIVALENTE GUILLERMO LABARCA HUBERTSON	3
MISIÓN, VISIÓN Y SELLOS INSTITUCIONALES.....	4
II.MARCO LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.....	9
NORMATIVAS	9
DECRETOS Y CIRCULARES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.....	10
OPERACIONALES	10
RESOLUCIONES	10
III.DERECHOS Y DEBERES DE TODOS LOS ACTORES ESCOLARES.....	11
3.1 ESTUDIANTES DERECHOS Y DEBERES.....	11
3.2 APODERADOS/AS DERECHOS Y DEBERES	12
3.3 DOCENTES DERECHOS Y DEBERES.....	12
3.4 DIRECTIVOS DERECHOS Y DEBERES.....	13
3.5 ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DERECHOS Y DEBERES	15
IV.REGULACIONES GENERALES.....	16
4.3 CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA	16
4.4 CONDUCTOS REGulares DEL ESTABLECIMIENTO.....	17
4.5 ASISTENCIA, ATRASOS Y RETIRO DE ESTUDIANTES.....	22
4.6 DE LA MATRÍCULA	22
4.7 DEL CAMBIO DE JORNADA DE ESTUDIANTES.....	23
4.8 RECREOS Y ESPACIOS COMUNES.....	23
4.9 UNIFORME ESCOLAR Y ESTÉTICA PERSONAL	23
4.10 RELACIÓN ENTRE LA FAMILIA Y EL ESTABLECIMIENTO	24
4.11 ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS Y ACTOS CÍVICOS.....	24
4.12 SALIDAS PEDAGÓGICAS	25
4.13 CUIDADOS ESPECIALES DE SALUD.....	25
4.14 ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTE Y DERIVACIÓN A ESPECIALISTAS.....	25
4.15 RECONOCIMIENTOS Y PREMIACIONES.....	25
V. PARTICIPACIÓN DE LOS(AS) ACTORES ESCOLARES.....	26
5.1 CONSEJO DE CURSO	26
5.2 CENTRO DE ESTUDIANTES.....	26
5.3 COMUNIDADES DE APRENDIZAJES.....	27
5.4 CONSEJO ESCOLAR.....	27
5.5 EQUIPO PSICOSOCIAL.....	27
5.6 EQUIPO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA	28
VI. ABORDAJE DE LA INDISCIPLINA Y DEBIDO PROCESO	29
6.1 PREEXISTENCIA DE LA NORMA	29
6.2 DETECCIÓN	29
6.3 IMPARCIALIDAD	30
6.4 CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES.....	30
6.5 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	31
6.6 NOTIFICACIÓN A LAS/OS INVOLUCRADAS/OS	31
6.7 NOTIFICACIÓN A APODERADAS/OS.....	32
6.8 ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS	32
6.9 DERECHO A DEFENSA	32
6.10 PROPORCIONALIDAD DE SANCIONES	32
6.11 MONITOREO	32
6.12 DERECHO DE APELACIÓN	32
6.13 DERIVACIÓN AL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR	32
6.14 DENUNCIA DE DELITOS	32
6.15 MEDIDAS RESTAURATIVAS, FORMATIVAS , PREVENTIVAS	33
6.16 MEDIDA SANCIONATORIA	35
6.18. DE LA SUSPENSIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR.....	35
VII .ESTRATEGIAS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS.....	36
EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE UNA SANCIÓN.....	38
¿QUÉ SON LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN?.....	38
CONTENIDOS MÍNIMOS DE UN PROTOCOLO	38
CONSIDERACIONES IMPORTANTES	38
¿QUÉ SE CONSIDERA MALTRATO?.....	38
CONTEXTOS DE VULNERACIÓN: ¿QUIÉN EJERCE EL MALTRATO?.....	38
1. Protocolo De Alumnas En Situación De Embarazo, Y De Alumnas O Alumnos En Situación De Maternidad O Paternidad.	40
2. Protocolo Frente A Agresiones Sexuales Y Hechos De Connotación Sexual Que Atenten Contra La Integridad De Los	

Estudiantes	46
3. Protocolo De Denuncia De Delitos Que Afectaren A Los Alumnos O Que Hubieren Tenido Lugar En El Establecimiento	54
4. Protocolo De Normas De Convivencia Escolar Y Faltas	56
5. Protocolo Especial De Expulsión Y Cancelación De La Matrícula.	89
6. Protocolo De Acoso Escolar, Maltrato Escolar O Violencia Entre Alumnos O Alumnas Y/O Miembros De La Comunidad Educativa.	99
7. Protocolo Frente A Situaciones De Vulneración De Derechos De Estudiantes	107
8. Protocolo Respecto De Actos U Omisiones Constitutivos De Violencia Física O Psicológica, Cometida Por Cualquier Medio En Contra De Un Estudiante Integrante De La Comunidad Educativa, Realizada Por Quien Detente Una Posición De Autoridad O Por Parte De Un Adulto Trabajador De La Comunidad Educativa.....	115
9. Protocolo De Respuesta Y Atención A Situaciones De Desregulación Emocional Y Conductual Con Niños, Niñas Y Estudiantes En El Espectro Autista	118
10. Protocolo de Actuación respecto a Regulación de Salud Mental y prevención del suicidio y otras conductas autolesivas	129
11. Protocolo De Actuación Acompañamiento Estudiantes Trans.....	141
12. Protocolo De Actuación Accidentes Escolares.....	148
13. Protocolo De Actuación Para El Consumo Y Trafico Drogas O Sospechas En Establecimientos Educativos.....	153
14. Protocolo De Manejo De Estudiantes Con Tratamiento Farmacológico En El Establecimiento De Educación	159
15. Protocolo De Acción Marco Comunal Paros Y Tomas De Establecimientos Educativos.....	162
16. Protocolo De Apoyo Y Asistencia En Actividades De La Vida Diaria (AVD).	166
17. PROTOCOLO DE PROHIBICIÓN Y REGULACIÓN DE USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN CONTEXTO EDUCATIVO Ley 21.801.	189

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO.

RBD:	9985 - 6
Tipo de Enseñanza:	Enseñanza Media
N° de Cursos:	15 cursos.
Dependencia:	Servicio Local de Educación Pública Los Parques.
Dirección:	Catedral 4681
Comuna:	Quinta Normal
Teléfono:	POR CONFIRMAR
Correo electrónico:	liceoguillermolabarca@sleplosparques.gob.cl inspectoriaguillermolabarca@gmail.com
Directora:	Fanny González Muñoz Fanny.Gonzalez@sleplosparques.gob.cl
Inspectores Generales:	Fabiola Ibarra Gallardo Fabiola.Ibarra@Sleplosparques.gob.cl Hernan Lemuñir Riffo Hernan.Lemunir@Sleplosparques.gob.cl
Jefa Unidad Técnico Pedagógica	Katia Rosas Estevez katia.rosas@sleplosparques.gob.cl
Orientador	Josúe Cubillos Soto Josue.Cubillos@Sleplosparques.gob.cl
Coordinadora Programa de Integración Escolar (PIE)	Denise Sierra Pizarro Denise.Sierra@Sleplosparques.gob.cl
Coordinador de Convivencia Educativa	Sebastián Del Canto Gajardo Sebastian.Del@Sleplosparques.gob.cl
Horario de funcionamiento:	- Lunes a jueves de 08:00 a 17:00 horas. - Viernes de 08:00 a 16:00 horas.
Uniforme escolar:	Mujeres: -Polera y Polerón institucional. -Falda plisada azul marino, o pantalón de tela azul marino. -Calzado escolar negro. Hombres: -Polera y Polerón institucional. -Pantalón escolar gris. -Calzado escolar negro. Educación Física hombre y mujer: -Polera blanca o negra, sin diseños. -Pantalón de buzo azul marino. -Zapatillas deportivas. IMPORTANTE: Short, jumper, calzas y jeans no son considerados uniforme escolar.
Ingreso y Salida del establecimiento (estudiantes):	Acceso ubicado por calle Santo Domingo.
Ingreso y Salida del establecimiento (apoderadas/os):	Acceso principal por calle Catedral N° 4681.
Ingreso y Salida del establecimiento (Funcionarios/as):	Acceso principal por calle Catedral N° 4681.

Visión del Establecimiento.
Somos una comunidad educativa polivalente inclusiva, equitativa que consciente de su rol social, considera las exigencias del contexto histórico cultural, por lo tanto, formamos personas capaces de trabajar colaborativa e interdisciplinariamente.
Misión del Establecimiento.
Formar jóvenes que promuevan nuestros sellos institucionales, las habilidades socioemocionales, la inteligencia cultural y la equidad de género para transformar su medio.
Sellos institucionales.
FORMAR ESTUDIANTES: 1. Reflexivos y críticos que conozcan y valoren sus propias habilidades y competencias, sin hacer uso de la violencia para resolver sus problemas, mediante herramientas argumentativas y críticas. 2. Altamente creativos que conozcan y valoren sus deberes y derechos ciudadanos en contextos de aprendizaje y recreación, mediante el empleo de tics y herramientas del S. XXI como medio de expresión y creación. 3. Inclusivos y respetuosos que conozcan y valoren la riqueza de la diversidad en contextos sociales y culturales, mediante procedimientos definidos para lograr objetivos personales y colectivos 4. Flexibles que conozcan y valoren las potencialidades de la comunicación respetuosa y efectiva cuidando la emocionalidad del otro(a), mediante el trabajo en equipo y colaborativo.
Valores institucionales.
● Promovemos el desarrollo de habilidades propias de una formación integral de calidad. Esto es: - Pedagogía liberadora: activa, crítica, personalizada. Una educación en y para la libertad que democratice las oportunidades. - Metodología participante: con ambientes dinámicos de creación y multidisciplinarios, que promueva las diversas facetas de la formación, deportiva, artística, científica, sexual, estética, etc. ● Fomentamos el respeto, la confianza y la inclusión en la diversidad. - Convivencia activa: la solidaridad, la confianza y el respeto por las características del otro. - Inclusión dinámica: la comprensión de relaciones con los otros y con nuestro medio que favorezca la aceptación de nuestra humanidad por sobre todas las cosas. ● Desarrollamos el pensamiento crítico y solidez en los principios para preparar a los estudiantes para el presente y el futuro. - Sentido crítico: tener opinión, argumentos. Estar preparados para desenvolverse en diversos ámbitos, con diversas posturas y visiones de mundo. - Solidez en sus principios: estar preparados para vivir en esta tierra. Ser consistentes en sus planteamientos, defender la verdad, la justicia, los derechos humanos, la libertad y todos los valores que resguarden la integridad del ser humano y su humanidad. ● Creemos en el uso comprometido y responsable de las habilidades, competencias y talentos, para incorporarse a la enseñanza superior y al mundo laboral, transformando su medio. - Compromiso con sus aprendizajes: hacerse cargo de las habilidades que desarrolla, tomando conciencia que todo lo que aprende no solo es para su beneficio personal, sino para hacerse responsable de su medio. - Incorporación al mundo de la enseñanza superior y al laboral: siendo parte activa de espacios nuevos en los que su presencia es importante en la medida que trabaja con y por los demás.

Año en curso del presente documento:
Año 2026
Fecha de última actualización y aprobación por Consejo Escolar:
Actualización: 27 de mayo de 2026 Aprobación: 27 de mayo de 2026
Tímbre de Dirección. 

Definición de Reglamento Interno

El Reglamento Interno es el instrumento elaborado por la comunidad educativa, de conformidad a los valores y principios expresados en el proyecto educativo institucional, que tiene por objeto permitir el ejercicio efectivo de los derechos, así como el cumplimiento de los deberes de todos sus integrantes, a través de la regulación de sus relaciones. Este documento constituye el marco de actuación general y el instrumento regulatorio central de toda la comunidad educativa. En él se establecen las reglas, procedimientos, derechos, deberes y estándares mínimos que gobiernan la vida institucional, de modo que su contenido orienta, ordena y limita el actuar de cada integrante del establecimiento: estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales y asistentes de la educación, equipos directivos y sostenedores. Su observancia resulta obligatoria para todos, en tanto configura el parámetro común que permite resolver situaciones cotidianas, prevenir conflictos, garantizar el ejercicio de derechos y asegurar una convivencia escolar coherente con la normativa educacional y con el proyecto educativo institucional. Se trata de un instrumento único, aun cuando esté compuesto de diversos capítulos, apartados, protocolos, anexos u otros. Por ejemplo, si bien las normas de convivencia escolar suelen encontrarse en lo que los establecimientos acostumbra denominar "Manual de Convivencia", éste corresponde a uno de los contenidos mínimos que forman parte integrante del Reglamento Interno.

Convivencia Escolar

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de la comunidad educativa, es decir, es la forma de tratarse que mantienen estudiantes, docentes, directivos, apoderados/os y asistentes de la educación. "La convivencia escolar se entiende, por tanto, como un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad educativa, que comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura escolar propia de ese establecimiento".

Cada establecimiento educacional debe contar con un Manual de Convivencia que estructura y norma su funcionamiento. Una de las partes del reglamento interno, es este manual de convivencia escolar, que establece las regulaciones que enmarcan la forma de relacionarse al interior de la comunidad educativa. En este manual se establecen los(as) **derechos y deberes** de cada actor escolar (estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación y apoderados/os). Las situaciones que constituyen **faltas, sus respectivas medidas disciplinarias y procedimientos que resguarden el debido proceso**. Así como también las **regulaciones y protocolos** de acción para el correcto funcionamiento del establecimiento.

El manual de convivencia podrá ser revisado todos los años en función de los cambios a la legislación vigente, pero su actualización completa deberá ser fruto de un proceso participativo de todos los(as) miembros de la comunidad escolar al menos cada cuatro años. De acuerdo al Ordinario N°476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, este "reglamento interno y sus modificaciones deberán estar publicados en el sitio Web del establecimiento educacional y estar disponible en dicho recinto para los(as) estudiantes, padres, madres y apoderados. Además, deberá ser informado y notificado a los(as) padres, madres y apoderados, para lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula".

La persona responsable de coordinar la actualización, difusión y aplicación del manual de convivencia escolar en el establecimiento es:

Encargado de Convivencia Escolar:
Sebastián Del Canto Gajardo
Rol del Encargado de Convivencia Escolar.
Fomentar una cultura de respeto y buen trato en la convivencia entre los distintos estamentos escolares, asegurando la aplicación y cumplimiento justo de las normas de la organización escolar y promoviendo el diálogo, la participación y el trabajo colaborativo con el propósito de asegurar un clima adecuado para los procesos de aprendizaje y, teniendo como base la Política Comunal de Convivencia Escolar². - Fortalecer y promover una convivencia basada en el respeto de los derechos humanos y valores democráticos entre todos los actores de la comunidad escolar. - Participar activamente del equipo de gestión en la implementación del Proyecto Educativo Institucional. - Integrar y comunicar oportunamente al Consejo Escolar respecto de diversos aspectos involucrados en la convivencia en la convivencia escolar. - Velar por el cumplimiento de un debido proceso en la aplicación de las normas de la institución escolar. - Elaborar un plan de acción, acordado con el Consejo Escolar, que promueva una adecuada convivencia escolar. - Monitorear y evaluar la ejecución del Plan de Acción aprobado por el consejo escolar. - Coordinar el abordaje y atención oportuna a los actores educativos involucrados en problemas o situaciones que alteren o vulneren las normas establecidas en el Manual de Convivencia Escolar. - Promover la creación y funcionalidad de un Comité de Convivencia Escolar en el establecimiento. - Definir estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al interior de los(as) establecimientos educacionales. - Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y a su vez otros establecimientos educacionales en materias de convivencia escolar. - Coordinar y liderar un trabajo colaborativo entre el Consejo Escolar, Comité de Convivencia y su cargo en materias de gestión y educación de la convivencia escolar.

Políticas de Prevención y Mejoramiento de la Convivencia Escolar:

Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030

OBJETIVO 1

Dimensión Formativa.

- Fomentar relaciones respetuosas, tolerantes e inclusivas en todos los ámbitos de la vida escolar, mediante la implementación de estrategias y acciones formativas y preventivas. Estas iniciativas buscarán reconocer y valorar a cada miembro de la comunidad escolar como una persona digna, con derechos y capacidades.

OBJETIVO 2

Dimensión gestión de la convivencia.

- Propiciar espacios participativos que faciliten el abordaje de situaciones que afecten la convivencia saludable, a través de la reflexión y el diálogo respetuoso. Esto permitirá a los estudiantes desarrollen habilidades para enfrentar y resolver conflictos de manera asertiva, contribuyendo así a un ambiente positivo para el aprendizaje.

OBJETIVO 3

Dimensión contextos de aprendizaje.

- Promover un clima de aprendizaje positivo y transformador que fomente la convivencia en la comunidad educativa, a través de la integración de elementos normativos, canales de comunicación efectivos y espacios de participación.

OBJETIVO 4

Dimensión modos de convivir.

- Promover el conocimiento y la comprensión de la vida democrática a través de experiencias que faciliten la participación, la colaboración y el apoyo entre pares. Esto contribuirá a fortalecer el sentido de pertenencia y a mejorar continuamente los modos de convivencia, alineándose con las normativas vigentes.

II. MARCO LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA:

El Manual de Convivencia Escolar se fundamenta en el siguiente marco legal:

NORMATIVAS

1. Declaración Universal de los(as) Derechos Humanos. Naciones Unidas, 1948.
2. Convención sobre los(as) Derechos del Niño y la Niña. UNESCO, 1989.
3. Constitución Política de la República de Chile. 1980.
4. Artículo 175° de la Ley N° 19.696 o Código Procesal Penal.
5. Ley N° 20.370 General de Educación. Chile, 2009.
6. Ley N° 19.979 Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna. Chile, 2004.
7. Ley N° 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad. Chile, 2010.
8. Ley N° 20.536 Violencia Escolar. Chile, 2011.
9. Ley N° 21.128 Aula Segura. Chile, 2018.
10. Ley N° 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Chile, 2011.
11. Ley N° 20.609 Medidas Contra la Discriminación. Chile, 2012.
11. Ley N° 20.845 Inclusión Escolar. Chile, 2015.
12. Ley N° 20.084 Sistema de Responsabilidad de los(as) Adolescentes. Chile, 2005.
13. Ley N° 20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Chile, 2005.
14. Ley N° 19.925 Bebidas Alcohólicas; Consumo de Alcohol. Chile, 2004.
15. Ley N° 19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los(as) Indígenas. Chile, 1993.
16. Ley N° 19.070 Estatuto de los(as) Profesionales de la Educación. Chile, 1991.
17. Ley N° 20.105 Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Chile, 2013.
18. Ley N° 20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la Posesión de Material Pornográfico Infantil. Chile, 2005.
19. D.F.L. N° 2 Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. Chile, 1998.
20. Ley N° 20.248 Sobre subvención Escolar Preferencial.
21. Ley N° 20.422 Sobre Plena Integración.
22. Ley 19.933 Sobre Mejoramiento Especial a los(as) Docentes.
23. Ley N° 19.876 Obligatoriedad de Educación Media.
24. Ley N° 19.873 Sobre Pro-Retención de Estudiantes.
25. Ley N° 19.715 Sobre Mejoramiento Especial de Docentes.
26. Ley N° 19.464 Sobre Mejoramiento Económico Asistentes de la Educación.
27. Ley N° 19.410 que modifica a la Ley N° 19.070 Sobre Estatutos de Profesionales de la Educación.
28. Ley N° 20.158 Sobre Beneficios para los(as) Profesionales de la Educación.
29. Ley N° 20.501 Sobre La Calidad y Equidad de la Educación.
30. Ley 21.545 Sobre La Promoción De La Inclusión, La Atención Integral, Y La Protección De Los Derechos De Las Personas Con Trastorno Del Espectro Autista En El Ámbito Social, De Salud Y Educación.
31. Ley N° 21.801 Modifica la ley n° 20.370, general de educación, con el objeto de prohibir y regular el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en establecimientos educacionales.
32. Ley N° 21.809 Sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales.
- 33.

DECRETOS Y CIRCULARES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

- 1 Decreto N° 79 Norma Situación Estudiantes Embarazadas y Madres. MINEDUC, Chile, 2004.
- 2 Decreto N° 50 Norma Centro de estudiantes. MINEDUC, Chile, 1990.
- 3 Decreto N° 24 Reglamento Consejos Escolares. MINEDUC, Chile, 2005.
- 4 Decreto N° 565 Reglamento de Centro General de Padres, Madres y Apoderados. MINEDUC, Chile, 1990.

- 5 Decreto N°924 Reglamenta Clases de Religión. MINEDUC, Chile, 1983.
- 6 Decreto N°215 Reglamenta Uso de Uniforme Escolar. MINEDUC, Chile, 2009.
- 7 Decreto N°170 Sobre Necesidades Educativas Especiales. MINEDUC, Chile, 2010.
- 8 Decreto N° 313 Incluye a los(as) y las Estudiantes en Seguro de Accidentes
- 9 Decreto N°256 Establece objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para enseñanza básica y media. MINEDUC, Chile, 2009.
- 10 Decreto N° 548 Sobre Planta Física Establecimientos.
- 11 Decreto N° 315 Sobre Reglamento de Ley General de Educación Sobre Reconocimiento Oficial de los(as) Establecimientos.
- 12 Decreto N° 235 Sobre Reglamento de la Ley N° 20.2148 que Establece una Subvención Escolar Preferencial para Niños y Niñas Prioritarios.
- 13 Decreto N° 196 Aprueba Reglamento Sobre Obligatoriedad de Establecimientos Educativos de Contar con a lo menos un 15% de Estudiantes en Condiciones de Vulnerabilidad Socioeconómica como Requisito para Impetrar la Subvención.
- 14 Decreto N° 352 Reglamento Función Docente. 15 Decreto N° 216 Reglamento Pro Retención.
- 16 Decreto N° 1300 Aprueba Planes y Programas de Estudios para Estudiantes con Trastorno Específicos del Lenguaje.
- 17 Decreto N° 1 Reglamenta Plena Integración.
- 18 Decreto N° 332 Edades de Ingreso Educación Especial – Adultos.
- 19 Decreto N° 565 Reglamento de Centros de Padres, Madres y Apoderados.
- 20 Decreto N° 289 Reglamento Condiciones Sanitarias de los(as) Establecimientos Educativos.
- 21 Decreto N° 8144 Reglamento Decreto de Ley N° 3476 de 1980, sobre Subvención a Establecimientos Particulares Gratuitos de Enseñanza.
- 22 Circular N°1 Establecimientos Educativos Subvencionados Municipales y Particulares, Superintendencia de Educación, Chile, 2014.
- 23 Circular N° 875/1994 del MINEDUC, Ingreso o Permanencia de Estudiantes con VIH y/o Epilepsia.
- 24 Decreto N°1000/ 2009, Decreto de evaluación N°2169/ 2007 que establecen objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para enseñanza de jóvenes y adultos básica y media MINEDUC, Santiago, Chile
- 25 REX N° 0812 Circular que garantiza el Derecho a la Identidad de Género de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educacional.
- 26 Circular N°586 Imparte instrucciones referidas a la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los Derechos de Párvulos y Estudiantes con Trastorno del Espectro Autista.

OPERACIONALES.

- 1 Ordinario N° 476, del año 2013 de la Superintendencia de Educación.
- 2 Ordinario N° 443 Instrucciones Normativas Subvención.

RESOLUCIONES

- 1 Resolución N° 838 Fija Modelo de Fiscalización - Ministerio de Educación.
- 2 Detalles de Hallazgos y sustentos de Hallazgos por parte de la Superintendencia de Educación Escolar.

III. DERECHOS Y DEBERES DE TODOS LOS ACTORES ESCOLARES.

Todos los actores de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas normas de respeto y tolerancia mutuas.

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir un trato digno independiente del rol que cumplan dentro de la Escuela. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán **derecho** a denunciar, presentar reclamos, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a **colaborar** tanto en la mantención de un clima equilibrado, como en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

3.1 Estudiantes Derechos.

- a) Derecho a una educación integral, inclusiva y de calidad. (D. Universal, Constitución, LGE, L. Inclusión).
- b) Derecho a que se respete su integridad física y moral. (LGE).
- c) Derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE).
- d) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (D° del Niño/a).
- e) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, D° del Niño/a, Constitución).
- f) Derecho a utilizar la infraestructura y materiales del establecimiento para fines pedagógicos. (LGE).
- g) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución, LGE).
- h) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, LGE, L. Inclusión).
- i) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, Constitución).
- j) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia).
- k) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución, LGE).
- l) Derecho de presentar peticiones a la autoridad. (Constitución).
- m) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución).
- n) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal).
- o) Derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. (LGE).
- p) Derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los(as) lugares en los(as) que residen. (L. Inclusión).
- q) Derecho a la seguridad social (becas de alimentación, programas de apoyo u otros beneficios). (Constitución).
- r) Derecho a ser atendida/a y evaluado/a de acuerdo sus necesidades educativas especiales. (LGE).
- s) Derecho a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente. (LGE).
- t) Derecho a conocer el resultado de sus evaluaciones en un plazo predeterminado. (Reglamento de Evaluación).
- u) Derecho a repetir curso en el mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la enseñanza básica y una vez en la enseñanza media. (LGE).

Deberes.

- a) Debe asistir a clases y cumplir con los horarios de la jornada escolar. (LGE).
- b) Debe estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. (LGE).
- c) Debe colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. (LGE).
- d) Debe cuidar la infraestructura del establecimiento educacional. (LGE).
- e) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE).
- f) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y el Manual de Convivencia Escolar. (LGE).
- g) Debe actualizar la información de contacto (teléfono, dirección electrónica,

domicilio, etc.) cada vez que esta cambie.

- h) Debe en caso de inasistencia el estudiante presentar el justificativo correspondiente a Inspectoría General.
- i) Debe permitir el trabajo sistemático de clases no perturbando la dinámica del grupo curso con elementos tecnológicos u objeto distractor.

3.2 APODERADOS/AS Derechos

- a) Derecho a participar activamente del proceso educativo de su pupilo(a) o pupilos(as). (LGE).
- b) Derecho a ser informados sobre el proceso pedagógico de su pupilo(a) o pupilos(as). (LGE).
- c) Derecho a ser informado sobre el funcionamiento del establecimiento. (LGE).
- d) Derecho a ser escuchados/as por las autoridades del establecimiento. (LGE).
- e) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG).
- f) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución).
- g) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión).
- h) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, Constitución).
- i) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia).
- j) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución).
- k) Derecho de presentar peticiones a la autoridad. (Constitución).
- l) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).
- m) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución).

Deberes

- a) Debe educar a su pupilo(a) o pupilos(as). (LGE, L. Inclusión).
- b) Debe apoyar los procesos educativos que desarrolla el establecimiento. (LGE, L. Inclusión).
- c) Debe cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. (LGE, L. Inclusión).
- d) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los(as) integrantes de la comunidad escolar. (LGE, L. Inclusión).
- e) Asistir a escuelas para padres y adultos(as) significativos.
- f) **Proveer de colación a sus hijos(as) en caso de no ser prioritario. Se prohíben las compras por delivery, ya que el liceo no se responsabiliza por intoxicación alimentaria que puedan sufrir los(as) estudiantes.**
- g) Deber conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. (LGE).
- h) Deber asistir a las distintas citaciones requeridas por el establecimiento. Cumplir con todos los compromisos y responsabilidades asumidas con el establecimiento educacional, **de no cumplir se incurre en vulneración de derecho pudiéndose remitir el caso a OLN o a Tribunales de Familia.**
- i) Deber justificar las inasistencias de su pupilo(a) o pupilos(as), mediante documentos que certifiquen su ausencia a clases.

3.3 Docentes.

Derechos

- a) Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE).
- b) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. (LGE).
- c) Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. (LGE).
- d) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol. (LEG, L. Calidad y E.).
- e) Derecho a autonomía técnico pedagógica en el desarrollo de sus clases. (E. Docente).
- f) Derecho a tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala. (L. Calidad y E.).

- g) Derecho a ser consultados/as por dirección en la evaluación del desempeño de su función. (L. Calidad y E.).
- h) Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. (E. Docente).
- i) Derecho a ser consultados/as por dirección sobre los(as) planes de mejoramiento. (L. Calidad y E.).
- j) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).
- k) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución).
- l) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión).
- m) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, Constitución).
- n) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia).
- o) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución).
- p) Derecho de presentar peticiones a la autoridad. (Constitución).
- q) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución).
- r) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal).
- s) Derecho a la seguridad social. (Constitución).
- t) Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución).

Deberes.

- a) Debe ejercer la función docente en forma idónea y responsable. (LGE).
- b) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral).
- c) Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. (E. Docente).
- d) Debe orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. (LGE).
- e) Debe actualizar constantemente sus conocimientos. (LGE).
- f) Debe evaluarse periódicamente. (LGE).
- g) Debe investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares. (LGE).
- h) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE).
- i) Debe respetar los horarios de su jornada laboral y en la toma de cursos. (E. Docente, C. Laboral).
- j) Debe entregar los resultados de las evaluaciones en un plazo predeterminado. (Reglamento de Evaluación).
- k) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. (LGE).
- l) Debe informar y denunciar a la autoridad competente la ocurrencia de delitos que afecten a los(as) estudiantes o que hubieren tenido lugar en el Establecimiento Educacional. (Código Procesal Penal)

3.4 Directivos.

Derechos

- a) Derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. (LGE).
- b) Derecho a organizar, supervisar y evaluar el trabajo de docentes y asistentes. (L. Calidad y E.).
- c) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG, L. Calidad y E.).
- d) Derecho a proponer anualmente el término de la relación laboral de hasta un 5% de las y los docentes siempre que hubieren resultado mal evaluados. (L. Calidad y E.).
- e) Derecho a proponer el personal a contrata y de reemplazo. (L. Calidad y E.).
- f) Derecho a designar y remover a miembros del equipo directivo. (L. Calidad y E.).
- g) Derecho a ser consultado en la selección de las y los docentes del establecimiento. (L. Calidad y E.).
- h) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).
- i) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución).
- j) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión).
- k) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D.

Universal, Constitución).

- l) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia).
- m) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución).
- n) Derecho de presentar peticiones a la autoridad. (Constitución).
- o) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución).
- p) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal).
- q) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución).
- r) Derecho a la protección de la salud. (Constitución).
- s) Derecho a la seguridad social. (Constitución).
- t) Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución).
- u) Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo de todas y todos los(as) integrantes de la Unidad Educativa.
- v) Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su gestión directiva.
- w) Derecho a solicitar permiso por escrito, debidamente justificado hasta por seis días en el año.
- x) Derecho a contar con los recursos necesarios para aplicar eficazmente su compromiso de desempeño y plan de acción.

Deberes.

- a) Debe liderar los establecimientos a su cargo. (LGE).
- b) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral).
- c) Debe formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. (E. Docente).
- d) Debe organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico. (E. Docente).
- e) Debe organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la educación. (E. Docente).
- f) Debe gestionar administrativamente el establecimiento educacional. (E. Docente).
- g) Debe adoptar las medidas necesarias para que las y los apoderadas/os reciban regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus pupilas/os. (E. Docente).
- h) Debe desarrollarse profesionalmente. (LGE).
- i) Debe promover en los(as) docentes el desarrollo profesional. (LGE).
- j) Debe realizar supervisión pedagógica en el aula. (LGE).
- k) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los(as) integrantes de la comunidad educativa. (LGE).
- l) Debe denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa. (C. Procesal Penal).
- m) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. (LGE).
- n) Debe proponer al Consejo de Profesores los objetivos propios del establecimiento, en concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar en que se encuentra.
- o) Debe propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo de su personal y creando condiciones favorables para la obtención de los(as) objetivos del plantel.
- p) Debe otorgar permisos administrativos, de acuerdo a las normas legales vigentes.
- q) Debe cooperar con las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión externa, conforme a las instrucciones que emanen de la superioridad comunal.
- r) Debe informar oportunamente a la autoridad correspondiente, respecto de las necesidades sugeridas en el establecimiento.
- s) Debe establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo institucional y organizaciones sociales del entorno.

3.5 Asistentes de la Educación.

Derechos.

- a) Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE, L. Calidad y E.).
- b) Derecho a que se respete su integridad física y moral. (LGE, L. Calidad y E.).
- c) Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de los(as) demás integrantes de la comunidad escolar. (LGE).
- d) Derecho a participar de las instancias colegiadas del establecimiento. (LGE, L. Calidad y E.).
- e) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG, L. Calidad y E.).
- f) Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. (L. Calidad y E.).
- g) Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. (LGE).
- h) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).
- i) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución).
- j) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión).
- k) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, Constitución).
- l) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia).
- m) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución).
- n) Derecho de presentar peticiones a la autoridad. (Constitución).
- o) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución).
- p) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal).
- q) Derecho a la seguridad social. (Constitución).
- r) Derecho de sindicarse en los(as) casos y forma que señale la ley. (Constitución).

Deberes.

- a) Debe ejercer su función en forma idónea y responsable, según directrices de inspección general.
- b) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral).
- c) Debe respetar las normas del establecimiento. (LGE).
- d) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los(as) integrantes de la comunidad educativa. (LGE).
- e) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. (LGE).
- f) Debe supervisar los(as) recreos, cambios de hora para que se ejecuten de manera eficaz, orientando a los(as) estudiantes en sus conductas y actitudes de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento.
- g) Debe asistir a los(as) docentes en situaciones donde sean requeridos dentro y fuera del aula.
- h) Debe mantener la formalidad en el trato con todos miembros de la comunidad educativa.

IV. REGULACIONES GENERALES.

4.1 Objetos muebles perdidos y objetos muebles puestos a disposición del establecimiento.

A modo de regular los objetos muebles que puedan ser extraviados o dejados al interior del establecimiento se establece la siguiente regulación interna.

- Se entenderá por objeto mueble, lo estipulado en el Art. 567 del Código Civil "Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas".
- Todo objeto que sea encontrado ya sea, por algún funcionario, funcionaria o estudiante al interior del establecimiento educativo o en espacios donde se encuentre realizando una salida pedagógica, este deberá ser puesto a disposición de Inspectoría General, lugar donde será resguardado hasta que su dueño o dueña reclame el mueble perdido o en su defecto hasta finalizar el año escolar correspondiente.
- Todo objeto mueble que sea puesto a disposición del establecimiento por algún funcionario, funcionaria, apoderada, apoderado o estudiante, deberá ser informado a Dirección del establecimiento, quedando en acta motivo y periodo que permanecerá el objeto mueble en el establecimiento. En caso de no ser informado a Dirección del establecimiento, con su respectiva acta, se entenderá que, una vez transcurrido tres años de permanencia en el establecimiento, el objeto mueble pasará al inventario del establecimiento educativo. Si una vez transcurrido el periodo antes señalado, la funcionaria, funcionario, apoderada, apoderado o estudiante desea recuperar su objeto mueble, deberá solicitar entrevista con Dirección del establecimiento para dar a conocer situación. En caso de no realizar el proceso antes mencionado, logrando retirar el objeto mueble de las dependencias del establecimiento educativo, podrá ser acusado o acusada de robo de un bien mueble de uso público.

4.2 Trato entre los(as) miembros de la comunidad educativa

De acuerdo a la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, "los(as) estudiantes, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar".

4.3 Clases de Educación Física.

La clase de Educación Física es de carácter obligatorio para las y los estudiantes, que tengan el subsector en su malla curricular, en caso de algún impedimento, la o el estudiante que por prescripción médica no pueda realizar actividad física deportiva debe presentar certificado médico que lo acredite a más tardar el 30 de marzo y/o situaciones especiales que sean acreditadas por especialista.

En el caso de sufrir accidente durante el año escolar lectivo, estudiante deberá entregar certificado médico que dé cuenta de la justificación para no realizar actividad física. Sin embargo, esta condición no lo exime de la asignatura, la cual deberá ser evaluada a través de otros mecanismos los cuales serán acordados con UTP.

4.4 Conductos Regulares del Establecimiento.

El presente apartado tiene como objetivo establecer de manera clara, transparente y estructurada los procedimientos y flujos de comunicación que los distintos integrantes de nuestra comunidad educativa (estudiantes, padres, madres, apoderados/as y funcionarios/as), deben seguir para canalizar sus inquietudes, necesidades o contingencias.

Entendemos el conducto regular como una herramienta fundamental para garantizar la justicia, la eficiencia y el debido proceso en la resolución de situaciones académicas, disciplinarias, socioafectivas o de convivencia. Respetar los niveles de atención aquí descritos permite que cada situación sea abordada oportunamente por el profesional o estamento competente, asegurando un ambiente de respeto mutuo, orden institucional y colaboración, en concordancia con los lineamientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Los Parques.

4.4.1 Conducto regular ante dudas por desempeño académico de algún/a estudiante.

Estudiante o apoderada/o deberá seguir el siguiente conducto:

- Solicitar vía correo electrónico una entrevista con profesor/a jefe, en el horario dispuesto para la atención de Apoderada/o.

Profesor/a jefe podrá dar respuesta al correo electrónico con fecha de entrevista, en un plazo de 3 días hábiles.

- En el caso de que en la entrevista con profesor/a jefe no se dé respuesta a las dudas por el desempeño académico, apoderado/a o estudiante podrá solicitar entrevista vía correo electrónico con jefa UTP.

Jefa UTP podrá dar respuesta al correo electrónico con fecha de entrevista, en un plazo de 3 días hábiles.

En el caso de ser una necesidad específica UTP podrá solicitar la colaboración del Programa de Integración Escolar.

- En el caso de que en la entrevista con UTP no se dé respuesta a las dudas por el desempeño académico, apoderado/a o estudiante podrá solicitar entrevista con Directora.

Esta entrevista debe ser agendada de manera presencial o por correo electrónico, por intermedio de secretaria del establecimiento.

Secretaria podrá dar respuesta al correo electrónico con fecha de entrevista, en un plazo de 3 días hábiles.

4.4.2 Conducto regular ante dudas por desempeño disciplinario y conductual de algún estudiante.

Apoderada/o deberá seguir el siguiente conducto:

- Solicitar entrevista vía correo electrónico con profesor/a jefe o inspector/a de nivel, en el horario dispuesto para la atención de Apoderada/o.

Profesor/a jefe o inspector/a de nivel podrá dar respuesta al correo electrónico con fecha de entrevista, en un plazo de 3 días hábiles.

- En el caso de que en la entrevista con profesor/a jefe o inspector/a de nivel no se dé respuesta a las dudas por el desempeño disciplinario y conductual de su estudiante, apoderado/a podrá solicitar entrevista vía correo electrónico con Inspectoría General.

Inspectoría General podrá dar respuesta al correo electrónico con fecha de entrevista, en un plazo de 3 días hábiles.

- En el caso de que en la entrevista con Inspectoría General no se dé respuesta a las dudas por el desempeño disciplinario y conductual de su estudiante, apoderado/a podrá solicitar entrevista vía correo electrónico con Coordinador de Convivencia Educativa.

Coordinador de Convivencia Educativa podrá dar respuesta al correo electrónico con fecha de entrevista, en un plazo de 3 días hábiles.

- En el caso de que en la entrevista con Coordinador de Convivencia Educativa no se dé respuesta a las dudas por el desempeño disciplinario y conductual de su estudiante, apoderado/a podrá solicitar entrevista con Directora.

Esta entrevista debe ser agendada de manera presencial o por correo electrónico, por intermedio de secretaria del establecimiento.

Secretaria podrá dar respuesta al correo electrónico con fecha de entrevista, en un plazo de 3 días hábiles.

4.4.3 Conducto regular por necesidad espontanea donde apoderada/o y/o adulta/o significativa/o requiera informar situación importante de su estudiante.

Se deberá seguir el siguiente conducto:

- Apoderada/o deberá presentarse en el establecimiento y solicitar atención de Inspectoría General. (esta atención al ser espontánea será según disponibilidad de ambos profesionales de Inspectoría General en el momento, por lo que, quien lo requiera deberá esperar su atención, teniendo en consideración aspectos como contingencia del momento y acciones a agendadas previamente).
- Inspectoría General, según los antecedentes expuestos, los cuales deberán quedar consignados en acta, por Apoderada/o y/o adulta/o significativa/o, determinara quien abordara la situación, según lo que a continuación se describe:
 - 1- **Profesor/a Jefe:** Deberá abordar situaciones tales como de conflictos internos del curso ya sea entre apoderadas/os o entre estudiantes, incumplimientos de normas o acuerdos internos del curso.
 - 2- **Inspectoría General:** Deberá abordar situaciones tales como de atrasos, disciplina, conductas, violencia o acoso escolar.
 - 3- **Jefa UTP:** Deberá abordar situaciones tales como de carácter académicas y curriculares que puedan afectar la trayectoria escolar.
 - 4- **Coordinadora PIE:** Deberá abordar situaciones tales como de carácter de adecuaciones curriculares o solicitudes especiales por necesidad de la familia según diagnóstico del o la estudiante.
 - 5- **Coordinador de Convivencia Educativa:** Deberá abordar situaciones tales como de carácter socioafectivo (miedos, crisis emocionales, desmotivación académica, ideación o intento de suicidio, ingesta de estupefacientes, vulneración de derecho, consumo de drogas, etc).
 - 6- **Orientador:** Deberá abordar situaciones tales como dudas ante el proceso de regulación migratoria, dudas ante el proceso del formulario FUAS y proceso de inscripción a PAES.
 - 7- **Directora:** Deberá abordar situaciones tales como denuncias en contra de algún funcionario o funcionaria por situaciones que hayan afectado física o psicológicamente a algún estudiante.

Es importante señalar, que la atención que determine Inspectoría General, al ser una atención de necesidad espontánea, se realizará según la disponibilidad de cada profesional, teniendo en consideración aspectos como contingencia del momento y acciones a agendadas previamente.

4.4.4 Conducto regular ante posible mala atención y/o falta de respeto de algún funcionario/a del establecimiento, en contra de alguna apoderada/o.

Se deberá seguir el siguiente conducto:

- Apoderada/o debe solicitar entrevista con Directora.

Esta entrevista debe ser agendada de manera presencial o por correo electrónico, por intermedio de secretaria del establecimiento.

Secretaria podrá dar respuesta al correo electrónico con fecha de entrevista, en un plazo de 3 días hábiles.

- Durante la entrevista Directora deberá dejar consignado en acta, relato de apoderada/o.
- Apoderada/o podrá sugerir formas y expectativas que contribuyan a resolver la situación.
- Directora según lo expuesto por apoderada/o determinara acciones a seguir, pudiendo ser entre otras, instancias de Gestión Colaborativa de Conflictos (mediación o conciliación), o la activación de algún protocolo, dando a conocer fecha estimativa de respuesta a la apoderada/o.

En caso de activarse algún protocolo, el proceso continuara con los pasos y plazos establecidos en este.

4.4.5 Conducto regular si algún/a estudiante considerase que ha sufrido algún tipo de discriminación, agresión física y/o verbal por algún funcionario/a.

Se deberá seguir el siguiente conducto:

- Estudiante debe denunciar situación con funcionario o funcionaria del establecimiento con quien más confianza tenga.
- Funcionario o funcionaria deberá dejar consignado en acta el relato de él o la estudiante.
- Funcionario o funcionaria, durante la misma jornada, deberá denunciar situación a la Directora.
- Directora, activara el protocolo número 8.
- El proceso continuara con los pasos y plazos establecidos en el protocolo activado.

4.4.6 Conducto regular si algún/a funcionario/a del establecimiento educacional considerase que ha sufrido algún tipo de acoso, discriminación, agresión física y/o verbal por algún/a estudiante.

Se deberá seguir el siguiente conducto:

- Funcionario/a deberá registrar brevemente la situación en hoja de vida del o la estudiante.
- Funcionario/a deberá informar la situación a Inspectoría General, dejando en acta su relato.
Inspectoría General podrá indicar al funcionario/a que envíe su relato por correo electrónico.
- Inspectoría General, Coordinador de Convivencia Educativa o Directora, según corresponda por el hecho ocurrido, deberá activar el protocolo correspondiente.

- El proceso continuara con los pasos y plazos establecidos en el protocolo activado.

4.4.7 Conducto regular si algún/a funcionario/a del establecimiento educacional considerase que ha sufrido algún tipo de acoso, discriminación, agresión física y/o verbal por algún/a apoderado/a.

Se deberá seguir el siguiente conducto:

- Funcionario/a deberá registrar brevemente la situación en hoja de vida del o la estudiante, de quien fuera el apoderado/a.
- Funcionario/a deberá informar la situación a Inspectoría General, dejando en acta su relato.
Inspectoría General podrá indicar al funcionario/a que envíe su relato por correo electrónico.
- Inspectoría General, Coordinador de Convivencia Educativa o Directora, según corresponda por el hecho ocurrido, deberá activar el protocolo correspondiente.
- El proceso continuara con los pasos y plazos establecidos en el protocolo activado.

4.4.8 Conducto regular si algún/a funcionario/a del establecimiento educacional considerase que ha sufrido algún tipo de acoso, discriminación, agresión física y/o verbal por otro/a funcionario/a del establecimiento educativo.

Se deberá seguir el siguiente conducto:

- Funcionario/a deberá informar la situación a Directora, dejando en acta su relato.
Directora podrá indicar al funcionario/a que envíe su relato por correo electrónico.
- Funcionario/a afectado/a deberá denunciar situación según lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS) del SLEP Los Parques.
- El proceso continuara con los pasos y plazos establecidos en el RIOHS.

4.4.9 Conducto regular para la derivación de estudiantes a Convivencia Educativa, por situaciones de atrasos reiterados o inasistencias reiteradas.

Se deberá seguir el siguiente conducto:

- Profesor/a Jefe debe entrevistar a apoderado/a y a estudiante, instancia en la cual se firman los acuerdos que favorezcan la subsanación de las situaciones de atrasos reiterados o inasistencias reiteradas.
- En caso de que estudiante o apoderado/a, incumplan los acuerdos, Profesor/a Jefe deberá informar situación a Inspectoría General, entregando copia del acta donde se establecieron los acuerdos y de la hoja de vida del o la estudiante.
- Inspectoría General debe entrevistar a apoderado/a y a estudiante, instancia en la cual se firman los acuerdos que favorezcan la subsanación de las situaciones de atrasos reiterados o inasistencias reiteradas.
- En caso de que estudiante o apoderado/a, incumplan los acuerdos, Inspectoría General deberá derivar situación a Convivencia Educativa, entregando copia de las actas donde se establecieron los acuerdos y de la hoja de vida del o la estudiante.
- Convivencia Educativa (Dupla Psicosocial), debe entrevistar a apoderado/a y a estudiante, instancia en la cual se firman los acuerdos que favorezcan la subsanación de las situaciones de atrasos reiterados o inasistencias reiteradas.

Según los antecedentes recopilados en entrevista, Convivencia Educativa podrá: activar protocolo, derivar al o la estudiante a redes externas, derivar a apoderada/o a redes externas y/o realizar denuncia en Fiscalía o Tribunal de Familia.

4.4.10 Conducto regular para la derivación de estudiantes a Convivencia Educativa, por inasistencias de apoderada/o a citaciones realizadas por Profesor/a jefe, Profesora de asignatura, Inspectora/a de Nivel, Inspectoría General o miembros del equipo directivo y de gestión.

Se deberá seguir el siguiente conducto:

- Profesor/a jefe, Profesora de asignatura, Inspectora/a de Nivel, Inspectoría General o miembros del equipo directivo y de gestión, debe citar a apoderada/o, y consignar en hoja de vida del estudiante dicha citación.
- En caso de que apoderada/o no se presente a la citación, Profesor/a jefe, Profesora de asignatura, Inspectora/a de Nivel, Inspectoría General o miembros del equipo directivo y de gestión, debe consignar la inasistencia en hoja de vida del estudiante.
- A la tercera inasistencia de la apoderada/o a una citación realizada por Profesor/a jefe, Profesora de asignatura, Inspectora/a de Nivel, Inspectoría General o miembros del equipo directivo y de gestión, podrá realizar la derivación a Convivencia Educativa, llenando la ficha de derivación y adjuntando a esta, copia de la hoja de vida del o la estudiante.

4.4.11 Conducto regular ante citaciones y entrevistas de apoderadas/os por parte de Profesor/a jefe, Profesora de asignatura, Inspectora/a de Nivel, Inspectoría General o miembros del equipo directivo y de gestión.

Se deberá seguir el siguiente conducto:

- Profesor/a jefe, Profesora de asignatura, Inspectora/a de Nivel, Inspectoría General o miembros del equipo directivo y de gestión, debe dejar registro de dicha citación en hoja de vida del o la estudiante, indicando el medio por el cual informó la citación (colilla de citación, correo electrónico, mensaje WhatsApp o llamado telefónico).

En caso de que el o la apoderada no se presente a la citación, se deberá dejar consignado en hoja de vida del estudiante.

- Profesor/a jefe, Profesora de asignatura, Inspectora/a de Nivel, Inspectoría General o miembros del equipo directivo y de gestión, dejará consignado en libro de acta o en acta de entrevista a apoderada/o, los temas tratados y los acuerdos que se hayan tomado.

También se dejará consignada la realización de dicha entrevista en hoja de vida del o la estudiante, consignando en que acta se podrán encontrar los temas tratados y acuerdos tomados.

4.4.12 Conducto regular para el ingreso al establecimiento de personas externas a la comunidad educativa.

La persona externa deberá seguir el siguiente conducto:

- El ingreso deberá ser por Calle Catedral, número 4681.
- Deberá mostrar documento que acredite su identidad (carnet de identidad, licencia de conducir o pasaporte). **De no cumplir con el presente punto, la persona no podrá hacer ingreso al establecimiento.**
- Personal de portería con documento de identificación a la vista, llenara registro de ingreso al establecimiento. En este documento se consigna la siguiente información de la persona que hará ingreso: Fecha, Nombre y apellido, Rut, hora de ingreso y motivo de la visita.

Es importante indicar que el presente conducto regular para el ingreso al establecimiento de personas

a la comunidad educativa responde a la medida de prevención establecida en el Protocolo: 2. PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES.

4.5 Asistencia, atrasos y retiro de estudiantes.

- La asistencia para el registro de subvención se registrará durante la segunda hora pedagógica de clases de la jornada diurna y vespertina.
- Se considerará como atraso, la llegada al establecimiento de estudiantes después de 15 minutos, iniciada la jornada que corresponda.
- El o la estudiante que ingrese atrasado sin justificativo luego de los 15 minutos iniciada la clase deberá realizar trabajo comunitario en el liceo con enfoque formativo para fortalecer la responsabilidad, empatía por sus pares que cumplen sus compromisos escolares y respeto por el o la docente que ha iniciado su clase en el aula.

Para No interrumpir el proceso de aprendizaje colectivo del curso, podrá ingresar al aula al cambio de hora.

- Toda ausencia a clases deberá ser justificada por un certificado médico, comprobante de atención o documento que dé cuenta de los motivos de inasistencia. Este deberá ser entregado por el o la estudiante, apoderado/a, tutor, padre o madre, una vez que retorne a sus clases o con un plazo máximo de **5 días hábiles**. Este documento debe ser entregando en Inspectoría General o a su respectivo inspector/a de nivel.
- Sólo en caso de los y las estudiantes de la jornada vespertina, podrán presentar certificado laboral que justifique sus inasistencias.
- Inspectoría General registrará el atraso de los(as) estudiantes. Luego del **quinto (5) atraso** deberá presentarse su apoderada/o a justificar la falta y firmar el libro de clases.
- Los(as) estudiantes con algún tipo de dificultad, por ejemplo; trayecto, enfermedad u otro factor externo que implique un retraso y que no ingrese en el horario de entrada establecido por el Liceo, podrán solicitar un pase otorgado por Inspectoría General, previa indagación por parte de Convivencia Educativa (Trabajador/a Social).
- Si un o una estudiante necesita retirarse del establecimiento antes de finalizar su jornada, podrá hacerlo acompañado/a de su apoderado/a titular o suplente, el que debe estar registrado y autorizado durante el proceso de matrícula. Es decir, será el apoderado(a) titular o suplente quien deba gestionar personalmente el retiro en inspectoría general. El o la apoderado(a) debe registrar firma en libro de salida.
- Todo retiro de estudiante que apoderada/o titular o suplente realice antes de finalizar la jornada escolar, debe ser durante los bloques de clase.

En caso de que algún apoderado/a titular o suplente se presente a retirar a su estudiante en horario de recreo, deberá esperar que este finalice y estudiantes retornen a sus salas de clase.

4.6 De la Matrícula.

A contar del mes de octubre de cada año escolar, se iniciará proceso de matrícula durante las tres primeras semanas a estudiantes antiguos y que decidan una continuidad en establecimiento educacional.

Inspectoría General durante el mes de octubre de cada año informará a apoderados/as de estudiantes antiguos sobre el inicio de proceso de matrícula para año el siguiente.

Proceso de matrícula para estudiantes nuevos se informará según el calendario proporcionado por el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

- a) Durante el año escolar un o una estudiante proveniente de otro establecimiento podrá matricularse en el establecimiento educativo, según lo dispuesto en plataforma "Anótate en la lista".

4.7 Del Cambio de Jornada de Estudiantes.

Por otro lado, y considerando la importancia de la asistencia a los procesos educativos los cuales tiene relación a clases presenciales, el establecimiento educacional podrá de mutuo acuerdo con estudiante o apoderada/o, acordar el cambio de jornada del o la estudiante mayor de edad, en los siguientes casos:

- a) Estado de salud, con certificación correspondiente.
- b) Estudiante que aporta económicamente en su estructura familiar.
- c) Estudiante cuidador/a de familiar con enfermedad.
- d) Atrasos reiterados en el mes (cinco) sin su justificación correspondiente.
- e) Ante la ocurrencia de hechos de carácter vulneración de derecho de NNA, provocadas por el o la estudiante mayor de edad.

4.8 Recreos y Espacios Comunes.

En ningún caso las y los estudiantes pueden ser privados del recreo, pues dicho momento constituye parte fundamental de su proceso formación integral.

Por tanto, el recreo se entiende como el momento de esparcimiento de los(as) estudiantes el cual se debe realzar en el patio del liceo, permaneciendo las salas de clase cerradas durante dicha actividad, sin embargo, para casos especiales; embarazos, madres o padres con hijos, entre otros casos especiales, la dependencia del casino permanecerá abierta para suplir algún tipo de necesidad del estudiante.

4.9 Uniforme Escolar y Estética Personal.

De acuerdo al Decreto N° 215 del año 2009 del Ministerio de Educación, **"los establecimientos educacionales en acuerdo con el Centro General de Apoderadas/os, el Consejo de Profesores/as y previa consulta al Centro de Estudiantes y al Comité de Seguridad Escolar, podrán establecer el uso obligatorio del uniforme escolar"**. Este uniforme está compuesto por las siguientes prendas:

Mujeres:

- Polera y Polerón institucional.
- Falda plisada azul marino, o pantalón de tela azul marino.
- Calzado escolar negro.

Hombres:

- Polera y Polerón institucional.
- Pantalón escolar gris.
- Calzado escolar negro.

Educación Física hombre y mujer:

- Polera blanca o negra, sin diseños.
- Pantalón de buzo azul marino.
- Zapatillas deportivas.

IMPORTANTE: Short, jumper, calzas y jeans no son considerados uniforme escolar.

De acuerdo a la Circular N° 812 de la Superintendencia de la Educación, el o la estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorio que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre. Es decir, los(as) estudiantes deberán mantener una presentación personal que represente su identidad de género y que sea acorde a lo establecido como uniforme del establecimiento.

Por otra parte, el Decreto N° 215 del año 2009 del Ministerio de Educación, dice que “los directores y directoras de los establecimientos educacionales por razones de excepción y debidamente justificadas por los padres, madres y/o apoderados, podrán eximir a las y los estudiantes por un determinado tiempo, del uso de total o parcial del uniforme escolar señalado en el artículo del presente decreto. En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser sancionado con la prohibición de ingresar al establecimiento educacional”, sin embargo, el no cumplimiento a lo establecido será considerado una falta al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, por lo que se tomarán las medidas establecidas de acuerdo a su gravedad.

4.10 Relación entre la familia y el establecimiento.

De acuerdo al Ordinario N° 027 del año 2016 de la Superintendencia de Educación, “los establecimientos educacionales deben garantizar en su reglamento interno el ejercicio pleno de los derechos de los apoderados que consagra la LGE y toda normativa aplicable, por tanto, ninguno de estos derechos puede ser restringido ni limitados por decisiones de naturaleza administrativa”.

Vías de comunicación con apoderadas/os:

Las instancias normadas para la comunicación e interacción entre el establecimiento y apoderados/as son: circulares o comunicaciones entregadas desde Inspectoría General del establecimiento por medio de correo electrónico, llamadas telefónicas, reuniones de padres y apoderados, reuniones del consejo escolar, citación a entrevistas por parte de docentes y/o por asistentes de la educación profesional e Inspectores/as de nivel.

Reuniones de apoderadas/os:

Se realizará una reunión mensual, instancias donde se desarrollarán talleres de apoyo a padres y/o apoderados para entregar herramientas que permitan apoyar la trayectoria educativa de sus estudiantes, trabajos que apunte a fortalecer la vinculación apoderados y liceo, y además de entregar distintos tipos de informes concernientes a procesos educativos de las y los estudiante.

Citaciones al apoderado:

Los apoderados que sean citados al establecimiento deberán ser informados a lo menos con 48 horas de anticipación para organizar el tiempo de estos, en el caso de ser de carácter urgente el apoderado podrá disponer de un apoderado suplente para el cual actuara en su representación para tomar conocimiento de la situación que se presentó en forma imprevista. Y agendar una reunión con el titular para revisar la situación presentada.

Listas de útiles:

De acuerdo a la Circular N° 01 (Versión 04) de la Superintendencia de Educación, “Los establecimientos podrán solicitar una lista de útiles escolares, sin que esta obligue o induzca a los padres y apoderados a comprar determinadas marcas de útiles, o adquirir las listas en determinadas empresas o locales comerciales. No se pueden incluir en las listas de útiles escolares, materiales de oficina (resmas de papel, plumones de pizarra, tintas de impresión, etc.), ni materiales de limpieza o de higiene (papel higiénico, toallas de papel, cera cloro, jabón, etc.). Los establecimientos subvencionados deberán velar por que la solicitud de útiles no afecte el derecho a la educación de los(as) estudiantes, por lo que la falta de ellos no puede acarrear la expulsión de clases”.

4.11 Actividades extraprogramáticas y actos cívicos.

Se entiende como actividad extraprogramática toda actividad no lectiva realizada fuera del horario de clases. Estas actividades deben responder a los intereses y necesidades de las y los estudiantes. La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario, y no incidirá en la evaluación de ninguna asignatura. Toda actividad extraprogramática debe ser planificada y supervisada por un/a adulto/a, sea este directivo/a, docente, asistente de la educación, apoderada/o u otro/a profesional externo/a de apoyo.

Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o celebrar alguna fecha, desarrollar una temática de interés para la comunidad o el reconocimiento de logros y resultados de algún miembro de la comunidad educativa.

4.12 Salidas pedagógicas.

Se entenderá por Salida Pedagógica toda actividad que, en virtud de la programación y planificación curricular anual, implica la salida de estudiantes fuera del liceo, sea dentro o fuera de la Región Metropolitana, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura o subsector determinado y ampliar su acervo cultural.

- Toda salida pedagógica será informada a la DEPROV con 10 días de anticipación a la fecha programada: nómina de estudiantes con RUT, profesores otro adulto que acompañe con RUT, indicándose fecha, lugar de visita, hora de salida, hora de regreso, profesores que acompañan, tipo de locomoción que se usará.
- Toda salida pedagógica será informada vía Comunicación firmada por la Dirección del colegio, a su vez, a los apoderados, indicándose fecha, lugar de visita, hora de salida, hora de regreso, profesores que acompañan, tipo de locomoción que se usará.
- Esta comunicación a los apoderados deberá ir con Talón de autorización, la que deberá volver al colegio firmada por el apoderado autorizando a su hijo/a para participar de esta salida pedagógica.
- La respuesta con la autorización del apoderado será recogida por Inspectoría General, el mismo día de la salida. (No se aceptarán autorizaciones telefónicas o e-mail en mismo día de la salida). De igual forma, se considerará como autorización firmada aquella autorización que firma el apoderado/a cuando matricula a su estudiante.
- Las autorizaciones firmadas por los apoderados quedan en manos de Inspectoría General al momento de salir del colegio.
- Al subirse al bus se chequea nómina de estudiantes y su debida autorización del apoderado.
- No se permitirá la salida de ningún estudiante que carezca de la autorización escrita y firmada por el apoderado responsable del estudiante.
- Al ser salida pedagógica se considerarán las mismas sanciones frente a faltas de estudiantes como si fueran en el interior del establecimiento educacional.
- Al momento de salir a salidas pedagógicas docente a cargo de la actividad deberá procurar contar en su poder, documentación que agilice procesos en caso de accidente escolar (ficha derivación de seguro escolar a servicio de salud público).

4.13 Cuidados especiales de salud.

El estudiante al momento de matricularse completará la ficha de matrícula, en la cual quedarán registrado sus antecedentes médicos, así como también que resguardos se deben tener en consideración frente a estas situaciones médicas.

En caso de tener enfermedades que deben ser controladas periódicamente, se solicitará el certificado que certifique que acciones puede realizar el estudiante que no altere su condición médica.

En caso de que el o la estudiante necesite ingerir medicamentos durante la jornada escolar y necesite del apoyo y supervisión de algún funcionario o funcionaria del establecimiento, se deberá llevar a cabo los pasos establecidos en el protocolo correspondiente.

4.14 Acompañamiento a Estudiante y Derivación a Especialistas.

El liceo favorecerá la intervención de las y los estudiantes que sean parte de instituciones del Servicio Mejor Niñez, previo envío de certificado emitido por el Director/a de dicha institución. Será responsabilidad del apoderado/a informar si su estudiante es parte de algún programa. Será responsabilidad del apoderado/a solicitar información si su estudiante se encuentra siendo atendido por algún programa.

4.15 Reconocimientos y Premiaciones.

Respecto a este ámbito el establecimiento educacional reconocerá a las y los estudiantes que

cumplan en primera instancia con los valores instituciones del Liceo Guillermo Labarca Hubertson siendo ello el respeto y responsabilidad, estos dos conceptos asocian la importancia intrínseca del eje transversal en promover en estudiantes del liceo valores asociados a formar sujetos en primera línea como críticos frente a las coyunturas sociales de la modernidad, en la cual se ven envueltos en su cotidianidad.

En función de lo anterior se potencia y refuerza la responsabilidad en estudiantes frente a su quehacer como sujetos de acción de tal manera de facilitar la reincorporación y permanencia en el sistema educacional formal, propiciando el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y valores que les permitan ampliar sus opciones educativas y/o laborales al egresar.

Es por todo lo anterior que el refuerzo positivo juega un rol preponderante como una estrategia que permita reconocer u/o premiar el trabajo de jóvenes y adultos, de tal manera de reforzar sus capacidades y sus destrezas al enfrentar requerimientos académicos.

Por último este tipo de estrategias, más que entregar un reconocimiento o premios tiene como finalidad promover la permanencia de estudiantes en el sistema educacional y evitar de esta manera posibles deserciones escolares y velar por el quehacer estudiantil sea relevado, adquiera una significación de importancia y que al ser sentido ello, logre elaborar o desarrollar lo solicitado en los distintos subsectores de estudios y como se dijo anteriormente esto sea reconocido desde un enfoque pedagógico e inclusivo.

V. PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS ACTORES ESCOLARES.

Con el fin de promover la participación de todos los(as) miembros de la comunidad educativa la Ley General de Educación N° 20.370 en su artículo 15, insta a la creación de diversos organismos internos que contribuyan de manera óptima al proceso de enseñanza del establecimiento.

En el Liceo Guillermo Labarca Hubertson, se consideran las siguientes instancias formales de participación:

5.1 Consejo de Curso.

De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos del Ministerio de educación, "el Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo base del Centro de Estudiantes. Lo integran todos los(as) estudiantes del curso respectivo. Se organiza democráticamente, elige su directiva y representantes ante el Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos organismos del Centro de Estudiantes. Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora de Consejo de Curso contemplada en el plan de estudios que aplica el establecimiento, con acuerdo del Profesor Guía de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al Centro de Estudiantes. El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del año lectivo del establecimiento".

5.2 Centro de Estudiantes.

De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos del Ministerio de educación, "el Centro de Estudiantes es la organización formada por los(as) estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos(as) el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos(as) para la vida democrática, y de prepararlos(as) para participar en los cambios culturales y sociales. En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un Centro de Estudiantes".

Siguiendo al mismo decreto, en la estructura del Centro de Estudiantes se debe considerar:

- Asamblea General de estudiantes.
- Directiva del centro de estudiantes.
- Consejo de delegados/as de curso.
- Consejo de curso.

- Junta electoral.
- Comisiones de trabajo.

De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos del MINEDUC, "el Centro de Estudiantes tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el mismo".

5.3 Comunidades de aprendizajes

De acuerdo al Artículo 15 de la Ley N° 19.070 Estatuto Docente "en los establecimientos educacionales habrá Consejos de Profesores u organismos equivalentes de carácter consultivo, integrados por personal docente directivo, técnico-pedagógico y docente.

Así también en función de lo relevante en potenciar el proyecto educativo institucional es que se realizarán reuniones una vez a la semana, en donde este tipo de reunión se enmarcan en el trabajo interdisciplinario de docentes para potenciar el ideario institucional enmarcado en la misión y visión. Por tanto, las reuniones serán de un carácter técnico pedagógico.

Por tanto, es deber de cada docente participar de las comunidades de aprendizaje, de tal manera de mejorar las prácticas pedagógicas, que entre pares u otros profesionales puedan compartir y ser replicadas en aula.

5.4 Consejo Escolar.

De acuerdo al Artículo 15° de la Ley N° 20.370 General de Educación, "en cada establecimiento subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias".

De acuerdo al Decreto N° 24 del año 2005 y sus modificaciones incorporadas a través del Decreto N° 19 del año 2016, ambos documentos del MINEDUC, el Consejo Escolar estará integrado por:

- La Directora del establecimiento (presidirá el Consejo).
- Un/a representante de la entidad sostenedora.
- Un/a Docente elegido/a por sus pares.
- Un/a asistente de la educación elegido/a por sus pares.
- El o la presidente/a del Centro General de Apoderadas/os.
- El o la presidente/a del Centro de Estudiantes.
- Cualquier miembro invitado por Directora.

Siguiendo el mismo Decreto, el Consejo Escolar sesionará al menos a cuatro veces en meses distintos del año escolar respectivo. Su quórum mínimo de funcionamiento será la mayoría simple de sus miembros. La Dirección del establecimiento "deberá mantener a disposición de los(as) integrantes del Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que éstos puedan participar de manera informada y activa en las materias de su competencia. En ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo Escolar, ni obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento regular". También se establece que el Consejo Escolar debe ser informado sobre:

- Logros de aprendizaje de las y los estudiantes.
- Fiscalización de la Superintendencia de Educación.
- Actualización del Reglamento Interno.
- Resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos y directivos.
- El estado financiero del establecimiento.
- Enfoques y metas de gestión del establecimiento y evaluación de su desempeño.

5.5 Equipo Psicosocial.

Los profesionales del área psicosocial (Psicólogo y Trabajadora Social), entregan una mirada complementaria a la labor educativa, favoreciendo al desarrollo integral de las y los estudiantes y a la gestión de la Convivencia Escolar.

Entonces, es por ello la importancia de contar con las herramientas técnicas necesarias para abordar situaciones en que se vean involucrados individuos que son parte de la comunidad educativa, de tal manera que al momento de abordar la interacción que ocasiona un conflicto, se logre una resolución que deje a todas las partes con la idea que han ganado más que perdido, es decir, lograr que estudiantes y/o apoderados hagan el Insight necesario dando cuenta del motivo del conflicto, su desarrollo y cómo poder encontrar un punto de inflexión entre las partes para lograr aportar en las practicas pedagógicas y en la resolución de conflicto.

- a) El establecimiento cuenta con un equipo Psicosocial.
- b) La escuela no es un espacio de intervención clínica, ni terapéutica, ni de rehabilitación: es un espacio de formación, por ende, la labor de los(as) profesionales psicosociales se remitirá a orientar el proceso formativo y el desarrollo personal y social de las y los(as) estudiantes.
- c) El equipo psicosocial participará en el Comité de Convivencia Escolar, desarrollará acciones guiadas al mantenimiento de una sana convivencia dentro de la Comunidad Educativa.
- d) Es labor del Equipo Psicosocial la mantención y conexión con redes externas de derivación social, psicológica y psiquiátrica, cuando las necesidades de un/a estudiante sobrepasen la función formativa del Liceo y requieran atención especializada e individual.

5.6 Equipo de Convivencia Educativa.

El Equipo de Convivencia Educativa, es un organismo establecido por la Política Nacional de Convivencia Educativa, y tiene por objetivo procurar "la coexistencia armónica de los(as) miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos(as) y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los(as) estudiantes". El equipo estará integrado por la Dupla Psicosocial y la o el Coordinador de Convivencia Educativa, quien es el o la responsable de dirigir y supervisar al equipo multidisciplinario.

El equipo de Convivencia Educativa conformara el Comité de Convivencia Escolar, conformado por las siguientes personas:

Comité de Convivencia Escolar.

Nombre	Cargo
Sebastián Del Canto Gajardo	Encargado de Convivencia Escolar.
Denise Sierra Pizarro.	Coordinadora Programa de Integración Escolar.
Victoria Schiappacase.	Psicóloga Programa de Integración Escolar.
Débora Henríquez U.	Trabajadora Social Dupla Psicosocial.
Joaquín Nieto	Psicólogo Dupla Psicosocial.
Simón Sepúlveda	Trabajador Social Programa de Integración Escolar.
Katia Rosas Estévez	Jefa Unidad Técnico Pedagógica.
Marjorie Palavecino Acuña	Terapeuta Ocupacional Programa de Integración Escolar.

Coordinador de Convivencia Educativa.

El Artículo 15 de la Ley sobre Violencia Escolar, que modifica el mismo artículo de la Ley General de Educación, señala que todos los establecimientos educacionales deben contar con un Encargado de Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y definición de funciones deben constar por escrito, lo que será fiscalizado por la Superintendencia de Educación. De acuerdo a la ley sobre violencia escolar, se establece que sus principales funciones son: Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas del Plan de Gestión de la convivencia escolar, elaborar el Plan de Gestión e implementar las medidas del Plan de Gestión. Por tanto, las funciones son las siguientes:

- a) Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia Escolar.
- b) Asumir el rol primario en la implementación de las medidas Convivencia Escolar que determine el Consejo Escolar.
- c) Promover la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en el Consejo Escolar.
- d) Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar, en función de las indicaciones del Consejo Escolar.
- e) Implementar las medidas sobre Convivencia Escolar que disponga el Consejo Escolar a través del Plan de Gestión.
- f) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la Comunidad Educativa.
- g) Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la Comunidad Educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena Convivencia Escolar.
- h) Gestionar redes para apoyar la resolución de conflictos en el establecimiento y para velar por la adecuada implementación del Plan de Gestión de Convivencia.
- i) Revisar casos especiales en conjunto con la Dupla Psicosocial del Liceo para determinar acciones de apoyo para la resolución del conflicto.

VI. Abordaje de la Indisciplina y Debido Proceso.

El abordaje de situaciones que constituyan falta se desarrolla a través de las instancias formales del establecimiento, dando cumplimiento al debido proceso, es decir, un procedimiento racional y equitativo al momento de impartir justicia al interior de la comunidad educativa. Esto, según el Artículo 19º, N° 3, de la Constitución Política de la República de Chile, "toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos". En este sentido, el debido proceso al interior del establecimiento educacional debe contemplar los siguientes pasos:

6.1 Preexistencia de la Norma:

Sólo se puede sancionar hechos y situaciones que estén explícitamente definidas como falta en el presente manual de convivencia. De acuerdo el Artículo 19º, N° 3, de la Constitución Política de la República de Chile, "ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella".

6.2 Detección:

Docentes, directivos y asistentes de la educación del establecimiento estarán atentos/as a situaciones que constituyan falta por parte de las y los estudiantes, ya sea a través de la observación directa o la recepción de denuncias. En el caso de personal administrativo o de servicios menores, estos deberán derivar el caso inmediatamente al docente o inspector/a cargo de las o los estudiantes involucrados/as o algún directivo del establecimiento. El docente, inspector/a o directivo que observe la falta o reciba la denuncia deberá categorizar la gravedad

de la situación de acuerdo a lo que establece este manual de convivencia. En este momento del proceso se categorizan hechos y acciones, no estableciéndose aún responsabilidades individuales ni culpabilidades.

6.3 Imparcialidad:

El procedimiento de abordaje de las faltas debe ser realizado por profesionales de la educación u otros profesionales del establecimiento definidos previamente para los distintos tipos de situaciones de acuerdo a su gravedad. Además, es fundamental que la persona que aborde una falta no esté involucrada directamente en lo sucedido ya sea cómo víctima o agresor.

Específicamente los distintos tipos de faltas serán abordadas por:

- FALTAS LEVES: Profesor/a jefe o profesor de asignatura.
REITERACIÓN DE FALTAS LEVES: Miembros del Comité de Convivencia Escolar.
- FALTAS GRAVES: Inspector de nivel.
REITERACIÓN DE FALTAS GRAVES: Miembros del Comité de Convivencia Escolar.
- FALTAS GRAVÍSIMAS: Inspectoría General u Orientador.

Es importante señalar, que el listado de las faltas leves, graves y gravísimas, con sus respectivos protocolos de actuación, están descritas en el protocolo: 4. Protocolo de normas de convivencia escolar y faltas.

6.4 Consideración de Factores Agravantes o Atenuantes:

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los(as) involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor y, por el contrario, mientras menor edad tengan los(as) involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad.

Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un acto de discriminación; igualmente deben considerarse otras circunstancias, como la existencia de problemas familiares que afecten la situación emocional del o la estudiante, las que pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de corregirla de acuerdo con las circunstancias, poniéndola en contexto.

Antes de presentar las faltas por las cuales se activarán los procedimientos de investigación, evaluación, sanción y reparación, queda consignado que debido a la variedad de estudiantes y situaciones de conflicto que se puedan suceder dentro del establecimiento, existirán circunstancias donde los conflictos sean atenuados o agravados, esto dependiendo del contexto e individualización del hecho.

Serán consideradas circunstancias atenuantes, las siguientes:

- El reconocimiento espontáneo de la conducta.
- Disposición a pedir disculpas.
- La falta de intencionalidad en el hecho.
- Haber sido inducido a cometer la falta por otra persona.
- De haber precedido de parte del ofendido provocación o amenaza proporcional a la conducta indebida.
- Si el responsable ha procurado con esmero reparar el mal causado o impedir sus posteriores consecuencias.
- Irreprochable conducta anterior.

- El haber actuado para evitar un mal mayor.
- Denunciar voluntariamente el hecho ante las autoridades del establecimiento.
- Disposición a participar en instancia de Gestión Colaborativa de Conflictos (GCC).

Serán consideradas circunstancias agravantes, las siguientes:

- La premeditación del hecho.
- Abusar de la relación de poder asociada a distintas circunstancias, tales como su género o fuerza física.
- Incumplimiento de acuerdos tomados en instancias previas de abordaje de conflictos o de Gestión Colaborativa de Conflictos (GCC).
- La existencia de registros de faltas leves, graves o gravísimas en hoja de vida.
- Involucramiento de personas externas al establecimiento en el hecho.
- Causar alguna lesión y no prestar auxilio.
- Ser espectador del hecho de violencia o acoso y no informar a la institución.
- Incumplimiento de medida cautelar de suspensión.
- Incurrir en nuevas faltas (leve, grave o gravísima), mientras se encuentre el o la estudiante en proceso de algún protocolo o procedimiento sancionatorio.

6.5 Principio de Presunción de Inocencia y Debido Proceso:

Ningún miembro de la comunidad educativa podrá ser considerado responsable ni objeto de medidas sancionatorias o formativas definitivas, hasta que se hayan cumplido la totalidad de las etapas del debido proceso descritas en este reglamento, garantizando así un procedimiento racional, justo y transparente.

Excepciones y procedimientos inmediatos:

- **Medidas de resguardo:**

Sin perjuicio de lo anterior, ante situaciones que pongan en riesgo la integridad física o psicológica de integrantes de la comunidad, el establecimiento podrá decretar de manera inmediata medidas de resguardo y protección, las cuales no constituyen sanción y durarán el tiempo que tome la investigación.

- **Procedimiento abreviado por reconocimiento:**

Ante una situación de flagrancia o cuando el estudiante que incurra en una falta reconozca voluntariamente su participación en los hechos, y existiendo el mutuo acuerdo explícito entre el estudiante y su adulto responsable (apoderado/a), Inspectoría General, Orientador o el Comité de Convivencia Escolar podrá prescindir de la etapa indagatoria ordinaria. En este acto, se procederá directamente a la firma del acta respectiva y a la aplicación inmediata de las medidas restaurativas, formativas y preventivas correspondientes, las cuales en ningún caso serán consideradas como medidas sancionatorias.

6.6 Notificación a las/os involucradas/os:

Todas las personas que están siendo consideradas en el abordaje de una situación específica o en el proceso indagatorio de una falta deben saberlo explícitamente, siendo responsabilidad de la persona que guía en el procedimiento de notificar formalmente, dejando constancia escrita de esto. En la Circular N° 01, Versión 4 del año 2014 de la Superintendencia de Educación, se establece que es en el libro de clases, específicamente en la "hoja de vida por estudiante, donde se registraran todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento en el año lectivo... Cabe destacar que este es el único registro válido para verificar la aplicación y seguimiento del debido proceso en caso de tomar una medida disciplinaria".

En la hoja de vida de las y los estudiantes se debe registrar si están involucrados/as en alguna situación que constituya falta y posteriormente al proceso indagatorio, la determinación de sus responsabilidades y la aplicación de medidas formativas y/o sanciones, sin perjuicio de ello se llevara una carpeta con toda la documentación del proceso en formato digital.

6.7 Notificación a Apoderadas/os:

En el caso de estudiantes menores de edad se debe notificar a su apoderada/o titular o suplente, sobre la situación que se está indagando y en la que su estudiante se encuentra involucrado/a, por lo que la persona responsable del procedimiento deberá informar de manera presencial (citación de apoderado/a) o de manera virtual (correo electrónico).

Este procedimiento no es excluyente a que otro/a funcionario/a del establecimiento cite al apoderado/a de un estudiante por otros motivos.

6.8 Establecimiento de Plazos:

- Los plazos se encuentran establecidos en el protocolo: 4. Protocolo de normas de convivencia escolar y faltas.

6.9 Derecho a Defensa:

De acuerdo con el Artículo 19º, N° 3, de la Constitución Política de la República de Chile, “toda persona tiene derecho a defensa”, por lo que todas las personas involucradas o sindicadas en la ocurrencia de una falta tendrán derecho a ser escuchados/as, presentar sus descargos, argumentos y pruebas que permitan aclarar los hechos o su responsabilidad en las situaciones que se indagan.

6.10 Proporcionalidad de Sanciones:

El presente manual de convivencia establece medidas restaurativas, formativas, preventivas y sancionatorias aplicables según la falta. Esta diferenciación resguarda la proporcionalidad entre las acciones de abordaje institucional y la gravedad de los hechos o conductas que se abordan. Se busca aplicar medidas y sanciones que estén directamente vinculadas a las faltas cometidas.

6.11 Monitoreo:

Cualquier aplicación de medidas restaurativas, formativas, preventivas y sancionatorias en el establecimiento requiere establecer explícitamente los plazos de su ejecución, definiendo además la persona que será responsable de su supervisión. En el caso de las medidas formativas, se debe considerar plazos que racionalmente permitan su realización y cumplimiento, así como también deberá quedar registrado en la hoja de vida de cada estudiante involucrado/a (libro de clases) los resultados de su ejecución.

En el caso de las sanciones de suspensión, condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula o expulsión, su aplicación debe ser posterior al plazo que este manual o la legislación vigente, establece para que él o la estudiante y/o su apoderado puedan apelar a la sanción y se concluya con todos los pasos del debido proceso.

6.12 Derecho de Apelación:

Toda aplicación de medidas formativas o sanciones puede ser apelada por el o la estudiante o su apoderada/o en caso de considerarlas injustas, desproporcionales o que a su juicio existan fallas en los procedimientos desarrollados por el establecimiento. Los plazos para ejercer el derecho de apelación están descritos en el protocolo: 4. Protocolo de normas de convivencia escolar y faltas.

6.13 Derivación al Comité de Convivencia Escolar:

Ante la reiteración de faltas leves y graves, las y los estudiantes involucrados/as serán derivados al comité de convivencia escolar del establecimiento. El conducto regular para efectuar dicha derivación se encuentra descrito en el protocolo: 4. Protocolo de normas de convivencia escolar y faltas.

6.14 Denuncia de Delitos:

En el caso de situaciones que constituyan delitos, de acuerdo al Artículo 175° del Código Procesal Penal, "Los(as) Directores/as, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, estarán obligados a denunciar los delitos que afectaren a los(as) estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento".

Según indicaciones dadas por el sostenedor (SLEP Los Parques), dichas denuncias serán realizadas por Directora o Encargado de Convivencia Escolar. Lo anterior tiene por fin realizar seguimiento oportuno de cada caso y dar cumplimiento a los requerimientos tanto de policías, tribunales y programas de intervención.

6.15 Medidas restaurativas, formativas, preventivas.

Frente a la ocurrencia de alguna de las situaciones consideradas como falta descrita en este reglamento y tras haber cumplido el debido proceso establecido en el protocolo correspondiente, la persona responsable del proceso podrá aplicar medidas tales como:

MEDIDA RESTAURATIVA:

Una medida restaurativa en el ámbito educativo es una acción o estrategia pedagógica orientada a reparar el daño causado por un conflicto o falta, asumir la responsabilidad del comportamiento y reconstruir los vínculos afectivos entre los miembros involucrados de la comunidad escolar. Estas medidas podrán ser:

- **Círculo restaurativo:** Es una metodología grupal y horizontal donde los participantes (afectados, responsables y miembros de la comunidad) se sientan en círculo, sin barreras físicas, para dialogar sobre un conflicto. Guiados por un facilitador y usando un "objeto de la palabra" para asegurar que todos hablen y escuchen sin interrupciones, el objetivo es comprender el impacto emocional del problema, identificar las necesidades de los involucrados y consensuar una solución conjunta.
- **Círculos de diálogo afectivo:** Reuniones grupales donde la víctima expresa cómo le afectaron los insultos, y el agresor escucha el impacto real de sus palabras para generar empatía.
- **Disculpas públicas:** Es una medida restaurativa formal donde el o la estudiante que cometió la falta reconoce su responsabilidad y expresa arrepentimiento ante el grupo afectado (el aula, el cuerpo docente o la comunidad escolar). Su propósito no es humillar al infractor, sino validar socialmente el daño causado, limpiar el nombre de la persona afectada y restablecer la confianza colectiva mediante un compromiso explícito de no repetición.
- **Cartas de disculpa reflexiva:** Estudiante responsable redacta un texto donde no solo pide disculpa, sino que detalla qué normas rompió, por qué su conducta fue dañina y cómo evitará repetirla.
- **Reparación directa del bien:** Estudiante limpia, pinta o repara el mobiliario que dañó.
- **Restitución económica o material:** Estudiante repone el objeto dañado, por uno idéntico o pagando su valor estimado.
- **Servicio comunitario escolar:** Colaborar activamente durante una semana en el mantenimiento del huerto escolar, la biblioteca, el orden del comedor o en el de su sala.

MEDIDA FORMATIVA:

Una medida formativa en el ámbito educativo es una acción pedagógica orientada a modificar una conducta disruptiva mediante el aprendizaje, la reflexión y el desarrollo de habilidades socioemocionales, en lugar de aplicar un castigo puramente restrictivo.

A diferencia de las sanciones punitivas tradicionales, su meta no es el aislamiento del estudiante, sino su crecimiento personal y su correcta integración en la convivencia escolar. Estas medidas podrán ser:

- **Carta de compromiso:** es una medida formativa de carácter reflexivo y colaborativo. Consiste en un documento formal suscrito por el estudiante y, de ser necesario, por su madre, padre o tutor legal, cuyo objetivo es registrar de manera explícita una serie de acuerdos, metas y acciones concretas para corregir conductas que afectan la convivencia escolar o el rendimiento académico. Lejos de ser una sanción punitiva, esta herramienta busca fomentar la responsabilidad, la autorregulación y la toma de conciencia en el estudiante, involucrando activamente al entorno familiar y al equipo docente en un plan de acompañamiento y seguimiento continuo para asegurar su bienestar y desarrollo integral.
- **Ensayos y debates reflexivos:** Investigaciones o exposiciones donde el alumno analiza las consecuencias sociales de la falta que cometió.
- **Rol de asistencia comunitaria:** Tareas que fomentan el sentido de pertenencia, como apoyar en la biblioteca o tutorar a estudiantes de su mismo nivel o de niveles menores.
- **Análisis de casos reales y dilemas morales:** Estudiante que cometió la falta investiga situaciones reales similares a su acción (por ejemplo, las consecuencias del ciberacoso o los accidentes por vandalismo). Luego, debe presentar un análisis escrito o una exposición ante un docente explicando qué decisiones correctas se debieron tomar y qué alternativas existían.
- **Diseño de material educativo para la comunidad:** Estudiante crea recursos visuales o digitales (como un video corto, un podcast escolar o una infografía) para concientizar a sus compañeros sobre la importancia de la norma que infringió. Por ejemplo, si el problema fue el uso de lenguaje discriminatorio, el estudiante diseña una campaña sobre inclusión.
- **Participación en proyectos de servicio y liderazgo positivo:** Se asigna al estudiante una responsabilidad activa dentro del liceo que le exija empatía y cuidado de otros. Esto incluye coordinar dinámicas de juego limpio con estudiantes, durante el recreo, liderar brigadas ecológicas de reciclaje o colaborar en los comités escolares de seguridad.

MEDIDA PREVENTIVA:

Es una acción institucional inmediata orientada a contener la situación, mitigar riesgos y evitar la escalada o repetición de la conducta disruptiva, protegiendo la integridad de los involucrados mientras se determina la sanción definitiva. A diferencia de la prevención general, esta se activa después del hecho como una barrera de contención para que el problema no se agrave.

- **Separación provisional de espacios:** Cambiar temporalmente de aula al estudiante o modificar sus horarios de recreo para evitar el contacto con la víctima mientras se resuelve el caso.
- **Suspensión temporal de la representación institucional:** Restringir la participación del alumno en talleres, equipos deportivos o viajes escolares de forma preventiva mientras dure la investigación.
- **Pactos de no agresión y distanciamiento:** Firmar un compromiso formal e inmediato de respeto mutuo y cero contacto entre las partes involucradas como medida de protección urgente.
- **Derivación a redes de apoyo externas:** Canalizar de forma prioritaria al estudiante o a su familia a servicios de salud mental o asistencia social si la falta evidencia un riesgo personal o familiar grave.
- **Tutoría reflexiva y guiada con un especialista:** Se programan sesiones breves de acompañamiento con el psicólogo escolar, orientador o un docente tutor. En este espacio se utilizan herramientas de autoconocimiento para que el alumno identifique

qué emociones detonaron su conducta (frustración, presión social, enojo) y aprenda técnicas específicas de autocontrol.

- **Talleres de habilidades blandas:** Espacios formativos sobre manejo de la ira, comunicación asertiva o uso responsable de redes sociales.

6.16 Medida sancionatoria.

La medida sancionatoria es la respuesta institucional formal, de carácter disciplinario, que se aplica a un estudiante tras comprobarse que cometió una infracción al reglamento interno. Su objetivo principal es establecer una consecuencia directa, proporcional y punitiva ante el incumplimiento de la norma, dejando un precedente claro de que las acciones consideradas como faltas en el presente reglamento tienen consecuencias regulatorias.

La persona responsable del proceso podrá aplicar medidas tales como:

- **Suspensión:** Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a estudiante por un periodo determinado. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, "la suspensión no puede aplicarse por periodos que superen los cinco días hábiles, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo". Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en el protocolo número 4.

El o la estudiante suspendido/a deberá contar con un plan de trabajo académico para los días que duró la sanción y tendrá derecho a recibir los materiales o beneficios que el establecimiento haya entregado durante su ausencia.

- **Condicionalidad de Matrícula:** Sanción que establece un compromiso de cambio de conducta por parte del estudiante. Su aplicación será decisión exclusiva de la Directora del establecimiento y sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este manual, en casos que justificadamente se considere. De acuerdo con el Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, "la condicionalidad de matrícula es una medida disciplinaria y por tanto su aplicación debe estar asociada a hechos o conductas que estén consideradas como falta. La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre independiente de la fecha en la cual se haya aplicado".
- **Cancelación de Matrícula:** Sanción que implica la no continuidad en el establecimiento educacional de un/a estudiante para el año escolar siguiente a la aplicación de esta medida. Esta sanción sólo podrá ser aplicada por la Directora, tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este manual y en casos que justificadamente se considere que afecte gravemente la convivencia escolar.
- **Expulsión:** Sanción máxima del establecimiento que conlleva la cancelación inmediata de la matrícula a un/a estudiante. A través de este acto, el o la estudiante deja de ser parte de la comunidad educativa. Esta sanción sólo podrá ser aplicada por la Directora y tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este manual y en casos que justificadamente se considere que afecte gravemente la convivencia escolar.

6.18. De la suspensión como medida cautelar.

La Directora del establecimiento como medida cautelar podrá suspender y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los(as) estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna falta gravísima establecidas, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar.

Esta decisión deberá ser notificada al estudiante, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda.

En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. Contra ésta se podrá solicitar la reconsideración dentro de 5 días hábiles ante La Directora, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el cual se deberá pronunciar por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del estudiante hasta culminar su tramitación.

De acuerdo a la Ley N° 21.128, "Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento."

"El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula."

7. Estrategias de Gestión Colaborativa de Conflictos (GCC)

La Gestión Colaborativa de Conflictos son instancias formales de diálogo entre quienes mantienen un conflicto con la intención de construir acuerdos sobre la forma de relacionarse. Esta medida debe ser aplicada exclusivamente por personas (adultos/as o estudiantes) que tengan capacitación en estas estrategias y su aplicación es excluyente con la aplicación de sanciones.

Por tanto, al contar con un procedimiento claro para evaluar la gravedad de las faltas y definir una sanción proporcionada y formativa, es necesario que las personas responsables de aplicar estos procedimientos manejen algunas técnicas que permitan afrontar positivamente los conflictos. Lo siguiente hace referencia a las estrategias alternativas de conflicto:

- a) **LA NEGOCIACIÓN:** Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica (un profesor y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegítimo de poder por una de las partes.
- b) **EL ARBITRAJE:** Es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en relación a la situación planteada. La función de esta persona adulta es buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto.
- c) **LA MEDIACIÓN:** Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. Es importante tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso.
- d) **LA CONCILIACIÓN:** La conciliación escolar, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas, normalmente estudiantes, gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador o facilitador que a su vez también es normalmente un estudiante. La conciliación escolar entonces, es una alternativa de solución a las diferencias, la cual permite que los jóvenes estudiantes solucionen, de forma autónoma y autodidacta.

El establecimiento implementa las cuatro estrategias de GCC, siendo la mediación la estrategia más utilizada como mecanismo alternativo para resolver los conflictos entre estudiantes. Por lo que cualquier docente, directivo o asistente de la educación, luego de obtener el relato de las o los estudiantes involucrados en la cual conste la voluntariedad para participar en una instancia de GCC, podrán derivar estudiantes que mantengan un conflicto a un proceso de este tipo. La mediación es una conversación entre las o los estudiantes que tienen el conflicto y quien/es haga de mediador. La conversación busca establecer acuerdos que permitan un mejor trato y superar el conflicto respectivo.

La participación de las y los estudiantes en una mediación constituye un acto voluntario que da cuenta del interés de las y los involucrados por solucionar su conflicto. La comunidad educativa respalda este procedimiento, respetando los acuerdos a que lleguen los involucrados en un proceso de mediación y no aplicando sanciones adicionales por las faltas relacionadas directamente por el conflicto derivado a mediación. El proceso de mediación es una estrategia institucional del establecimiento, por lo que se deberá dejar constancia en la hoja de vida del estudiante, en el libro de clases, con la fecha y situación que ameritó la derivación y posteriormente, se registrará si hubo un resultado positivo o negativo de dicha mediación. En dichos registros no se detallará los acuerdos alcanzados en la mediación respectiva. Si las o los estudiantes mediados/as establecen y cumplen sus acuerdos, el conflicto se dará por superado, sin que se les aplique ninguna sanción disciplinaria al respecto. Sin embargo, si el procedimiento fracasa o los acuerdos establecidos no son respetados, las y los involucrados/as serán sancionados de acuerdo a lo establecido por este manual en su respectivo protocolo.

EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE UNA SANCIÓN.

El procedimiento para la aplicación de una sanción será según la categorización de la falta cometida. Para esto se seguirán los lineamientos del protocolo Número 4 DE NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FALTAS.

8. PROTOCOLOS

8.1 Protocolo para la Evaluación y Actualización del Manual de Convivencia

Todo Manual de Convivencia puede sufrir modificaciones en su aplicación en el tiempo, debido a que en el ejercicio se haya detectado que falta incorporar o modificar alguna norma de convivencia.

Para ello se ha establecido lo siguiente:

- a) Semestralmente se evaluará en reuniones con los diferentes actores el reglamento de convivencia a los(as) cuales se les entregará una pauta con instrucciones del trabajo a realizar.
- b) Con los resultados obtenidos de la evaluación, se reelaboran aquellas normas para ajustarse de mejor forma a la realidad observada.
- c) La reelaboración del reglamento completo se hará anualmente o cuando la normativa vigente lo exija.

¿Qué son los Protocolos de Actuación?

Son instrumentos que regulan los procedimientos de una comunidad educativa, para enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran el o los derechos de uno o más integrantes de la comunidad y que por lo mismo, requieren un actuar oportuno, organizado y eficiente.

Contenidos Mínimos de un Protocolo

- Todas las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se abordará la situación.
- Responsables de activar el protocolo y realizar las acciones definidas.
- Medidas de resguardo dirigidas a los(as) afectados(as).
- Acciones preventivas en situaciones que involucren adultos.
- Definición de vías de comunicación con la comunidad educativa.
- Contemplar acciones de derivación a instituciones pertinentes.

Consideraciones importantes:

- Cada protocolo de actuación se considera parte del Reglamento Interno.
- El establecimiento deberá contemplar los mecanismos para la recopilación y registro de los antecedentes que sustenten la activación de los mismos.
- Se debe resguardar la realización de instancias de trabajo presencial, donde se den a conocer los protocolos tanto a funcionario(a)s del establecimiento de Educación, como a madres, padres y/o apoderados, las que deberán constar en un acta firmada por todos los(as) asistentes.

¿Qué se considera maltrato?

Para las presentes orientaciones, se entenderá como vulneración o maltrato hacia un niño o una niña como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

Contextos de vulneración: ¿quién ejerce el maltrato?

Los procedimientos que despliegue un establecimiento serán distintos en función de quien se presuma una situación posible de vulneración. Si bien la premisa fundamental y común a todo tipo de vulneración es que siempre debe relevarse el interés superior del niño y la protección de sus derechos, existen acciones que serán diferentes de acuerdo a la presunción de una situación posible de vulneración que se

realice, por ejemplo, un familiar del estudiante o un funcionario(a) del establecimiento. Es posible también, que en función de quien vulnera, se presenten con mayor o menor intensidad determinados indicadores.

IMPORTANTE:

- En cada uno de los protocolos, cuando se haga mención a “derivación a la Dupla Psicosocial”, se entenderá lo siguiente: “Derivación a Dupla Psicosocial o a Asistentes Profesionales PIE, según corresponda”.
- En cada uno de los protocolos, cuando se haga mención a “Responsable: Dupla Psicosocial”, se entenderá lo siguiente: “Responsable: Dupla Psicosocial o Asistentes Profesionales PIE, según corresponda.”

Lo anterior tiene por objetivo optimizar el recurso humano y evitar la sobre intervención profesional en cada caso abordado.

1. PROTOCOLO DE ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, Y DE ALUMNAS O ALUMNOS EN SITUACIÓN DE MATERNIDAD O PATERNIDAD.

PRINCIPIOS

El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. Es así como el establecimiento deberá otorgar facilidades a las escolares para que continúen asistiendo a clases, terminen su escolaridad y no deserten.

En los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, el cambio del estado civil de los padres y apoderados, no será motivo de impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro del establecimiento.

Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que los demás alumnos y alumnas en relación con su ingreso y permanencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra similar.

El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta manifestará su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado otorgado por un profesional competente.

Los miembros de la comunidad educativa deberán tener respeto por su condición.

1.1 Facilidades

Se deberán otorgar las facilidades académicas necesarias para que las alumnas en situación de embarazo o maternidad asistan regularmente durante todo el período de embarazo al Establecimiento de Salud correspondiente para el control prenatal periódico, como, asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad requiera el lactante. Asimismo, el establecimiento escolar debe otorgarle a la alumna las facilidades para amamantar a sus hijos (as).

1.1.1 Procedimientos de evaluación

Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento de Evaluación y Promoción, sin perjuicio de la obligación de los docentes directivos del establecimiento de otorgarles las facilidades académicas, incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de tutorías realizado por los docentes y en el que podrán colaborar sus compañeros de clases.

De igual forma, los miembros de la comunidad educativa, y en especial los directores y docentes, deberán cautelar que las alumnas en situación de embarazo o maternidad no sean expuestas al contacto de materiales nocivos u otras situaciones de riesgo para su embarazo o lactancia, debiendo otorgárseles las facilidades académicas pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículum, planificando actividades que respondan al perfil de egreso de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Educación N° 220, de 1998.

El Reglamento de Evaluación y Promoción establecerá un sistema al que puedan acceder los estudiantes que se vean impedidos de asistir regularmente a clases durante el periodo de embarazo, maternidad o paternidad. En este sentido, dicho reglamento establecerá un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada para brindar el apoyo pedagógico a los estudiantes.

Asimismo, el Reglamento de Evaluación y Promoción fijará los criterios para la promoción de los y las estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad con la finalidad de asegurarles a dichos estudiantes su derecho a la educación.

En caso de que las alumnas embarazadas sufran un accidente al interior del establecimiento o en el trayecto hacia su domicilio estarán cubiertas por el seguro escolar.

1.1.2 Asistencia

No se exigirán a las alumnas en estado de embarazo o maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico tratante.

Las inasistencias deberán ser justificadas por el respectivo documento del médico tratante o matrona.

En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el Director del establecimiento educacional resolverá de conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación N°s. 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83, de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo.

Se otorgarán a las alumnas facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el período de lactancia.

1.1.3 Uniforme escolar

La alumna en situación de embarazo tendrá el derecho a adaptar el uniforme escolar a sus especiales condiciones.

1.1.4 Participación en actividades y organizaciones estudiantiles

Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás alumnos y alumnas.

Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante.

1.1.5 Clases de educación física

Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación Física en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial en los casos en que por razones de salud así procediera.

1.1.6 Contacto con materiales nocivos

Las alumnas madres o en estado de embarazo no podrán estar en contacto con materiales nocivos, ni verse expuestas a situaciones de riesgo. Para estos efectos, se otorgarán las facilidades académicas a fin de dar cumplimiento al currículo, planificando actividades adecuadas y compatibles con el embarazo, lactancia y cuidado del niño.

1.1.7 Medidas a nivel curricular

El Establecimiento Educacional cuenta con unidades específicas por nivel, adecuadas a las diferentes etapas de desarrollo de los jóvenes, destinadas a la comprensión de la condición de embarazo, maternidad y paternidad.

Estas unidades se imparten 1 vez al semestre, en las clases de Orientación y Ciencias Naturales y en ellas se abordan temáticas tales como: Enfermedades de Transmisión Sexual, Sexualidad responsable, métodos anticonceptivos, Diversidad, Pololeo, etc.

1.2 Política de prevención del embarazo adolescente

El Establecimiento Educacional cuenta con unidades específicas por nivel y adecuadas a las diferentes etapas de desarrollo de los jóvenes, destinadas a la promoción de valores sobre relaciones afectivas saludables, género, autocuidado y mutuo cuidado, buscando enfatizar la toma de decisiones informadas y responsables.

Estas unidades se imparten, a lo menos 1 vez al semestre, en las clases Orientación y Ciencias Naturales y en ellas se abordan temáticas tales como la sexualidad responsable, la afectividad, el conocimiento del propio cuerpo, el desarrollo de la sexualidad, la reproducción, la paternidad responsable, las enfermedades de transmisión sexual.

1.3. Protocolo de actuación frente a alumnas embarazadas, padres y madres adolescentes.

Cuando el Establecimiento Educacional tome conocimiento de alumnas embarazadas y/o alumnos padres y madres adolescentes aplicará el siguiente protocolo:

Principios.

Se dará inmediata acogida a la alumna o alumno, preguntándole si sus padres están enterados, instando para que la propia alumna o alumno comunique a sus padres o apoderado de la situación.

Se mantendrá en estricta reserva la información otorgada por la alumna o alumno para resguardar su privacidad.

Días hábiles.

Se consideran inhábiles los días Sábado, Domingo y festivo. Los plazos del procedimiento serán estrictos y no se admitirán actuaciones y/o presentaciones fuera de los plazos indicados en el procedimiento.

Paso 1: Elaboración de una carpeta

Persona Encargada: Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica (UTP).

Plazo: Al iniciarse el protocolo.

Acción: Recopilación de todos los antecedentes de que se disponen. Para estos efectos Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica abrirá una carpeta, en la que se incluirá toda la información que se tiene del caso y se consignará la relación de cada una de las actuaciones, citaciones y entrevistas que se realicen.

Paso 2: Elaboración de un plan académico

Persona encargada: Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica.

Plazo: En forma previa a la entrevista con la alumna o alumno y sus padres o apoderados.

Acción: Se desarrollará un plan académico específico para la alumna o alumno.

Previo a la entrevista con la alumna y su padre, madre o apoderado, Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica elaborará un plan académico para la alumna que se someterá a la aprobación de la alumna o alumno y sus padres o apoderados en la entrevista.

Dicho plan académico contendrá una programación del trabajo escolar y de los procesos evaluativos, considerando el año lectivo. Se deberá elaborar un documento escrito que contenga dicho plan, considerando las distintas etapas del embarazo y el calendario escolar.

El plan se elaborará de acuerdo con los principios y reglas consagradas en el presente protocolo y en el Reglamento de Evaluación y Promoción de este establecimiento escolar.

Paso 3: Citar a entrevista a la alumna o alumno y a al padre, madre o apoderado

Persona encargada: Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica.

Plazo: Inmediatamente de conocidos los hechos.

Acción: Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica citará a la alumna o alumno y a al padre, madre o apoderado a una entrevista, mediante correo electrónico, colilla de citación física y/o llamada telefónica. En dicha entrevista participará Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica, encargado/a de convivencia escolar y trabajador/a social del establecimiento.

En caso de no comparecencia a la primera citación, se reiterará dicha citación en la forma antes señalada. En caso de no comparecencia a la segunda citación se dispondrá la visita del Trabajador/a social al domicilio de la alumna o alumno registrado en el Establecimiento Escolar.

Paso 4: denuncia al tribunal de familia en caso de no comparecencia del padre, madre o apoderado de la alumna o alumno

Persona encargada: El encargado/a de Convivencia Escolar.

Plazo: En forma inmediata al constatar la no comparecencia del padre, madre o apoderado.

Acción: En caso de no comparecencia del padre, madre o apoderado, y en caso de que proceda, se dará aviso al Tribunal de Familia competente, a fin de que tome las medidas o resguardos que la ley dispone. De dicha comunicación al Tribunal de Familia, se dejará constancia en la hoja de vida del alumno o alumna y se realizará el respectivo seguimiento, cooperando en todo momento con el procedimiento judicial.

Paso 5: Denuncia en caso de detectarse indicios de la comisión de un delito.

Persona encargada: Director/a o Encargado de Convivencia Escolar.

Plazo: 24 horas.

Acción: En caso de detectarse la comisión de un delito relativo al estado de gravedad de la alumna deberá realizarse la respectiva denuncia directamente al ministerio público, por el medio más idóneo. Asimismo, se podrá formular la denuncia ante los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia criminal, todos los cuales deberán hacerla llegar de inmediato al ministerio público.

Están obligados a denunciar el director, los inspectores y profesores.

Al respecto es importante señalar, que institucionalmente, las denuncias se canalizan a través de la Directora o Encargado de Convivencia Escolar.

La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieran noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante. En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario que la recibiere. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego.

La denuncia deberá realizarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.

Una vez realizada la denuncia, se deberá comunicar de la misma Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica para efectos de su registro.

Paso 6: Desarrollo de la entrevista

Persona encargada: Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica.

Plazo: se agendará dentro de los 10 días de iniciarse el protocolo.

Acción: Entrevista con la alumna o alumno, sus padres o apoderados.

A la entrevista asistirá Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica, el encargado/a de convivencia escolar y profesor/a jefe de la alumna o alumno.

En la entrevista se presentará el plan desarrollado y se acordará con la alumna o alumno y sus padres o apoderados un plan de apoyo, especificando las medidas de apoyo pedagógico

con la finalidad de permitir a la alumna (o) continuar con el proceso educativo. Asimismo, se especificará un calendario de evaluaciones que tome en consideración las necesidades propias del embarazo, la maternidad o la paternidad, según sea el caso. Para estos efectos Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica someterá a la aprobación de la alumna o alumno y de su padres o apoderados el plan realizado. A dicho plan se realizarán en el acto las modificaciones necesarias, en consideración de los tiempos propios del embarazo y de la condición de salud de la estudiante. En la reunión se informará a la alumna o alumno y a los padres o apoderados de las instituciones y redes de apoyo existentes. De dicha reunión se levantará un acta, en la que se consignarán los asistentes, los temas tratados, los compromisos adquiridos, el calendario y los responsables de dar seguimiento. Se dará copia a los intervinientes.

Paso 7: Derivación al Equipo Psicosocial

Persona encargada: Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica.

Plazo: al iniciarse el protocolo.

Acción: Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica derivará el caso al equipo psicosocial. El equipo psicosocial realizará una evaluación de la condición psicosocial de la alumna o alumno. Para estos efectos se citará a la alumna o alumno durante la jornada escolar, informando del hecho al padre, madre o apoderados mediante correo electrónico.

De dicha evaluación se levantará un acta por escrito, en la que se determinará el estado psicológico y anímico en que se encuentra la alumna, considerando especialmente su edad y estado de desarrollo psicológico. Asimismo, se propondrá alguna o algunas de las siguientes medidas según corresponda:

- i. Medidas de contención y apoyo.
- ii. Plan de seguimiento de contención por parte del equipo psicosocial.
- iii. Visita de la trabajador/a social a la familia de la alumna.
- iv. Derivación a un profesional externo o red de apoyo externa.
- v. Solicitud de medidas de protección al Tribunal de Familia competente en caso de ser necesarias.

Paso 8: Seguimiento de los compromisos.

Persona Encargada: Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica

Acción: En las fechas comprometidas Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica realizará seguimiento a los compromisos adquiridos, de lo que se levantará acta.

Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica coordinará con la alumna entrevistas mensuales de seguimiento.

Paso 9: Revisión de los compromisos a requerimiento del alumna o alumno, de su padre, madre o apoderado.

Persona encargada: Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica.

Acción: A requerimiento de la alumna (o) se podrán revisar y modificar los compromisos, en atención al estado del embarazo y la salud de la alumna (o) o del hijo (a), u otras situaciones que ameriten dicha revisión o modificación. Dicho requerimiento se planteará por escrito al Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica, acompañándose los respectivos informes médicos o técnicos.

El Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica responderá por escrito en el plazo de 5 días hábiles, citando a la alumna/o y a su padre, madre o apoderado a una reunión, mediante correo electrónico, colilla de citación física y/o llamada telefónica. En dicha reunión participará Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica, el encargado (a) de convivencia escolar, trabajador/a social y profesor/a jefe.

En dicha reunión se considerarán las revisiones o modificaciones que se solicitan. De los cambios que se acuerden se levantará una nueva acta, en la que se consignarán los asistentes, los temas tratados, los compromisos adquiridos, el calendario y los responsables de

dar seguimiento. Se dará copia a los intervinientes.

Se realizará seguimiento a los nuevos compromisos adquiridos por Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica.

Paso 10: revisión de los compromisos a requerimiento Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica o de algún/a docente o asistente de la educación.

Persona encargada: Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica.

Acción: Asimismo, y en caso de ser necesario, se citará a la alumna (o) y a sus padres o apoderados, con la finalidad de informar el estado actual de cumplimiento de los compromisos y realizar los cambios que se estimen necesarios para asegurar la continuidad del proceso educativo. En dicha reunión participará Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica, el encargado/a de convivencia escolar, trabajador/a social y profesor/a jefe. De los cambios que se acuerden se levantará una nueva acta en la que se consignarán los asistentes, los temas tratados, los compromisos adquiridos, el calendario y los responsables de dar seguimiento. Se dará copia a los intervinientes. Se realizará seguimiento a los nuevos compromisos adquiridos por Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica de lo que se levantará acta.

2. PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS ESTUDIANTES.

Se establece el presente protocolo para los casos de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes, respecto de los cuales tomen conocimiento el equipo docente, directivo, los profesionales de la educación, los asistentes de la educación, *el sostenedor* y/o cualquier otro miembro de la comunidad educativa, ya sea que ocurran dentro o fuera del Establecimiento Educacional.

Detección:

El establecimiento educacional junto a las familias, son los primeros en detectar señales de sospecha ante una posible vulneración en la esfera de la sexualidad en los niños, niñas o adolescentes. Por lo que es fundamental poder identificar dichas señales tempranamente y de esta manera actuar de forma oportuna para proteger a los estudiantes y activar el protocolo. Así también se logrará realizar las intervenciones y acompañamientos a la familia para una mejor cobertura del caso.

2.1 Conductas prohibidas y ámbito de aplicación

El presente protocolo se aplicará ante la denuncia o indicio de la ocurrencia de un delito de los señalados a continuación respecto alumnos (as) de menores de 18 años.

Se consideran agresiones sexuales todas aquellas acciones de carácter sexual realizadas por un miembro de la comunidad educativa (*alumnos, apoderados, profesores, asistentes de la educación y directivos*) o por un tercero, por cualquier medio, realizada dentro o fuera del establecimiento educacional.

El ordenamiento jurídico penal prohíbe las siguientes conductas, las que constituyen delito:

- Acceso carnal, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de catorce años.
- Acceso carnal, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de edad, pero mayor de catorce años, concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:
 - a. Cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aún transitoria, de la víctima, que por su menor entidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno.
 - b. Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral.
 - c. Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima.
 - d. Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual.
- Acceso carnal a un menor de dieciocho años de su mismo sexo.
- Una acción sexual consistente en la introducción de objetos de cualquier índole, por vía vaginal, anal o bucal, o se utilizaren animales en ello.
- Realizar cualquier acto de significación sexual y de relevancia realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no hubiere contacto corporal con ella, con una persona mayor de catorce años:
 - Cuando se usa de fuerza o intimidación.
 - Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad para oponerse.
 - Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima.
 - Se entenderá por acción sexual cualquier acto de significación sexual y de relevancia realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya afectado los

genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no hubiere contacto corporal con ella.

- Realizar una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona menor de catorce años. Se entenderá por acción sexual cualquier acto de significación sexual y de relevancia realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no hubiere contacto corporal con ella.
- Procurar su propia excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizando acciones de significación sexual ante una persona menor de edad, la hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, o la hace realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro o a enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de edad, con significación sexual. Asimismo, cuando concurren uso de fuerza o intimidación, cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aun transitoria, de la víctima, que por su menor entidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno, cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral, cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima, cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual o mediante amenazas .
- Participar en la producción de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de dieciocho años. Se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.
- Promover o facilitar la prostitución de menores de edad para satisfacer los deseos de otro.
- La obtención de servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce, pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro, a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza.

2.2 Protocolo

Paso 1: Denuncia.

Persona Encargada: Director/a o Encargado/a de Convivencia Escolar.

Plazo: dentro de 24:00 Hrs.

Acción: El docente, asistente de la educación, Director/a o cualquier funcionario del establecimiento quien recibe el relato de posible agresión en la esfera de la sexualidad, debe brindar acogida, dando tranquilidad, escuchando, conteniendo, validando su vivencia, sin interrogarlo ni poner en duda lo que explicita, resguardando un clima de confianza y discreción.

Luego de acoger al o la estudiante, la persona responsable de la primera acogida deberá informar inmediatamente a el o la encargada de convivencia escolar para activar el protocolo correspondiente.

Ante cualquier denuncia o indicio de la ocurrencia de un delito respecto de menores de 18 años, se debe denunciar de forma inmediata ante los siguientes organismos:

- 47 - Ministerio Público: Fiscalía Local Santiago Poniente, Dirección: Av. Pedro Montt 1606, Santiago Centro, Cobertura: Independencia, Recoleta, Estación Central, Quinta Normal.
- Policía de Investigaciones: Puede acudir a Brigada de Investigación Criminal Quinta

Normal, Doctor Lucas Sierra N°4112, teléfono: 2- 2708 35 22, correo electrónico bicrim.qno@investigaciones.cl

- Carabineros: 22° Comisaría de Quinta Normal: Santo Domingo N°4390, teléfono: 2-29224260, Subcomisaría Carrascal: Embajador Gómez N°2261, teléfono: 2-29224295, Subcomisaría Lo Bessa: Janequeo N°5751, teléfono: 2-29224285.
- Cualquier tribunal con competencia criminal.

Se debe denunciar dentro de las 24 horas, tomado conocimiento el delito **o ante la sospecha de la ocurrencia del delito**, ya sea:

- a. El propio niño, niña o adolescente *devela* el hecho;
- b. Un tercero *da a conocer* el hecho;
- c. Se evidencian señales del hecho (*sospecha de la presencia de un delito*)

No se deben minimizar los hechos develados, se debe acoger la denuncia tal y como se plantea por el niño, niña o adolescente.

Justificación legal de la obligación de denuncia: El director, inspectores y profesores del establecimiento educacional están obligados a denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175 letra e) y el artículo 176 y siguientes del Código Procesal Penal, el director, inspectores y profesores del establecimiento educacional están obligados a denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.

Plazo para realizar la denuncia: La denuncia deberá realizarse dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. La denuncia se realizará directamente al ministerio público, por el medio más idóneo. Asimismo, se podrá formular la denuncia ante los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia criminal, todos los cuales deberán hacerla llegar de inmediato al Ministerio Público.

Reserva de la información: Se debe resguardar en todo momento la reserva de la información, la privacidad y confidencialidad de los hechos que se detectan.

Paso 2: registro de la denuncia ante el encargado/a de convivencia escolar.

Persona encargada: Encargado/a de convivencia escolar.

Plazo: dentro de las 24 horas tomado conocimiento del caso.

Una vez realizada la denuncia, se deberá comunicar de la misma al encargado/a de convivencia escolar para efectos de su registro, si no fue quien denunció.

El encargado/a de convivencia escolar llevará un registro de las denuncias, especificando la hora y la fecha en que se realizaron, el órgano ante el cual se realizaron y los datos de la persona denunciante y de los involucrados. Este registro se mantendrá en la más estricta reserva.

Recibida una denuncia el encargado/a de convivencia escolar confeccionará una carpeta digital, en la que se consignarán todos los antecedentes y actuaciones, la que tendrá el carácter de reservado.

Paso 3: medidas de protección respecto de los *niños, niñas y adolescentes*.

Persona encargada: Comité de Convivencia Escolar

Plazo: durante todo el proceso.

Se deben disponer de inmediato las siguientes medidas de protección respecto *del niño, niña o adolescente*:

- a. Dar un clima de acogida y confianza al *niño, niña o adolescente*, transmitiendo tranquilidad y seguridad.
- b. Si se observan señales físicas o se acusa alguna molestia física se debe proceder de inmediato a un centro asistencial para los efectos de constatar lesiones.

CESFAM GARIN, Janequeo 5662, Quinta Normal

Para estos efectos se debe coordinar prontamente con el encargado/a de convivencia escolar quien determinará la persona que acompañará al *niño, niña o adolescente* y quién debe dar aviso a la familia, padres o apoderados. En caso de que se evidencie una lesión o malestar que conlleve un riesgo inminente, se deberá acudir al centro asistencial más cercano, comunicando inmediatamente de esta situación al apoderado.

c. Comunicación inmediata con el padre, madre o apoderado, por el medio más expedito. En caso de no obtener respuesta se dispondrá en forma urgente la visita de la asistente social.

d. En caso de que los padres o el apoderado no puedan asegurar la protección del *niño, niña o adolescente*, se deberán disponer los antecedentes al Tribunal de Familia competente para que se tomen las medidas de resguardo previstas en la ley para la protección de sus derechos.

e. El encargado/a de convivencia escolar junto a dupla psicosocial, hará el respectivo seguimiento a la solicitud realizada al tribunal, cooperando con el desarrollo del proceso.

f. Recopilación de todos los antecedentes de que se disponen. Para estos efectos el encargado/a de convivencia escolar abrirá carpeta digital, la que se pondrá a disposición de la justicia, en la que se incluirá toda la información que se tiene del caso.

Paso 4: Derivación al equipo psicosocial.

Persona encargada: Dupla psicosocial.

Plazo: dentro de 48 horas tomado conocimiento del caso.

El equipo psicosocial realizará acompañamiento en el proceso al *niño, niña o adolescente* y registrarán sus etapas en un acta por escrito, la que tendrá el carácter de reservado, en la que se señalan las acciones realizadas, compromisos, derivaciones, entre otros. Asimismo, se propondrá alguna o algunas de las siguientes medidas según corresponda:

1. Medidas de contención y apoyo (El equipo psicosocial debe definir cuales medidas se van a realizar)
2. Plan de contención y seguimiento por parte del equipo de convivencia a través de dupla psicosocial;
3. Visita de la asistente social a la familia de la víctima;
4. Derivación a un profesional externo y/o a centros especializados, según lugar de residencia.
5. Solicitud de medidas de protección al Tribunal de Familia Competente en caso de que no existan factores protectores dentro de su círculo más cercano.

Paso 5: seguimiento de las medidas adoptadas.

Persona encargada: equipo de convivencia a través de dupla psicosocial.

Plazo: durante todo el proceso.

El equipo de convivencia escolar realizará un seguimiento de las medidas adoptadas, de dicha actuación dejará constancia en acta y en caso de ser solicitado por tribunal o programa, se confeccionará un informe para posteriormente evacuarlo a la entidad según corresponda.

Paso 6: medidas pedagógicas.

Persona encargada: Encargado/a de convivencia con profesor/a jefe.

Plazo: durante todo el proceso

Acción: Asimismo, se deben disponer las medidas pedagógicas necesarias para asegurar el interés superior del *niño, niña o adolescente*. Para ello se dispondrá una reunión convocada por el encargado/a de convivencia escolar en la que participará Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica, profesor/a jefe y dupla psicosocial. En dicha reunión se determinarán las medidas pedagógicas de apoyo al o la estudiante *en caso que sea necesario*. De dicha actuación se levantará un acta, en la que se detallarán las medidas que se adoptarán. El encargado (a) de convivencia escolar realizará un seguimiento mensual de la aplicación de las medidas, *a través de entrevistas con profesor jefe y reunión con UTP*, haciendo el registro pertinente a través de un acta de la reunión.

El Establecimiento y los profesores de asignatura, tomarán en consideración su situación actual y tendrán flexibilidad frente al proceso pedagógico del estudiante y se le darán todas las facilidades para pueda lograr los aprendizajes esperados.

Paso 7: medidas en el caso que se denuncie el delito respecto de un funcionario del establecimiento educacional.

Persona encargada: Director/a.

Plazo: dentro de 24 horas tomado conocimiento del caso.

Acción: Ante la toma de conocimiento de un hecho que pueda constituir agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los ESTUDIANTES y que haya sido provocada por un/a funcionario/a, el establecimiento deberá actuar con celeridad, resguardando el interés superior del niño, niña o adolescente, la integridad de las partes y el debido proceso.

1. Toma de conocimiento y activación.

Quien tome conocimiento deberá informar de manera inmediata a la Dirección, posteriormente la Dirección deberá notificar a la subdirección de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico y a la coordinación de convivencia educativa del sostenedor con los antecedentes preliminares disponibles, sin requerir verificación previa de los mismos mediante correo electrónico.

El relato inicial recibido por la dirección deberá quedar registrado como entrevista formal, resguardando el principio de no revictimización.

2. Medidas de resguardo inmediatas (obligatorias).

La Dirección deberá adoptar medidas inmediatas de protección del/la estudiante y de resguardo del proceso, estas medidas deberán definirse en base a la evaluación inicial del riesgo y podrán incluir, entre otras:

- Separación total de funciones del/la funcionario/a.
- Reasignación a funciones sin contacto con estudiantes.
- Separación del curso, nivel o estudiantes involucrados.
- Continuidad de funciones con acompañamiento, solo cuando no exista riesgo para niños, niñas y adolescentes.

- Continuidad de funciones sin acompañamiento, entendiendo que con los antecedentes disponibles no amerita tomar medidas de resguardo inmediatas.

Las medidas que impliquen separación o reasignación de funciones del/la funcionario/a involucrado/a podrán ser adoptadas siempre que se encuentren contempladas en el reglamento interno del establecimiento, debiendo aplicarse de manera proporcional a la gravedad de los hechos y con orientación del sostenedor cuando corresponda.

Estas medidas:

- Son de carácter preventivo y de resguardo para todas las partes.
- Se aplican mientras dure la investigación.
- Se adoptan sin perjuicio de la presunción de inocencia del/la funcionario/a.

3. Inicio de investigación interna (obligatorio).

La Dirección deberá iniciar un proceso investigativo formal, el cual deberá considerar como mínimo:

- Notificación formal al funcionario/a involucrado/a, informando el inicio del proceso y las medidas adoptadas, con registro en acta. En esta entrevista se informará la responsabilidad de la dirección de realizar eventuales denuncias respecto a los hechos e informar al sostenedor.
- Notificación de la activación de protocolo al apoderado/a, mediante entrevista formal con registro en acta.
- Recopilación de antecedentes, mediante:
 - Entrevistas a las partes.
 - Entrevistas a testigos.
 - Revisión de otros medios disponibles.

Todas las actuaciones deberán quedar debidamente registradas por escrito, resguardando la confidencialidad del proceso, la dignidad y la honra de las personas involucradas y evitando su exposición innecesaria.

4. Criterios de conducción.

El proceso deberá desarrollarse resguardando la presunción de inocencia del/la funcionario/a y el derecho del/la estudiante a la protección y al buen trato.

Se deberá evitar la revictimización, asegurar acompañamiento y contención emocional del/la estudiante, resguardar la confidencialidad y evitar la exposición innecesaria de las partes.

Las medidas adoptadas deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos y revisadas durante el desarrollo de la investigación.

5. Denuncia.

Si la develación del o la estudiante permiten presumir la existencia de un delito, la denuncia será obligatoria, conforme a la normativa vigente.

6. Cierre del proceso.

La Dirección deberá elaborar un informe concluyente, el cual deberá ser remitido a la subdirección de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico y a la coordinación de convivencia educativa del sostenedor para la determinación de las medidas correspondientes.

Los resultados deberán ser notificados formalmente a las partes involucradas, resguardando la confidencialidad y el debido proceso.

Paso 8: medidas de resguardo en el caso que se denuncie el delito respecto de un adulto apoderado/a titular o suplente, miembros de la comunidad escolar.

Persona encargada: Encargado/a de convivencia escolar.

Plazo: dentro de 24 horas tomado conocimiento del caso.

Acción: Para asegurar la protección del *niño, niña y adolescente*, el encargado/a de convivencia escolar podrá decretar una de las siguientes medidas de resguardo:

- Obligación de designar un nuevo apoderado;
- Prohibición de ingreso al establecimiento.

Las medidas se deben decretar por escrito y notificarse al adulto miembro de la comunidad escolar respecto del cual se adoptan por correo electrónico. Dichas medidas serán esencialmente provisionales y se extenderán mientras dure la indagación llevada a cabo por Fiscalía.

Paso 9: medidas de resguardo en el caso que se denuncie el delito respecto de un/a estudiante, miembros de la comunidad escolar.

Persona encargada: Encargado/a de convivencia escolar.

Plazo: dentro de 24 horas tomado conocimiento del caso.

Acción: Para asegurar la protección del *niño, niña y adolescente*, que ha denunciado el hecho, el encargado/a de convivencia escolar podrá decretar medidas de resguardo, tales como:

- Cambio temporal de curso.
- Prohibición de acercamiento a la víctima.
- Suspensión (como medida de resguardo) de mutuo acuerdo con apoderado/a.

Las medidas se deben decretar por escrito y notificarse al o la estudiante y a su apoderada adulto miembro de la comunidad escolar respecto del cual se adoptan por correo electrónico. Dichas medidas serán esencialmente provisionales y se extenderán mientras dure la indagación llevada a cabo por Inspección General, según el protocolo número 4.

Paso 10: solicitud de medidas de resguardo ante el Ministerio Público.

Persona encargada: Encargado/a de convivencia escolar.

Plazo: dentro de 48 horas tomado conocimiento el caso.

Acción: Se debe solicitar medidas especiales de protección al Ministerio Público, en caso ser los hechos que se indagan constitutivos de delito y de haberse realizado la denuncia respectiva, ante dicho organismo. Dicha solicitud la realizará el encargado/a de convivencia escolar.

En caso de solicitarse dichas medidas especiales de protección, el encargado/a escolar dejará constancia en la respectiva carpeta digital de recopilación de antecedentes.

2.3 Medidas de prevención.

2.3.1 Trabajo Preventivo con la comunidad escolar.

El Establecimiento Escolar llevará a cabo las siguientes actividades específicas por nivel, adecuadas a las diferentes etapas del desarrollo y destinadas a la prevención del maltrato infantil y las agresiones sexuales.

Acciones de prevención:

Tanto los docentes, como asistentes de la educación, equipo directivo y los miembros de la comunidad educativa, deben estar atentos/as a las señales de los niños, niñas y adolescentes, de posibles hechos de vulneración en la esfera de la sexualidad.

El equipo de convivencia escolar realizará actividades donde se fortalecerán elementos de autocuidado, autoconocimiento del cuerpo, los derechos de los niños y niñas, entre otros temas asociados a desarrollar herramientas que ayuden a promover la prevención dentro de la comunidad educativa.

El equipo de convivencia, a través de la dupla psicosocial, hará seguimiento de las acciones de prevención con el objetivo de levantar información necesaria para la oportuna detección de algún hecho de vulneración en este ámbito.

El equipo de convivencia gestionará visitas, charlas, seminarios, presentaciones, obras de teatro, entre otras actividades, con instituciones relacionadas con la protección y prevención en los niños, niñas y adolescentes, tales como OLN, Carabineros de Chile, CESFAM, entre otros. Además de mantener comunicación con los planes y programas en que se encuentra intervenido el o la estudiante para favorecer su progreso y fomentar la prevención. Finalmente, el equipo de convivencia se coordinará con la red externa e interna para generar instancias de capacitación respecto a temas de prevención en esta área.

2.3.2. Registro de visitas y personal externo al establecimiento

Se debe regular por vía formal el ingreso de terceros al establecimiento (tanto visitas como personal con contratación externa de servicios). Deberá haber un registro en portería, o en el lugar designado por el establecimiento para este efecto, el cual deberá ser firmado por cada una de las personas externas que ingresen al establecimiento. Esta medida se llevará a cabo según el conducto regular: 4.4.12 Conducto regular para el ingreso al establecimiento de personas externas a la comunidad educativa.

2.4. Comunicar a la comunidad educativa respecto a los hechos ocurridos.

El director del establecimiento será quien informe, en conjunto con encargado/a de convivencia escolar y/o Inspector/a General, a profesor/a jefe y centro de padres del curso de él o la estudiante afectada, acerca de la activación del protocolo pertinente, la realización de la denuncia y todos los medios de resguardo para asegurar la integridad el niño, niña o adolescente, además de la identidad de la persona denunciada como agresora. Esto con el fin de no intervenir en el proceso de investigación y cumplir con la obligación de resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados en todo momento.

3. PROTOCOLO DE DENUNCIA DE DELITOS QUE AFECTAREN A LOS ALUMNOS O QUE HUBIEREN TENIDO LUGAR EN EL ESTABLECIMIENTO.

3.1. Ámbito de aplicación

El presente protocolo se aplicará respecto de los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, en forma subsidiaria a los protocolos de denuncia de delitos específicos que se establecen en los diversos protocolos del establecimiento escolar.

3.2. Personas obligadas a denunciar.

El director, inspectores y profesores del establecimiento educacional. Al respecto es importante señalar que, según directrices emanadas por sostenedor, toda denuncia se canaliza por medio de Director/a o Encargado/ de Convivencia Escolar, lo cual permitirá dar un adecuado seguimiento de la denuncia.

3.3. Qué se debe denunciar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175 letra e) y el artículo 176 y siguientes del Código Procesal Penal, el director, inspectores y profesores del establecimiento educacional están obligados a denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados eximirá al resto.

3.4. Plazo para realizar la denuncia.

La denuncia deberá realizarse dentro de las **veinticuatro horas siguientes** al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.

3.5. Organismo ante el que se realiza la denuncia.

La denuncia se realizará directamente al ministerio público, por el medio más idóneo. Asimismo, se podrá formular la denuncia ante los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia criminal, todos los cuales deberán hacerla llegar de inmediato al ministerio público.

- **Carabineros:** 22° Comisaría de Quinta Normal: Santo Domingo N°4390 teléfono: 2-29224260, Subcomisaría Carrascal: Embajador Gómez N°2261 teléfono: 2-29224295, Subcomisaría Lo Bessa: Janequeo N°5751 teléfono: 2-29224285
- **Policía de Investigaciones:** Policía de Investigaciones (PDI) Puede acudir a Brigada de Investigación Criminal Quinta Normal, Doctor Lucas Sierra N°4112, teléfono: 2- 2708 35 22, correo electrónico.
- **Ministerio Público:** Fiscalía Local Santiago Poniente, Dirección: Av. Pedro Montt 1606, Santiago Centro, Cobertura: Independencia, Recoleta, Estación Central, Quinta Normal.
- **6° Juzgado de Garantía y Tribunal Oral en lo Penal:** Juzgado Garantía y Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Dirección: Av. Pedro Montt 1606.

3.6. Medio por el que se realiza la denuncia.

La denuncia podrá formularse por cualquier medio.

En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario que la recibiere. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego.

3.7. Contenido de la denuncia.

La denuncia deberá contener lo siguiente:

- a) la identificación del denunciante,
- b) el señalamiento de su domicilio,
- c) la narración circunstanciada del hecho,
- d) la designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieran noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante.

3.8. Comunicación al encargado/a de convivencia escolar.

Una vez realizada la denuncia, se deberá comunicar de la misma al encargado(a) de convivencia escolar para efectos de su registro. A este efecto, el encargado(a) de convivencia escolar levantará un acta en la que se consignarán los datos del denunciante, la fecha y hora en que se realizó la denuncia y la descripción de los hechos denunciados y de las personas involucradas. Dicha acta tendrá carácter reservado.

3.9. Comunicación al padre, madre o apoderado

Inmediatamente de realizada la denuncia se debe comunicar al padre, madre o apoderado del hecho de haberse realizado la misma.

Se dejará constancia de las comunicaciones con los apoderados en hoja de vida del estudiante. En caso de no obtener respuesta se dispondrá en forma urgente la vista de trabajador/a social.

Se citará a los padres a una reunión, por el medio antes señalado. En dicha reunión participará el encargado/a de convivencia escolar y profesor jefe.

En caso de no comparecencia del padre, madre o apoderado, y en caso de que proceda, se dará aviso al Tribunal de Familia competente, a fin de que tome las medidas o resguardos que la ley dispone. De dicha comunicación al Tribunal de Familia, se dejará constancia en la carpeta y se realizará el respectivo seguimiento, cooperando en todo momento con el procedimiento judicial.

De dicha reunión se levantará un acta en la que se consignarán las personas que asistieron, la denuncia que se realizó y las demás medidas adoptadas.

4. PROTOCOLO DE NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FALTAS.

4.1. Principios.

Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.

Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar.

Las autoridades del establecimiento adoptarán las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que se señalan y en los casos que se regulan a continuación. La aplicación de dichas medidas tendrá los siguientes enfoques, en concordancia con el Plan de Gestión de la Convivencia y la Política Nacional de Convivencia:

1. **Enfoque formativo:** *El enfoque formativo implica que todas las actividades del Plan de Gestión de la Convivencia deben estar orientadas al aprendizaje de nuevos modos de aprender a convivir basados en el respeto a las diferencias. Se trata de concebir la Convivencia Escolar como un fin en sí misma, y convertirla en pilar fundamental del proceso formativo integral, ya que en ella se conjugan los aspectos cognitivos con los emocionales y relacionales.*
2. **Enfoque inclusivo:** *El enfoque inclusivo apunta a hacer posible la incorporación de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, a los procesos de aprendizaje que se desarrollan en la escuela, convirtiendo de este modo a la escuela/liceo en una comunidad que valora la diversidad como eje orientador de la actividad académica y formativa de los establecimientos.*
3. **Enfoque participativo:** *El enfoque participativo fomenta que las escuelas se organicen en equipos de trabajo y valoren la apertura a la comunidad como un atributo fundamental para formar en los estudiantes su sentido de responsabilidad social y compromiso ciudadano, dentro de un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas.*
4. **Enfoque territorial:** *El enfoque territorial apuesta a incorporar elementos identitarios de las comunidades locales a las que se adscriben los establecimientos educacionales para hacer culturalmente más pertinente el aprendizaje de la convivencia y ampliar su ejercicio a la comunidad circundante.*
5. **Enfoque ético:** *El enfoque ético acentúa una pedagogía basada en el valor de la confianza y el cuidado que deben sustentar las relaciones interpersonales que se establecen entre todos quienes conforman la comunidad educativa.*
6. **Enfoque de derechos:** *El enfoque de derechos considera a cada uno de los actores de la comunidad educativa como sujetos de derechos, que pueden y deben ejercerse de*

acuerdo con la legalidad vigente. Este enfoque considera a cada sujeto como un ser humano único y valioso, con derecho a desarrollar en plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser humano tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean considerados.

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la buena convivencia escolar.

Ante flagrancia de una falta gravísima constitutiva de delito, que vulnere los derechos de NNA o que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa, que ocurra ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo, el director/a podrá activar de manera inmediata el PROTOCOLO ESPECIAL DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA.

- **Reconocimiento al Destacado Cumplimiento de las Normas de Convivencia.**

Las y los estudiantes que demuestren de manera consistente un comportamiento alineado al destacado cumplimiento de las normas de convivencia, serán estimulados a través de distintas acciones, se llevará registros de felicitaciones y/o faltas por alumno(a) con el fin de tener constancia de su comportamiento individual.

El comportamiento de los y las estudiantes se evalúa de manera sistemática; cuando se observan cambios positivos, las diferentes instancias (como Profesores jefe, de Asignatura, de Inspectoría y Encargado/a de Convivencia, así como de Dirección) felicitarán y valorarán el esfuerzo realizado por los estudiantes y sus familias, traducándose en acciones tales como:

- Cartas de felicitaciones al estudiante y a su apoderado.
- Anotaciones positivas.
- Reconocimiento en actos internos.
- Levantamiento de Medidas disciplinarias, si es que la hubiere y el cambio se mantiene a lo largo del tiempo.
- Inclusión en cuadros de honor.
- Entrevistas al alumno y apoderado como medida de reconocimiento.
- Otras que podrá implementar el establecimiento educacional.

4.2. Definición de las faltas y medidas restaurativas, formativas, preventivas o sancionatorias.

Sólo podrán aplicar las medidas restaurativas, formativas, preventivas o sancionatorias contenidas en el presente reglamento, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria.

Se garantiza el derecho de los alumnos a un procedimiento previo, racional y justo.

Se debe respetar y garantizar el derecho de las y los estudiantes a ser escuchados, presumiéndose su inocencia y reconociendo el derecho a la presentación de los recursos regulados en el presente reglamento, así como el derecho a acompañar al procedimiento las pruebas e información al procedimiento.

El no cumplimiento de las normas del presente protocolo se considera una falta.

Las faltas se graduarán de acuerdo con su gravedad, en leves, graves y gravísimas. Asimismo, de acuerdo con su gravedad, a cada grado de falta corresponde un procedimiento y medidas restaurativas, formativas, preventivas o sancionatorias determinadas, que se regulan en el presente instrumento.

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad educativa en su conjunto. Toda medida será impuesta

conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, mediante un debido proceso racional y justo, y procurando la mayor protección y reparación del afectado.

Toda medida sancionatoria que se aplique debe respetar la dignidad de los y las estudiantes, debe basarse en un procedimiento no discriminatorio, previo, racional y justo, debe ser proporcional a la falta cometida, y debe tomar en consideración el nivel educativo del estudiante sancionado.

En la hoja de vida del alumno o alumna se registrarán todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento en el año lectivo. Es así como se deben registrar las anotaciones positivas, las anotaciones negativas y todas las medidas restaurativas, formativas, preventivas o sancionatorias aplicadas al alumno o alumna. Los detalles de estas medidas se deberán consignar de manera clara y detallada en las respectivas actas de entrevista, las cuales deberán ser firmadas por quienes participen en las respectivas entrevistas.

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la medida, los siguientes criterios:

- a. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.
- b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
- c. La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.
- d. La conducta anterior del responsable.
- e. El abuso de una posición superior física, moral, de autoridad u otra.
- f. La discapacidad o indefensión del afectado.

Serán consideradas circunstancias atenuantes, las siguientes:

- El reconocimiento espontáneo de la conducta.
- Disposición a pedir disculpas.
- La falta de intencionalidad en el hecho.
- Haber sido inducido a cometer la falta por otra persona.
- De haber precedido de parte del ofendido provocación o amenaza proporcional a la conducta indebida.
- Si el responsable ha procurado con esmero reparar el mal causado o impedir sus posteriores consecuencias.
- Irreprochable conducta anterior.
- El haber actuado para evitar un mal mayor.
- Denunciar voluntariamente el hecho ante las autoridades del establecimiento.
- Disposición a participar en instancia de Gestión Colaborativa de Conflictos (GCC).

Serán consideradas circunstancias agravantes, las siguientes:

- La premeditación del hecho.
- Abusar de la relación de poder asociada a distintas circunstancias, tales como su género o fuerza física.
- Incumplimiento de acuerdos tomados en instancias previas de abordaje de conflictos.
- La existencia de anotaciones negativas en hoja de vida.
- Involucramiento de personas externas al establecimiento en el hecho.
- Causar alguna lesión y no prestar auxilio.
- Ser espectador del hecho de violencia o acoso.
- Incumplimiento de medida cautelar de suspensión.
- Incurrir en nuevas faltas (leve, grave o gravísima), mientras se encuentre el o la estudiante en proceso de algún protocolo o procedimiento sancionatorio.

4.2.2 FALTAS LEVES

Son aquellas acciones, omisiones, actitudes y comportamientos que alteren levemente la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, impidiendo en forma leve la interrelación positiva entre ellos y entorpeciendo el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes y perturbando el normal desarrollo del proceso escolar de enseñanza y aprendizaje, sin que se produzca un daño físico ni psicológico a otro miembro de la comunidad educativa.

Serán consideradas como Faltas Leves:

1. No cumplir con tareas.
2. No tener materiales para trabajar.
3. No trabajar en clases.
4. Jugar durante la clase.
5. Realizar una actividad diferente a la asignada.
6. Interrumpir el normal desarrollo de la clase.
7. Utilización de lenguaje vulgar al interior del establecimiento.
8. Ensuciar la sala de clases u otras dependencias del establecimiento.
9. Comercializar productos al interior de la escuela durante la jornada de clases.
10. No entregar oportunamente trabajos o evaluaciones en alguna asignatura.
11. Realizar expresiones afectivas físicas inapropiadas para el contexto escolar.
12. Comer en clases.
13. No traer comunicaciones firmadas.
14. Uniforme incompleto.
15. Presentación personal inadecuada.
16. Atrasos a clases.
17. Traer objetos de valor no necesarios para la labor educativa.
18. Desobedecer instrucciones durante situaciones de emergencia, en caso de simulacro de emergencia o en cualquier situación que se vea comprometida la seguridad del alumno(a) o de algún miembro de la comunidad educativa.
19. No cumplir con la normativa de los lugares que se visitan en salidas pedagógicas, viajes, etc.
20. Causar daño no accidental a los bienes de terceros o del establecimiento.
21. Falta injustificada a clase ("capeo", cimarra).
22. No respetar las normas de probidad y honestidad académica.
23. Entregar, recibir y/o utilizar información ilícita.
24. Interrumpir de forma reiterada el desarrollo de las clases.
25. Tomar actitudes de indiferencia en la clase como: Leer, estudiar otras asignaturas, hacer otras actividades, negarse a participar de las clases.
26. Permanecer fuera de la sala de clases sin autorización.
27. Insistir en una conducta, después de tres llamados de atención por parte del profesor/a.
28. Mantener un comportamiento no prudente de afectividad, practicando relaciones amorosas en el interior del establecimiento: Pololeos (caricias, besos, abrazos apasionados u otros).
29. La no concurrencia del estudiante a citaciones de la dirección o profesor jefe.

4.2.2.1 Protocolo para las faltas leves:

Paso 1: Entrevista al o la estudiante.

Persona encargada: profesor/a jefe o profesor/a de asignatura.

Acción: Una vez detectada la comisión de una o más faltas leves, profesor/a jefe o profesor de asignatura según corresponda, deberá entrevistar al o la estudiante con el fin de que pueda relatar su versión de los hechos considerando el contexto y las circunstancias en que se comete/n la/s falta/s. Esto garantiza el derecho del o la estudiante a ser escuchado.

Durante la entrevista profesor/a jefe o profesor de asignatura deberá consignar por escrito en acta de entrevista los siguientes puntos:

- Notificar del inicio del protocolo de faltas leves.
- Cuál es o son las faltas por la cual se inicia el protocolo de faltas leves.

- Informar al o la estudiante de los pasos del presente protocolo.
- Relato del o la estudiante.
- Medidas que se pueden adoptar.

Finalmente se deberá dejar consignado en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: "Se notifica al estudiante sobre el inicio de protocolo por faltas leves".

Paso 2: Citación de apoderada/o titular o suplente.

Persona encargada: profesor/a jefe o profesor/a de asignatura.

Acción: Una vez detectada la comisión de una o más faltas leves profesor jefe o profesor de asignatura según corresponda, deberá citar a apoderada/o titular o suplente, con el fin de llevar a cabo entrevista donde será informado de la comisión de la falta leve y de las medidas a aplicar.

Profesor/a jefe o profesor/a de asignatura, podrá solicitar apoyo para realizar la citación a Inspector/a de nivel, según corresponda.

Se deberá dejar consignado de la citación en hoja de vida del estudiante.

En caso de que apoderada/o no asista a la citación, y esta situación se repita después de dos citaciones más, profesor/a jefe o profesor/a de asignatura podrá solicitar al Comité de Convivencia Escolar la visita domiciliaria.

Paso 3: Elección de medida/s a aplicar.

Persona encargada: profesor/a jefe o profesor/a de asignatura.

Acción: Profesor/a jefe o profesor/a de asignatura, podrá aplicar una medida restaurativa, y/o formativa al estudiante dependiendo de la connotación y reiteración de la falta.

MEDIDA RESTAURATIVA:

- **Círculo restaurativo:** Es una metodología grupal y horizontal donde los participantes (afectados, responsables y miembros de la comunidad) se sientan en círculo, sin barreras físicas, para dialogar sobre un conflicto. Guiados por un facilitador y usando un "objeto de la palabra" para asegurar que todos hablen y escuchen sin interrupciones, el objetivo es comprender el impacto emocional del problema, identificar las necesidades de los involucrados y consensuar una solución conjunta.
- **Círculos de diálogo afectivo:** Reuniones grupales donde la víctima expresa cómo le afectaron los hechos, y el agresor escucha el impacto real de sus palabras para generar empatía.
- **Disculpas públicas:** Es una medida restaurativa formal donde estudiante que cometió la falta reconoce su responsabilidad y expresa arrepentimiento ante el grupo afectado (el aula, el cuerpo docente o la comunidad escolar). Su propósito no es humillar al infractor, sino validar socialmente el daño causado, limpiar el nombre de la persona afectada y restablecer la confianza colectiva mediante un compromiso explícito de no repetición.
- **Cartas de disculpa reflexiva:** Estudiante responsable redacta un texto donde no solo pide disculpa, sino que detalla qué normas rompió, por qué su conducta fue dañina y cómo evitará repetirla.
- **Reparación directa del bien:** Estudiante limpia, pinta o repara el mobiliario que dañó.
- **Restitución económica o material:** Estudiante repone el objeto dañado, por uno idéntico o pagando su valor estimado.
- **Servicio comunitario escolar:** Colaborar activamente durante una semana en el mantenimiento del huerto escolar, la biblioteca, el orden del comedor o en el de su sala.

MEDIDA FORMATIVA:

- **Carta de Compromiso:** es una medida formativa de carácter reflexivo y colaborativo. Consiste en un documento formal suscrito por el estudiante y, de ser necesario, por su madre, padre o tutor legal, cuyo objetivo es registrar de manera explícita una serie de acuerdos, metas y acciones concretas para corregir conductas que afectan la convivencia escolar o el rendimiento académico.
Lejos de ser una sanción punitiva, esta herramienta busca fomentar la responsabilidad, la autorregulación y la toma de conciencia en el estudiante, involucrando activamente al entorno familiar y al equipo docente en un plan de acompañamiento y seguimiento continuo para asegurar su bienestar y desarrollo integral.
- **Ensayos y debates reflexivos:** Investigaciones o exposiciones donde el alumno analiza las consecuencias sociales de la falta que cometió.
- **Rol de asistencia comunitaria:** Tareas que fomentan el sentido de pertenencia, como apoyar en la biblioteca o tutorar a estudiantes.
- **Análisis de casos reales y dilemas morales:** Estudiante que cometió la falta investiga situaciones reales similares a su acción (por ejemplo, las consecuencias del ciberacoso o los accidentes por vandalismo). Luego, debe presentar un análisis escrito o una exposición ante un docente explicando qué decisiones correctas se debieron tomar y qué alternativas existían.
- **Diseño de material educativo para la comunidad:** Estudiante crea recursos visuales o digitales (como un video corto, un podcast escolar o una infografía) para concientizar a sus compañeros sobre la importancia de la norma que infringió. Por ejemplo, si el problema fue el uso de lenguaje discriminatorio, el estudiante diseña una campaña sobre inclusión.
- **Participación en proyectos de servicio y liderazgo positivo:** Se asigna al estudiante una responsabilidad activa dentro del liceo que le exija empatía y cuidado de otros. Esto incluye coordinar dinámicas de juego limpio con estudiantes, durante el recreo, liderar brigadas ecológicas de reciclaje o colaborar en los comités escolares de seguridad.

Paso 4: Entrevista con apoderada/o titular o suplente y estudiante.

Persona encargada: profesor/a jefe o profesor/a de asignatura.

Acción: Profesor/a jefe o profesor de asignatura según corresponda, deberá entrevistar al apoderado/a titular o suplente y al o la estudiante.

Durante la entrevista profesor/a jefe o profesor de asignatura deberá consignar por escrito en acta de entrevista los siguientes puntos:

- Informar fecha de la notificación del inicio del protocolo de faltas leves, realizada en entrevista con estudiante.
- Cuál es o son las faltas en la o las que incurrió su estudiante, por la cual se inició el protocolo de faltas leves.
- Notificar sobre la medida/s a tomar, estableciendo plazos de ejecución de dicha/s medida.

Importante: Informar a apoderado/a titular o suplente y al o la estudiante, que de la/s medida/s, en caso de que lo consideren pertinente, se podrá apelar ante el encargado/a de convivencia escolar mediante presentación escrita en un plazo de 3 días hábiles desde la notificación de la medida. El encargado/a de convivencia escolar resolverá la apelación por escrito en un plazo de 3 días hábiles, notificando a profesor/a jefe o profesor/a de asignatura, estudiante y a su apoderado/a titular o suplente.

Finalmente se deberá dejar consignado en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: "Se notifica a apoderado/a y a estudiante sobre medida adoptada por la

comisión de faltas leves”.

Paso 5: Cumplimiento o no de la medida establecida.

Persona encargada: profesor/a jefe o profesor/a de asignatura.

Acción: Ante el cumplimiento de las medidas, Profesor/a jefe o profesor de asignatura según corresponda, deberá registrar en hoja de vida del estudiante, cuando se haya cumplido con la medida, el siguiente enunciado: “Estudiante cumple de manera correcta con la medida establecida. Se cierra protocolo de faltas leves”.

Ante el incumplimiento de las medidas establecidas, se volverá a llevar a cabo el paso 2 y 4 del presente protocolo (Protocolo de faltas leves).

Profesor/a jefe o profesor de asignatura según corresponda, deberá registrar en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: “Estudiante no cumple con la medida establecida por protocolo de faltas leves. Se cita nuevamente a su apoderado/a.”

4.2.1.2. Protocolo para la reiteración de faltas leves.

Para la aplicación del presente protocolo, es necesario que se haya aplicado el protocolo de Faltas Leves en a lo menos 2 ocasiones, habiéndose ejecutadas las medidas determinadas y estas estén debidamente registradas en la hoja de vida del estudiante.

Se considerará reiteración de faltas leves, la incurrancia en Faltas Leves, después de haber finalizado dos procesos de Protocolos de faltas leves.

Paso 1: Derivación del o la estudiante al Comité de Convivencia Escolar.

Persona encargada: profesor/a jefe o profesor/a de asignatura.

Acción: Una vez detectada la reiteración de faltas leves, profesor/a jefe o profesor de asignatura según corresponda, deberá llenar ficha de derivación al Comité de Convivencia Escolar, adjuntando a esta la siguiente documentación:

- Copia de las 2 entrevistas realizadas con estudiante por inicio de ambos protocolos de faltas leves.
- Copia de las 2 entrevistas con apoderado/a titular o suplente y estudiante
- Copia de la hoja de vida del estudiante, donde se da cuenta del cumplimiento de las medidas adoptadas en ambos protocolos de faltas leves.

Dicha ficha de derivación debe ser entregada en oficina de Convivencia Escolar.

Profesor/a jefe o profesor/a de asignatura deberá dejar consignado en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: “Se realiza derivación a Comité de Convivencia Escolar, por reiteración de faltas leves”.

Paso 2: Entrevista exploratoria al o la estudiante.

Persona encargada: Integrante del Comité de Convivencia Escolar.

Acción: Una vez recibida la derivación por la reiteración de faltas leves, profesional integrante del Comité de Convivencia Escolar según corresponda, deberá entrevistar al o la estudiante con el fin de que pueda relatar su versión de los hechos considerando el contexto y las circunstancias que podrían estar incidiendo en la comisión de faltas leves. Esto garantiza el derecho del o la estudiante a ser escuchado.

Durante la entrevista se deberá consignar por escrito en acta de entrevista los siguientes puntos:

- Notificar del inicio del protocolo de reiteración de faltas leves.
- Cuál es o son las faltas por la cual se inicia el protocolo de reiteración de faltas leves.
- Informar al o la estudiante de los pasos del presente protocolo.
- Relato del o la estudiante.
- Medidas que se pueden adoptar.

Finalmente se deberá dejar consignado en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: "Se notifica al estudiante sobre el inicio de protocolo por reiteración faltas leves".

Paso 3: Citación de apoderada/o titular o suplente.

Persona encargada: Integrante del Comité de Convivencia Escolar.

Acción: Integrante del Comité de Convivencia Escolar, deberá citar a apoderada/o titular o suplente, con el fin de llevar a cabo entrevista donde será informado de la reiteración de las faltas leves y de las medidas a aplicar.

Se deberá dejar consignado de la citación en hoja de vida del estudiante.

En caso de que apoderada/o no asista a la citación, y esta situación se repita después de dos citaciones más, se solicitará visita domiciliaria.

Paso 4: Elección de medida/s a aplicar.

Persona encargada: Integrante del Comité de Convivencia Escolar.

Acción: Integrante del Comité de Convivencia Escolar, podrá aplicar una medida restaurativa, formativa y/o preventiva, las cuales no son consideradas como sanción. Y/o una medida sancionatoria, al estudiante dependiendo de la connotación y reiteración de la falta. Estas medidas podrán ser:

MEDIDA RESTAURATIVA:

- **Círculo restaurativo:** Es una metodología grupal y horizontal donde los participantes (afectados, responsables y miembros de la comunidad) se sientan en círculo, sin barreras físicas, para dialogar sobre un conflicto. Guiados por un facilitador y usando un "objeto de la palabra" para asegurar que todos hablen y escuchen sin interrupciones, el objetivo es comprender el impacto emocional del problema, identificar las necesidades de los involucrados y consensuar una solución conjunta.
- **Círculos de diálogo afectivo:** Reuniones grupales donde la víctima expresa cómo le afectaron los hechos, y el agresor escucha el impacto real de sus palabras para generar empatía.
- **Disculpas públicas:** Es una medida restaurativa formal donde estudiante que cometió la falta reconoce su responsabilidad y expresa arrepentimiento ante el grupo afectado (el aula, el cuerpo docente o la comunidad escolar). Su propósito no es humillar al infractor, sino validar socialmente el daño causado, limpiar el nombre de la persona afectada y restablecer la confianza colectiva mediante un compromiso explícito de no repetición.
- **Cartas de disculpa reflexiva:** Estudiante responsable redacta un texto donde no solo pide disculpa, sino que detalla qué normas rompió, por qué su conducta fue dañina y cómo evitará repetirla.
- **Reparación directa del bien:** Estudiante limpia, pinta o repara el mobiliario que dañó.
- **Restitución económica o material:** Estudiante repone el objeto dañado, por uno idéntico o pagando su valor estimado.
- **Servicio comunitario escolar:** Colaborar activamente durante una semana en el mantenimiento del huerto escolar, la biblioteca, el orden del comedor o en el de su sala.

MEDIDA FORMATIVA:

- **Carta de Compromiso:** es una medida formativa de carácter reflexivo y colaborativo. Consiste en un documento formal suscrito por el estudiante y, de ser necesario, por su madre, padre o tutor legal, cuyo objetivo es registrar de manera explícita una serie de acuerdos, metas y acciones concretas para corregir conductas que afectan la

convivencia escolar o el rendimiento académico.

Lejos de ser una sanción punitiva, esta herramienta busca fomentar la responsabilidad, la autorregulación y la toma de conciencia en el estudiante, involucrando activamente al entorno familiar y al equipo docente en un plan de acompañamiento y seguimiento continuo para asegurar su bienestar y desarrollo integral.

- **Ensayos y debates reflexivos:** Investigaciones o exposiciones donde el alumno analiza las consecuencias sociales de la falta que cometió.
- **Rol de asistencia comunitaria:** Tareas que fomentan el sentido de pertenencia, como apoyar en la biblioteca o tutorar a estudiantes.
- **Análisis de casos reales y dilemas morales:** Estudiante que cometió la falta investiga situaciones reales similares a su acción (por ejemplo, las consecuencias del ciberacoso o los accidentes por vandalismo). Luego, debe presentar un análisis escrito o una exposición ante un docente explicando qué decisiones correctas se debieron tomar y qué alternativas existían.
- **Diseño de material educativo para la comunidad:** Estudiante crea recursos visuales o digitales (como un video corto, un podcast escolar o una infografía) para concientizar a sus compañeros sobre la importancia de la norma que infringió. Por ejemplo, si el problema fue el uso de lenguaje discriminatorio, el estudiante diseña una campaña sobre inclusión.
- **Participación en proyectos de servicio y liderazgo positivo:** Se asigna al estudiante una responsabilidad activa dentro del liceo que le exija empatía y cuidado de otros. Esto incluye coordinar dinámicas de juego limpio con estudiantes, durante el recreo, liderar brigadas ecológicas de reciclaje o colaborar en los comités escolares de seguridad.

MEDIDA PREVENTIVA:

Es una acción institucional inmediata orientada a contener la situación, mitigar riesgos y evitar la escalada o repetición de la conducta disruptiva, protegiendo la integridad de los involucrados mientras se determina la sanción definitiva. A diferencia de la prevención general, esta se activa después del hecho como una barrera de contención para que el problema no se agrave.

- **Separación provisional de espacios:** Cambiar temporalmente de aula al estudiante o modificar sus horarios de recreo para evitar el contacto con la víctima mientras se resuelve el caso.
- **Suspensión temporal de la representación institucional:** Restringir la participación del alumno en talleres, equipos deportivos o viajes escolares de forma preventiva mientras dure la investigación.
- **Pactos de no agresión y distanciamiento:** Firmar un compromiso formal e inmediato de respeto mutuo y cero contacto entre las partes involucradas como medida de protección urgente.
- **Derivación a redes de apoyo externas:** Canalizar de forma prioritaria al estudiante o a su familia a servicios de salud mental o asistencia social si la falta evidencia un riesgo personal o familiar grave.
- **Tutoría reflexiva y guiada con un especialista:** Se programan sesiones breves de acompañamiento con el psicólogo escolar, orientador o un docente tutor. En este espacio se utilizan herramientas de autoconocimiento para que el alumno identifique qué emociones detonaron su conducta (frustración, presión social, enojo) y aprenda técnicas específicas de autocontrol.
- **Talleres de habilidades:** Espacios formativos sobre manejo de la ira, comunicación asertiva o uso responsable de redes sociales.

MEDIDA SANCIONATORIA

La medida sancionatoria es la respuesta institucional formal, de carácter disciplinario, que se aplica a un estudiante tras comprobarse que cometió una infracción al reglamento interno. Su objetivo principal es establecer una consecuencia directa, proporcional y punitiva ante el incumplimiento de la norma, dejando un precedente claro de que las acciones consideradas como faltas en el presente reglamento tienen consecuencias regulatorias.

- **Suspensión:** Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a estudiante por un periodo determinado. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, "la suspensión no puede aplicarse por periodos que superen los cinco días hábiles, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo".

El o la estudiante suspendido/a deberá contar con un plan de trabajo académico para los días que duró la sanción y tendrá derecho a recibir los materiales o beneficios que el establecimiento haya entregado durante su ausencia.

- **Condicionalidad de Matrícula:** Sanción que establece un compromiso de cambio de conducta por parte del estudiante. Su aplicación será decisión exclusiva de la Directora del establecimiento y sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este manual, en casos que justificadamente se considere. De acuerdo con el Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, "la condicionalidad de matrícula es una medida disciplinaria y por tanto su aplicación debe estar asociada a hechos o conductas que estén consideradas como falta. La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre independiente de la fecha en la cual se haya aplicado".

Paso 5: Entrevista con apoderada/o titular o suplente y estudiante.

Persona encargada: Integrante del Comité de Convivencia Escolar.

Acción: Integrante del Comité de Convivencia Escolar, deberá entrevistar al apoderado/a titular o suplente y al o la estudiante.

Durante la entrevista Integrante del Comité de Convivencia Escolar, deberá consignar por escrito en acta de entrevista los siguientes puntos:

- Informar fecha de la notificación del inicio del protocolo de reiteración de faltas leves, realizada en entrevista con estudiante.
- Cuál es o son las faltas en la o las que incurrió su estudiante, por la cual se inició el protocolo de reiteración de faltas leves.
- Notificar sobre la medida/s a tomar.

Importante: Informar a apoderado/a titular o suplente y al o la estudiante, que de la/s medida/s, en caso de que lo consideren pertinente, se podrá apelar ante el encargado/a de convivencia escolar mediante presentación escrita en un plazo de 3 días hábiles desde la notificación de la medida. El encargado/a de convivencia escolar resolverá la apelación por escrito en un plazo de 3 días hábiles, notificando a profesor/a jefe o profesor/a de asignatura, estudiante y a su apoderado/a titular o suplente.

Finalmente se deberá dejar consignado en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: "Se notifica a apoderado/a y a estudiante sobre medida adoptada por la reiteración de faltas leves".

Paso 6: Cumplimiento o no de la medida establecida.

Persona encargada: Integrante del Comité de Convivencia Escolar.

Acción: Ante el cumplimiento de las medidas, Integrante del Comité de Convivencia Escolar, deberá registrar en hoja de vida del estudiante, cuando se haya cumplido con la medida, anotando el siguiente enunciado: "Estudiante cumple de manera correcta con la medida establecida. Se cierra protocolo de reiteración de faltas leves".

Ante el incumplimiento de las medidas establecidas, se volverá a llevar a cabo el paso 3 y 5

del presente protocolo (Protocolo de reiteración de faltas leves).

Integrante del Comité de Convivencia Escolar, deberá registrar en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: "Estudiante no cumple con la medida establecida por protocolo de reiteración de faltas leves. Se cita nuevamente a su apoderado/a."

4.2.2. FALTAS GRAVES

Son aquellas acciones, omisiones, actitudes y comportamientos que alteren gravemente la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, impidiendo en forma grave la interrelación positiva entre ellos y entorpeciendo el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes, y perjudiquen el bien común de la comunidad educativa y los valores fundamentales de la institución.

Serán consideradas Faltas Graves:

- a) Impertinencias graves y/o faltas de respeto graves en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa.
- b) Enviar a través de cualquier medio físico o digital textos, imágenes personales o de otras personas que vulneren la intimidad o dignidad.
- c) No ingresar, fuga interna o hacer abandono del establecimiento sin autorización.
- d) Presentarse al establecimiento bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos psicotrópicos.
- e) Porte de sustancias químicas que atenten contra la seguridad de la persona o la comunidad.
- f) Visualizar pornografía al interior del establecimiento.
- g) Participar de acciones o juegos bruscos que pongan en peligro la integridad física de él o de terceros y/o produzcan daños materiales.
- h) Lanzar objetos que puedan producir daños o perjuicio materiales o a las personas.
- i) No traer comunicaciones firmadas por el apoderado en forma reiterada.
- j) Rayar y/o pintar con expresiones groseras, destruir el mobiliario o murallas de la sala de clases o de cualquier dependencia del establecimiento.
- k) Uso de celulares en clases sin autorización.
- l) Provocar o incentivar la agresión hacia un estudiante o miembro de la comunidad educativa.
- m) Hostilidad a una indicación o solicitud directa de algún funcionario/a del establecimiento, dentro del horario escolar o en cualquier momento en que se encuentre a cargo de este.
- n) Utilización de información o imágenes de terceros sin su autorización.
- o) Grabar, filmar o capturar imágenes utilizando cualquier medio audiovisual sin el previo consentimiento de las personas involucradas.
- p) Copiar en una prueba o utilizar algún dispositivo móvil de comunicación durante una prueba sin la autorización del profesor/a a cargo.
- q) Negarse a realizar prueba o evaluación programada estando presente en el establecimiento, sin perjuicio de las implicancias académicas.
- r) Hacer y colocar bromas o apodos que afecten o hieran a quienes van dirigidos.

4.2.2.1. Protocolo para las faltas graves

Paso 1: Entrevista al o la estudiante.

Persona encargada: Inspector/a de nivel.

Acción: Una vez detectada la comisión de una falta grave o más, Inspector/a de nivel, deberá entrevistar al o la estudiante con el fin de que pueda relatar su versión de los hechos considerando el contexto y las circunstancias en que se comete la falta/s. Esto garantiza el derecho del o la estudiante a ser escuchado.

Durante la entrevista Inspector/a de nivel deberá consignar por escrito en acta de entrevista los siguientes puntos:

- Notificar del inicio del protocolo de faltas graves.
- Cuál es o son las faltas por la cual se inicia el protocolo de faltas graves.
- Informar al o la estudiante de los pasos del presente protocolo.
- Relato del o la estudiante.
- Medidas que se pueden adoptar.

Finalmente se deberá dejar consignado en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: "Se notifica al estudiante sobre el inicio de protocolo por faltas graves".

Paso 2: Citación de apoderada/o titular o suplente.

Persona encargada: Inspector/a de nivel.

Acción: Una vez detectada la comisión de una falta grave o más, Inspector/a de nivel deberá citar a apoderada/o titular o suplente, con el fin de llevar a cabo entrevista donde será informado de la comisión de la falta grave y de las medidas a aplicar.

Se deberá dejar consignado de la citación en hoja de vida del estudiante.

En caso de que apoderada/o no asista a la citación, y esta situación se repita después de dos citaciones más, Inspector/a de nivel podrá solicitar al Comité de Convivencia Escolar la visita domiciliaria.

Paso 3: Elección de medida/s a aplicar.

Persona encargada: Inspector/a de nivel.

Acción: Inspector/a de nivel podrá aplicar una medida restaurativa, y/o formativa al estudiante, ya que estas no son consideradas sanciones. Y dependiendo de la connotación y reiteración de la falta podrá tomar una medida sancionatoria.

MEDIDA RESTAURATIVA:

- **Círculo restaurativo:** Es una metodología grupal y horizontal donde los participantes (afectados, responsables y miembros de la comunidad) se sientan en círculo, sin barreras físicas, para dialogar sobre un conflicto. Guiados por un facilitador y usando un "objeto de la palabra" para asegurar que todos hablen y escuchen sin interrupciones, el objetivo es comprender el impacto emocional del problema, identificar las necesidades de los involucrados y consensuar una solución conjunta.
- **Círculos de diálogo afectivo:** Reuniones grupales donde la víctima expresa cómo le afectaron los hechos, y el agresor escucha el impacto real de sus palabras para generar empatía.
- **Disculpas públicas:** Es una medida restaurativa formal donde estudiante que cometió la falta reconoce su responsabilidad y expresa arrepentimiento ante el grupo afectado (el aula, el cuerpo docente o la comunidad escolar). Su propósito no es humillar al infractor, sino validar socialmente el daño causado, limpiar el nombre de la persona afectada y restablecer la confianza colectiva mediante un compromiso explícito de no repetición.
- **Cartas de disculpa reflexiva:** Estudiante responsable redacta un texto donde no solo pide disculpa, sino que detalla qué normas rompió, por qué su conducta fue dañina y cómo evitará repetirla.
- **Reparación directa del bien:** Estudiante limpia, pinta o repara el mobiliario que dañó.
- **Restitución económica o material:** Estudiante repone el objeto dañado, por uno idéntico o pagando su valor estimado.
- **Servicio comunitario escolar:** Colaborar activamente durante una semana en el mantenimiento del huerto escolar, la biblioteca, el orden del comedor o en el de su sala.

MEDIDA FORMATIVA:

- **Carta de Compromiso:** es una medida formativa de carácter reflexivo y colaborativo. Consiste en un documento formal suscrito por el estudiante y, de ser necesario, por su madre, padre o tutor legal, cuyo objetivo es registrar de manera explícita una serie de acuerdos, metas y acciones concretas para corregir conductas que afectan la

convivencia escolar o el rendimiento académico.

Lejos de ser una sanción punitiva, esta herramienta busca fomentar la responsabilidad, la autorregulación y la toma de conciencia en el estudiante, involucrando activamente al entorno familiar y al equipo docente en un plan de acompañamiento y seguimiento continuo para asegurar su bienestar y desarrollo integral.

- **Ensayos y debates reflexivos:** Investigaciones o exposiciones donde el alumno analiza las consecuencias sociales de la falta que cometió.
- **Rol de asistencia comunitaria:** Tareas que fomentan el sentido de pertenencia, como apoyar en la biblioteca o tutorar a estudiantes.
- **Análisis de casos reales y dilemas morales:** Estudiante que cometió la falta investiga situaciones reales similares a su acción (por ejemplo, las consecuencias del ciberacoso o los accidentes por vandalismo). Luego, debe presentar un análisis escrito o una exposición ante un docente explicando qué decisiones correctas se debieron tomar y qué alternativas existían.
- **Diseño de material educativo para la comunidad:** Estudiante crea recursos visuales o digitales (como un video corto, un podcast escolar o una infografía) para concientizar a sus compañeros sobre la importancia de la norma que infringió. Por ejemplo, si el problema fue el uso de lenguaje discriminatorio, el estudiante diseña una campaña sobre inclusión.
- **Participación en proyectos de servicio y liderazgo positivo:** Se asigna al estudiante una responsabilidad activa dentro del liceo que le exija empatía y cuidado de otros. Esto incluye coordinar dinámicas de juego limpio con estudiantes, durante el recreo, liderar brigadas ecológicas de reciclaje o colaborar en los comités escolares de seguridad.

MEDIDA SANCIONATORIA

La medida sancionatoria es la respuesta institucional formal, de carácter disciplinario, que se aplica a un estudiante tras comprobarse que cometió una infracción al reglamento interno. Su objetivo principal es establecer una consecuencia directa, proporcional y punitiva ante el incumplimiento de la norma, dejando un precedente claro de que las acciones consideradas como faltas en el presente reglamento tienen consecuencias regulatorias.

- **Suspensión:** Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a estudiante por un periodo determinado. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, "la suspensión no puede aplicarse por periodos que superen los cinco días hábiles, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo". Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso.

El o la estudiante suspendido/a deberá contar con un plan de trabajo académico para los días que duró la sanción y tendrá derecho a recibir los materiales o beneficios que el establecimiento haya entregado durante su ausencia.

Paso 4: Entrevista con apoderada/o titular o suplente y estudiante.

Persona encargada: Inspector/a de nivel.

Acción: Inspector/a de nivel deberá entrevistar al apoderado/a titular o suplente y al o la estudiante.

Durante la entrevista Inspector/a de nivel deberá consignar por escrito en acta de entrevista los siguientes puntos:

- Informar fecha de la notificación del inicio del protocolo de faltas graves, realizada en entrevista con estudiante.
- Cuál es o son las faltas en la o las que incurrió su estudiante, por la cual se inició el protocolo de faltas graves.

- Notificar sobre la medida/s a tomar, estableciendo plazos de ejecución de dicha/s medida.

Importante: Informar a apoderado/a titular o suplente y al o la estudiante, que de la/s medida/s, en caso de que lo consideren pertinente, se podrá apelar ante el encargado/a de convivencia escolar mediante presentación escrita en un plazo de 3 días hábiles desde la notificación de la medida. El encargado/a de convivencia escolar resolverá la apelación por escrito en un plazo de 3 días hábiles, notificando a profesor/a jefe o profesor/a de asignatura, estudiante y a su apoderado/a titular o suplente.

Finalmente se deberá dejar consignado en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: "Se notifica a apoderado/a y a estudiante sobre medida adoptada por la comisión de faltas graves".

Paso 5: Cumplimiento o no de la medida establecida.

Persona encargada: Inspector/a de nivel.

Acción: Ante el cumplimiento de las medidas, Inspector/a de nivel deberá registrar en hoja de vida del estudiante, cuando se haya cumplido con la medida, el siguiente enunciado: "Estudiante cumple de manera correcta con la medida establecida. Se cierra protocolo de faltas graves".

Ante el incumplimiento de las medidas establecidas, se volverá a llevar a cabo el paso 2 y 4 del presente protocolo (Protocolo de faltas graves).

Inspector/a de nivel deberá registrar en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: "Estudiante no cumple con la medida establecida por protocolo de faltas graves. Se cita nuevamente a su apoderado/a."

4.2.2.2. Protocolo para la reiteración de faltas graves.

Para la aplicación del presente protocolo, es necesario que se haya aplicado el protocolo de Faltas Graves en a lo menos 2 ocasiones, habiéndose ejecutadas las medidas determinadas y estas estén debidamente registradas en la hoja de vida del estudiante.

Se considerará reiteración de faltas graves, la incurrancia en Faltas Graves, después de haber finalizado dos procesos de Protocolos de faltas graves.

Paso 1: Derivación del o la estudiante al Comité de Convivencia Escolar.

Persona encargada: Inspector/a de nivel.

Acción: Una vez detectada la reiteración de faltas graves, Inspector/a de nivel deberá llenar ficha de derivación al Comité de Convivencia Escolar, adjuntando a esta la siguiente documentación:

- Copia de las 2 entrevistas realizadas con estudiante por inicio de ambos protocolos de faltas graves.
- Copia de las 2 entrevistas con apoderado/a titular o suplente y estudiante.
- Copia de la hoja de vida del estudiante, donde se da cuenta del cumplimiento de las medidas adoptadas en ambos protocolos de faltas leves o graves.

Dicha ficha de derivación debe ser entregada en oficina de Convivencia Escolar.

Inspector/a de nivel deberá dejar consignado en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: "Se realiza derivación a Comité de Convivencia Escolar, por reiteración de faltas graves".

Paso 2: Entrevista exploratoria al o la estudiante.

Persona encargada: Integrante del Comité de Convivencia Escolar.

Acción: Una vez recibida la derivación por la reiteración de faltas graves, profesional integrante del Comité de Convivencia Escolar según corresponda, deberá entrevistar al o la estudiante con el fin de que pueda relatar su versión de los hechos considerando el contexto y las circunstancias que podrían estar incidiendo en la comisión de faltas graves. Esto

garantiza el derecho del o la estudiante a ser escuchado.

Durante la entrevista se deberá consignar por escrito en acta de entrevista los siguientes puntos:

- Notificar del inicio del protocolo de reiteración de faltas graves.
- Cuál es o son las faltas por la cual se inicia el protocolo de reiteración de faltas graves.
- Informar al o la estudiante de los pasos del presente protocolo.
- Relato del o la estudiante.
- Medidas que se pueden adoptar.

Finalmente se deberá dejar consignado en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: "Se notifica al estudiante sobre el inicio de protocolo por reiteración faltas graves".

Paso 3: Citación de apoderada/o titular o suplente.

Persona encargada: Integrante del Comité de Convivencia Escolar.

Acción: Integrante del Comité de Convivencia Escolar, deberá citar a apoderada/o titular o suplente, con el fin de llevar a cabo entrevista donde será informado de la reiteración de las faltas graves y de las medidas a aplicar.

Se deberá dejar consignado de la citación en hoja de vida del estudiante.

En caso de que apoderada/o no asista a la citación, y esta situación se repita después de dos citaciones más, se solicitará visita domiciliaria.

Paso 4: Elección de medida/s a aplicar.

Persona encargada: Integrante del Comité de Convivencia Escolar.

Acción: Integrante del Comité de Convivencia Escolar, podrá aplicar una medida restaurativa, formativa y/o preventiva, las cuales no son consideradas como sanción. Y una medida sancionatoria, al estudiante dependiendo de la connotación y reiteración de la falta. Estas medidas podrán ser:

MEDIDA RESTAURATIVA:

- **Círculo restaurativo:** Es una metodología grupal y horizontal donde los participantes (afectados, responsables y miembros de la comunidad) se sientan en círculo, sin barreras físicas, para dialogar sobre un conflicto. Guiados por un facilitador y usando un "objeto de la palabra" para asegurar que todos hablen y escuchen sin interrupciones, el objetivo es comprender el impacto emocional del problema, identificar las necesidades de los involucrados y consensuar una solución conjunta.
- **Círculos de diálogo afectivo:** Reuniones grupales donde la víctima expresa cómo le afectaron los hechos, y el agresor escucha el impacto real de sus palabras para generar empatía.
- **Disculpas públicas:** Es una medida restaurativa formal donde estudiante que cometió la falta reconoce su responsabilidad y expresa arrepentimiento ante el grupo afectado (el aula, el cuerpo docente o la comunidad escolar). Su propósito no es humillar al infractor, sino validar socialmente el daño causado, limpiar el nombre de la persona afectada y restablecer la confianza colectiva mediante un compromiso explícito de no repetición.
- **Cartas de disculpa reflexiva:** Estudiante responsable redacta un texto donde no solo pide disculpa, sino que detalla qué normas rompió, por qué su conducta fue dañina y cómo evitará repetirla.
- **Reparación directa del bien:** Estudiante limpia, pinta o repara el mobiliario que dañó.
- **Restitución económica o material:** Estudiante repone el objeto dañado, por uno

idéntico o pagando su valor estimado.

- **Servicio comunitario escolar:** Colaborar activamente durante una semana en el mantenimiento del huerto escolar, la biblioteca, el orden del comedor o en el de su sala.

MEDIDA FORMATIVA:

- **Carta de Compromiso:** es una medida formativa de carácter reflexivo y colaborativo. Consiste en un documento formal suscrito por el estudiante y, de ser necesario, por su madre, padre o tutor legal, cuyo objetivo es registrar de manera explícita una serie de acuerdos, metas y acciones concretas para corregir conductas que afectan la convivencia escolar o el rendimiento académico.
Lejos de ser una sanción punitiva, esta herramienta busca fomentar la responsabilidad, la autorregulación y la toma de conciencia en el estudiante, involucrando activamente al entorno familiar y al equipo docente en un plan de acompañamiento y seguimiento continuo para asegurar su bienestar y desarrollo integral.
- **Ensayos y debates reflexivos:** Investigaciones o exposiciones donde el alumno analiza las consecuencias sociales de la falta que cometió.
- **Rol de asistencia comunitaria:** Tareas que fomentan el sentido de pertenencia, como apoyar en la biblioteca o tutorar a estudiantes.
- **Análisis de casos reales y dilemas morales:** Estudiante que cometió la falta investiga situaciones reales similares a su acción (por ejemplo, las consecuencias del ciberacoso o los accidentes por vandalismo). Luego, debe presentar un análisis escrito o una exposición ante un docente explicando qué decisiones correctas se debieron tomar y qué alternativas existían.
- **Diseño de material educativo para la comunidad:** Estudiante crea recursos visuales o digitales (como un video corto, un pódcast escolar o una infografía) para concientizar a sus compañeros sobre la importancia de la norma que infringió. Por ejemplo, si el problema fue el uso de lenguaje discriminatorio, el estudiante diseña una campaña sobre inclusión.
- **Participación en proyectos de servicio y liderazgo positivo:** Se asigna al estudiante una responsabilidad activa dentro del liceo que le exija empatía y cuidado de otros. Esto incluye coordinar dinámicas de juego limpio con estudiantes, durante el recreo, liderar brigadas ecológicas de reciclaje o colaborar en los comités escolares de seguridad.

MEDIDA PREVENTIVA:

Es una acción institucional inmediata orientada a contener la situación, mitigar riesgos y evitar la escalada o repetición de la conducta disruptiva, protegiendo la integridad de los involucrados mientras se determina la sanción definitiva. A diferencia de la prevención general, esta se activa después del hecho como una barrera de contención para que el problema no se agrave.

- **Separación provisional de espacios:** Cambiar temporalmente de aula al estudiante o modificar sus horarios de recreo para evitar el contacto con la víctima mientras se resuelve el caso.
- **Suspensión temporal de la representación institucional:** Restringir la participación del alumno en talleres, equipos deportivos o viajes escolares de forma preventiva mientras dure la investigación.
- **Pactos de no agresión y distanciamiento:** Firmar un compromiso formal e inmediato de respeto mutuo y cero contacto entre las partes involucradas como medida de protección urgente.
- **Derivación a redes de apoyo externas:** Canalizar de forma prioritaria al estudiante o a su familia a servicios de salud mental o asistencia social si la falta evidencia un riesgo personal o familiar grave.

- **Tutoría reflexiva y guiada con un especialista:** Se programan sesiones breves de acompañamiento con el psicólogo escolar, orientador o un docente tutor. En este espacio se utilizan herramientas de autoconocimiento para que el alumno identifique qué emociones detonaron su conducta (frustración, presión social, enojo) y aprenda técnicas específicas de autocontrol.
- **Talleres de habilidades:** Espacios formativos sobre manejo de la ira, comunicación asertiva o uso responsable de redes sociales.

MEDIDA SANCIONATORIA

La medida sancionatoria es la respuesta institucional formal, de carácter disciplinario, que se aplica a un estudiante tras comprobarse que cometió una infracción al reglamento interno. Su objetivo principal es establecer una consecuencia directa, proporcional y punitiva ante el incumplimiento de la norma, dejando un precedente claro de que las acciones consideradas como faltas en el presente reglamento tienen consecuencias regulatorias.

- **Suspensión:** Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a estudiante por un periodo determinado. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, "la suspensión no puede aplicarse por periodos que superen los cinco días hábiles, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo".

El o la estudiante suspendido/a deberá contar con un plan de trabajo académico para los días que duró la sanción y tendrá derecho a recibir los materiales o beneficios que el establecimiento haya entregado durante su ausencia.

- **Condicionalidad de Matrícula:** Sanción que establece un compromiso de cambio de conducta por parte del estudiante. Su aplicación será decisión exclusiva de la Directora del establecimiento y sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este manual, en casos que justificadamente se considere. De acuerdo con el Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, "la condicionalidad de matrícula es una medida disciplinaria y por tanto su aplicación debe estar asociada a hechos o conductas que estén consideradas como falta. La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre independiente de la fecha en la cual se haya aplicado".

Paso 5: Entrevista con apoderada/o titular o suplente y estudiante.

Persona encargada: Integrante del Comité de Convivencia Escolar.

Acción: Integrante del Comité de Convivencia Escolar, deberá entrevistar al apoderado/a titular o suplente y al o la estudiante.

Durante la entrevista Integrante del Comité de Convivencia Escolar, deberá consignar por escrito en acta de entrevista los siguientes puntos:

- Informar fecha de la notificación del inicio del protocolo de reiteración de faltas graves, realizada en entrevista con estudiante.
- Cuál es o son las faltas en la o las que incurrió su estudiante, por la cual se inició el protocolo de reiteración de faltas graves.
- Notificar sobre la medida/s a tomar.

Importante: Informar a apoderado/a titular o suplente y al o la estudiante, que de la/s medida/s, en caso de que lo consideren pertinente, se podrá apelar ante el encargado/a de convivencia escolar mediante presentación escrita en un plazo de 3 días hábiles desde la notificación de la medida. El encargado/a de convivencia escolar resolverá la apelación por escrito en un plazo de 3 días hábiles, notificando a profesor/a jefe o profesor/a de asignatura, estudiante y a su apoderado/a titular o suplente.

Finalmente se deberá dejar consignado en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: "Se notifica a apoderado/a y a estudiante sobre medida adoptada por la reiteración de faltas graves".

Paso 6: Cumplimiento o no de la medida establecida.

Persona encargada: Integrante del Comité de Convivencia Escolar.

Acción: Ante el cumplimiento de las medidas, Integrante del Comité de Convivencia Escolar, deberá registrar en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: "Estudiante cumple de manera correcta con las medidas establecidas. Se cierra protocolo de reiteración de faltas graves".

Ante el incumplimiento de las medidas establecidas, se volverá a llevar a cabo el paso 3 y 5 del presente protocolo (Protocolo de reiteración de faltas graves).

Integrante del Comité de Convivencia Escolar, deberá registrar en hoja de vida del estudiante, el siguiente enunciado: "Estudiante no cumple con la medida establecida por protocolo de reiteración de faltas graves. Se cita nuevamente a su apoderado/a."

4.2.4. FALTAS GRAVÍSIMAS

Son aquellas acciones, omisiones, actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física, psíquica y psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa, o que pongan en riesgo la integridad física, psíquica y psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, constituirán faltas gravísimas aquellas acciones u omisiones que sean constitutivas de delito y están prohibidas por el ordenamiento jurídico nacional.

Serán consideradas Faltas Gravísimas: (no modificables).

- a) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos, sustancias o bebidas estimulantes (bebidas energéticas), drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.
- b) Ingresar, consumir o distribuir drogas y/o alcohol y todo tipo fármacos u otros psicotrópicos en el establecimiento o en las entradas al mismo.
- c) Ingresar, portar o exhibir en el establecimiento objeto corto punzante, arma blanca o de fuego.
- d) Portar, manipular, exhibir o utilizar arma de fuego, arma blanca o elementos con los que se pueda generar daño a algún integrante de la comunidad escolar y que no persigue finalidad educativa alguna, tales como manoplas, bastón retráctil, estoques y corta cartón (en este último caso, salvo que se exija por un profesor para la realización de una actividad pedagógica), ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo.
- e) Participar directa o indirectamente en la ocupación ilegal del Liceo.
- f) Introducir al establecimiento escolar textos, fotografías, revistas u otro material pornográfico, en cualquier formato.
- g) Apropiarse, sin la voluntad de su dueño, de bienes ajenos, ya sea en forma subrepticia, o utilizando violencia, fuerza o intimidación.
- h) Todo acto de discriminación arbitrario ejercido por un miembro de la comunidad educativa en contra de otro miembro de la comunidad educativa. Para los efectos de este reglamento, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.
- i) Amedrentar, amenazar, chantajear o intimidar a otro miembro de la comunidad educativa, ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo, o por medio de plataformas virtuales.
- j) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta que constituya una falta gravísima.
- k) Cualquier acto o gesto de amenaza o agresión a un/una profesor/a, asistente de la educación, manipuladora de alimentos o directivo de la comunidad educativa ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo.
- l) Uso de elementos y servicios informáticos, o de dispositivos móviles de comunicación para actividades que atenten contra alguna persona, institución o atente contra la moral o las buenas costumbres.
- m) Grabar o divulgar grabación de algún estudiante, grupos de estudiantes o profesores/as a través de cualquier medio que pudiera menoscabar la imagen de cualquier persona o la institución.

- n) Cualquier tipo de maltrato, violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un integrante de la comunidad educativa por parte de otro integrante de la comunidad educativa, ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo.
- o) Cualquier tipo de atentado contra la integridad física, psíquica o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa, por cualquier medio, ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo.
- p) Cualquier tipo de atentado contra la integridad física, psíquica o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa que derive en un altercado a las afueras del Establecimiento Educacional y/o que, aun cuando el origen del conflicto sea externo al recinto educacional, generen consecuencias dentro del Liceo.
- q) Cualquier acción u omisión constitutivas de acoso escolar. Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.
- r) Actos que causen daño a la integridad física o psicológica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo.
- s) Agresiones de carácter sexual realizadas en contra de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros, ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo.
- t) Agresiones físicas que produzcan lesiones realizadas en contra de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros, ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo.
- u) Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo.
- v) Cualquier tipo de atentado contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.
- w) Acción de tocar o besar en área de connotación sexual, o besar a alguien sin existir consentimiento, ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo.
- x) Presentar documentación pública o privada falsificada para justificar inasistencias o circunstancias relevantes al proceso educativo (evaluaciones, salidas pedagógicas y/o salidas extraescolares). Se entenderá por documentación pública o privada: certificados o informes médicos, informes de programas externos, certificados o informes psicológicos, certificado de Carabineros o Policía de Investigaciones.
- y) Portar, exhibir o usar fuegos artificiales o similares, ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo.
- z) Crear, editar, manipular, reproducir, difundir o exhibir, por cualquier medio digital, redes sociales o canales de comunicación institucional y privada, imágenes, fotografías o videos generados total o parcialmente mediante Inteligencia Artificial (IA) o tecnologías de edición (deepfakes), que suplanten, alteren la identidad, ridiculicen, menoscaben, vulneren la intimidad o afecten la dignidad y honra de cualquier miembro de la comunidad educativa.
- aa) Crear, simular, difundir o utilizar registros de audio, voces o conversaciones manipuladas o generadas mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA), con el fin de suplantar la identidad de un miembro de la comunidad educativa, emitir declaraciones falsas en su nombre, extorsionar, amedrentar, realizar bromas denigrantes o alterar el normal desarrollo de las actividades escolares.
- bb) Promover, incitar, organizar o participar activamente en actos, discursos, publicaciones digitales, manifestaciones o campañas de odio, violencia o agresión (física, psicológica o verbal) dirigidas hacia uno o más miembros de la comunidad educativa. Esto incluye cualquier conducta de hostigamiento motivada por razones de raza, etnia, nacionalidad,

religión, orientación sexual, identidad de género, condiciones de salud, neurodivergencia, aspecto físico o situación socioeconómica, que vulnere la dignidad humana y el derecho a un espacio educativo seguro.

- cc) Suplantar, simular o asumir falsamente la identidad o funciones de cualquier docente, asistente de la educación, directivo o miembro del personal del establecimiento, ya sea de forma presencial, escrita, o mediante el uso de correos electrónicos, redes sociales, plataformas digitales o cualquier otra tecnología, con el fin de obtener un beneficio propio o para terceros (académico, administrativo, económico o de cualquier otra índole), o bien, causar un perjuicio, daño moral, menoscabo o acoso hacia cualquier otro miembro de la comunidad educativa.

4.2.4.1. Protocolo faltas gravísimas

Principios.

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todos los intervinientes a ser oídos y a presentar su versión de los hechos, y el derecho a impugnar toda decisión mediante la que se ponga fin al procedimiento. Toda decisión que se emita respecto de los hechos denuncia deberá estar fundamentada de acuerdo con el mérito del procedimiento.

Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria. Se respetará irrestrictamente el principio de inocencia de todos los intervinientes en el proceso, debiendo comprobarse fehacientemente las conductas, acciones u omisiones, denunciadas.

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados e intervinientes, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante.

No se podrá imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.

Se asegurará a todos los intervinientes la mayor confidencialidad, discreción, privacidad y respeto por su dignidad y honra, resguardando el principio de inocencia, proporcionalidad y no discriminación.

Director/a podrá suspender de clases como medida de resguardo, a algunos involucrados para el resguardo de su integridad física o psicológica, la cual se puede extender hasta por un plazo máximo de 5 días hábiles, renovables por igual periodo en casos debidamente fundamentados para su reincorporación gradual al aula, como medida extrema y de carácter excepcional. Esta medida debe ser de mutuo acuerdo con apoderada/o titular o suplente.

Ante flagrancia de una falta gravísima constitutiva de delito, que vulnere los derechos de NNA o que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa, que ocurra ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo, el director/a podrá activar de manera inmediata el PROTOCOLO ESPECIAL DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA.

Días hábiles e inhábiles.

Se consideran inhábiles los días Sábado, Domingo y festivo. Los plazos del procedimiento serán estrictos y no se admitirán actuaciones y/o presentaciones fuera de los plazos indicados en el procedimiento.

Representación de los alumnos o alumnas intervinientes.

El encargado (a) de convivencia, resguardará que los alumnos o alumnas intervinientes en el protocolo, en cualquier calidad, ya sea como denunciantes, denunciados, testigos o

afectados, se encuentren debidamente representados por sus padres o apoderados.

Registro de todas las actuaciones.

De toda actuación del protocolo se dejará constancia por escrito y se incorporará a la carpeta respectiva, dejándose registro asimismo en la hoja de vida del alumno.

Paso 1: presentación del reclamo o denuncia

Persona encargada: todos los miembros de la comunidad educativa.

Plazo: inmediatamente de recibida la comunicación de la denuncia.

Ante quien se realiza la acción: Inspectoría General u Orientador.

Acción: denuncia o reclamo de la ocurrencia de una falta gravísima.

Quienes deben denunciar (denuncia obligatoria).

Los profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar a Inspectoría General u Orientador, por escrito en un plazo de 24 horas contado desde el momento en que tomaron conocimiento, de la ocurrencia de una falta gravísima.

En el caso de situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa, los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar Inspectoría General u Orientador por escrito en un plazo de 24 horas de haber tomado conocimiento de los hechos.

Quienes pueden denunciar (denuncia voluntaria).

Asimismo, el alumno o alumna afectado, así como cualquier otro alumno o alumna miembro de la comunidad educativa, pueden denunciar Inspectoría General u Orientador de la ocurrencia de una falta gravísima. También se podrá presentar reclamo o denuncia ante el director, orientador, profesores, asistentes de la educación y miembros del equipo psicosocial, los que deberán informar a Inspectoría General u Orientador por escrito en un plazo de 24 horas.

El reclamo o denuncia.

Todo reclamo o denuncia por faltas gravísimas debe ser presentado en forma escrita ante el Inspectoría General u Orientador del establecimiento, quien deberá informar por correo electrónico a la Directora del establecimiento, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.

En caso de presentarse el reclamo en forma oral, Inspectoría General u Orientador deberá levantar un acta, especificando el nombre del denunciante, los hechos denunciados, la fecha en que estos habrían ocurrido, y la individualización de la o las personas denunciadas.

Paso 2: inicio del procedimiento y apertura de la carpeta

Persona encargada: Inspectoría General u Orientador.

Plazo: dentro de un plazo de 24 horas de recibida la comunicación de la denuncia o reclamo.

Acción: Recibida la denuncia, Inspectoría General u Orientador deberá abrir una carpeta especial para el caso. Las carpetas deberán conservarse por Inspectoría General u Orientador. La carpeta deberá contener todas las piezas de la investigación en orden consecutivo.

De toda actuación del procedimiento, se debe dejar constancia en la hoja de vida del estudiante.

Del carácter reservado de la carpeta y de un requerimiento de información

Las carpetas tendrán el carácter de reservado y sus piezas se darán a conocer únicamente mediando requerimiento por escrito, respecto del cual se pronunciará Inspectoría General u Orientador en un plazo de 48 horas. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita.

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos al proceso, a excepción de los requerimientos realizados por la autoridad competente tanto interna como externa.

Paso 3: verificación de la existencia de hechos constitutivos de delito, indagación respecto de la existencia de lesiones y medidas de protección.

Persona encargada: encargado/a de convivencia escolar.

Plazo: dentro de un plazo de 24 horas de recibida la comunicación de la denuncia o reclamo.

Acción: Como primera actuación, Inspectoría General u Orientador, deberán informar del reclamo o denuncia recibida al encargado/a de convivencia escolar, quien deberá cerciorarse si los hechos denunciados fueren o no constitutivos de delito, con el fin de realizar la denuncia en los organismos pertinentes, dejando constancia en la respectiva carpeta de haber realizado la denuncia.

En paralelo el encargado/a de convivencia escolar deberá indagar de inmediato si existen lesiones, y si se ha concurrido a constatar lesiones a un centro asistencial.

En caso de no haberse concurrido, el encargado/a de convivencia escolar deberá velar por que se concurra sin dilación a constatar lesiones.

Para estos efectos el encargado/a de convivencia escolar determinará la persona que acompañará al alumno o alumna al centro asistencial y quién debe dar aviso a al padre, madre o apoderados. No se requiere del consentimiento de la familia para proceder de inmediato al centro asistencia cuando se evidencian señales o molestias físicas.

- Hospital Félix Bulnes, Dirección: Mapocho Sur 7432, Comuna: Cerro Navia, Región Metropolitana.
- SAPU Garín, Dirección: Janequeo 5662, Comuna Quinta Normal, Región Metropolitana.

En paralelo se deben disponer de inmediato las siguientes medidas de protección respecto del alumno o alumna afectado o víctima de una falta gravísima, en caso de existir:

- a. En caso de que los padres o el apoderado no puedan asegurar la protección del alumno o alumna, se deberán disponer los antecedentes al Tribunal de Familia competente para que se tomen las medidas de resguardo previstas en la ley para la protección de sus derechos.

Para estos efectos, el encargado/a de convivencia escolar concurrirá al Tribunal de Familia competente para los efectos de informar al tribunal de la vulneración de derechos y para los efectos de requerir una medida de protección. De dicha actuación dejará constancia en un acta, consignando los datos de los involucrados y la hora y datos del contacto.

- b. Solicitud de medidas especiales de protección ante el respectivo Fiscal del Ministerio Público, en caso de detectarse alguna situación de peligro para la alumna o alumno y de haberse realizado la denuncia respectiva.

Paso 4: Derivación al equipo psicosocial.

Persona encargada: Inspectoría General u Orientador.

Plazo: inmediatamente de recibida la comunicación de la denuncia.

Acción: Inspectoría General u Orientador, debe llenar formulario de derivación por cada estudiante involucrado en la falta gravísima. El equipo psicosocial realizará una evaluación del estudiante a quien se imputa la comisión de una falta gravísima, así como del estudiante afectado en caso de existir éste. La finalidad de esta evaluación es la de asegurar el bienestar psicológico y psicosocial del alumno o alumna y la continuidad de su proceso educativo.

De dicha evaluación se levantará un acta por escrito, la que tendrá el carácter de reservado, en la que se determinará el estado psicológico y anímico en que se encuentra el alumno o alumna, considerando especialmente su edad y estado de desarrollo psicológico.

Asimismo, se propondrá alguna o algunas de las siguientes medidas según corresponda:

- Medidas de contención y apoyo.
- Plan de seguimiento de contención por parte del equipo psicosocial.
- Visita de la asistente social a la familia de la víctima.
- Derivación a un profesional externo y/o a centros especializados. (OLN, Centro De Orientación y Salud Mental COSAM, CESAM Lo Franco o Garín, Tribunales de familia, entre otros).
- Solicitud de medidas de protección al Tribunal de Familia Competente.
- Solicitud de medidas de protección y asistencia a la Oficina Local de la Niñez respectivo, en caso de estimarse que existe desprotección respecto del alumno o alumna o una situación de vulneración de derechos.

Paso 5: Etapa de indagación

Persona encargada: Inspectoría General u Orientador.

Plazo: dentro de un plazo de 48 horas de recibida la comunicación de la denuncia o reclamo.

Acción: En el plazo de 48 horas de recibida la denuncia o reclamo Inspectoría General u Orientador deberá iniciar la etapa de indagación, citando a las partes involucradas, a los apoderados, a una audiencia para que las partes presenten sus descargos y los medios de prueba que disponen. Se notificará y citará a los apoderados mediante correo electrónico.

En caso de no concurrir los apoderados a la audiencia citada se les volverá a citar mediante documento escrito, el que será llevado al domicilio de los apoderados por medio de la Trabajadora Social. Asimismo, en caso de tener registrado un número telefónico, Inspectoría General u Orientador efectuará los llamados telefónicos prudenciales.

De cada gestión de notificación realizada por Inspectoría General u Orientador, y por trabajador/a social, se dejará registro en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del estudiante.

Paso 6: audiencia de descargos y presentación de antecedentes y probanzas

Persona encargada: Inspectoría General u Orientador.

Plazo: dentro de un plazo de 48 horas de recibida la comunicación de la denuncia o reclamo.

Acción: En la audiencia Inspectoría General u Orientador hará presente a los intervinientes los hechos de la denuncia que se ha presentado, la falta que se investiga y las sanciones que procedan en caso de determinarse y probarse que son efectivos los hechos de la denuncia y que éstos constituyen una infracción a las normas del presente reglamento.

Los intervinientes tendrán la oportunidad de aportar sus descargos, así como los antecedentes que estimen convenientes.

Asimismo, Inspectoría General u Orientador informará a las partes de los plazos para aportar los antecedentes, el que no será inferior a 5 días hábiles.

De dicha actuación se levantará un acta, la que firmarán todos los intervinientes. En caso de

negarse a firmar alguno de los intervinientes se dejará registro de dicha situación en el acta. Asimismo, se dejará registro en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del estudiante.

En caso de no comparecencia de los padres y/o apoderados, y habiéndose agotado los medios de notificación antes descrito, se seguirá el procedimiento, procurando por los medios antes señalados la notificación de estos.

Asimismo, en caso de no comparecencia del padre, madre o apoderado del alumno o alumna respecto del cual se ha denunciado la comisión de una falta gravísima, o que ha sido víctima de una falta gravísima, Inspectoría General u Orientador, deberán informar a encargado/a de convivencia escolar, quien tomará alguna de las siguientes medidas:

- a. Denunciar en Tribunal de Familia competente, a fin de que tome las medidas o resguardos que la ley dispone. Para estos efectos, se deberán disponer los antecedentes al Tribunal de Familia competente para que se tomen las medidas de resguardo previstas en la ley para la protección de sus derechos. El encargado (a) de convivencia escolar denunciara al tribunal de la vulneración de derechos y para los efectos de requerir una medida de protección. De dicha actuación dejará constancia en un acta, la cual deberá quedar archivada en carpeta del proceso a cargo de Inspectoría General u Orientador

El encargado/a de convivencia escolar hará el respectivo seguimiento a la solicitud realizada al tribunal, cooperando con el desarrollo del proceso.

- b. Solicitud de medidas de protección y asistencia a la Oficina Local de la Niñez respectiva.

Paso 7: desarrollo de la indagación

Persona encargada: Inspectoría General u Orientador.

Plazo: no inferior a 5 días, contados desde la audiencia de descargos y presentación de antecedentes y probanzas. El plazo se fija en la audiencia de descargos y presentación de antecedentes y probanzas.

Acción: La indagación se llevará a cabo por Inspectoría General u Orientador, quienes podrán designar, para efectos de apoyar en el desarrollo de la indagación, a funcionario/a que disponga de horas de apoyo a Inspectoría General, de modo de consignar y asegurar todo cuanto condujere a la comprobación del hecho denunciado y a la identificación de los partícipes en el mismo. De esta forma hará constar en la carpeta el estado de las personas, cosas o lugares, se identificará a los testigos del hecho investigado y se consignarán sus declaraciones.

Inspectoría General u Orientador, o en su defecto funcionario/a designado, recibirá las pruebas y antecedentes que aporten las partes, dejando constancia de haberlas recibido en la carpeta y en la hoja de vida del alumno o alumna. Asimismo, escuchará los testimonios de los diversos testigos que propongan los intervinientes, levantándose un acta de dichas declaraciones, la que firmarán los intervinientes, en caso de negarse a firmar se dejará constancia en el acta.

Para el cumplimiento de los fines de la indagación Inspectoría General u Orientador, o en su defecto funcionario/a designado, dispondrá las diligencias de prueba que estime necesarias a fin de esclarecer los hechos que indaga, para ello podrá requerir la declaración de otros miembros de la comunidad educativa. Dicha declaración será voluntaria y de ella se levantará un acta, la que firmarán los intervinientes, en caso de negarse a firmar se dejará constancia en el acta.

Asimismo, podrá disponer de todo otro medio de prueba, dejando constancia en el acta.

Paso 8: seguimiento de las medidas adoptadas por dupla psicosocial.

Persona encargada: Dupla Psicosocial.

Plazo: Cuando finaliza la etapa de indagación.

Acción: Dupla Psicosocial realizará un seguimiento de las medidas adoptadas, quienes por medio de reunión, darán a conocer el estado de estas. De dicha actuación se dejará constancia en carpeta del proceso.

Paso 9: notificación de término de la etapa de indagación

Persona encargada: Inspectoría General u Orientador.

Plazo: una vez concluido el plazo fijado en la audiencia de descargos y presentación de antecedentes y probanzas.

Acción: Una vez concluido el plazo fijado en la audiencia de descargos y presentación de antecedentes y probanzas, Inspectoría General u Orientador, notificará a los intervinientes del término de la etapa de indagación.

Paso 10: presentación del informe final

Persona encargada: Inspectoría General u Orientador.

Plazo: dentro de 3 días hábiles contados desde el termino de la etapa de indagación.

Acción: Una vez concluido dicho plazo, Inspectoría General u Orientador deberá presentar un informe final ante el Comité de Convivencia Escolar, en el que se describirán los hechos denunciados, las pruebas que se han presentado y tenido a la vista, y las medidas o sanciones que se propone, para que este aplique una medida o sanción si procediere.

Paso 11: resolución por parte del equipo de convivencia escolar.

Persona encargada: Comité de Convivencia Escolar.

Plazo: 3 días hábiles.

Acción: El Comité de Convivencia Escolar tendrá un plazo de 3 días hábiles para emitir su resolución. Dicha resolución debe constar por escrito, y en ella se debe contener un análisis de los hechos denunciados, las pruebas ponderadas, la determinación de la existencia o no de una infracción a las normas del presente reglamento y las medidas o sanciones que se aplicarán.

En caso de determinarse que proceden las sanciones denominadas expulsión o cancelación de matrícula, el Comité de Convivencia Escolar recomendará su aplicación en su resolución, siendo el director del establecimiento el encargado de aplicarla. Para estos efectos, el equipo de convivencia escolar informará al director y elevará los antecedentes para que éste aplique alguna de dichas sanciones en conformidad con lo dispuesto en el protocolo de Expulsión y Cancelación de Matrícula.

El Comité de Convivencia Escolar sesionará con la asistencia de la mayoría de sus miembros, y sus acuerdos se adoptarán mediante la mayoría absoluta de los votos conformes.

La resolución se notificará a los intervinientes, por Encargado/a de Convivencia Escolar, señalando expresamente el plazo para presentar el recurso de apelación (5 días hábiles). Las notificaciones se efectuarán por correo electrónico, dejando registro de dicha actuación en la carpeta y en la hoja de vida del estudiante.

Paso 12: apelación de la resolución del Comité de Convivencia Escolar.

Persona encargada: Director/a.

Plazo: 5 días hábiles.

Acción: De dicha resolución el estudiante involucrado, y sus padres o apoderados, tendrán un plazo de 5 días hábiles para apelar por escrito ante el director/a del establecimiento. De dicho trámite se dejará constancia en la respectiva carpeta y en la hoja de vida del estudiante.

En caso de no presentarse la apelación en el plazo antes expresado, la resolución quedará firme al día siguiente hábil y surtirá todos sus efectos.

En caso de presentarse la apelación, el director/a deberá resolver la apelación en un plazo de 5 días hábiles, por escrito, fundamentado si se cumplen los requisitos para imponer una sanción o medida, o bien si las medidas propuestas se desestiman.

La resolución de la apelación debe ser notificada a todas las partes, al Comité de Convivencia Escolar y a Inspectoría General u Orientador. La resolución no se hará efectiva hasta que la dirección no la notifique vía correo electrónico a todos los intervinientes. De dicho trámite se dejará constancia en la respectiva carpeta y en la hoja de vida del estudiante.

4.2.4.2. Medidas para faltas gravísimas.

Dentro de las medidas establecidas para las faltas gravísimas se podrá aplicar las siguientes:

- I. El comité de convivencia escolar podrá aplicar, luego del procedimiento antes señalado, las siguientes medidas no sancionatorias:

MEDIDA RESTAURATIVA:

Una medida restaurativa en el ámbito educativo es una acción o estrategia pedagógica orientada a reparar el daño causado por un conflicto o falta, asumir la responsabilidad del comportamiento y reconstruir los vínculos afectivos entre los miembros involucrados de la comunidad escolar. Estas medidas podrán ser:

- **Círculo restaurativo:** Es una metodología grupal y horizontal donde los participantes (afectados, responsables y miembros de la comunidad) se sientan en círculo, sin barreras físicas, para dialogar sobre un conflicto. Guiados por un facilitador y usando un "objeto de la palabra" para asegurar que todos hablen y escuchen sin interrupciones, el objetivo es comprender el impacto emocional del problema, identificar las necesidades de los involucrados y consensuar una solución conjunta.
- **Círculos de diálogo afectivo:** Reuniones grupales donde la víctima expresa cómo le afectaron los insultos, y el agresor escucha el impacto real de sus palabras para generar empatía.
- **Disculpas públicas:** Es una medida restaurativa formal donde estudiante que cometió la falta reconoce su responsabilidad y expresa arrepentimiento ante el grupo afectado (el aula, el cuerpo docente o la comunidad escolar). Su propósito no es humillar al infractor, sino validar socialmente el daño causado, limpiar el nombre de la persona afectada y restablecer la confianza colectiva mediante un compromiso explícito de no repetición.
- **Cartas de disculpa reflexiva:** Estudiante responsable redacta un texto donde no solo pide disculpa, sino que detalla qué normas rompió, por qué su conducta fue dañina y cómo evitará repetirla.
- **Reparación directa del bien:** Estudiante limpia, pinta o repara el mobiliario que dañó.
- **Restitución económica o material:** Estudiante repone el objeto dañado, por uno idéntico o pagando su valor estimado.
- **Servicio comunitario escolar:** Colaborar activamente durante una semana en el mantenimiento del huerto escolar, la biblioteca, el orden del comedor o en el de su sala.

MEDIDA FORMATIVA:

Una medida formativa en el ámbito educativo es una acción pedagógica orientada a modificar una conducta disruptiva mediante el aprendizaje, la reflexión y el desarrollo de habilidades socioemocionales, en lugar de aplicar un castigo puramente restrictivo.

A diferencia de las sanciones punitivas tradicionales, su meta no es el aislamiento del estudiante, sino su crecimiento personal y su correcta integración en la convivencia escolar. Estas medidas podrán ser:

- **Carta de Compromiso:** es una medida formativa de carácter reflexivo y colaborativo. Consiste en un documento formal suscrito por el estudiante y, de ser necesario, por su madre, padre o tutor legal, cuyo objetivo es registrar de manera explícita una serie de acuerdos, metas y acciones concretas para corregir conductas que afectan la convivencia escolar o el rendimiento académico.
Lejos de ser una sanción punitiva, esta herramienta busca fomentar la responsabilidad, la autorregulación y la toma de conciencia en el estudiante, involucrando activamente al entorno familiar y al equipo docente en un plan de acompañamiento y seguimiento continuo para asegurar su bienestar y desarrollo integral.
- **Ensayos y debates reflexivos:** Investigaciones o exposiciones donde el alumno analiza las consecuencias sociales de la falta que cometió.
- **Rol de asistencia comunitaria:** Tareas que fomentan el sentido de pertenencia, como apoyar en la biblioteca o tutorar a estudiantes menores.
- **Análisis de casos reales y dilemas morales:** Estudiante que cometió la falta investiga situaciones reales similares a su acción (por ejemplo, las consecuencias del ciberacoso o los accidentes por vandalismo). Luego, debe presentar un análisis escrito o una exposición ante un docente explicando qué decisiones correctas se debieron tomar y qué alternativas existían.
- **Diseño de material educativo para la comunidad:** Estudiante crea recursos visuales o digitales (como un video corto, un podcast escolar o una infografía) para concientizar a sus compañeros sobre la importancia de la norma que infringió. Por ejemplo, si el problema fue el uso de lenguaje discriminatorio, el estudiante diseña una campaña sobre inclusión.
- **Participación en proyectos de servicio y liderazgo positivo:** Se asigna al estudiante una responsabilidad activa dentro del liceo que le exija empatía y cuidado de otros. Esto incluye coordinar dinámicas de juego limpio con estudiantes, durante el recreo, liderar brigadas ecológicas de reciclaje o colaborar en los comités escolares de seguridad.

MEDIDA PREVENTIVA:

Es una acción institucional inmediata orientada a contener la situación, mitigar riesgos y evitar la escalada o repetición de la conducta disruptiva, protegiendo la integridad de los involucrados mientras se determina la sanción definitiva. A diferencia de la prevención general, esta se activa después del hecho como una barrera de contención para que el problema no se agrave.

- **Separación provisional de espacios:** Cambiar temporalmente de aula al estudiante o modificar sus horarios de recreo para evitar el contacto con la víctima mientras se resuelve el caso.
- **Suspensión temporal de la representación institucional:** Restringir la participación del alumno en talleres, equipos deportivos o viajes escolares de forma preventiva mientras dure la investigación.
- **Pactos de no agresión y distanciamiento:** Firmar un compromiso formal e inmediato de respeto mutuo y cero contacto entre las partes involucradas como medida de protección urgente.
- **Derivación a redes de apoyo externas:** Canalizar de forma prioritaria al estudiante o a su familia a servicios de salud mental o asistencia social si la falta evidencia un riesgo personal o familiar grave.
- **Tutoría reflexiva y guiada con un especialista:** Se programan sesiones breves de acompañamiento con el psicólogo escolar, orientador o un docente tutor. En este espacio se utilizan herramientas de autoconocimiento para que el alumno identifique qué emociones detonaron su conducta (frustración, presión social, enojo) y aprenda técnicas específicas de autocontrol.
- **Talleres de habilidades:** Espacios formativos sobre manejo de la ira, comunicación

asertiva o uso responsable de redes sociales.

II. El comité de convivencia escolar podrá sugerir al director/a aplicar, luego del procedimiento antes señalado, las siguientes medidas sancionatorias:

- **Suspensión:** Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a estudiante por un periodo determinado. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, "la suspensión no puede aplicarse por periodos que superen los cinco días hábiles, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo". Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en el protocolo número 4.

El o la estudiante suspendido/a deberá contar con un plan de trabajo académico para los días que duró la sanción y tendrá derecho a recibir los materiales o beneficios que el establecimiento haya entregado durante su ausencia.

- **Condicionalidad de Matrícula:** Sanción que establece un compromiso de cambio de conducta por parte del estudiante. Su aplicación será decisión exclusiva de la Directora del establecimiento y sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este manual, en casos que justificadamente se considere. De acuerdo con el Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, "la condicionalidad de matrícula es una medida disciplinaria y por tanto su aplicación debe estar asociada a hechos o conductas que estén consideradas como falta. La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre independiente de la fecha en la cual se haya aplicado".
- **Cancelación de Matrícula:** Sanción que implica la no continuidad en el establecimiento educacional de un/a estudiante para el año escolar siguiente a la aplicación de esta medida. Esta sanción sólo podrá ser aplicada por la Directora, tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este manual y en casos que justificadamente se considere que afecte gravemente la convivencia escolar.
- **Expulsión:** Sanción máxima del establecimiento que conlleva la cancelación inmediata de la matrícula a un/a estudiante. A través de este acto, el o la estudiante deja de ser parte de la comunidad educativa. Esta sanción sólo podrá ser aplicada por la Directora y tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este manual y en casos que justificadamente se considere que afecte gravemente la convivencia escolar.
- **Suspensión de licenciatura de Cuarto Medio** o cualquier acto donde se deba representar al establecimiento.
- **Traslado a educación vespertina:** En caso de que la falta gravísima sea cometida por un o una estudiante adulto de 18 años o más y que ésta, vulnere los derechos de NNA y/o que afecten gravemente la convivencia escolar, es decir, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento educacional.

4.2.4.3. Medidas para faltas gravísimas. Facultad del director(a):

El o la directora podrá aplicar las siguientes sanciones en caso de que él o la estudiante incurra en tres o más faltas gravísimas durante el mismo episodio crítico o ante la reiteración de faltas gravísimas (3) consecutivas o no consecutivas que hayan sido abordadas con anterioridad o estén en proceso de ejecución (procesos investigativos, planes socioafectivos, atención red externa, etc).

- Cancelación de la matrícula.
- Expulsión.

(Para la aplicación de las sanciones de cancelación de matrícula y de expulsión se debe consultar el respectivo protocolo de cancelación de matrícula y de expulsión).

4.2.4.4. FALTAS Y SANCIONES POR PARTE DE MADRES, PADRES O APODERADOS/AS

Introducción:

El Reglamento Interno del establecimiento educativo debe contemplar, en el apartado de tipificación de faltas, aquellas conductas que involucren a padres, madres y apoderados/as, describiendo claramente dichas faltas, las medidas sancionatorias y complementarias asociadas, así como la individualización del responsable del procedimiento. Lo anterior, en conformidad con la Circular N°860 y la Circular N°482, que imparten instrucciones sobre Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales.

En este sentido, cabe señalar que toda graduación de faltas, sus sanciones y procedimientos para el abordaje, deben construirse en observación al debido proceso, legalidad, proporcionalidad, presunción de inocencia e interés superior del niño, **limitando la sanción de cambio de apoderado, exclusivamente a aquellas faltas que afectan de forma gravísima a la convivencia escolar o vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes.**

Faltas gravísimas por parte padres, madres o apoderados			
Descripción de las faltas	Medidas sancionatorias	Medidas complementarias	Responsables del procedimiento
Agresión física a cualquier miembro de la comunidad	- Solicitud de designación de un nuevo apoderado.	- Compromiso escrito por parte del apoderado/a	- Dirección
Agresión sexual contra cualquier miembro de la comunidad educativa			
Amenazas verbales o escritas que impliquen un daño plausible a cualquier miembro de la comunidad o su familia.			
Actos discriminatorios por razones de nacionalidad, opinión política, religión, edad, orientación sexual, género o cualquier otro de carácter arbitrario contra cualquier miembro de la comunidad.	- Restricción de las atribuciones del rol de apoderado/a - Amonestación por escrito	- Disculpas públicas o privadas - Compromiso por escrito por parte del apoderado/a	- Dirección
Intimidar, ofender, menoscabar, ridiculizar, atentar contra la dignidad de otra persona y/o agredir verbalmente de forma sistemática por medios presenciales, escritos o virtuales, contra cualquier miembro de la comunidad.			
Agresión verbal	- Amonestación por escrito	- Disculpas públicas o privadas - Compromiso por escrito por parte del apoderado/a	- Inspectoría general

A) SANCIONES: Las faltas descritas pueden conllevar las siguientes sanciones dependiendo de su gravedad, estas deben ser aplicadas de forma proporcional a la conducta realizada. Para efectos de la aplicación de las faltas enunciadas en la tabla anterior, se detalla a continuación el contenido de cada una de ellas:

- **Amonestación por escrito:** Consiste en la notificación formal al apoderado respecto de la conducta observada, dejando registro institucional y pudiendo incorporar compromisos de mejora.
- **Resguardo de acceso e interacción con el establecimiento:** Son acciones que permiten la restricción del apoderado/a a ingreso a espacios comunes, ceremonias u otras actividades educativas. Restringir la comunicación sólo mediante canales formales de comunicación, tales como correo electrónico, teléfono institucional u otros. Por último, atención mediante citación previa o en horarios definidos. En esta medida el adulto/a mantiene su calidad de apoderado/a y su derecho a participar en el proceso educativo del niño, niña o estudiante, a través de los canales definidos por el establecimiento y por un plazo determinado de tiempo.

La medida tendrá una duración temporal y proporcional a la gravedad de los hechos, la cual deberá ser definida en la resolución respectiva y revisada periódicamente, pudiendo tener una duración máxima de 20 días hábiles, pudiendo ser modificada o levantada en función de la evolución de la situación.

- **Solicitud de designación de un nuevo apoderado:** el establecimiento podrá requerir la designación de otro adulto/a responsable, en consecuencia, de la afectación de su conducta, ya sea impactando en convivencia educativa, seguridad y/o el adecuado desarrollo educativo.

Esta medida podrá implicar la restricción de ingreso del apoderado/a al establecimiento, limitación de su participación presencial en actividades escolares y mantención de canales formales de comunicación para efectos de información relevante del estudiante.

La designación del nuevo apoderado/a deberá ser informada formalmente al establecimiento por la familia.

Esta medida se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la justifican, debiendo ser evaluada periódicamente por el establecimiento.

La revisión deberá realizarse cada vez que existan nuevos antecedentes relevantes y, en todo caso, al menos una vez por semestre, pudiendo ser modificada o dejada sin efecto en función de la evolución de la situación.

B. CUANDO NO PUEDE APLICARSE LA MEDIDA DE "DESIGNACIÓN DE UN NUEVO APODERADO/A".

La medida de solicitud de designación de un nuevo apoderado o adulto responsable no podrá hacerse efectiva en aquellos casos en que el apoderado afectado sea el único adulto que ejerce funciones de cuidado personal del estudiante y no exista otro adulto disponible que pueda asumir formalmente dicho rol.

En tales situaciones, el establecimiento deberá adoptar medidas alternativas de regulación de la participación del apoderado/a, resguardando el interés superior del niño, su derecho a la educación y la continuidad de su proceso educativo.

C. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: Las faltas descritas pueden conllevar las siguientes medidas complementarias dependiendo de su gravedad, y deben ser aplicadas de forma proporcional a la conducta realizada.

- **Carta de compromiso:** Medida en que el apoderado/a realiza una carta de compromiso en relación a la conducta que afecta a la convivencia educativa dejando por escrito su compromiso a no reiterar la conducta.

- **Disculpas públicas o privadas:** Acción que busca reparar simbólicamente el daño causado a la persona o comunidad educativa, reconociendo su responsabilidad y afectaciones por la conducta. Según el resultado del debido se debe determinar si amerita disculpas públicas o privadas.
- **Actos reparatorios:** Acción que permita restituir el daño realizado, por ejemplo, la reparación o restitución de bienes dañados.

D. PROCEDIMIENTO ANTE FALTAS GRAVÍSIMAS: por parte de apoderados/as:

- **Paso 1: Detección y evaluación inicial:** Ante la toma de conocimiento de una conducta atribuida a un/a apoderado/a que pueda afectar la convivencia educativa o la seguridad de la comunidad, se deberán registrar los antecedentes disponibles y realizar una evaluación preliminar de la situación.

Si corresponde, se podrán adoptar medidas de resguardo inmediatas, de carácter preventivo y proporcional.

- **Paso 2: Inicio formal del procedimiento:** Si existen antecedentes que ameriten indagación, se deberá notificar formalmente al/la apoderado/a los hechos que se le atribuyen, el inicio del procedimiento, las eventuales medidas de resguardo adoptadas y se informará el plazo para presentar descargos.
- **Paso 3: Derecho a presentar descargos:** El/la apoderado/a tendrá derecho a presentar su versión de los hechos por escrito o en entrevista y a aportar antecedentes o medios de prueba. Todo deberá quedar debidamente registrado.
- **Paso 4: Investigación y análisis de antecedentes:** El establecimiento recabará antecedentes adicionales si es necesario, evaluará la consistencia de la información disponible y considerará los descargos presentados.

Este proceso deberá ser llevado por quien designe la Dirección, resguardando imparcialidad.

El plazo completo del proceso investigativo no deberá exceder 10 días hábiles.

- **Paso 5: Resolución fundada:** Concluida la investigación se determinará si los hechos se configuran o no y se definirá, en caso de corresponder, la medida a aplicar. La resolución deberá ser fundada, proporcional y coherente con los antecedentes.
- **Paso 6: Notificación de resultados:** El/la apoderado/a será notificado formalmente de los resultados de la investigación, la medida adoptada (si corresponde), y el plazo y forma para apelar.
- **Paso 7: Derecho a apelación:** El apoderado podrá presentar apelación por escrito dentro de un plazo de 5 días hábiles y dirigida a la Dirección del establecimiento. La apelación deberá ser resuelta fundadamente.
- **Paso 8: Resolución final:** Se notificará la decisión final al/la apoderado/a y la medida quedará firme una vez concluida esta etapa.
- **Paso 9: Seguimiento de la medida:** El establecimiento deberá realizar seguimiento de la medida adoptada y evaluar su pertinencia en el tiempo, para ajustarla o dejarla sin efecto si corresponde.

5. PROTOCOLO ESPECIAL DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA.

5.1 CASO 1: Protocolo de expulsión y cancelación de la matrícula respecto de faltas gravísimas, pero en las que no se atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa, de conformidad con los tipos descritos anteriormente en la determinación de las faltas gravísimas y de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3 del título preliminar del decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación, artículos 16 A y siguientes.

5.1.1 Principios generales

La aplicación de esta sanción deberá ser pertinente a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño, niña o adolescente.

No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que se presenten durante sus estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso de que él o la estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación.

5.1.2 Principio del procedimiento

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todos los intervinientes a ser oídos y a presentar su versión de los hechos, y el derecho a impugnar toda decisión mediante la que se ponga fin al procedimiento. Toda decisión que se emita respecto de los hechos denuncia deberá estar fundamentada de acuerdo con el mérito del procedimiento.

Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria. Se respetará irrestrictamente el principio de inocencia de todos los intervinientes en el proceso, debiendo comprobarse fehacientemente las conductas, acciones u omisiones, denunciadas.

Días hábiles e inhábiles.

Se consideran inhábiles los días sábado, domingo y festivo. Los plazos del procedimiento serán estrictos y no se admitirán actuaciones y/o presentaciones fuera de los plazos indicados en el procedimiento.

Representación de los alumnos o alumnas intervinientes.

Se resguardará que los alumnos o alumnas intervinientes en el protocolo, en cualquier calidad, ya sea como denunciantes, denunciados, testigos o afectados, se encuentren debidamente representados por sus padres o apoderados.

Registro de todas las actuaciones.

De toda actuación del protocolo se dejará constancia por escrito y se incorporará a la carpeta respectiva, dejándose registro asimismo en la hoja de vida del alumno.

5.2. Protocolo

Una vez terminada la fase de indagación antes descrita en el protocolo de normas de convivencia y faltas, y habiéndose determinado la comisión de una falta gravísima, el Encargado (a) de Convivencia Escolar o el Inspector General, informará al director (a) del establecimiento por escrito, dejando constancia en la respectiva carpeta y en la hoja de vida del alumno involucrado, señalando la falta gravísima que se ha acreditado, e informando respecto de la sanción que corresponde aplicar.

No obstante, lo anterior, ante flagrancia de una falta gravísima constitutiva de delito, que vulnere los derechos de NNA o que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa, que ocurra ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo, el director/a podrá activar de manera inmediata el PROTOCOLO ESPECIAL DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA.

El director del establecimiento aplicará la medida de expulsión o de cancelación de matrícula de acuerdo con el siguiente protocolo.

Paso 1: citación al padre, madre o apoderados del alumno o alumna

Persona encargada: el director(a).

Plazo: inmediatamente al terminar la aplicación del protocolo por falta gravísima.

Acción: Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento citará por escrito, mediante correo electrónico y documento escrito, al padre, madre o apoderados del alumno o alumna para informarles de los resultados del procedimiento realizado en virtud del protocolo por falta gravísimas.

En caso de no concurrir los apoderados a la audiencia citada se les volverá a citar mediante documento escrito, el que será llevado al domicilio de los apoderados por medio del trabajador (a) social. Asimismo, en caso de tener registrado un número telefónico, el director, o la persona en la que él delegue, efectuará los llamados telefónicos prudenciales a fin de contactar a los padres o apoderados.

De cada gestión de notificación realizada por trabajador (a) social, se dejará registro en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del alumno o alumna.

Paso 2: desarrollo de la entrevista.

Persona encargada: el director(a).

Acción: En la entrevista el director del establecimiento representará al padre, madre o apoderados, la inconveniencia de las conductas realizadas por el o la estudiante, e informando de las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que se encuentran contenidas en el presente protocolo, de acuerdo con la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño, niña o adolescente.

Asimismo, se le informará al padre, madre o apoderado que cuentan con el plazo de 5 días para realizar sus descargos por escrito.

De dicha actuación se levantará un acta, la que formarán todos los intervinientes y se dejará registro en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del estudiante. En caso de negarse a firmar alguno de los intervinientes se dejará registro de dicha situación en el acta.

Paso 3: Derivación al equipo psicosocial.

Persona encargada: el director(a).

Plazo: previo a la entrevista con los padres o apoderados del alumno o alumna.

Acción: A requerimiento por escrito del director el equipo psicosocial realizará una evaluación del alumno o alumna.

De dicha evaluación se levantará un acta por escrito, la que tendrá el carácter de reservado, en la que se determinará el estado psicológico y anímico en que se encuentra el

alumno o alumna, considerando especialmente su edad y estado de desarrollo psicológico. Asimismo, se propondrán las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial para enfrentar el caso.

Se enviará copia escrita de la evaluación al director.

Se aplicarán las siguientes medidas de apoyo pedagógico o psicosocial por los siguientes profesionales:

- Reflexión del estudiante sobre su conducta en conjunto con el psicólogo (a) de la dupla.
- Realizar un trabajo de investigación sobre un tema relacionado con la falta y exponerlo en clases;
- Acciones para reparar o restituir el daño causado.
- Otras medidas que el equipo de convivencia escolar determine.

Las medidas que se propongan deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del alumno o alumna.

Paso 4: recepción de los descargos y citación al padre, madre o apoderado del alumno o alumna

Persona encargada: el director(a).

Acción: Una vez recibidos los descargos por el director, citará nuevamente al padre, madre o apoderado a fin de informarles de las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que se adoptarán y el plazo en que se llevarán a cabo.

De dicha actuación se levantará un acta, la que formarán todos los intervinientes y se dejará registro en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del estudiante. En caso de negarse a firmar alguno de los intervinientes se dejará registro de dicha situación en el acta.

Paso 5: aplicación de las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial

Persona encargada: el equipo psicosocial.

Acción: El director derivará el caso al equipo psicosocial a fin de que se apliquen las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial acordadas en la entrevista con los padres o apoderados del alumno alumna.

Paso 6: seguimiento de las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial Persona

encargada: el encargado (a) de convivencia escolar.

Plazo: luego de realizada la entrevista.

Acción: El director (a), luego de realizada la entrevista, enviará el acta al encargado (a) de convivencia escolar a fin de que realice seguimiento de las medidas acordadas.

El encargado (a) de convivencia escolar realizará un seguimiento de la aplicación de las medidas mensualmente, solicitando un informe por escrito a cada uno de los profesionales encargados de aplicarlas, señalando la medida aplicada, la evaluación del progreso en la aplicación de la medida y la respuesta del alumno o alumna a la medida aplicada. Dichos informes deberán evacuarse en el plazo de 3 días.

El encargado (a) de convivencia escolar informará, a su vez, al director de las medidas aplicadas y de la respuesta del alumno o alumna a las medidas aplicadas, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del último informe.

Se dejará registro de dicha actuación en la carpeta y en la hoja de vida del alumno o alumna.

En caso de que el alumno o alumna no asista, ni coopere, o no se someta a las evaluaciones y/o a las diversas instancias psicológicas o psicosociales de las medidas aplicadas, se continuará con el protocolo.

En el caso de ser positiva la evaluación por el equipo psicosocial, se pondrá fin al proceso y se archivarán los antecedentes, dejando constancia en la carpeta y en la hoja de vida del alumno o alumna.

Paso 7: decisión respecto de la expulsión o cancelación de matrícula.

Persona encargada: el director (a).

Acción: La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, mediante carta certificada.

Paso 8: presentación de la solicitud de reconsideración

Persona encargada: el alumno o alumna su padre, madre o apoderado

Ante quien se realiza la acción: ante el director

Plazo: 15 días hábiles.

Acción: El estudiante afectado, su padre, madre o apoderado podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 15 días hábiles de su notificación, ante el director del establecimiento, por escrito. De la recepción de dicho escrito de reconsideración se levantará un acta de recepción y se dejará registro en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del estudiante.

En caso de no presentarse reconsideración por parte de los padres o apoderados del alumno o alumna se dejará constancia en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del alumno o alumna del hecho de no haberse efectuado éstos y se continuará con el procedimiento, en la forma indicada en el paso 6 del presente protocolo.

Paso 9: Consulta al Consejo de Profesores.

Persona encargada: el director (a).

Ante quien se realiza la acción: Consejo de Profesores

Plazo: 3 días.

Acción: El director, una vez recibida la solicitud de reconsideración, resolverá previa consulta al consejo de profesores, en un plazo de 3 días desde recibida la solicitud de reconsideración. Para estos efectos el director deberá citar al Consejo de Profesores.

De dicha actuación se levantará un acta, la que firmarán todos los intervinientes y se dejará registro en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del estudiante.

El consejo deberá pronunciarse por escrito, en un plazo de 3 días desde realizada la consulta, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles, así como la respectiva carpeta y hoja de vida del alumno o alumna.

Dicha resolución será fundada y se notificará por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, mediante carta certificada.

Paso 10: resolución final.

Persona encargada: el director (a).

Ante quien se realiza la acción: Consejo de Profesores

Acción: A continuación, el director, una vez recibido el informe del Consejo de Profesores, resolverá respecto de la expulsión o cancelación de matrícula del alumno o alumna. Dicha resolución será fundada y se notificará por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, mediante carta certificada.

El director tendrá un plazo de 3 días para resolver la solicitud.

Paso 11: informe a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación

Persona encargada: el director (a).

Ante quien se realiza la acción: Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación

Acción: El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en el presente reglamento. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.

5.3. CASO 2: Protocolo de expulsión y cancelación de la matrícula respecto de faltas gravísimas en las que se atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa, de conformidad con los tipos descritos anteriormente en la determinación de las faltas gravísimas y de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3 del título preliminar del decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación, artículos 16 A y siguientes.

5.3.1 Principios del procedimiento.

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todos los intervinientes a ser oídos y a presentar su versión de los hechos, y el derecho a impugnar toda decisión mediante la que se ponga fin al procedimiento. Toda decisión que se emita respecto de los hechos denuncia deberá estar fundamentada de acuerdo con mérito del procedimiento.

Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria. Se respetará irrestrictamente el principio de inocencia de todos los intervinientes en el proceso, debiendo comprobarse fehacientemente las conductas, acciones u omisiones, denunciadas.

Días hábiles e inhábiles.

Se consideran inhábiles los días Sábado, Domingo y festivo. Los plazos del procedimiento serán estrictos y no se admitirán actuaciones y/o presentaciones fuera de los plazos indicados en el procedimiento.

Representación de los alumnos o alumnas intervinientes.

Se resguardará que los alumnos o alumnas intervinientes en el protocolo, en cualquier calidad, ya sea como denunciantes, denunciados, testigos o afectados, se encuentren debidamente representados por sus padres o apoderados.

Registro de todas las actuaciones.

De toda actuación del protocolo se dejará constancia por escrito y se incorporará a la carpeta respectiva, dejándose registro asimismo en la hoja de vida del alumno.

5.3.2. Protocolo.

Una vez terminada la fase de indagación antes descrita en el protocolo de normas de convivencia y faltas, y habiéndose determinado la comisión de una falta gravísima, el encargado (a) de convivencia escolar informará al director del establecimiento por escrito, dejando constancia en la respectiva carpeta y en la hoja de vida del alumno involucrado, señalando la falta gravísima que se ha acreditado, e informando respecto de la sanción que corresponde aplicar.

No obstante, lo anterior, ante flagrancia de una falta gravísima constitutiva de delito, que vulnere los derechos de NNA o que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa, que ocurra ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo, el director/a podrá activar de manera inmediata el PROTOCOLO ESPECIAL DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA.

El director del establecimiento aplicará la medida de expulsión o de cancelación de matrícula de acuerdo con el siguiente protocolo.

Paso 1: citación a los padres o apoderados del alumno o alumna Persona

encargada: el director(a).

Plazo: inmediatamente al terminar la aplicación del protocolo por falta gravísima.

Acción: Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento citará por escrito a los padres o apoderados del alumno o

alumna para informarles de los resultados del procedimiento realizado en virtud del protocolo por falta gravísimas.

En caso de no concurrir los apoderados a la audiencia citada se les volverá a citar mediante documento escrito, el que será llevado al domicilio de los apoderados por medio del trabajador (a) social. Asimismo, en caso de tener registrado un número telefónico, el encargado de convivencia efectuará los llamados telefónicos prudenciales.

De cada gestión de notificación realizada por asistente social, se dejará registro en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del alumno.

Paso 2: Derivación al equipo psicosocial.

Persona encargada: el director(a).

Plazo: previo a la entrevista con los padres o apoderados del alumno o alumna.

Acción: A requerimiento por escrito del director el equipo psicosocial realizará una evaluación del alumno o alumna.

De dicha evaluación se levantará un acta por escrito, la que tendrá el carácter de reservado, en la que se determinará el estado psicológico y anímico en que se encuentra el alumno o alumna, considerando especialmente su edad y estado de desarrollo psicológico. Asimismo, se propondrán las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial para enfrentar el caso.

Se enviará copia escrita de la evaluación al director.

Paso 3: desarrollo de la entrevista

Persona encargada: el director(a).

Acción: En la entrevista el director del establecimiento representará al padre, madre o apoderados, la inconveniencia de las conductas realizadas por el o la estudiante, y se le informará al padre, madre o apoderado que cuentan con el plazo de 5 días para realizar sus descargos por escrito.

De dicha actuación se levantará un acta, la que formarán todos los intervinientes y se dejará registro en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del estudiante. En caso de negarse a firmar alguno de los intervinientes se dejará registro de dicha situación en el acta.

Paso 4: decisión respecto de la expulsión o cancelación de matrícula.

Persona encargada: el director(a).

Plazo: 5 días.

Acción: Una vez recibidos los descargos por el director, éste dispondrá del plazo de 5 días para resolver. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento, teniendo a la vista todos los antecedentes del caso e informes existentes.

La decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, mediante carta certificada.

En caso de no evacuarse los descargos por parte de los padres o apoderados del alumno o alumna se dejará constancia en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del alumno o alumna del hecho de no haberse efectuado éstos y se continuará con el procedimiento, en la forma indicada en el párrafo anterior.

Paso 5: solicitud de reconsideración.

Persona encargada: el alumno o alumna su padre, madre o apoderado

Ante quien se realiza la acción: ante el director

Plazo: 15 días.

Acción: El estudiante afectado, su padre, madre o apoderado podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 15 días de su notificación, ante el director del establecimiento, por escrito. De la recepción de dicho escrito de reconsideración se levantará un acta de recepción y se dejará registro en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del estudiante.

En caso de no presentarse reconsideración por parte de los padres o apoderados del alumno o alumna se dejará constancia en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del alumno o alumna del hecho de no haberse efectuado éstos y se continuará con el procedimiento, en la forma indicada en el paso 6 del presente protocolo.

Paso 6: consulta al consejo de profesores.

Persona encargada: el director(a).

Ante quien se realiza la acción: Consejo de Profesores

Plazo: 3 días.

Acción: El director, una vez recibida la solicitud de reconsideración, resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, en un plazo de 3 días. Para estos efectos el director deberá citar al Consejo de Profesores.

De dicha actuación se levantará un acta, la que firmarán todos los intervinientes y se dejará registro en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del estudiante.

El Consejo deberá pronunciarse por escrito, tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles, así como la respectiva carpeta y hoja de vida del alumno o alumna.

Dicha resolución será fundada y se notificará por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, mediante carta certificada.

A continuación, el director, una vez recibido el informe del Consejo de Profesores, resolverá respecto de la expulsión o cancelación de matrícula del alumno o alumna. Dicha resolución será fundada y se notificará por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, mediante carta certificada.

Paso 7: informe a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación

Persona encargada: el director(a).

Ante quien se realiza la acción: Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación.

Acción: El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en el presente reglamento. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.

5.4. Protocolo especial para la aplicación de la suspensión como medida cautelar.

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad educativa que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

Plazo para finalizar el procedimiento de expulsión o cancelación de matricular si se ha aplicado la medida cautelar

En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado.

Naturaleza de la medida cautelar

La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.

Paso 1: notificación de la decisión de suspender como medida cautelar al alumno o alumna

Persona encargada: el director(a).

Acción: El director deberá notificar la decisión de suspender como medida cautelar al alumno o alumna, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda.

La suspensión como medida cautelar surtirá efecto desde el momento en que le sea notificada al alumno o alumna y a su padre, madre o apoderado.

De dicha resolución y notificación se dejará constancia en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del alumno o alumna.

Paso 2: reconsideración de la medida

Persona encargada: el director(a).

Ante quien se realiza la acción: previa consulta al Consejo de Profesores y Profesoras.

Plazo: 5 días.

Acción: Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación.

Paso 3: resolución de la solicitud.

Persona encargada: el director(a).

Acción: El director(a), una vez recibida la solicitud de reconsideración citará al Consejo de Profesores.

De dicha actuación se levantará un acta, la que firmarán todos los intervinientes y se dejará registro en la carpeta de indagación y en la hoja de vida del estudiante.

El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista la respectiva carpeta de indagación, los informes que existan y la hoja de vida del alumno o alumna.

Dicha resolución será fundada y se notificará por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, mediante carta certificada.

A continuación, el director/a, una vez recibido el informe del Consejo de Profesores, resolverá respecto de la aplicación de la medida en el plazo de 2 días. Dicha resolución será fundada y se notificará por escrito al estudiante y a su padre, madre o apoderado, según el caso, mediante carta certificada.

Alcance temporal de las Medidas Disciplinarias Cancelación de Matrícula y Expulsión.

- 98 Teniendo en consideración el Dictamen N°71 de la Superintendencia de Educación, las medidas disciplinarias de Cancelación de Matrícula y Expulsión tendrán el siguiente alcance temporal:

Cancelación de Matrícula:

Impide la matrícula del estudiante en este establecimiento durante el año escolar inmediatamente siguiente a su aplicación. Su efecto abarca la totalidad de dicho año escolar.

Expulsión:

Pone término inmediato a la matrícula del estudiante. Impide su matrícula en este establecimiento durante el resto del año escolar en curso y el año escolar siguiente a su aplicación. Excepcionalmente, ante hechos de grave afectación a la convivencia escolar y con justificación fundada, la Dirección del establecimiento podrá extender esta inhabilidad por hasta un año escolar adicional, totalizando una inhabilidad de matrícula de hasta dos años escolares posteriores a aquel en que se aplicó la expulsión.

6. PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR, MALTRATO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE ALUMNOS O ALUMNAS Y/O MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

6.1. Ámbito de aplicación.

El protocolo se aplica para los casos de acoso escolar, maltrato escolar y violencia cometidos por alumnos o alumnos respecto de otros alumnos o alumnas y/o miembros de la comunidad educativa.

6.2. Conductas constitutivas de acoso escolar, maltrato escolar o violencia y sanción de las situaciones de violencia escolar.

El maltrato entre iguales puede adoptar distintas manifestaciones:

-Acoso escolar indirecto (Exclusión y marginación social)

- Ignorar a alguien. (Pasiva)
- No dejar participar. (Activa)
- Discriminar por razón de sexo, raza, discapacidad, etc.

- Acoso escolar verbal (Agresión verbal)

- Insultar a alguien. (Directa)
- Hablar mal de él/ella. (Indirecta)
- Poner sobrenombres motes.
- Amenazar a alguien para causarle miedo.
- Obligarle a hacer cosas.
- Amenazarle con armas.

- Acoso escolar físico indirecto (Agresión física indirecta)

- Esconder cosas a alguien.
- Romperle cosas.
- Robarle cosas.
- Grabaciones con el móvil en situaciones vejatorias o que violen la intimidad (ej: sexting), para pasarlo a compañeros y/o compañeras o cualquier miembro de la comunidad educativa y subirlo a Internet sin autorización explícita del involucrado.

6.2.1. Conductas prohibidas y consideradas como falta gravísima.

- Acoso escolar físico directo (Agresión física directa)

- Golpear a alguien.
- Acoso o abuso sexual y/o acoso sexista
- Acosar o intimidar sexualmente
- Abusar sexualmente.
- Intimidar, degradar, humillar, ofender, hostigar a alguien de forma sexista.

- Ciber Acoso o Cyberbullying: Ejercido a través de redes sociales:

- Amenazas, insultos, actos de agravio público por redes sociales ("funas") o reírse de cualquier miembro de la comunidad educativa por medio de mensajes de móvil, e-mail, Chat, publicaciones de Facebook, TikTok, Twitter, Myspace, Instagram, YouTube, Hi5 o cualquier otra plataforma digital.

Tal y como se señala en el punto 5.2.3 del protocolo de Convivencia Escolar y Faltas se consideran faltas gravísimas las siguientes:

Art. 1: Será considerada Falta Gravísima cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un alumno o alumna integrante de la

comunidad educativa por parte de otro alumno o alumna integrante de la comunidad educativa.

Art. 2: Será considerada Falta Gravísima cualquier tipo de maltrato escolar, tanto físico como psicológico, efectuado por cualquier medio, por un alumno o alumna integrante de la comunidad educativa en contra de cualquier alumno o alumna miembro de la comunidad educativa.

Art. 3: Será considerada Falta Gravísima cualquier tipo de atentado contra la integridad física, psíquica o psicológica por un alumno o alumna integrante de la comunidad educativa en contra de cualquier alumno o alumna miembro de la comunidad educativa, por cualquier medio.

Art. 4: Será considerada Falta Gravísima producir, publicar y/o difundir a través de las diferentes redes sociales residentes en internet, material de audio, imágenes y/o audiovisual que atente contra la integridad física, psicológica y moral de cualquier alumno o alumna miembro de la comunidad educativa.

Art. 5: Será considerada Falta Gravísima cualquiera las acciones u omisiones constitutivas de acoso escolar. Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.

Art. 6: Será considerada Falta Gravísima amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar a otro alumno o alumna miembro de la comunidad educativa.

Art 7: Será considerada Falta Gravísima el exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta que constituya una falta gravísima de acuerdo con el presente protocolo.

Art. 8: Será considerada Falta Gravísima realizar actos que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los alumnos o alumnas miembros de la comunidad educativa.

Art. 9: Será considerada Falta Gravísima realizar agresiones de carácter sexual en contra de cualquiera de los alumnos o alumnas miembros de la comunidad educativa.

Art. 10: Será considerada Falta Gravísima realizar agresiones físicas que produzcan lesiones realizadas en contra de cualquiera de los alumnos o alumnas miembros de la comunidad educativa.

6.2.2. Sanciones

La violencia entre alumnos o alumnas miembros de la comunidad educativa, el acoso escolar y el maltrato escolar son faltas gravísimas, y se sancionarán de acuerdo con el procedimiento contenido en el protocolo de faltas gravísimas del protocolo N°4 de Convivencia escolar y faltas.

6.3. Protocolo de actuación.

Ante cualquier denuncia, reclamo o indicio de la ocurrencia de acoso escolar, maltrato escolar o violencia, se debe proceder de acuerdo con el siguiente protocolo, sin perjuicio de la aplicación del protocolo de faltas gravísimas, al tenor de lo señalado anteriormente.

Principios.

Se respetará irrestrictamente el principio de inocencia de todos los intervinientes en el protocolo.

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo, se asegurará a todos los intervinientes la mayor confidencialidad, discreción, privacidad y respeto por su dignidad y honra, resguardando el principio de proporcionalidad, no discriminación y debido proceso.

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados e intervinientes, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.

Días hábiles e inhábiles.

Se consideran inhábiles los días Sábado, Domingo y festivo. Los plazos del procedimiento serán estrictos y no se admitirán actuaciones y/o presentaciones fuera de los plazos indicados en el procedimiento.

Paso 1: intervenir para detener todo acto de violencia

Persona encargada: padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.

Plazo: inmediatamente.

Acción: Cuando un padre, madre y apoderado, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales presencien un hecho de violencia deben intervenir para detener el hecho y evitar su prosecución.

Paso 2: denuncia interna Regla general.

Persona encargada: miembros de la comunidad educativa.

Ante quien se realiza la acción: Encargado/a de convivencia escolar

Plazo: de inmediato.

Acción: Todo miembro de la comunidad educativa al que se le denuncie o que detecte la ocurrencia de acoso escolar, maltrato escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa debe informar inmediatamente al encargado (a) de convivencia escolar.

Se debe denunciar apenas se ha detectado la ocurrencia de acoso escolar, maltrato escolar o violencia, ya sea:

- El propio alumno o alumna denuncia el hecho;
- Un tercero denuncia el hecho;
- Se evidencian señales del hecho.

Toda denuncia debe ser presentada en forma escrita ante encargado/a de convivencia escolar del establecimiento, quien deberá informar a al director del establecimiento, dentro de un plazo de 24 horas.

En caso de presentarse el reclamo en forma oral, el encargado/a de convivencia escolar deberá levantar un acta de denuncia, especificando el nombre del denunciante, los hechos denunciados, la fecha en que estos habrían ocurrido, y la individualización de la o las personas denunciadas.

Asimismo, se podrá presentar reclamo o denuncia ante el director, inspector, orientador, profesores, asistentes de la educación y miembros del equipo psicosocial, los que deberán informar al encargado (a) de convivencia escolar por escrito en un plazo de 24 horas

Detección temprana.

Persona encargada: padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales.

Ante quien se realiza la acción: Encargado/a de convivencia escolar.

Plazo: 24 horas.

Acción: En el caso de situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa, los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar al encargado/a de convivencia escolar por escrito en un plazo de 24 horas.

Paso 3: activación del protocolo de faltas gravísimas.

Persona encargada: encargado/a de convivencia escolar.

Plazo: 24 horas.

Acción: El encargado/a de convivencia deberá informar sobre los hechos a Inspectoría General u Orientador, quienes deberán activar el protocolo de faltas gravísimas, de acuerdo con lo dispuesto en el protocolo N° 4.

Paso 4: medidas de protección.

Persona encargada: encargado/a de convivencia escolar

Plazo: inmediatamente de recibida la denuncia interna.

Acción: Se deben disponer de inmediato las siguientes medidas de protección respecto del alumno o alumna intervinientes, ya sea en calidad de víctima o de denunciado:

- Dar un clima de acogida y confianza al alumno o alumna, transmitiendo tranquilidad y seguridad.
- Comunicación inmediata con el padre, madre o apoderado, por el medio más expedito. Se dejará constancia de las comunicaciones con los apoderados en la respectiva carpeta.
- En caso de no obtener respuesta se dispondrá en forma urgente la vista de la asistente social.
- El contacto será vía telefónica, a los números registrados en la ficha de matrícula.
 - a. Reunión con el padre, madre o apoderado.
 - i. Se citará a los padres a una reunión, mediante correo electrónico, colilla de citación física y/o llamada telefónica. En dicha reunión participará el encargado (a) de convivencia escolar, Inspector (a) General, orientador (a) y el director (a) del establecimiento.
 - ii. En caso de no comparecencia del padre, madre o apoderado, se los citará a la brevedad nuevamente por el mismo medio anterior y mediante llamado telefónico o correo electrónico, en caso de que estén registrados dichos datos.
 - iii. Si no se obtiene respuesta alguna se dispondrá la visita de la asistente social a la familia o apoderado.
 - iv. En caso de no obtener respuesta alguna por parte de los padres o apoderados del alumno o alumna, se dará aviso al Tribunal de Familia competente¹⁰, a fin de que tome las medidas o resguardos que la ley dispone. De dicha comunicación al Tribunal de Familia, se dejará

constancia en la carpeta y se realizará el respectivo seguimiento, cooperando en todo momento con el procedimiento judicial.

- v. En la reunión se acordará con el alumno o alumna y sus padres o apoderados un plan de apoyo, especificando las medidas de apoyo pedagógico con la finalidad de apoyar al alumno o alumna que sufre acoso escolar, maltrato escolar o violencia. Asimismo, se especificará un calendario de seguimiento respecto del caso y se agendará una segunda reunión con el padre, madre o apoderado para estos efectos.
- vi. En la reunión se informará a la alumna (o) y a los padres o apoderados de las instituciones y redes de apoyo existentes.
- vii. De dicha reunión se levantará un acta, en la que se consignarán los compromisos adquiridos, el calendario y los responsables de dar seguimiento.
- viii. En las fechas comprometidas se realizará seguimiento a los compromisos adquiridos, de lo que se levantará acta. Asimismo, y en caso de ser necesario, se citará a la alumna (o) y a sus padres o apoderados, con la finalidad de informar el estado actual de cumplimiento de los compromisos y realizar los cambios que se estimen necesarios para asegurar el bienestar del alumno o alumna y la continuidad del proceso educativo. De los cambios que se acuerden se levantará una nueva acta. Se realizará seguimiento a los nuevos compromisos adquiridos, de lo que se levantará acta.

d. En caso de que los padres y/o apoderado no puedan asegurar la protección del alumno o alumna, se deberán disponer los antecedentes al Tribunal de Familia competente para que se tomen las medidas de resguardo previstas en la ley para la protección de sus derechos¹¹.

Para estos efectos, el encargado (a) de convivencia escolar se comunicará con el Tribunal de Familia competente para los efectos de informar al tribunal de la vulneración de derechos y para los efectos de requerir una medida de protección. De dicha actuación dejará constancia en un acta, consignando los datos de los involucrados y la hora y datos del contacto.

El encargado (a) de convivencia escolar hará el respectivo seguimiento a la solicitud realizada al tribunal, cooperando con el desarrollo del proceso.

e. Recopilación de todos los antecedentes de que se disponen. Para estos efectos el encargado (a) de convivencia escolar consignará en la carpeta toda la información que reciba y todas las actuaciones que se realicen, la que se podrá a disposición de la justicia a su requerimiento, en la que se incluirá toda la información que se tiene del caso.

f. Derivación al equipo psicosocial: El equipo psicosocial realizará una evaluación del alumno o alumna. De dicha evaluación se levantará un acta por escrito, la que tendrá el carácter de reservado, en la que se determinará el estado psicológico y anímico en que se encuentra la víctima, considerando especialmente su edad y estado de desarrollo psicológico. Asimismo, se propondrá alguna o algunas de las siguientes medidas según corresponda:

- i. Medidas de contención y apoyo;
 - *Escuchar al estudiante en sus problemáticas.*
 - *Acompañar al estudiante en su proceso educativo.*
 - *Generar actividades donde el estudiante se sienta integrado.*
- ii. Plan de seguimiento de contención por parte del equipo psicosocial;
 - *Acompañar al estudiante en sus responsabilidades académicas.*
 - *Generar espacios de comunicación y cercanía con el estudiante.*
 - *Monitorear las personas que son más cercanas al estudiante para apoyarlo.*
- iii. Visita de la asistente social a la familia de la víctima;

- iv. Derivación a un profesional externo y/o a centros especializados; según lugar de residencia del o la estudiante.
- v. Solicitud de medidas de protección al Tribunal de Familia Competente en el que ya se ha iniciado procedimiento;
- vi. Solicitud de medidas especiales de protección, en caso ser los hechos que se indagan constitutivos de delito y de haberse realizado la denuncia respectiva, ante el respectivo Fiscal del Ministerio Público¹².

En caso de presentarse situaciones de peligro, riesgo o indicios de peligro para alguno de los alumnos o alumnas intervinientes, se debe comunicar de inmediato al encargado (a) de convivencia escolar, para que este tome contacto inmediato con el Fiscal del Ministerio Público y le informe respecto de la situación para que se adopten las medidas pertinentes para asegurar la seguridad del alumno o alumna.

El encargado (a) de convivencia escolar realizará un seguimiento de las medidas adoptadas, requiriendo respecto de cada uno de los intervinientes la información pertinente. De dicha actuación dejará constancia. Dicho se informe se evacuará en un plazo de 5 días contados desde la fecha de su solicitud.

Paso 5: medidas pedagógicas:

Persona encargada: encargado/a de convivencia escolar

Plazo: inmediatamente recibida la denuncia interna de los hechos.

Acción: Se deben disponer las medidas pedagógicas necesarias para asegurar el interés superior del alumno o alumna. Para ello se dispondrá una reunión convocada por el encargado/a de convivencia escolar en la que participará UTP, el profesor jefe y el equipo psicosocial. En dicha reunión se determinarán las medidas pedagógicas de apoyo al alumno o alumna. De dicha actuación se levantará un acta, en la que se detallarán las medidas que se adoptarán.

Se citará a los padres o apoderados del alumno o alumna a una reunión, mediante correo electrónico, colilla de citación física y/o llamada telefónica. En dicha reunión participará el encargado (a) de convivencia escolar, la orientadora y el profesor jefe.

En caso de no comparecencia del padre, madre o apoderado, se los citará a la brevedad nuevamente por el mismo medio anterior y mediante llamado telefónico o correo electrónico, en caso de que estén registrados dichos datos.

Si no se obtiene respuesta alguna se dispondrá la visita de la asistente social a la familia o apoderado.

En caso de no obtener respuesta alguna por parte de los padres o apoderados del alumno o alumna, se dará aviso al Tribunal de Familia competente, a fin de que tome las medidas o resguardos que la ley dispone. De dicha comunicación al Tribunal de Familia, se dejará constancia en la carpeta y se realizará el respectivo seguimiento, cooperando en todo momento con el procedimiento judicial.

En la reunión se acordará con el alumno o alumna y sus padres o apoderados un plan de apoyo, especificando las medidas de apoyo pedagógico con la finalidad de apoyar al alumno o alumna que sufre acoso escolar, maltrato escolar o violencia o respecto del cual se ha instruido una indagación en virtud del protocolo de faltas gravísimas. Asimismo, se especificará un calendario de seguimiento respecto del caso y se agendará una segunda reunión con el padre, madre o apoderado para estos efectos.

En la reunión se informará a la alumna (o) y a los padres o apoderados de las instituciones y redes de apoyo existentes.

1. Centro De Orientación y Salud Mental COSAM, dirección: Carlos Ottolengui 5151, Quinta Normal, Región Metropolitana. Teléfono: 226669247.

2. Centro De Salud Familiar Garín, dirección: Janequeo 5612, Quinta Normal, Región Metropolitana, Teléfono: 226669206.
3. Centro De Salud Familiar Lo Franco: dirección: Carrascal 4459, Quinta Normal, Región Metropolitana, Teléfono: 226669062.

De dicha reunión se levantará un acta, en la que se consignarán los compromisos adquiridos, el calendario y los responsables de dar seguimiento.

En las fechas comprometidas se realizará seguimiento a los compromisos adquiridos, de lo que se levantará acta. Asimismo, y en caso de ser necesario, se citará a la alumna (o) y a sus padres o apoderados, con la finalidad de informar el estado actual de cumplimiento de los compromisos y realizar los cambios que se estimen necesarios para asegurar el bienestar del alumno o alumna y la continuidad del proceso educativo. De los cambios que se acuerden se levantará una nueva acta. Se realizará seguimiento a los nuevos compromisos adquiridos, de lo que se levantará acta.

SI EL AGRESOR ES FUNCIONARIO/A.

Medidas en el caso que se denuncie el delito respecto de un funcionario del establecimiento educacional.

Persona encargada: Director/a.

Plazo: dentro de 24 horas tomado conocimiento del caso.

Acción: Ante la toma de conocimiento de un hecho que pueda constituir acoso, maltrato o violencia atenten contra la integridad de los ESTUDIANTES y que haya sido provocada por un/a funcionario/a, el establecimiento deberá actuar con celeridad, resguardando el interés superior del niño, niña o adolescente, la integridad de las partes y el debido proceso.

Las siguientes acciones establecen un mínimo obligatorio de actuación, independiente de las particularidades del reglamento interno de cada establecimiento.

1. Toma de conocimiento y activación.

Quien tome conocimiento deberá informar de manera inmediata a la Dirección, posteriormente la Dirección deberá notificar a la subdirección de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico y a la coordinación de convivencia educativa del sostenedor con los antecedentes preliminares disponibles, sin requerir verificación previa de los mismos mediante correo electrónico.

El relato inicial recibido por la dirección deberá quedar registrado como entrevista formal, resguardando el principio de no revictimización.

2. Medidas de resguardo inmediatas (obligatorias).

La Dirección deberá adoptar medidas inmediatas de protección del/la estudiante y de resguardo del proceso, estas medidas deberán definirse en base a la evaluación inicial del riesgo y podrán incluir, entre otras:

- Separación total de funciones del/la funcionario/a.
- Reasignación a funciones sin contacto con estudiantes.
- Separación del curso, nivel o estudiantes involucrados.
- Continuidad de funciones con acompañamiento, solo cuando no exista riesgo para niños, niñas y adolescentes.
- Continuidad de funciones sin acompañamiento, entendiendo que con los antecedentes disponibles no amerita tomar medidas de resguardo inmediatas.

Las medidas que impliquen separación o reasignación de funciones del/la funcionario/a

involucrado/a podrán ser adoptadas siempre que se encuentren contempladas en el reglamento interno del establecimiento, debiendo aplicarse de manera proporcional a la gravedad de los hechos y con orientación del sostenedor cuando corresponda.

Estas medidas:

- Son de carácter preventivo y de resguardo para todas las partes.
- Se aplican mientras dure la investigación.
- Se adoptan sin perjuicio de la presunción de inocencia del/la funcionario/a.

3. Inicio de investigación interna (obligatorio).

La Dirección deberá iniciar un proceso investigativo formal, el cual deberá considerar como mínimo:

- Notificación formal al funcionario/a involucrado/a, informando el inicio del proceso y las medidas adoptadas, con registro en acta. En esta entrevista se informará la responsabilidad de la dirección de realizar eventuales denuncias respecto a los hechos e informar al sostenedor.
- Notificación de la activación de protocolo al apoderado/a, mediante entrevista formal con registro en acta.
- Recopilación de antecedentes, mediante:
 - Entrevistas a las partes.
 - Entrevistas a testigos.
 - Revisión de otros medios disponibles.

Todas las actuaciones deberán quedar debidamente registradas por escrito, resguardando la confidencialidad del proceso, la dignidad y la honra de las personas involucradas y evitando su exposición innecesaria.

4. Criterios de conducción.

El proceso deberá desarrollarse resguardando la presunción de inocencia del/la funcionario/a y el derecho del/la estudiante a la protección y al buen trato.

Se deberá evitar la revictimización, asegurar acompañamiento y contención emocional del/la estudiante, resguardar la confidencialidad y evitar la exposición innecesaria de las partes.

Las medidas adoptadas deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos y revisadas durante el desarrollo de la investigación.

5. Denuncia.

Si la revelación del o la estudiante permiten presumir la existencia de un delito, la denuncia será obligatoria, conforme a la normativa vigente.

6. Cierre del proceso.

La Dirección deberá elaborar un informe concluyente, el cual deberá ser remitido a la subdirección de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico y a la coordinación de convivencia educativa del sostenedor para la determinación de las medidas correspondientes.

Los resultados deberán ser notificados formalmente a las partes involucradas, resguardando la confidencialidad y el debido proceso.

7. PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES.

Protocolo de actuación.

Ante cualquier denuncia o indicio de la ocurrencia de vulneración de derechos respecto de un alumno o alumna menores de 18 años, se debe proceder de acuerdo con el siguiente protocolo.

Se entiende por vulneración de derecho situaciones de maltrato, cuando no se atienden las necesidades físicas básicas de los alumnos o alumnas, tales como alimentación, vestuario, vivienda, cuando no se proporciona atención médica básica; cuando no se brinda la debida protección o se expone al menor ante situaciones de peligro; cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales del menor; cuando existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas.

Días hábiles e inhábiles.

Se consideran inhábiles los días Sábado, Domingo y festivo. Los plazos del procedimiento serán estrictos y no se admitirán actuaciones y/o presentaciones fuera de los plazos indicados en el procedimiento.

Indicadores específicos para la activación del Protocolo de Vulneración de Derechos y derivación a la Oficina Local de la Niñez (OLN):

Estos criterios responden a una medida preventiva y de resguardo orientada a abordar especialmente aquellos casos de estudiantes que presentan diagnóstico de salud mental, o necesidad educativa permanente, necesidad educativa transitoria, o respecto de quienes se tenga sospecha de una de estas necesidades. Su aplicación busca velar de manera proactiva por el bienestar superior del estudiante, asegurando su protección y el acceso a los apoyos requeridos.

Se considerarán, entre otros, los siguientes criterios como situaciones que constituyen indicios de posible vulneración de derechos y que, por tanto, activan el presente protocolo e implican la correspondiente derivación a la OLN:

1. Ante la detección de sospecha fundada de incumplimiento de la prescripción médica relativa a la medicación de un estudiante, existiendo conocimiento formal de la existencia de dicha indicación profesional.
2. Acumulación de tres o más inasistencias del apoderado o apoderada a citaciones formales del establecimiento educacional motivadas por episodios de desregulación emocional y/o conductual del estudiante, que involucren conductas de autolesión y/o heterolesión.
3. Falta de entrega, por parte del apoderado o apoderada, de la documentación médica o antecedentes de acompañamiento en salud mental del estudiante dentro del plazo de siete días hábiles, posterior a la solicitud formal realizada por profesionales de la Educación o Asistentes de la Educación profesionales del establecimiento, cuando el apoderado/a ha informado sobre la existencia de dicho tratamiento o acompañamiento.
4. La no acreditación por parte del apoderado o apoderada, mediante la presentación del comprobante correspondiente en el plazo de siete días hábiles desde la solicitud formal, del agendamiento de hora para evaluación del estudiante por un profesional del área de la salud mental, cuando dicha evaluación ha sido indicada de manera fundada por profesionales de la Educación o Asistentes de la Educación profesionales del establecimiento, debido a la persistencia o intensidad de dificultades conductuales presentadas por el o la estudiante. Podrá servir como comprobante, la solicitud de hora en el CESFAM, para medicina general.

Paso 1: denuncia

Persona encargada: todos los miembros de la comunidad educativa.

Plazo: Dentro de 24 horas.

Acción: Todo miembro de la comunidad educativa al que se le denuncie o que detecte una vulneración de derechos respecto de un alumno o alumna menores de 18 años debe informar inmediatamente al encargado/a de convivencia escolar. Se debe denunciar apenas se ha detectado **la vulneración de derechos o ante la sospecha de la vulneración de derechos**, ya sea:

- b. El propio menor denuncia el hecho;
- c. Un tercero denuncia el hecho;
- d. Se evidencian señales del hecho.

Se debe proceder a efectuar la denuncia dentro de las 24 hrs. en que se tomó conocimiento del hecho para que se proceda a activar el protocolo.

Paso 2: elaboración de la carpeta.

Persona encargada: Encargado/a de convivencia escolar.

Plazo: dentro de 24 horas.

Acción: El encargado/a de convivencia escolar abrirá una carpeta especial, dejando constancia del hecho, en la que se consignarán todas las acciones y su seguimiento. Dicha carpeta tendrá el carácter de reservada.

Asimismo, debe dejarse constancia de todas las actuaciones realizadas en la hoja de vida del alumno.

Se debe resguardar en todo momento la reserva de la información y la privacidad y confidencialidad de los hechos que se detectan.

Paso 3: denuncia de hechos constitutivos de delito

Persona encargada: Encargado/a de convivencia escolar.

Plazo: dentro de 24 horas.

Acción: Como primera actuación, el Encargado/a de convivencia escolar deberá cerciorarse del hecho de haber realizado la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia criminal, en caso de que los hechos denunciados fueren constitutivos de delito. (véase protocolo de denuncia de hechos constitutivos de delito)

De no haberse realizado la denuncia antes señalada procederá a realizarla el encargado (a) de convivencia escolar de acuerdo con lo establecido en el protocolo de denuncia de delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, dejando constancia en la respectiva carpeta de haberse realizado la denuncia.

Obligación de denunciar: Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de un hecho de vulneración hacia un estudiante del establecimiento debe informar al encargado de convivencia para efectos de la activación del protocolo, sin embargo, también puede realizar la denuncia en caso que sea necesario. En caso de que los hechos denunciados o detectados sean constitutivos de delitos se debe denunciar el hecho de forma inmediata ante los siguientes organismos:

- **Juzgado de Familia de Pudahuel:** Av. San Pablo 4455, Quinta Normal, Región Metropolitana, Teléfono: 2-2676 370
- **Ministerio Público:** Fiscalía Local Santiago Poniente, Dirección: Av. Pedro Montt 1606, Santiago Centro, Cobertura: Quinta Normal.
- **Policía de Investigaciones:** Brigada de Investigación Criminal Quinta Normal, Doctor Lucas Sierra N°4112, teléfono: 2- 2708 35 22.

- **Carabineros:** 22° Comisaría de Quinta Normal: Santo Domingo N°4390 teléfono: 2-29224260, Subcomisaría Carrascal: Embajador Gómez N°2261 teléfono: 2-29224295, Subcomisaría Lo Bessa: Janequeo N°5751 teléfono: 2-29224285.

- **Cualquier Tribunal con competencia Criminal.**

Fundamento legal de la obligación de denunciar: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175 letra e) y el artículo 176 y siguientes del Código Procesal Penal, el director, inspectores y profesores del establecimiento educacional están obligados a denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.

Plazo para realizar la denuncia: La denuncia deberá realizarse dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. La denuncia se realizará directamente al ministerio público, por el medio más idóneo. Asimismo, se podrá formular la denuncia ante los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia criminal, todos los cuales deberán hacerla llegar de inmediato al ministerio público.

Medio y contenido de la denuncia: La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener:

- a) la identificación del denunciante.
- b) el señalamiento de su domicilio.
- c) la narración circunstanciada del hecho.
- d) la designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieran noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante.

En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario que la recibiere. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego.

Una vez realizada la denuncia, se deberá comunicar de la misma al encargado (a) de convivencia escolar para efectos de su registro interno.

Paso 4: constatación de lesiones.

Persona encargada: Encargado/a de convivencia escolar.

Plazo: dentro de 24 horas.

Acción: Asimismo, el Encargado/a de convivencia escolar deberá indagar de inmediato, de existir lesiones, si se ha concurrido a constatar lesiones a un centro asistencial. En caso de no haberse concurrido, deberá comunicar a los padres o apoderados del afectado indicándoles de la necesidad de concurrir a constatar lesiones e indicándoles los establecimientos a los que puede concurrir.

Si se observan señales físicas o se acusa alguna molestia física se debe proceder de inmediato a un centro asistencial para los efectos de constatar lesiones.

CESFAM GARIN, Janequeo 5662, Quinta Normal

Para estos efectos se debe coordinar prontamente con el encargado (a) de convivencia escolar quien determinará la persona que acompañará al estudiante y quién debe dar aviso a la familia, padres o apoderados. No se requiere del consentimiento de la familia para proceder de inmediato al centro asistencia cuando se evidencian señales o molestias físicas. Sin embargo, se debe asegurar que el estudiante estará acompañado durante todo el proceso, hasta que lleguen sus padres o apoderados.

Paso 5: medidas de protección.

Persona encargada: Encargado/a de convivencia escolar

Plazo: Dentro de un máximo de 48 horas hábiles después de tomar conocimiento del caso.

Acción: Se deben disponer de inmediato las siguientes medidas de protección respecto del alumno o alumna intervinientes, ya sea en calidad de víctima o de denunciado:

- a. Dar un clima de acogida y confianza al alumno o alumna, transmitiendo tranquilidad y seguridad.
- b. Comunicación inmediata con el padre, madre o apoderado, por el medio más expedito, haciendo uso del libro de registro y/o ficha de matrícula para acceder a los datos. Se dejará constancia de las comunicaciones con los apoderados en la respectiva carpeta. En caso de no obtener respuesta se dispondrá en forma urgente la visita de la asistente social.
- c. Reunión con el padre, madre o apoderado.
 - Se citará a los padres a una reunión, mediante el medio de comunicación oficial u otro medio efectivo según las circunstancias.
 - En dicha reunión participará el Encargado/a de convivencia escolar, el orientador (a) o psicólogo (a), según corresponda y el director.
 - En caso de no comparecencia del padre, madre o apoderado, se los citará a la brevedad nuevamente por el mismo medio anterior y mediante llamado telefónico o correo electrónico, en caso de que estén registrados dichos datos.
 - Si no se obtiene respuesta alguna se dispondrá la visita de la Trabajadora social a la familia o apoderado.
 - En caso de no obtener respuesta alguna por parte de los padres o apoderados del alumno o alumna, se dará aviso al Tribunal de Familia competente dentro de un plazo máximo de 48 horas, a fin de que tome las medidas o resguardos que la ley dispone. De dicha comunicación al Tribunal de Familia, se dejará constancia en la carpeta y se realizará el respectivo seguimiento, cooperando en todo momento con el procedimiento judicial.
 - En la reunión se acordará con el alumno o alumna y sus padres o apoderados un plan de apoyo, especificando las medidas de apoyo pedagógico con la finalidad de apoyar al alumno o alumna que sufre acoso escolar, maltrato escolar o violencia. Asimismo, se especificará un calendario de seguimiento respecto del caso y se agendará una segunda reunión con el padre, madre o apoderado para estos efectos.
 - En la reunión se informará a la alumna (o) y a los padres o apoderados de las instituciones y redes de apoyo existentes.

Hospital Félix Bulnes, dirección: Av. Costanera Sur 2596, Quinta Normal, Región Metropolitana. Teléfono: 2 2574 4400

- De dicha reunión se levantará un acta, en la que se consignarán los compromisos adquiridos, el calendario y los responsables de dar seguimiento.
- En las fechas comprometidas se realizará seguimiento a los compromisos adquiridos, de lo que se levantará acta. Asimismo, y en caso de ser necesario, se citará a la alumna (o) y a sus padres o apoderados, con la finalidad de informar el estado actual de cumplimiento de los compromisos y realizar los cambios que se estimen necesarios para asegurar el bienestar del alumno o alumna y la continuidad del proceso educativo. De

los cambios que se acuerden se levantará una nueva acta. Se realizará seguimiento a los nuevos compromisos adquiridos, de lo que se levantará acta.

d. En caso de que los padres y/o apoderado no puedan asegurar la protección del alumno o alumna, se deberán disponer los antecedentes al Tribunal de Familia competente para que se tomen las medidas de resguardo previstas en la ley para la protección de sus derechos. Para estos efectos, el encargado (a) de convivencia escolar se comunicará con el Tribunal de Familia competente para los efectos de informar al tribunal de la vulneración de derechos y para los efectos de requerir una medida de protección. De dicha actuación dejará constancia en un acta, consignando los datos de los involucrados y la hora y datos del contacto.

El Encargado/a de convivencia escolar hará el respectivo seguimiento a la solicitud realizada al tribunal, cooperando con el desarrollo del proceso.

e. Recopilación de todos los antecedentes de que se disponen.
Para estos efectos el Encargado/a de convivencia escolar consignará en la carpeta toda la información que reciba y todas las actuaciones que se realicen, la que se podrá a disposición de la justicia a su requerimiento, en la que se incluirá toda la información que se tiene del caso.

f. Derivación al equipo psicosocial: El equipo psicosocial realizará una evaluación del alumno o alumna. De dicha evaluación se levantará un acta por escrito, la que tendrá el carácter de reservado, en la que se determinará el estado psicológico y anímico en que se encuentra la víctima, considerando especialmente su edad y estado de desarrollo psicológico. Asimismo, se propondrá alguna o algunas de las siguientes medidas según corresponda: haciendo seguimiento con las redes intervinientes y realizando talleres al curso involucrado, para fortalecer temas relacionados al caso (autocuidado, autoestima, comunicación asertiva, entre otros).

- Medidas de contención y apoyo; Tales como intervenciones al grupo curso de autoestima, autocuidado, desarrollo personal, acompañamiento; talleres a estudiantes con características similares de habilidades socioemocionales, autorregulación de las emociones, entre otros.
 - Plan de seguimiento de contención por parte del equipo psicosocial; diseñar un plan con objetivos, plazos, compromisos, responsables, entre otros.
 - Visita de la asistente social a la familia de la víctima.
 - Derivación a un profesional externo y/o a centros especializados:
1. Centro De Orientación y Salud Mental COSAM, dirección: Carlos Ottolengui 5151, Quinta Normal, Región Metropolitana. Teléfono: 226669247.
 2. Centro De Salud Familiar Garín, dirección: Janequeo 5612, Quinta Normal, Región Metropolitana, Teléfono: 226669206.
 3. Centro De Salud Familiar Lo Franco: dirección: Carrascal 4459, Quinta Normal, Región Metropolitana, Teléfono: 226669062.
 4. OLN, Ernesto Samitt 1047, Quinta Normal, Teléfono: 228928600, Celular: 992360159 correo electrónico.
 5. Juzgado de Familia de Pudahuel, Av. San Pablo 4455, Quinta Normal, Región Metropolitana, Teléfono: 2-2676 3700.
 6. Centros de Salud y programas según comuna en donde resida el o la estudiante.

Paso 6 medidas pedagógicas:

Persona encargada: Encargado/a de convivencia escolar.

Plazo: Dentro del plazo máximo de 48 horas después de tomar conocimiento del caso.

Acción: Se deben disponer las medidas pedagógicas necesarias para asegurar el interés superior del niño, niña o adolescente. Para ello se dispondrá una reunión convocada por el

Encargado/a de convivencia escolar en la que participará UTP, el profesor jefe y el equipo psicosocial. En dicha reunión se determinarán las medidas pedagógicas de apoyo al alumno o alumna. De dicha actuación se levantará un acta, en la que se detallarán las medidas que se adoptarán.

Se citará a los padres o apoderados del o la estudiante a una reunión, por medio de comunicación oficial u otro medio efectivo. En dicha reunión participará el encargado (a) de convivencia escolar, la orientador/a (si lo hay) y el profesor jefe.

En caso de no comparecencia del padre, madre o apoderado, se los citará a la brevedad nuevamente por el mismo medio anterior y mediante llamado telefónico o correo electrónico, en caso de que estén registrados dichos datos.

Si no se obtiene respuesta alguna se dispondrá la visita de la asistente social a la familia o apoderado.

En caso de no obtener respuesta alguna por parte de los padres o apoderados de él o la estudiante, se dará aviso al Tribunal de Familia competente, a fin de que tome las medidas o resguardos que la ley dispone. De dicha comunicación al Tribunal de Familia, se dejará constancia en la carpeta y se realizará el respectivo seguimiento, cooperando en todo momento con el procedimiento judicial.

En la reunión se acordará con el alumno o alumna y sus padres o apoderados un plan de apoyo, especificando las medidas de apoyo pedagógico con la finalidad de apoyar al alumno o alumna que sufre acoso escolar, maltrato escolar o violencia o respecto del cual se ha instruido una indagación en virtud del protocolo de faltas gravísimas. Asimismo, se especificará un calendario de seguimiento respecto del caso y se agendará una segunda reunión con el padre, madre o apoderado para estos efectos.

En la reunión se informará a la alumna (o) y a los padres o apoderados de las instituciones y redes de apoyo existentes.

De dicha reunión se levantará un acta, en la que se consignarán los compromisos adquiridos, el calendario y los responsables de dar seguimiento.

En las fechas comprometidas se realizará seguimiento a los compromisos adquiridos, de lo que se levantará acta. Asimismo, y en caso de ser necesario, se citará a la alumna (o) y a sus padres o apoderados, con la finalidad de informar el estado actual de cumplimiento de los compromisos y realizar los cambios que se estimen necesarios para asegurar el bienestar del alumno o alumna y la continuidad del proceso educativo. De los cambios que se acuerden se levantará una nueva acta. Se realizará seguimiento a los nuevos compromisos adquiridos, de lo que se levantará acta.

El Encargado/a de convivencia escolar realizará un seguimiento mensual de la aplicación de las medidas, requiriendo informes por escrito al profesor jefe y demás profesores de asignatura. de convivencia escolar.

Paso 7: medidas de resguardo respecto de padres, madres y apoderados miembros de la comunidad educativa.

Persona encargada: encargado (a) de convivencia escolar

Plazo: Dentro de 24 horas conocido el caso.

Acción: Para asegurar la protección del niño, niña o adolescente, el encargado (a) de convivencia escolar podrá decretar una de las siguientes medidas de resguardo:

- a. obligación de designar un nuevo apoderado;
- b. prohibición de asistencia a alguna actividad en particular que esté relacionada con la falta cometida;
- c. prohibición de ingreso al establecimiento

Las medidas se deben decretar por escrito y notificarse al adulto miembro de la comunidad educativa respecto del cual se adoptan por carta certificada. Dichas medidas serán esencialmente provisionales.

De dicha medida podrá pedirse reconsideración en el plazo de 3 días contados desde la notificación de esta. Respecto de dicha solicitud de reconsideración resolverá el encargado (a) escolar, notificando al adulto miembro de la comunidad educativa respecto del cual se adoptan por carta certificada.

Paso 8: medidas respecto de profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales miembros de la comunidad educativa.

Persona encargada: Director/a.

Plazo: dentro de 24 horas tomado conocimiento del caso.

Acción: Ante la toma de conocimiento de un hecho que pueda constituir vulneración de derechos y que haya sido provocada por un/a funcionario/a, el establecimiento deberá actuar con celeridad, resguardando el interés superior del niño, niña o adolescente, la integridad de las partes y el debido proceso.

Las siguientes acciones establecen un mínimo obligatorio de actuación, independiente de las particularidades del reglamento interno de cada establecimiento.

1. Toma de conocimiento y activación.

Quien tome conocimiento deberá informar de manera inmediata a la Dirección, posteriormente la Dirección deberá notificar a la subdirección de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico y a la coordinación de convivencia educativa del sostenedor con los antecedentes preliminares disponibles, sin requerir verificación previa de los mismos mediante correo electrónico.

El relato inicial recibido por la dirección deberá quedar registrado como entrevista formal, resguardando el principio de no revictimización.

2. Medidas de resguardo inmediatas (obligatorias).

La Dirección deberá adoptar medidas inmediatas de protección del/la estudiante y de resguardo del proceso, estas medidas deberán definirse en base a la evaluación inicial del riesgo y podrán incluir, entre otras:

- Separación total de funciones del/la funcionario/a.
- Reasignación a funciones sin contacto con estudiantes.
- Separación del curso, nivel o estudiantes involucrados.
- Continuidad de funciones con acompañamiento, solo cuando no exista riesgo para niños, niñas y adolescentes.
- Continuidad de funciones sin acompañamiento, entendiendo que con los antecedentes disponibles no amerita tomar medidas de resguardo inmediatas.

Las medidas que impliquen separación o reasignación de funciones del/la funcionario/a involucrado/a podrán ser adoptadas siempre que se encuentren contempladas en el reglamento interno del establecimiento, debiendo aplicarse de manera proporcional a la gravedad de los hechos y con orientación del sostenedor cuando corresponda.

Estas medidas:

- Son de carácter preventivo y de resguardo para todas las partes.
- Se aplican mientras dure la investigación.
- Se adoptan sin perjuicio de la presunción de inocencia del/la funcionario/a.

3. Inicio de investigación interna (obligatorio).

La Dirección deberá iniciar un proceso investigativo formal, el cual deberá considerar como mínimo:

- Notificación formal al funcionario/a involucrado/a, informando el inicio del proceso y las medidas adoptadas, con registro en acta. En esta entrevista se informará la responsabilidad de la dirección de realizar eventuales denuncias respecto a los hechos e informar al sostenedor.
- Notificación de la activación de protocolo al apoderado/a, mediante entrevista formal con registro en acta.
- Recopilación de antecedentes, mediante:
 - Entrevistas a las partes.
 - Entrevistas a testigos.
 - Revisión de otros medios disponibles.

Todas las actuaciones deberán quedar debidamente registradas por escrito, resguardando la confidencialidad del proceso, la dignidad y la honra de las personas involucradas y evitando su exposición innecesaria.

4. Criterios de conducción.

El proceso deberá desarrollarse resguardando la presunción de inocencia del/la funcionario/a y el derecho del/la estudiante a la protección y al buen trato.

Se deberá evitar la revictimización, asegurar acompañamiento y contención emocional del/la estudiante, resguardar la confidencialidad y evitar la exposición innecesaria de las partes.

Las medidas adoptadas deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos y revisadas durante el desarrollo de la investigación.

5. Denuncia.

Si la revelación del o la estudiante permiten presumir la existencia de un delito, la denuncia será obligatoria, conforme a la normativa vigente.

6. Cierre del proceso.

La Dirección deberá elaborar un informe concluyente, el cual deberá ser remitido a la subdirección de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico y a la coordinación de convivencia educativa del sostenedor para la determinación de las medidas correspondientes.

Los resultados deberán ser notificados formalmente a las partes involucradas, resguardando la confidencialidad y el debido proceso.

Paso 10: solicitud de medidas de resguardo ante la Oficina Local de la Niñez respectiva.

Persona encargada: Encargado/a de convivencia escolar.

Plazo: Dentro del plazo máximo 48 horas conocido el caso.

Acción: En caso de ser procedentes, el Encargado/a de convivencia escolar solicitará medidas de resguardo ante la OLN.

En caso de solicitarse dichas medidas, el encargado (a) escolar dejará constancia en la respectiva carpeta de indagación.

El Encargado/a de convivencia escolar realizará un seguimiento de las medidas adoptadas.

8. PROTOCOLO RESPECTO DE ACTOS U OMISIONES CONSTITUTIVOS DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA, COMETIDA POR CUALQUIER MEDIO EN CONTRA DE UN ESTUDIANTE INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, REALIZADA POR QUIEN DETENTE UNA POSICIÓN DE AUTORIDAD O POR PARTE DE UN ADULTO TRABAJADOR/A MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

8.1. Ámbito de aplicación.

El presente protocolo se aplicará respecto de gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante, que ocurra ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo.

8.2. Infracción a la convivencia escolar.

Revestirá especial gravedad, y constituye una infracción a la convivencia escolar, cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante, que ocurra ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo.

8.3. Protocolo en el caso de que el infractor fuere un funcionario del establecimiento educacional.

Persona encargada: Director/a.

Plazo: dentro de 24 horas tomado conocimiento del caso.

Acción: Ante la toma de conocimiento de un hecho que pueda constituir vulneración de derechos y que haya sido provocada por un/a funcionario/a, el establecimiento deberá actuar con celeridad, resguardando el interés superior del niño, niña o adolescente, la integridad de las partes y el debido proceso.

Las siguientes acciones establecen un mínimo obligatorio de actuación, independiente de las particularidades del reglamento interno de cada establecimiento.

1. Toma de conocimiento y activación.

Quien tome conocimiento deberá informar de manera inmediata a la Dirección, posteriormente la Dirección deberá notificar a la subdirección de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico y a la coordinación de convivencia educativa del sostenedor con los antecedentes preliminares disponibles, sin requerir verificación previa de los mismos mediante correo electrónico.

116

El relato inicial recibido por la dirección deberá quedar registrado como entrevista formal, resguardando el principio de no revictimización.

2. Medidas de resguardo inmediatas (obligatorias).

La Dirección deberá adoptar medidas inmediatas de protección del/la estudiante y de resguardo del proceso, estas medidas deberán definirse en base a la evaluación inicial del riesgo y podrán incluir, entre otras:

- Separación total de funciones del/la funcionario/a.
- Reasignación a funciones sin contacto con estudiantes.

- Separación del curso, nivel o estudiantes involucrados.
- Continuidad de funciones con acompañamiento, solo cuando no exista riesgo para niños, niñas y adolescentes.
- Continuidad de funciones sin acompañamiento, entendiendo que con los antecedentes disponibles no amerita tomar medidas de resguardo inmediatas.

Las medidas que impliquen separación o reasignación de funciones del/la funcionario/a involucrado/a podrán ser adoptadas siempre que se encuentren contempladas en el reglamento interno del establecimiento, debiendo aplicarse de manera proporcional a la gravedad de los hechos y con orientación del sostenedor cuando corresponda.

Estas medidas:

- Son de carácter preventivo y de resguardo para todas las partes.
- Se aplican mientras dure la investigación.
- Se adoptan sin perjuicio de la presunción de inocencia del/la funcionario/a.

3. Inicio de investigación interna (obligatorio).

La Dirección deberá iniciar un proceso investigativo formal, el cual deberá considerar como mínimo:

- Notificación formal al funcionario/a involucrado/a, informando el inicio del proceso y las medidas adoptadas, con registro en acta. En esta entrevista se informará la responsabilidad de la dirección de realizar eventuales denuncias respecto a los hechos e informar al sostenedor.
- Notificación de la activación de protocolo al apoderado/a, mediante entrevista formal con registro en acta.
- Recopilación de antecedentes, mediante:
 - Entrevistas a las partes.
 - Entrevistas a testigos.
 - Revisión de otros medios disponibles.

Todas las actuaciones deberán quedar debidamente registradas por escrito, resguardando la confidencialidad del proceso, la dignidad y la honra de las personas involucradas y evitando su exposición innecesaria.

4. Criterios de conducción.

El proceso deberá desarrollarse resguardando la presunción de inocencia del/la funcionario/a y el derecho del/la estudiante a la protección y al buen trato.

Se deberá evitar la revictimización, asegurar acompañamiento y contención emocional del/la estudiante, resguardar la confidencialidad y evitar la exposición innecesaria de las partes.

Las medidas adoptadas deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos y revisadas durante el desarrollo de la investigación.

5. Denuncia.

Si la revelación del o la estudiante permiten presumir la existencia de un delito, la denuncia será obligatoria, conforme a la normativa vigente.

6. Cierre del proceso.

La Dirección deberá elaborar un informe concluyente, el cual deberá ser remitido a la subdirección de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico y a la coordinación de convivencia

educativa del sostenedor para la determinación de las medidas correspondientes.

Los resultados deberán ser notificados formalmente a las partes involucradas, resguardando la confidencialidad y el debido proceso.

9. PROTOCOLO DE RESPUESTA Y ATENCIÓN A SITUACIONES DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y CONDUCTUAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES EN EL ESPECTRO AUTISTA.

La intervención que se realiza cuando un niño o joven se desregula emocional y conductualmente, tiene por objetivo que éste pueda restablecer su estabilidad personal a nivel emocional, físico, conductual y cognitivo, mediante asistencia o apoyo inmediato de un profesional, el cual va a reducir el riesgo (para la propia persona o para otros), y conectar con los recursos de ayuda cuando se requieren.

Es por esta razón, que es esencial promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en nuestros niños y jóvenes, para fortalecer la convivencia escolar y el bienestar de todos los integrantes de nuestra escuela/liceo, a través de estrategias e instancias formativas y/o acompañamiento que involucren a toda la comunidad educativa.

Por lo tanto, en la prevención de la desregulación emocional y conductual se debe considerar que los factores desencadenantes no solo responden a las características o rasgos asociados a una condición en particular (Trastorno del Espectro Autista, Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad, Trastorno de Ansiedad, Trastornos del sueño, Depresión u otros), sino que también a factores estresantes del entorno físico y social.

Conceptos claves.

Desregulación emocional y conductual (DEC): La reacción motora y emocional a uno o varios estímulos o situaciones desencadenantes, en donde el niño, niña, adolescente o joven (NNAJ), por la intensidad de la misma, no comprende su estado emocional ni logra expresar sus emociones o sensaciones de una manera adaptativa, presentando dificultades más allá de lo esperado para su edad o etapa de desarrollo evolutivo, para autorregularse y volver a un estado de calma y/o, que no desaparecen después de uno o más intentos de intervención docente, utilizados con éxito en otros casos, percibiéndose externamente por más de un observador como una situación de “descontrol”.

Regulación emocional (RE): es el proceso a través del cual los individuos modulan sus emociones y modifican su comportamiento para alcanzar metas, adaptarse al contexto o promover el bienestar tanto individual como social.

Trastorno del Espectro Autista (TEA): Son aquellos que presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico; el cual se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social, al interactuar con los diferentes entornos. Así como, también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Es posible observar conductas desadaptativas como: aumento de movimientos estereotipados, expresiones de incomodidad o disgusto, agitación de la respiración, aumento de volumen en voz o lenguaje grosero.

Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH): Es un trastorno del desarrollo asociado con un patrón continuo de falta de atención, de hiperactividad o de impulsividad. Es posible observar conductas desadaptativas como: sentirse frustrados con mayor facilidad, ser emocionalmente explosivos y demostrar menor atención a las normas sociales. Así también, ser propensos a una menor regulación emocional, mayor expresión de las emociones, especialmente en el caso de la ira y la agresividad, y dificultades para enfrentar la frustración.

Trastorno de Ansiedad: Trastorno mental que se caracteriza por producir sensaciones de preocupación, ansiedad o miedo, tan fuertes que interfieren con las actividades diarias de quien las padece. Algunos trastornos de ansiedad pueden ser los ataques de pánico, los trastornos obsesivos compulsivos y los trastornos de estrés postraumático. Los síntomas incluyen inquietud, imposibilidad de dejar a un lado una preocupación y estrés fuera de

proporción con el impacto del acontecimiento.

Trastornos del sueño: son problemas relacionados con dormir. Estos incluyen dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño.

Depresión Infantojuvenil: es un problema de salud mental grave que provoca un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Afecta la manera en que el niño o adolescente piensa, se siente y se comporta, y puede provocar problemas emocionales, funcionales y físicos.

Niños, adolescentes y jóvenes severamente maltratados y/o vulnerados en sus derechos: podrían mostrar dificultad en el contacto visual, tendencia a aislarse, entre otras manifestaciones, generando la posibilidad de desregulación a partir de la cercanía física, sonidos, olores, imágenes que evoquen recuerdos de las situaciones traumáticas y que les generan gran malestar emocional.

Marco legal

- Ley General de Educación (2009)
- Ley de Inclusión Escolar (2015)
- Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948)
- Declaración de los Derechos del Niño (ONU, 1959, ratificada por Chile en 1990)
- Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006; ratificado por Chile en 2008)
- La Ley N°20.422 de 2010, que establece normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.
- Decreto 170 del 2009; el Decreto 83 del 2015
- Ley de Subvención Escolar Preferencial, SEP (2008).
- Ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia (Ley de Garantías de la Niñez).
- Ley N° 21.544, que modifica y complementa las normas que indica respecto del sistema educativo.
- Ley N° 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación (Ley de Autismo).
- Resolución Exenta N° 707, de 14 de diciembre de 2022, de la Superintendencia de Educación, que aprueba Circular sobre la aplicación de los principios de no discriminación arbitraria e igualdad de trato en el ámbito educativo.

Prevención desregulación emocional y conductual de estudiantes.

1. Conocer a los estudiantes, de modo de identificar a quienes por sus características y/o circunstancias personales y del contexto, pueden ser más vulnerables a presentar episodios de desregulación emocional y conductual de estudiantes (DEC).
2. Reconocer señales previas y actuar de acuerdo con ellas. Se recomienda poner atención a la presencia de "indicadores emocionales" (tensión, ansiedad, temor, ira, frustración, entre otros) y reconocer, cuando sea posible, las señales iniciales que manifiestan los niños y jóvenes previas a que se desencadene una desregulación emocional.
3. Reconocer los elementos del entorno que habitualmente preceden a la desregulación

emocional y conductual. La intervención preventiva debe apuntar tanto a las circunstancias que la preceden en el ámbito escolar, como en otros ámbitos de la vida diaria donde ocurren. Es importante reiterar que hay factores que pueden desencadenar la ansiedad que corresponden a rasgos distintivos del estudiante y sus circunstancias, como también factores relacionados con el entorno físico y social.

4. Redirigir momentáneamente al estudiante hacia otro foco de atención con alguna actividad.
5. Facilitarles la comunicación, ayudando a que se exprese de una manera diferente a la utilizada durante la desregulación emocional y conductual. Otorgar a algunos estudiantes para los cuales existe información previa de riesgo de desregulación emocional y conductual (cuando sea pertinente) tiempos de descanso.
6. Otorgar a algunos estudiantes para los cuales existe información previa de riesgo de desregulación emocional y conductual (cuando sea pertinente) tiempos de descanso.
7. Utilizar refuerzo conductual positivo frente a conductas aprendidas con apoyos iniciales, que son adaptativas y alternativas a la desregulación emocional y conductual.
8. Enseñar estrategias de autorregulación (emocional, cognitiva, conductual).
9. Diseñar con anterioridad normas de sana convivencia escolar en el aula.
10. Elaborar un plan de acompañamiento con todas las acciones y objetivos para contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de los estudiantes asegurando su pleno desarrollo socioemocional, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico.

Etapas del Plan de Intervención Desregulación Emocional y Conductual de Estudiantes.

Etapla 1.

Previamente haber intentado manejo general sin resultados positivos y sin que se visualice riesgo para sí mismo o terceros.

Acciones:

Si el estudiante no interfiere en el ambiente escolar, acercarse a él y preguntarle si necesita ayuda. Ofrecerle diferentes alternativas para generar un momento de tranquilidad, a través de las siguientes acciones:

- Permitir al estudiante utilizar otros materiales o actividad para lograr el mismo objetivo.
- Permitir al estudiante llevar objetos de apego, si los tiene.
- Utilizar el conocimiento sobre sus intereses, cosas favoritas, hobbies, objeto de apego en la estrategia de apoyo inicial a la autorregulación.
- Contención emocional- verbal, esto es, intentar mediar verbalmente en un tono que evidencie tranquilidad, haciéndole saber al estudiante que está ahí para ayudar y que puede, si lo desea, relatar lo que le sucede, dibujar o mantenerse en silencio.

Quien presencie y contenga esa desregulación, debe informar al profesor jefe sobre este episodio, a través de una comunicación escrita o correo electrónico. Asimismo, debe comunicarlo a su apoderada (o) a través de correo electrónico y/o registrar lo ocurrido en el libro de clases. Todo esto durante la jornada en que ocurrió la desregulación.

Responsables:

Profesor/a jefe y/o de asignatura, Inspectores, Equipo PIE.

Tiempo: Durante la jornada escolar.

Medios de verificación:

Informar al apoderado vía teléfono, mensajería instantánea y por comunicación escrita.

Informar a profesor jefe por correo electrónico o comunicación escrita.

Registro en libro de clases.

Etapa 2.

Aumento de la desregulación emocional y conductual: No responde a comunicación verbal ni a mirada o intervenciones de terceros, al tiempo que aumenta la agitación motora sin lograr conectar con su entorno de manera adecuada. No se visualiza riesgo para sí mismo o terceros.

Acciones:

- Se sugiere “acompañar” sin interferir en su proceso de manera invasiva, con acciones como ofrecer soluciones, pues durante esta etapa de desregulación el niño o joven no está logrando conectar con su entorno de manera esperable.
- Permitirle ir a un lugar que le ofrezca calma o regulación sensorio motriz.
- Permitir, cuando la intensidad vaya cediendo, la expresión de lo que le sucede o de cómo se siente, con una persona que represente algún vínculo para él, en un espacio diferente al aula común, a través de conversación, dibujos u otra actividad que le sea cómoda.
- Conceder un tiempo de descanso cuando la desregulación haya cedido. Llevar al estudiante a un lugar seguro y resguardado, idealmente en un primer piso.
- Evitar trasladarlo a lugares con ventanales en techos, o con estímulos similares a los desencadenantes de la crisis de desregulación (por ejemplo, imágenes, olores, que lo miren a los ojos preguntándole por su estado).
- Retirar elementos peligrosos que estén al alcance del estudiante: tijeras, piedras, sillas, entre otros.
- Reducir los estímulos que provoquen inquietud, como luz, ruidos.
- Evitar aglomeraciones de personas que observan.
- Al finalizar la intervención se recomienda dejar registro del desarrollo en la Bitácora, para evaluar la evolución en el tiempo de la conducta del estudiante conforme a la intervención planificada. Las bitácoras se encuentran disponibles en las oficinas de convivencia escolar para ser solicitadas. Posteriormente, se guardan en la carpeta correspondiente a cada estudiante.
- Dar aviso apoderado/a; y profesor jefe.

Responsables:

Encargado de convivencia escolar – Equipo PIE – Inspectoría General.

Tiempo:

Durante la jornada escolar.

Medios de verificación:

Informar al apoderado vía teléfono, mensajería instantánea o por escrito (correo electrónico o colilla de citación física).

Bitácora Desregulación Emocional y Conductual (DEC). Registro en libro de clases.

Etapa 3.

Intervención en la reparación, posterior a una crisis de desregulación emocional y conductual en el ámbito educativo.

Acciones:

Tras un episodio de DEC, es importante demostrar afecto y comprensión, hacerle saber al estudiante que todo está tranquilo y que es importante hablar de lo ocurrido para entender la situación y solucionarla, así como evitar que se repita. Se deben tomar acuerdos conjuntos para prevenir en el futuro inmediato situaciones que pudiesen desencadenar en una desregulación. Hay que señalar que siempre el objetivo será evitar que esto vuelva a ocurrir, pues se comprende que para él es una situación que no desea repetir. No solo quien se desregula necesita apoyo y ayuda; su entorno, que se transforma en espectador silencioso de estas situaciones, también requiere contención y reparación.

Responsables:

Encargado de convivencia escolar – Equipo PIE – Inspectoría General.

Tiempo:

Durante la jornada escolar.

Medios de verificación:

Informar al apoderado vía teléfono y por mensajería instantánea o por escrito (correo electrónico), para que asista al establecimiento a contener al estudiante.

Registro acta de entrevista con apoderada/o.

Bitácora Desregulación Emocional y Conductual (DEC). Registro en libro de clases.

Intervención en la reparación, posterior a una crisis de desregulación emocional y conductual en el ámbito educativo.

Esta etapa debe estar a cargo de las/os profesionales especialistas capacitados, como por ejemplo, el equipo PIE.

Tras el episodio, es importante **demostrar afecto y comprensión**, hacerle saber al estudiante que todo está tranquilo y que es importante que podamos hablar de lo ocurrido para entender la situación y poder solucionarla, así como evitar que se repita.

Se deben **tomar acuerdos con el/la estudiante**, para prevenir en el futuro inmediato situaciones que pudiesen desencadenar en una desregulación, a la vez de informar que dispondrá de profesionales de apoyo para ayudarlo a poner en práctica estos acuerdos, que le permitan expresar lo que le molesta o requiere sin la DEC, o logrando un mayor autocontrol de la situación. Señalando que siempre el objetivo será evitar que esto vuelva a ocurrir, pues se comprende que para él/ella es una situación que no desea repetir.

Debemos hacerlo consciente, de que todos los estudiantes tienen los mismo derecho y deberes, y en caso de haber efectuado destrozos u ofensas **se debe hacer cargo y responsabilizarse**, (se responsabiliza al estudiante mediante las indicaciones del reglamento interno del establecimiento.) ofreciendo las disculpas correspondientes, ordenando el espacio o reponiendo los objetos rotos, conforme a las normas de convivencia del aula y establecimiento.

123

Es importante trabajar la empatía y teoría mental en este proceso, la causa-consecuencia y el reconocimiento y expresión de emociones. Para ello, se pueden utilizar apoyos visuales, como dibujos de lo ocurrido o historias sociales, tipo comics, otras adecuadas a cada individuo.

Específicamente en lo referido a la reparación hacia terceros, debe realizarse en un momento en que el/la estudiante **haya vuelto a la calma**, lo cual puede ser minutos, horas, o al día siguiente incluso de la desregulación. Sin embargo, SIEMPRE debe considerarse dentro del protocolo de acción, tiempo y encargado para el apoyo de ésta. No se debe apresurar este proceso (Seguimiento se realiza por parte de convivencia escolar o psicóloga PIE).

Se debe incluir dentro del ámbito de reparación, a los compañeros de curso, al profesor o a cualquier persona vinculada con los hechos. No sólo el alumno/a que se desregula necesita apoyo y ayuda, su entorno, quienes se transforman en espectadores silenciosos de estas

situaciones, también requiere contención y reparación.

La propia reparación de los sentimientos y emociones evocados en dicha desregulación emocional y conductual deben ser considerados en un diseño de

intervención a mediano plazo (más allá de la contención inicial), que incluya un análisis sobre la necesidad de mejora en la calidad de vida general del estudiante y el desarrollo de habilidades alternativas. Así, en la línea de la propia reparación es relevante considerar: (El profesor jefe del curso correspondiente, interviene en la clase siguiente a la DEC al curso.)

La enseñanza de habilidades alternativas, debe incorporar los siguientes criterios: que cumplan la misma función que la conducta de desregulación emocional y conductual, que sea inicialmente fácil, que produzcan efectos inmediatos, que se puedan usar en diferentes entornos.

Por ejemplo, para comunicar que el/la estudiante requiere un descanso, puede ser más fácil que inicialmente levante la mano a que lo verbalice. Esta conducta debe ser generalizada a otros contextos en acuerdo con el/la estudiante y las personas que lo componen. En la medida que sea efectiva, irá enriqueciéndose en complejidad en base a las potencialidades del estudiante y al consenso establecido en las normas de la clase.

Para casos particulares de estudiantes con un deterioro cognitivo muy severo, tanto las intervenciones a corto, mediano y largo plazo deben centrarse primordialmente en la modificación de los entornos.

La intervención sobre la calidad de vida; una insatisfacción amplia en la vida cotidiana, es un factor que puede contribuir a la aparición y mantención de estas conductas. Se requiere partir por indagar sobre la calidad de las relaciones con sus pares, con la familia, las oportunidades de participar en actividades atractivas y significativas para él/ella, y lo que le gustaría hacer en comparación con lo que cotidianamente hace.

Referencias

Thompson, R. (1994). Emotion regulation: A theme in search of a definition. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 25-52.

Consideraciones Importantes:

- En casos en que el estudiante se desregule por segunda vez durante un mismo día, se llamará a su apoderado/a para que se acerque al establecimiento y, siempre en acuerdo con él/ella, se sugiere el retiro del estudiante por la jornada escolar, considerando su bienestar. A petición del apoderado (a), se extenderá un certificado de asistencia al establecimiento para que puedan acreditar dicha circunstancia ante su empleador.
- En situaciones en que ocurran desregulaciones emocionales de forma frecuente, se sugiere elaborar el Protocolo de contención específico para la situación del estudiante, de modo que se identifique su necesidad, siempre con respeto a su dignidad y en acuerdo con él/la apoderado/a. Se recomienda que sea elaborado en conjunto por quienes intervengan con el niño o joven generando criterios consensuados, acompañado por una bitácora (ver Anexo) para mantener un registro de la evolución de la conducta en el tiempo conforme a la intervención planificada.
- En el caso de estudiantes que se encuentren en tratamiento con especialistas externos (tratamiento psicoterapéutico y/o con psicofármacos) es importante que los profesionales encargados del equipo de Programa de Integración Escolar (PIE) y/o Equipo de Apoyo, tengan a disposición la información e indicaciones relevantes del médico, u otro profesional tratante, ante la eventualidad de un episodio de una desregulación emocional y conductual.
- En circunstancias extremas puede trasladarse al estudiante a un centro de salud más cercano, activándose el seguro escolar de nuestro establecimiento educacional.

- Además de los posibles factores desencadenantes ya señalados, en algunos casos dicha desregulación emocional y conductual puede darse asociada a efectos adversos de medicamentos neurológicos o psiquiátricos, de ahí la importancia de la articulación con la familia y los centros de salud.
- Cuando se está realizando una contención y acompañamiento al estudiante durante una desregulación emocional y conductual, es importante no regañar al estudiante, no amenazar con futuras sanciones o pedir que “no se enoje”, ni intentar razonar respecto a su conducta en ese momento.
- Durante el apoyo a estudiantes en situación de crisis es importante: Mantener la calma, ajustar su nivel del lenguaje y comunicarse de manera clara, precisa, concisa, sin largos discursos; con voz tranquila, una actitud que transmita serenidad, ya que, de lo contrario, existe el riesgo de que la intervención pueda agravar los hechos o consecuencias para el propio niño o joven y para su entorno inmediato.

Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual

1. Información del Estudiante.

Nombre:	
Edad:	
Curso:	
Diagnóstico:	
Pertenece a PIE:	
Características en aula común:	

2. Equipo de apoyo o trabajo.

Nombre Profesional:	
Cargo/Función:	
Nombre Profesional:	
Función / Cargo:	
Nombre Profesional:	
Función / Cargo:	

Apoderada/o Contacto de emergencia

*Contemplar que los números telefónicos debe ser actualizados continuamente.

Nombre Apoderada/o:	
Números telefónicos:	
Dirección:	

4. Fortalezas y Necesidades de apoyo.

Fortalezas:	Necesidades de apoyo:

5. Intereses y Reguladores emocionales y conductuales

Intereses:	Reguladores:

6. Factores gatillantes de desregulación emocional e Indicaciones especiales en atención a sus necesidades particulares:

Gatillantes:	Indicaciones especiales en el ámbito escolar



7. Bitácora Desregulación Emocional y/o Conductual.

*El registro se debe hacer cada vez que la o el estudiante presenta una desregulación (Etapa 2 y 3).

Fecha	Antecedentes			Conducta			Consecuencias		
	¿Dónde está?	Personas que lo acompañan	¿Qué ocurre antes?	¿Qué hace el estudiante?	Tiempo	intensidad	¿Quién y cómo interviene?	¿Qué hacen los compañeros?	¿Qué hace el estudiante?

*Mult copiar las veces que sea necesario



8. Respuesta Sugerida.

* Análisis del cuadro anterior, donde se registra la DEC, de esta manera se podrá evaluar y ser más asertivo en futuros episodios DEC.

Fecha	Descripción de la respuesta

*Mult copiar las veces que sea necesario

**CERTIFICADO DE ASISTENCIA A ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL POR PARTE DE PADRE,
MADRE, APODERADO (A) O TUTOR LEGAL.**

Don/ doña _____ RUT, _____,

Apoderado (a) del o la estudiante _____, del
curso _____

Asistió el día de hoy a nuestro establecimiento educacional para contener a su pupilo,
producto de una desregulación emocional y conductual de estudiante diagnosticado con
TEA.

Hora de ingreso: ____:____hrs.

Hora de retiro: ____:____hrs.

Se extiende el presente certificado a petición del interesado (a) para ser presentado ante su
empleador.²²

Nombre firma y timbre del director (a)

²² Artículo 25, de la Ley N° 21.545, que modifica el Código del Trabajo incorporando un nuevo artículo 66 quinquies. Respecto del sentido y alcance de esta modificación en el ámbito laboral, véase el Dictamen N° 501/19, del 04 de abril de 2023, de la Dirección del Trabajo; y en el sector público, el Dictamen N° 409.614-23, de Contraloría General de la República.

10. Protocolo de Actuación respecto a Regulación de Salud Mental y prevención del suicidio y otras conductas autolesivas.

Los establecimientos educacionales son uno de los contextos más importantes durante la niñez y adolescencia, ya que es ahí donde se llevan a cabo la mayor parte de las interacciones sociales y cotidianas. Así, son un ámbito propicio y estratégico para promover la salud mental, fomentar estilos de vida saludables, y aprender a convivir sanamente con otros, como también para propiciar estrategias para sobrellevar el estrés y prevenir conductas de riesgo para la salud, entre otras.

De conformidad a lo señalado precedentemente, los establecimientos educacionales están convocados a participar de la prevención de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes, tanto por ser un espacio estratégico y efectivo para estas acciones, como también por ser una necesidad sentida de las comunidades educativas que perciben la salud mental de sus estudiantes en riesgo.

La prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales involucra la participación de toda la comunidad educativa: estudiantes, sus familias, docentes, asistentes de la educación, equipo directivo y otros miembros del establecimiento educacional, que actúan fomentando conocimientos y comportamientos relacionados con estilos de vida saludables desde una lógica preventiva, e identificando y manejando activamente conductas de riesgo que pudiesen apreciarse al interior de la comunidad.

De acuerdo a lo expuesto, el presente documento tiene por finalidad servir de guía para abordar la temática de conductas de autolesión, ideación, planificación y/o conductas suicidas en el contexto escolar, entendiendo que cada situación es única y debe ser atendida según sus características particulares.

Resulta importante tener en cuenta que todas y cada una de las conductas autolesivas y/o expresiones que consideren atentar contra la propia vida, serán determinadas como hechos graves dentro del manual de convivencia escolar y serán abordados conforme a los pasos que se describen más adelante.

Marco Legal

El Ministerio de educación hace un llamado a la comunidad educativa para intensionar su rol en la promoción de la salud mental de sus estudiantes ya que considera la escuela como un "espacio efectivo y estratégico para estas acciones" (MINEDUC, Programa Nacional de Prevención del Suicidio).

En este sentido la Superintendencia de Educación, a través de la Circular N°482, de fecha 20 de junio de 2018, "imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado, de donde emana la necesidad de regular esta materia, tratada en el punto 5.9.6. que aborda las estrategias de prevención, y protocolo de actuación frente a

situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre los miembros de una comunidad educativa, señalando: "...igualmente deberá considerar la ejecución de acciones que fomenten la salud mental y de prevención de conductas suicidas y otras autolesivas..."

Conceptos importantes.

Se conoce como "**suicidalidad**" el amplio espectro que abarca la conducta suicida y que implica la ideación suicida, la elaboración de un plan para lograrlo hasta el acto consumado. Todas estas manifestaciones de la conducta suicida tienen como factor común "...el profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual no se visualizan alternativas de salida o solución". (OMS, 2001)

La conducta suicida se puede expresar de las siguientes formas: (a) Ideación suicida, (b) planificación del suicidio, (c) intento de suicidio y (d) Suicidio Consumado. Cada una de estas conductas se asocia a distintos grados de riesgo.

Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir ("me gustaría desaparecer"), deseos de morir ("ojalá estuviera muerto"), pensamientos de hacerse daño ("a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo"), hasta un plan específico para suicidarse ("me voy a tirar desde mi balcón").

Planificación: Métodos o planes específico mediante el cual la persona piensa que llevará a cabo el suicidio. Como, por ejemplo, saber qué usar, cómo acceder a eso y cómo hacerlo. (Ej. *Podría tomar todas las pastillas que me recetó el médico; he pensado que puedo ahorcarme*)

Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación.

Suicidio consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.

Por otro lado, entenderemos como autoagresiones lo siguiente:

Conductas Autolesivas: realización socialmente inaceptable y repetitiva de cortes, golpes y otras formas de autoagresión que causan lesiones físicas leves o moderadas. El comportamiento autolesivo se encuentra tanto en población general como psiquiátrica. Aunque el comportamiento autolesivo es conceptualmente distinto del suicidio, múltiples estudios muestran una relación muy estrecha entre ambos. (Suyemoto KL. The functions of selfmutilation. Clin Psychology Rev 1998; 18(5):531-54.)

Objetivos:

Objetivo general:

-
- Identificar y promover diferentes acciones educativas que constituyen factores protectores frente a la conducta suicida y autolesivas en el contexto escolar.
- Promover en la comunidad escolar el conocimiento y uso de acciones preventivas frente a los riesgos de suicidio que pueden existir en la comunidad escolar, a través de

protocolos, y gestión colaborativa para contribuir al bienestar emocional y consigo, proteger y apoyar en el camino de la autorrealización de nuestros estudiantes.

- Determinar pasos a seguir frente a conductas autodestructivas que implique un riesgo para la vida del estudiante.

- **Objetivos Específicos:**

- Describir procedimientos generales para la prevención del suicidio y conductas autolesivas.
- Indicar responsable de activación del Protocolo.
- Determinar el modo de actuar frente a la ideación suicida, gesto suicida y/o intento suicida del estudiante dentro del recinto escolar.
- Organizar la actuación del Establecimiento Escolar frente a la ideación suicida y/o intento suicida fuera del recinto escolar.
- Especificar el proceder frente al suicidio consumado del estudiante dentro del recinto escolar.
- Reconocer síntomas de ideación suicida.
- Conocer los factores de riesgos y protectores para la conducta suicida.
- Detectar a tiempo estados emocionales que puedan estar incidiendo en el desarrollo de una ideación suicida.
- Promover el trabajo en red con instituciones asistenciales de la salud.
- Sensibilizar a los distintos estamentos de la comunidad escolar como agentes fundamentales en la prevención, detección y actuación.
- Promover una convivencia escolar positiva.
- Promover conductas de autocuidado y bienestar emocional.

Factores de riesgo para el suicidio de la conducta suicida en la etapa escolar.

- **Ambientales:**

- Bajo apoyo social.
- Difusión inapropiada de suicidios en los medios de comunicación y redes sociales.
- Discriminación (LGBTIQA+, pueblos indígenas, migrantes, etc.).
- Prácticas educativas severas o arbitrarias.
- Alta exigencia académica.
- Leyes y normas de la comunidad favorables al uso de sustancias ilegales, armas de fuego, etc.
- Desorganización y/o conflictos comunitarios.
- Barreras para acceder a la atención de salud y estigma asociado a la búsqueda de ayuda.

- **Familiares:**

- Clima emocional caótico en la familia
- Trastornos mentales en la familia.
- Antecedentes familiares de suicidio.
- Desventajas socio-económicas.
- Eventos estresantes en la familia.
- Desestructuración o cambios significativos.
- Problemas y conflictos.
- La presencia de alguna enfermedad mental en los padres (principalmente alcoholismo y la depresión).
- La presencia de conducta suicida en alguno de los progenitores.
- El maltrato infantil y el abuso sexual de los padres hacia los hijos.

- **Individuales:**

- Trastornos de salud mental (trastornos del ánimo, esquizofrenia, abuso de alcohol y/o drogas).
- Intento/s suicida/s previo/s.
- Acontecimientos vitales estresantes (quiebres, duelos).
- Suicidio de un par o referente significativo.
- Desesperanza, estilo cognitivo pesimista.
- Maltrato físico y/o abuso sexual.
- Víctima de bullying.
- Conductas auto lesivas.
- Ideación suicida persistente.
- Discapacidad y/o problemas de salud crónicos.
- Dificultades y retrasos en el desarrollo.
- Dificultades y/o estrés escolar.
- Trastornos del control de impulsos en el niño/a (que se expresa en altos niveles de disforia, agresividad y hostilidad).
- Niños/as con baja tolerancia a la frustración (sin capacidad para aplazarla satisfacción de sus deseos, muy demandantes de atención y afecto).
- Niños/as muy manipuladores, celosos de los hermanos o del progenitor del mismo sexo, que asumen el papel de víctima, o son susceptibles o rencorosos.

- Niños/as excesivamente rígidos, meticulosos, ordenados y perfeccionistas.
- Niños/as muy tímidos, con pobre autoestima, pasivos.
- La existencia de amigos o compañeros de escuela que han hecho intentos de suicidio.

Factores protectores de la conducta suicida en la etapa escolar.

Ambientales:

- Integración social, por ejemplo, participación en deportes, asociaciones religiosas, clubes y otras actividades.
- Buenas relaciones con compañeros y pares
- Buenas relaciones con profesores y otros adultos
- Contar con sistemas de apoyo
- Nivel educativo medio-alto

Familiares:

- Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos)
- Apoyo de la familia

Individuales:

- Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento
- Proyecto de vida o vida con sentido
- Capacidad de auto motivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia
- Capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades.

Estrategias de Prevención

En los establecimientos, para contribuir al bienestar de los estudiantes, es clave la atención y promoción del bienestar socioemocional de ellos. Por lo mismo, se consideran las siguientes instancias como mecanismos de prevención:

- Promoción de un clima de convivencia escolar positivo.
- Promoción del buen trato entre todos los miembros de la comunidad escolar. Educación y sensibilización sobre el suicidio (factores de riesgo y protectores), combatiendo los mitos asociados.
- Promoción del desarrollo de competencias socioemocionales en los estudiantes, a través de intervenciones en aula a nivel grupal, individual, o en talleres, charlas.
- Seguimiento del estado socioemocional de los estudiantes, a través de la comunicación Estudiante – Profesor Jefe (o bien, según previo acuerdo en equipo de gestión; con psicóloga u otro adulto competente al interior del establecimiento). Prevenir la aparición de problemas de salud mental mediante intervenciones oportunas, y consigo, la derivación

pertinente a especialista externo.

- Apoyo y acompañamiento a los estudiantes que presentan alguna dificultad en su salud mental (bajo previo certificado médico o de especialista).
- Promoción de conductas de búsqueda de ayuda. Es importante aumentar el conocimiento sobre los posibles síntomas previos de un intento de suicidio. En este caso, la Superintendencia de la Educación identifica algunas características que podría presentar una persona, se mencionan a continuación:
- Hablar (o escribir) sobre el deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o matarse).
- Hablar (o escribir) sobre sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir.
- Hablar (o escribir) sobre sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor insoportable.
- Hablar (o escribir) sobre ser una carga para otros o los seres queridos.
- Buscar modos para matarse, tales como buscar métodos de suicidio a través de internet o intentar acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal.

PROTOCOLO FRENTE A CONDUCTAS AUTOLESIVAS.

Cuando se tenga información de conductas autoagresivas, se actuará conforme al siguiente protocolo:

PASO 1.

RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Es muy importante que quien reciba esta información mantenga la calma, mostrando una actitud contenedora. Agradecer la confianza al estudiante y saber si ha hablado con alguien más sobre el tema y si está siendo acompañada/o por algún especialista en salud mental. Dar a conocer al estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir ayuda profesional y abrir la información con el/la psicólogo/a del Establecimiento Educacional, así como con sus padres y/o apoderados. Si el/la estudiante pide que se resguarde el secreto, se le debe indicar que no es posible ya que para cuidarlo se requiere pedir ayuda a otros adultos.

PASO 2.

ENTREVISTA CON LA/EL PSICOLOGA/O: Psicóloga/o entrevistará al estudiante e informará al apoderado dentro de 24 horas, vía telefónica o a través de entrevista, entregando indicaciones o haciendo las sugerencias que correspondan según la gravedad del caso.

PASO 3.

SEGUIMIENTO: Psicóloga/a deberá realizar seguimiento sistemático del estudiante. Debiendo emitir un informe del proceso al finalizar cada semestre.

PROTOCOLO FRENTE A IDEACIÓN Y/O PLANIFICACIÓN SUICIDA.

PASO 1.

Cualquier miembro de la comunidad escolar, que reciba información respecto de una situación de sospecha de ideación suicida, toda vez que se encuentre involucrado un miembro de la comunidad escolar, informará de manera inmediata a la Dirección, Encargado/a de Convivencia Escolar, Inspectoría General o Psicólogo, entregando su relato y si lo hubiera, todo medio de prueba existente.

PASO 2.

Una vez recibida la información, dentro de 24 horas, un miembro del Equipo Directivo y/o Encargado de Convivencia Escolar, citará al apoderado vía telefónica o por medio más expedito, con la finalidad de concertar entrevista con carácter de urgente e informar los procedimientos pertinentes a seguir.

PASO 3.

En entrevista con el/la apoderado, se transmite la información de la manera más objetiva posible, indicando la necesidad de apoyo por un especialista en salud mental para el/la estudiante de forma urgente. Si existe un riesgo de suicidio evidente, se podrá realizar derivación a especialista externo o bien a un organismo público competente para que el/la estudiante sea evaluado, se determine la gravedad de la situación y reciba un tratamiento oportuno. Si el estudiante ya se encuentra en tratamiento de salud mental, se enviará información al especialista.

PASO 4.

Apoderados firman en acta de entrevistas y se levanta acta donde conste estar al tanto de la situación y que acogerán todas las indicaciones y sugerencias entregadas por el equipo del Establecimiento Educacional.

PASO 5.

Se les ofrece a los apoderados la posibilidad de entregar un informe para los especialistas sobre lo sucedido con el fin de poder traspasar la información y facilitar la comunicación y labor.

PASO 6.

El equipo Directivo y Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto establecerán responsables para efectuar seguimiento directo del caso al interior del establecimiento, pudiendo ser su Profesor(a) jefe, Psicólogo, Encargado de convivencia u otro profesional idóneo para el caso.

- Si el estudiante continúa como estudiante regular, será imprescindible el seguimiento a través de entrevistas periódicas con el/la estudiante y apoderado(a) con el objetivo de fortalecer el desarrollo y manejo de estrategias de protección. Esto, comprendiendo y

respetando la integridad, confidencialidad y responsabilidad en el abordaje y estrategias de acercamiento con el estudiante.

- Si a través de las entrevistas se evidencia que continúa el riesgo de suicidio; se promoverán acciones de solicitud de informe o certificado del especialista tratante, para resguardar que efectivamente está siendo atendido e ingresado a un sistema de apoyo y protección emocional.
- También, se podrá generar contacto directo con el especialista para colaborar con entrega de información necesaria. En este mismo objetivo, se solicitará coordinación para abordar el caso de la manera óptima posible al interior del establecimiento.

PASO 7.

SEGUIMIENTO: Psicóloga/o deberá realizar seguimiento sistemático de o la estudiante. Debiendo emitir un informe del proceso al finalizar cada semestre.

PROTOCOLO EN CASO DE INTENTO DE SUICIDIO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.

PASO 1.

Si es posible, se prestarán los primeros auxilios que el Establecimiento Educacional pueda brindar. Para estos efectos se llamará inmediatamente al 131 (Ambulancia General) o traslado al servicio público de urgencias más cercano.

PASO 2.

Un miembro del equipo directivo o del equipo de convivencia escolar llamará inmediatamente al apoderado o adulto responsable del o la estudiante. Cada grupo de estudiantes, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y contención de parte de un adulto, mientras esté dentro del establecimiento educativo.

PASO 3.

Atención y traslado inmediato del o la estudiante, por parte de un funcionario del establecimiento a un Centro Asistencial (CESFAM u Hospital Félix Bulnes), en el caso de que se evidencien lesiones.

PASO 4.

Dentro de 24 horas se citará al apoderado a entrevista con carácter de urgente. En entrevista con el/la apoderado, se transmite la información de la manera más objetiva posible, indicando la derivación a especialista externo o bien a un organismo público competente para que el/la estudiante sea evaluado, se determine la gravedad de la situación y reciba un tratamiento oportuno (Centro de Salud Mental). Si el estudiante ya se encuentra en tratamiento de salud mental, se solicitará al apoderado informar al Establecimiento Educacional el organismo a cargo de la atención del/la estudiante y tratamiento indicado. Se les ofrece a los apoderados la posibilidad de entregar un informe para los especialistas sobre lo sucedido con el fin de poder traspasar la información y facilitar la

comunicación y labor.

PASO 5.

Apoderados firman en el libro de entrevistas y se levanta acta donde conste el contenido de la misma.

Dentro del plazo de 48 horas, se abordará de la situación, tanto con los apoderados del curso como con los compañeros(as) del o la estudiante, de manera de evitar histeria colectiva o "efecto contagio". Se dará atención o contención psicológica inmediata destinada los estudiantes del grupo curso intentando reestablecer su equilibrio y a movilizar sus propios recursos para recuperar su equilibrio emocional.

PASO 6.

Dentro del plazo de 48 horas, se abordará de la situación con el resto de la Comunidad Educativa, informándola de lo ocurrido y capacitándola para actuar ante la ocurrencia de eventuales hechos de la misma naturaleza.

PASO 7.

El equipo Directivo y Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto establecerán responsables para efectuar seguimiento directo del caso al interior del establecimiento, pudiendo ser su Profesor(a) jefe, Psicólogo, Encargado de convivencia u otro profesional idóneo para el caso.

- Si el estudiante continúa como estudiante regular, será imprescindible el seguimiento a través de entrevistas periódicas con el/la estudiante y apoderado(a) con el objetivo de fortalecer el desarrollo y manejo de estrategias de protección. Esto, comprendiendo y respetando la integridad, confidencialidad y responsabilidad en el abordaje y estrategias de acercamiento con el estudiante.
- Si a través de las entrevistas se evidencia que continúa el riesgo de suicidio; se promoverán acciones de solicitud de informe o certificado del especialista tratante, para resguardar que efectivamente está siendo atendido e ingresado a un sistema de apoyo y protección emocional.
- También, se podrá generar contacto directo con el especialista para colaborar con entrega de información necesaria. En este mismo objetivo, se solicitará coordinación para abordar el caso de la manera óptima posible al interior del establecimiento.

SEGUIMIENTO: Psicóloga/o deberá realizar seguimiento sistemático del o la estudiante. Debiendo emitir un informe del proceso al finalizar cada semestre.

PROTOCOLO EN CASO DE SUICIDO CONSUMADO EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.

PASO 1:

Si es posible, se prestarán los primeros auxilios que el Establecimiento Educacional pueda brindar y se llamará inmediatamente al servicio de salud urgencia. Para estos efectos se llamará inmediatamente al 131 (Ambulancia General) o traslado al servicio público de urgencias más cercano.

PASO 2: Un miembro del equipo directivo o del equipo de convivencia escolar llamará inmediatamente al apoderado o adulto responsable del o la estudiante fallecido. Cada grupo de estudiantes, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y contención de parte de un adulto, mientras esté dentro del establecimiento educativo. Ante la descompensación de una persona, se debe llamar inmediatamente al 131 (ambulancia general), o bien, si la evaluación de la situación lo estima, traslado al servicio de urgencia más cercano.

PASO 3:

Si existe sospecha en el origen de la causa, la intervención de una tercera persona, se llamará en forma inmediata a Carabineros de Chile o PDI.

PASO 4:

Se llamarán a los padres o adultos responsables para retirar a los estudiantes del establecimiento.

PASO 5:

Dentro del plazo de 48 horas, se abordará de la situación, tanto con los apoderados del curso como con los compañeros(as) del o la estudiante, de manera de evitar histeria colectiva o "efecto contagio". Se dará atención o contención psicológica inmediata destinada los estudiantes del grupo curso intentando reestablecer su equilibrio y a movilizar sus propios recursos para recuperar su equilibrio emocional.

PASO 6:

Dentro del plazo de 48 horas, se abordará de la situación con el resto de la Comunidad Educativa, informándola de lo ocurrido y capacitándola para actuar ante la ocurrencia de eventuales hechos de la misma naturaleza.

Se deja expresamente señalado que se deben considerar modos de acompañamiento para quienes participan a diario del Proyecto Educativo, en este caso, estudiantes, docentes u otros funcionarios (oportunidad de expresión y reflexión), y también, en caso de un estudiante a la familia en el proceso de duelo.

Es necesario considerar la escucha respetuosa y no forzar relatos o respuestas de las personas afectadas, más bien comprender su proceso y tiempo.

PROTOCOLO EN CASO DE SUICIDO CONSUMADO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.

PASO 1.

Recabar antecedentes y contactar a la familia.

La dirección del establecimiento o el encargado de convivencia escolar, debe contactar a la familia para verificar la veracidad de la información y confirmar la causa de muerte, así como para brindar apoyo de parte del establecimiento educativo.

No se debe develar información a la comunidad sin antes haber sido confirmada con la familia.

En caso de no tener información certera de la causa de muerte, se debe emitir un comunicado expresando lo anterior y solicitando tener cuidado con la divulgación de rumores, pues estos pueden ser erróneos y muy dañinos para la familia.

PASO 2.

Atender e informar a la comunidad educativa.

La dirección del Establecimiento Educacional, conjuntamente el equipo de convivencia escolar, debe gestionar una reunión con el equipo docente y asistentes de la educación para comunicar la información oficial, los pasos a seguir y ofrecer apoyo para los que lo requieran.

PASO 3.

Atender a los estudiantes.

Los establecimientos educacionales deben proteger a sus estudiantes, generando acciones de postvención. En este proceso se debe dar énfasis a reducir los riesgos de conductas imitativas, facilitar una expresión saludable del dolor emocional causado por una pérdida y facilitar el proceso de duelo.

Tras haber realizado la reunión con el equipo docente, se deben reunir los profesores jefes con psicólogo (a) a cargo del nivel para acordar como abordar el tema con los estudiantes. En esta instancia, se deberá brindar lineamientos para abordar el tema, así como revisar señales de alerta para la identificación de estudiantes en riesgo.

La actividad con el curso es llevada a cabo por los profesores jefe.

140

En el curso afectado se interviene en dupla, interviniendo el profesor jefe junto con psicólogo (a) a cargo del nivel. El carácter de estas intervenciones es urgente, por lo que se deben pausar actividades académicas de los estudiantes con el fin de generar una instancia de conversación con ellos y ellas.

PASO 4.

Informar a las familias de la comunidad educativa.

Dirección deberá enviar un comunicado oficial a los apoderados dando cuenta del incidente.

Es importante no mencionar detalles específicos del caso, focalizando el comunicado en la importancia que tiene la familia en la prevención y detección de señales de alerta. Mencionar por este medio los posibles riesgos y las opciones de apoyo disponibles para los estudiantes. Así, se sugiere redactar este comunicado junto a la dupla psicosocial.

PASO 5.

Funeral y conmemoraciones

Dirección puede personalmente o a través de la designación de alguien del establecimiento cercano a la familia, establecer contacto para ofrecer apoyo y consultar respecto a los deseos de la familia de la asistencia de la comunidad educativa al funeral.

Si la familia lo desea, el Liceo o Escuela puede ayudar a difundir la información respecto a las conmemoraciones y autorizar la asistencia en horario de clases a los estudiantes y personal que quiera participar. En el comunicado se debe recomendar a los padres acompañar a sus hijos.

En cuanto a las actividades conmemorativas realizadas en el establecimiento, se debe tener cuidado con el posible riesgo de conductas imitativas. De esta forma, se debe evitar memoriales, animitas y actividades que muestren al estudiante como una figura heroica o un modelo a seguir.

11. Protocolo De Actuación Acompañamiento Estudiantes Trans.

Asegurar el derecho a la educación de niños y niñas, tanto en el acceso como durante la trayectoria educativa, significa atender a sus necesidades y diversidades personales y colectivas, creando espacios educativos seguros y respetuosos de su dignidad que favorezcan un desarrollo integral.

En este contexto, la realidad de los niños y niñas trans, que emerge y se visibiliza cada día más en los establecimientos educacionales, desafía a las comunidades educativas a conocerla e incluirla con respeto en las gestiones y prácticas educativas.

En relación a las actuales políticas de educación y en conjunto con la comunidad escolar, es que se define el siguiente protocolo, con el objetivo de coordinar las intervenciones necesarias, a corto y medio plazo, ante la incorporación, detección o conocimiento de estudiantes trans, de manera que se promueva, entre los miembros de la comunidad educativa, una percepción de mayor comprensión, manejo y control de estas situaciones.

Marco Legal.

1. Ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación.
2. Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar.
3. Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar.
4. Ley N° 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana para los Establecimientos Educacionales Reconocidos por el Estado.
5. Ley N° 20.609 que establece medidas contra la Discriminación.
- 6.- Ordinario N°768, de fecha 27 de abril de 2017, sobre Derechos de niñas, niños y estudiantes Trans en el ámbito de la educación, emitida por la Superintendencia de Educación.
- 7.- Ley N°20.609, Ley Zamudio, Ley antidiscriminación.
- 8.- Ley N°21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género.
- 9.- Resolución exenta N°812, de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Superintendencia de Educación.

Los principios que orientan el presente protocolo son los siguientes:

- Dignidad del ser humano: El sistema educacional chileno, tiene como principio rector el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto a su dignidad. La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos, implican la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad.
- Interés superior del niño, niña y adolescente: La Convención de los Derechos del Niño en su Art. 3ro, párrafo 1, señala: "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".
- El desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la afectividad y género. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al desarrollo físico, espiritual, cultural, moral y social.
- La no discriminación a las personas. En la normativa educacional chilena, se instituye a partir del principio de inclusión, que propende eliminar todas las formas de discriminación arbitraria producto de diversas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias, que obstaculicen el acceso, trayectoria y egreso del sistema educacional; y el aprendizaje y participación de los niños, niñas y estudiantes. Así, la Ley General de Educación consagra el

derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados arbitrariamente, la prohibición a los establecimientos educacionales de hacerlo con cualquier miembro de la comunidad educativa, y la obligación de resguardar el principio de no discriminación arbitraria en el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno de acuerdo a la Política de Convivencia Escolar, en el Plan de Mejoramiento Educativo, en el Plan de Gestión de la Convivencia y en los espacios garantizados de participación.

- La buena convivencia escolar: Según lo dispuesto en el artículo 16C, del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, los y las estudiantes, padres y madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar.

- Principio de integración e inclusión: Según lo prescrito en el artículo 3 de la Ley General de Educación, que precisamente instauro el principio de integración e inclusión, el sistema educativo chileno debe propender a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes, propiciando que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.

- Principios relativos al derecho a la identidad de género: además de los principios ya señalados, el artículo 5° de la Ley 21.120, reconoce otros fundamentos asociados particularmente al derecho a la identidad de género:

- Principio de la no patologización: Derecho de toda persona trans o no ser tratada como enferma.

- Principio de la confidencialidad: Toda persona tiene derecho a que se resguarde el carácter reservado de los antecedentes considerados como datos sensibles.

- Principio de dignidad de trato: Toda persona tiene derecho a recibir por parte de los órganos del Estado un trato amable y respetuoso en todo momento y circunstancia.

- Principio de autonomía progresiva: Todo niño, niña o adolescente podrá ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y madurez.

Definiciones adoptadas oficialmente del Ministerio de Educación de Chile:

a) GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas.

b) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

c) EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general, independientemente del sexo asignado al nacer.

d) TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer.

En este documento, se entenderá como "trans", a toda persona cuya identidad de género difiera del sexo asignado al nacer.

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES TRANS.

En el ámbito educacional, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de los mismos derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la

Constitución Política de la República, los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la Convención sobre Derechos del Niño: como los demás establecidos en la normativa educacional aplicable a esta materia.

Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y estudiantes en razón de su identidad de género, es necesario poner especial énfasis en el resguardo de los siguientes derechos que se derivan de la normativa educacional antes referida:

- a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.
- b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten a este derecho.
- c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir.
- d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de género.
- e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.
- f) Derecho a no ser discriminados(as) arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.
- g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.
- h) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.
- i) Derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género.
- j) Derecho al libre desarrollo de la persona.

OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

El sostenedor, directivos, docentes, educadores(as), asistentes de la educación y otras personas que componen la comunidad educativa están obligados a respetar todos los derechos que resguarden a los estudiantes. La vulneración de uno o varios de estos derechos constituye una infracción de suma gravedad a las disposiciones que regulan la materia, en cuanto el marco legal, tanto nacional como las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por Chile que establecen el resguardo a la no discriminación.

De la misma manera, el sostenedor y directivos, deben tomar las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de los estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio, tales como prejuicios, abuso físico o mental, trato negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por el resguardo de su integridad psicológica y física, y dirigir todas las acciones necesarias que permitan su erradicación en el ámbito educativo.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE ESTUDIANTES TRANS.

Para la elaboración e implementación de las distintas medidas que considera el plan de acompañamiento se deberá contar con el consentimiento y el apoyo de la familia del

estudiante en situación de transexualidad.

Desde la convicción de que cada persona es única, original e irrepetible, el plan de acompañamiento que se diseñe intentará dar respuesta a las características y necesidades específicas de cada situación.

Así, teniendo en cuenta la singularidad de cada caso, el plan de acogida en el proceso de tránsito se elaborará teniendo en cuenta lo siguiente:

- Estado emocional y vital del o la estudiante en la situación de transexualidad.
- Bienestar socioemocional del estudiante en proceso de transición.
- Apertura y disposición de la familia.
- Grado de aceptación social en el curso.
- Formación de la comunidad escolar.
- Adecuaciones de carácter administrativo.

Para efectos del acompañamiento y reconocimiento de la identidad de género de estudiantes trans se considerarán las siguientes fases a seguir:

PASO 1: COMUNICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN TRANSGÉNERO.

- a) Situación detectada por la familia y/o el o la estudiante:** El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes trans, como así también él o la estudiante mayor de edad, podrán solicitar al Establecimiento Educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita el o la estudiante. La entrevista será solicitada con el/la Encargada de Convivencia Escolar y el/la director/a del establecimiento, quien deberá concretar la reunión en un plazo no superior a cinco días hábiles.

Entrevista: A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal del estudiante y el o la estudiante.

Junto a la solicitud de reconocimiento de la identidad de género, podrían presentar antecedentes de respaldo emitidos por los profesionales de la salud que han acompañado al niño, niña o adolescente trans en su proceso de reconocimiento de identidad de género, esto con el objetivo de permitir al establecimiento educacional conocer en profundidad la etapa en que se encuentra el estudiante, las características de esta y sus requerimientos especiales.

Si no tienen documentación de respaldo, el establecimiento, a través de los profesionales del equipo de psicosocial, realizará un proceso de acompañamiento y orientación al estudiante y sus padres para generar una evaluación Psicosocial pertinente a la situación. La entrevista deberá ser registrada por medio de un acta simple, que incluya los acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento, entre otros. Este documento se deberá entregar con la firma de todas las partes, en copia a quien solicitó la reunión.

- b) Situación detectada por el equipo docente:** En el caso de que algún docente observe que un alumno o alumna menor de edad manifiesta de manera reiterada y prolongada la presencia de conductas que revelan una identidad sexual no coincidente con el sexo biológico, sin que sus padres o apoderados hayan advertido nada al respecto, lo comunicará a la dupla psicosocial o encargada de convivencia escolar y director/a. En

tal caso, el/la encargada de convivencia escolar, citará a los padres o apoderado del niño/a o adolescente a una reunión junto al Profesor Jefe y a un integrante del Equipo de psicosocial, para informar de los hechos observados.

PASO 2: INFORMACIÓN.

Información de recursos existentes en el Establecimiento Educacional para el acompañamiento: Independientemente de cómo se haya dado la identificación y comunicación del caso, en la entrevista o reunión, según sea el caso, la/el encargado (a) de convivencia escolar, junto al profesor (a) jefe y a un integrante del equipo de psicosocial, se reunirá con los padres o apoderado del/la estudiante para informar de los recursos existentes en el establecimiento educacional para el acompañamiento en el ámbito educativo (presentación de Protocolo de Acompañamiento). Así también, se orientará sobre posibilidades de apoyo fuera del establecimiento, en el caso que la familia manifieste desconocimiento y/o escasa aceptación de la situación (instituciones o profesionales especialistas en el tema).

En dicha reunión se planteará la posibilidad de iniciar un proceso para identificar las necesidades educativas y determinar de manera consensuada las posibles actuaciones a desarrollar. De dicha reunión o entrevista debe levantarse acta, firmada por todos los participantes.

Resolución de diferencias: En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el estudiante, respecto de las medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o adolescente trans, el establecimiento solicitará apoyo a la Superintendencia de Educación a través de su servicio de mediación. La misma acción se llevará a cabo en el escenario que sea el estudiante menor de edad quien realice la solicitud de iniciar el reconocimiento de su identidad de género sin apoyo de sus padres y/o apoderados.

Registro del proceso: De cada reunión sostenida durante el proceso se elaborará un acta con los temas y acuerdos surgidos durante las mismas, el cual debe ser firmado por los participantes al término del encuentro.

Derecho a la intimidad del/la estudiante en los pasos de comunicación e identificación se garantizará la absoluta confidencialidad de la comunicación de la transexualidad y el contenido de las entrevistas e informaciones aportadas. Así mismo, se debe respetar la decisión de cuándo y con quién compartir su identidad de género.

PASO 3: PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN

Para acompañar al estudiante en situación de transexualidad es fundamental el conocimiento y la comprensión de esta realidad. Por ello, se establecerá un plan integral de formación que abarque a toda la comunidad educativa.

Se promoverán espacios de reflexión, orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos del estudiante trans.

Este plan integral siempre responderá a las necesidades de la singularidad del caso a tratar.

Algunas de las líneas de acción a considerar son:

a) Conformación equipo de apoyo y acompañamiento: Con el objetivo de resguardar el interés superior del niño y evitar tomar decisiones apresuradas, el/la encargada de convivencia escolar conformará un equipo de trabajo, que tendrá como principal objetivo analizar las circunstancias y antecedentes que acompañan la solicitud para luego sugerir los pasos a seguir para el reconocimiento de la identidad de género del niño, niña o adolescente en la comunidad escolar.

El equipo estará formado por el director/a, encargado de convivencia escolar, integrante de dupla psicosocial, y profesor jefe. Esta comisión de trabajo comenzará a sesionar en un plazo de 10 días luego de realizada la solicitud de reconocimiento de identidad de género y se

mantendrá activa hasta haber alcanzado un adecuado proceso de transición y acogida del estudiante en situación de transexualidad.

b) Acuerdos y coordinación: Una vez conformada la comisión de trabajo y elaboradas las sugerencias para el proceso, se citará al padre, madre y/o tutor legal, en dicha reunión compartirá estas sugerencias y en conjunto se tomarán los acuerdos y pasos a seguir para la implementación de las medidas de apoyo y acompañamiento.

c) Consentimiento del niño o adolescente trans: Adoptados los acuerdos en torno a las medidas de apoyo, y antes de su implementación, estas deberán ser informadas al niño, niña o estudiante y a sus padres. El o la estudiante deberá manifestar su consentimiento a cada una de las medidas de apoyo. Se deja establecido en forma expresa que no se implementará ninguna medida, aun cuando sea solicitada por el padre, madre y/o tutor legal en tanto esta no cuente con el consentimiento del/la estudiante.

d) Apoyo al estudiante y a su familia: La dirección del Establecimiento Educacional deberá velar porque exista un diálogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe, el o la estudiante y su familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento. Si en la identificación de las necesidades educativas del/la estudiante se detectase la pertinencia de la intervención de otros recursos especializados externos al Liceo o Escuela, se asesorará a los padres sobre dichos recursos.

e) Formación del profesorado: Es altamente probable que las acciones que se realicen puedan involucrar a otros profesores más allá del profesor jefe, es imprescindible el conocimiento y la sensibilidad por parte del equipo docente.

Se realizará al menos una sesión con todos los docentes, con el fin de introducirlos en el conocimiento de la transexualidad en la infancia y juventud, y lo que implica un adecuado acompañamiento en el proceso de tránsito.

Puede haber una segunda sesión más específica con los docentes que hacen clases al estudiante que está viviendo la transición.

f) Formación del personal administrativo y de servicios: Se realizará por lo menos una sesión de introducción al conocimiento de la transexualidad en la infancia y juventud en cada semestre.

g) Formación de madres y padres: Conviene realizar al menos una sesión anual respecto a la introducción al conocimiento de la transexualidad en la infancia y juventud a los apoderados del ciclo en que se encuentra el estudiante. Se contará para ello con la colaboración de algún integrante del equipo de convivencia escolar.

Será de absoluta importancia la presencia de un adulto de cada familia del curso en el que se encuentra el/la estudiante en situación de transexualidad. Se valorará la posibilidad de repetir esta formación si se estima necesario, por ejemplo, al cambiar de ciclo, o por la entrada de nuevas familias en el curso del/la niño, niña o adolescente.

h) Intervención pedagógica en el aula: Se desarrollará un programa de conocimiento y promoción de la diversidad del desarrollo sexual humano, en el que la transexualidad aparecerá como un hecho de diversidad más y donde se ponga énfasis en el respeto a la dignidad de las personas. El programa se abordará desde la asignatura de orientación en todos los cursos del ciclo en que se encuentra el estudiante en situación de transexualidad, adaptando la intervención a las necesidades y edad de cada caso.

Se realizará un trabajo específico y más focalizado a la realidad particular en la comunidad curso al que asiste el/la estudiante en situación de transexualidad. Se establecerán dinámicas con objetivos inclusivos, que trabajen especialmente el enfoque socio-afectivo, empatía y acogida ante la diferencia.

i) En caso de ser necesario, se ofrecerá asesoría especializada para que las personas que trabajen en el aula con el estudiante en situación de transexualidad puedan contrastar las necesidades o dificultades que puedan ir surgiendo en el acompañamiento del/la menor.

j) Tanto la formación y asesoría con adultos, como la intervención en el aula será liderada

desde el equipo de convivencia escolar.

PASO 4: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

a) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Los estudiantes trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio en el registro civil. Sin embargo, como una forma de velar por el respeto a su identidad de género las autoridades del establecimiento deberán instruir a todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece el niño o niña para que usen el nombre social correspondiente; lo que deberá ser solicitado por el padre, madre, apoderado o tutor legal del niño o niña mediante una carta dirigida a la dirección del Liceo o Escuela. Esta instrucción será ampliada a todos los funcionarios, procurando siempre resguardar el derecho de dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante trans.

b) Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del estudiante trans, seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, los profesores podrán agregar en el libro de clases el nombre social del niño o niña, para facilitar la inclusión del estudiante y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. Asimismo, se podrá utilizar el nombre social en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados públicos, etc.

c) Presentación Personal: El/la estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre.

d) Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades al estudiante trans para el uso de baños de acuerdo a las necesidades propias del proceso que esté viviendo, respetando su identidad de género. El Colegio en conjunto con la familia deberá abordar las adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior del niño o niña, su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos y otras alternativas previamente acordadas.

e) Actividades diferenciadas por sexo: en caso de realizarse, se tendrá en cuenta el sexo sentido por el/la alumno/a. (bailes, actuaciones)

f) Participación del estudiante en las medidas propuestas: Para la forma de llevar a cabo estas medidas, se informará y se consultará con la/el estudiante sobre la mejor manera de hacerlo, contando con lo que opina la persona involucrada y de qué manera va a sentirse más cómoda y salvaguardada. Si hicieran falta espacios y tiempos de reflexión individual y/o grupal, discreta y guiada, se habilitarán estos espacios en el Establecimiento Educacional.

PROCEDIMIENTO ANTE POSIBLES CASOS DE DISCRIMINACIÓN O ACOSO

a) Conocimiento de situaciones de discriminación: Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso, violencia o maltrato sobre el/la estudiante trans, tiene la obligación de comunicarlo al profesor jefe o equipo de convivencia escolar.

b) Medidas: Se establecerán las medidas necesarias, establecidas en el Manual de Convivencia del Colegio, para prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación o maltrato. En caso de ser necesario se activará el Protocolo de Acoso Escolar.

c) En el caso que se detecten indicios de maltrato, a causa de la actitud de la familia hacia la identidad sexual del/la estudiante, se procederá conforme se prevé legalmente para casos de maltrato psicológico, físico o verbal y se actuará conforme a la previsión legal en estos casos, aplicando el protocolo que corresponda al caso concreto.

12. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ACCIDENTES ESCOLARES

ACCIDENTES ESCOLARES.

DEFINICIÓN: Se entiende por Accidente Escolar, todo hecho, que provoque una lesión física de carácter leve hasta las graves con causalidad de muerte, ocurrida al interior del Establecimiento Educacional o de Trayecto (de ida al Establecimiento o de regreso de el).

SOBRE EL SEGURO ESCOLAR.

Todos los alumnos y alumnas de nuestro establecimiento tienen derecho a un Seguro Escolar gratuito que los protege en el caso de que sufran accidente mientras desarrollan sus actividades estudiantiles, según Decreto N° 313 del 12 de mayo de 1972 y contemplado en el Artículo N° 3 de la Ley 16.744.

CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES

Nuestro establecimiento considera la clasificación de los accidentes según sus características y gravedad: accidentes Leves, Menos Graves y Graves.

Accidentes Leves

Son los accidentes más comunes, los que podrían ser caídas en el mismo nivel, golpes producidos por choques u objetos, cortes o heridas superficiales (rasmilladuras o hematomas que no inciden mayormente en la movilidad del o la estudiante).

La medida que requiere para su tratamiento es la indicada para heridas superficiales o golpes que generen hematomas, excoriaciones, abrasiones, o erosiones. Estos accidentes requieren curaciones simples o tratamientos simples de primeros auxilios (en caso preventivo, podría ser aplicación de hielo en la zona afectada, crema antiinflamatoria o parche para proteger la zona en caso de ser necesario u observar la zona afectada para ver su evolución).



Imagen 1: Hematoma producido por caída



Imagen 2: Abrasión producida por roce

Procedimientos frente a accidentes Leves:

1. Observar la situación manteniendo la calma: Cualquier miembro de la comunidad educativa que se encuentre presente mientras haya ocurrido la situación o bien sea informado de ella, deberá contener al estudiante y guiarlo para mantener la calma. Luego de ello, deberá solicitar ayuda de otros miembros de la comunidad para informar a: Profesor (a) Jefe, inspectores (as) o encargado (a) de primeros auxilios.
2. Informar a encargados de primeros auxilios: El adulto responsable más cercano a la situación del accidente deberá informar al personal designado la situación ocurrida, tiempos (hace cuánto ocurrió), daño visible en el estudiante afectado o sospecha de zonas afectadas.
3. Evaluar la situación: El personal designado para este fin deberá conocer la situación ocurrida, obteniendo información relevante para la evaluación de la situación. Una vez

evaluado el nivel de gravedad del accidente, y siendo éste calificado como Leve, se tomarán las medidas preventivas o de primeros auxilios, según corresponda.

4. Realizar los primeros auxilios: En este momento el personal designado para realizar los primeros auxilios atenderá al estudiante, en caso de requerir medidas preventivas o curativas, durante el período que estime conveniente según sea el caso. Si se evaluara como necesario, tendrá al estudiante en observación por un período para asegurar que el daño ocurrido no aumente, indicando al estudiante las medidas preventivas, según la situación.
5. Regresar a la rutina escolar: Una vez realizadas las medidas preventivas o primeros auxilios, en caso de ser necesarios, el estudiante volverá a su rutina normal de clases, debiendo mantener el resguardo de la zona afectada.
6. Informar al apoderado o tutor: Dependiendo de la gravedad de lo ocurrido, se informará durante la jornada escolar, vía telefónica, o bien, al término de la jornada, vía comunicación o correo electrónico, presencialmente o por medio de secretaría.

Accidentes Menos Graves.

Estos accidentes son menos frecuentes, comprometen planos más profundos de la piel y requieren la realización de primeros auxilios. Se pueden describir como heridas y contusiones cráneo faciales, heridas de mayor profundidad a la primera capa de la piel, hematomas intramusculares o posibles esguinces, quemaduras, entre otros. Luego de la aplicación de los primeros auxilios, requieren procedimientos más avanzados de evaluación o tratamientos que deberán realizarse en un centro médico. El o la estudiante, contará con el Seguro para accidentes Escolares que indica la ley 16.744, quedando en la libertad de su uso o bien, de preferir otro sistema de atención médica. En caso de ocurrir esta situación, luego de la realización de los primeros auxilios se informará al apoderado vía telefónica a la brevedad, de esta manera se verificará en conjunto con el apoderado o tutor la acción a seguir.

Estas podrían ser:

- 1) Retiro del estudiante del establecimiento:** El apoderado deberá hacer retiro del estudiante del establecimiento para cuidar su dolencia, así como, para poder asistir, dentro de los siguientes horas o días, a una atención médica de urgencias o especializada y de esta manera poder dar el diagnóstico y tratamiento adecuado a los daños causados por el accidente.
- 2) Traslado del estudiante a un centro de atención de salud:** En caso en que ocurriera la imposibilidad de retiro del estudiante por parte de su apoderado/a u otro adulto responsable designado por éste, el establecimiento podrá trasladar al estudiante al centro médico de urgencias indicado por el apoderado para ser evaluado o al hospital para hacer uso del seguro escolar y de esta manera poder dar el tratamiento indicado a su dolencia.

Procedimientos frente a accidentes de nivel Menos Grave.

1. **Observar la situación manteniendo la calma:** Cualquier miembro de la comunidad educativa que se encuentre presente, mientras haya ocurrido la situación o bien sea informado de ella, deberá contener al estudiante y guiarlo para mantener la calma. Luego de ello deberá solicitar ayuda de otros miembros de la comunidad para informar a: Profesor (a) jefe, Inspectores o encargado (a) de primeros auxilios.
2. **Informar a encargados de primeros auxilios:** El adulto responsable más cercano a la situación del accidente deberá informar al personal designado la situación ocurrida, tiempos (hace cuánto ocurrió), daño visible en el estudiante afectado o sospecha de zonas afectadas.

3. **Evaluar la situación:** El personal designado para este fin deberá conocer la situación ocurrida, obteniendo información relevante para la evaluación de la situación. Una vez evaluado el nivel de gravedad del accidente, y siendo éste calificado como Menos grave, se tomarán las medidas preventivas o de primeros auxilios, según corresponda.
4. **Realizar los primeros auxilios:** En este momento el personal designado realizará al estudiante los procedimientos de primeros auxilios según el caso.
5. **Informar al apoderado o tutor:** La situación ocurrida se informará al apoderado/a luego de realizado los primeros auxilios, vía telefónica, describiendo la situación ocurrida, así como se acordarán los pasos a seguir indicados anteriormente, ya sea, 1) Retiro del estudiante del establecimiento o 2) Traslado del estudiante a un centro de atención de salud. En este caso se realizará el Acta de Seguro Escolar en caso de requerir hacer uso de este beneficio, según lo indicado por el apoderado/a.
6. **Registrar el accidente:** El encargado/a de prestar los primeros auxilios, deberá registrar en el libro de accidentes la situación ocurrida, así como las acciones realizadas. El apoderado/a deberá constatar ello mediante su firma en el libro al asistir al establecimiento.

Accidentes Graves

Estos son los accidentes que requieren de asistencia médica inmediata como caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza, heridas sangrantes por cortes profundos, sospecha de fracturas, pérdida del conocimiento, quemaduras graves, entre otros. En estos casos, el traslado se realizará de forma inmediata luego de la evaluación del caso, debiendo trasladar al estudiante desde el lugar en que se encuentre hasta un centro médico de urgencias. En caso de no poder movilizar al estudiante por la gravedad de la situación se solicitará una ambulancia a la brevedad para poder trasladar al estudiante a un centro médico mientras se realizan los primeros auxilios especializados.

Procedimientos frente a accidentes Graves

1. **Observar la situación manteniendo la calma:** Cualquier miembro de la comunidad educativa que se encuentre presente mientras haya ocurrido la situación o bien sea informado de ella, deberá contener al estudiante y guiarlo para mantener la calma. Luego de ello deberá solicitar ayuda de otros miembros de la comunidad para informar a los encargados: Profesor (a) jefe, Inspectores (as) o encargado (a) de primeros auxilios.
2. **Informar a encargados de primeros auxilios:** El adulto responsable más cercano a la situación del accidente deberá informar al personal designado la situación ocurrida, tiempos (hace cuánto ocurrió), daño visible en el estudiante afectado o sospecha de zonas afectadas.
3. **Evaluar la situación:** El personal designado para este fin deberá conocer la situación ocurrida, obteniendo información relevante para la evaluación de la situación. Una vez evaluado el nivel de gravedad del accidente, y siendo calificado como Grave, se tomarán las medidas preventivas o de primeros auxilios, según corresponda.
4. **Realizar los primeros auxilios:** En este momento el personal designado realizará al estudiante los procedimientos de primeros auxilios según el caso.
5. **Informar al apoderado o tutor y trasladar al estudiante a un centro de atención de salud:** La situación ocurrida se informará al apoderado/a luego de realizado los primeros auxilios, vía telefónica, describiendo la situación ocurrida, así como se indicarán los pasos a seguir para el traslado (por medio del apoderado/a, establecimiento o ambulancia) y de esta manera el apoderado/a pueda reunirse a la brevedad con el estudiante, según la situación. En casos en que no sea posible ubicar al apoderado/a o adulto responsable, el establecimiento trasladará al estudiante de forma inmediata al centro médico solicitado en su ficha de estudiante para ser asistido.
6. **Registrar el accidente:** El encargado/a de prestar los primeros auxilios, deberá registrar en el libro de accidentes la situación ocurrida, así como las acciones realizadas. El

apoderado/a o adulto responsable deberá constatar ello mediante su firma en el libro al asistir al establecimiento.

CONSIDERACIONES GENERALES.

A) Cada apoderado/a del establecimiento tiene el deber y la responsabilidad de entregar, durante el proceso de matrícula, todos los antecedentes de salud que correspondan y actualizarlos en caso de presentarse cambios o nuevos antecedentes durante el año escolar. Esta información quedará plasmada en la ficha de matrícula de cada estudiante.

B) El apoderado/a debe indicar si cuenta con seguros privados de atención en la misma Ficha de Salud. En caso de que el o la estudiante cuente con este tipo de seguro, el apoderado debe indicar el Centro Asistencial de Salud al que deben dirigirse con el estudiante. su elección en caso accidentes para poder determinar a qué centro de salud se deberá trasladar al estudiante en casos en que fuere necesario. En casos en que la información no fuese entregada por parte del apoderado/a, el establecimiento trasladará al estudiante a un servicio de urgencias de salud público utilizando el beneficio del Seguro Escolar. Ley 16.744.

C) Será el apoderado/a junto a su familia, quienes deberán asegurar que el tratamiento indicado en el centro de asistencia de salud se lleve a cabo según las indicaciones entregadas, así como de asistir a un especialista indicado en caso de ser necesario según el diagnóstico inicial.

D) En caso de requerir ausentarse a la jornada de clases durante los siguientes días por un accidente escolar, el apoderado/a deberá presentar en el establecimiento el certificado médico de urgencias y/o de un especialista que indica reposo, indicando el plazo de días en que lo justifica.

Sólo esto justificará su inasistencia, así como permitirá reprogramar fechas de trabajos o evaluaciones calendarizadas.

E) En caso de cualquier tipo de accidente, el estudiante deberá seguir las indicaciones preventivas del encargado/a de primeros auxilios, evitando: exponer nuevamente la zona afectada, realizar juegos bruscos, realizar deportes o acciones que pudieran generar nuevamente situaciones de riesgo. En caso de que el estudiante no cumpla con estas indicaciones, se solicitará el retiro anticipado del estudiante para hacer reposo en casa y de esta manera cuidar la zona afectada, previniendo mayores daños.

De acuerdo a nuestra clasificación los procedimientos en caso de accidentes serán los siguientes.

- En caso de Accidentes Leves, el personal del establecimiento, Inspectores de Patio y Profesor (a) jefe son los que realizarán la atención pertinente y dará la información mediante comunicación al padre, madre o apoderado del estudiante afectado.

- En el caso de las Lesiones o Accidentes Menos Graves y Graves se hace necesaria la atención de Profesionales de la Salud, se llamará de inmediato a los Padres u/o Tutores legales, para acordar el traslado y atención del o la estudiante al Centro de Salud más cercano.

- Tanto para las Lesiones o Accidentes Menos Graves y Graves, los padres o apoderados del estudiante afectado (a) o accidentado (a) deben concurrir al momento de ser notificados el establecimiento o al Centro Asistencial dónde el estudiante será atendido.

- En el caso de aquellos padres o apoderados que por distancia no puedan asistir de inmediato al establecimiento, este trasladará al estudiante en compañía de un asistente de la educación al Centro Asistencial CESFAM Garín.

PROCEDIMIENTOS.

a) PRIMEROS AUXILIOS.

1. ¿Qué son los primeros auxilios?

Los primeros auxilios son los procedimientos y técnicas de carácter inmediato que se entregan a las personas que han vivenciado un accidente. Estos auxilios anteceden a otros más complejos y exhaustivos, que suelen llevarse a cabo en lugares especializados (como un hospital, una clínica u centro asistencial de salud).

2. ¿Quién es el encargado de primeros auxilios en el establecimiento?

Encargadas y Encargados de Primeros Auxilios son:

- Jacqueline Berland, secretaria.
- Denise Sierra, Coordinadora PIE.
- Alexis Ruiz, Profesor de Educación Física.
- Sebastián Del Canto, Encargado de Convivencia Escolar.

A las personas mencionadas anteriormente se les ha otorgado el rol de encargadas y encargados del proceso de evaluación y realización de primeros auxilios del establecimiento.

3. ¿Quién informa al apoderado la situación de accidente escolar?

Puede ser cualquiera de las siguientes personas del establecimiento:

- Jacqueline Berland, secretaria.
- Denise Sierra, ECE.
- Inspectores Generales.
- Inspectores de Nivel, según el curso del estudiante.

1. En caso de accidente sufrido por un estudiante se debe llenar el formulario de Declaración de Accidente Escolar para que pueda ser atendido en el Servicio de Urgencia, cuando el caso lo amerite, dentro de las 72 horas de ocurrido.

2. El Formulario de Declaración del Accidente Escolar **debe ser completado, firmado y timbrado en el establecimiento por el director o directora** y quedará una fotocopia de respaldo.

3. Las Lesiones o Accidentes Leves podrán ser atendidas en la enfermería del establecimiento.

4. Es de responsabilidad del docente a cargo del o la estudiante, en horas de clases, que lo lleve o informe de la situación a la dirección del establecimiento.

5. Si el Accidente es Menos Grave o Grave, la dirección del establecimiento debe velar por el rápido traslado al Centro Asistencial.

6. Los y las estudiantes que sufran Accidentes de trayecto deben acudir al Centro Asistencial en forma inmediata al accidente correspondiente.

7. Los Estudiantes que realicen salidas fuera del establecimiento debidamente autorizadas e informadas anticipadamente al establecimiento, tendrán derecho al Seguro Escolar. Se deberá entregar en dirección una nómina de los y las estudiantes asistentes con las respectivas autorizaciones emanadas de los padres y/o apoderados, nombre de él o los docentes a cargo de la Actividad.

8. Actividades que realicen los estudiantes por su cuenta. (deportivas, paseos, fiestas, etc.) no estarán cubiertas por el Seguro Escolar.

13. Protocolo de actuación para el consumo y tráfico drogas o sospechas en establecimientos educacionales.

En Chile, el consumo de drogas es un fenómeno cuya intensidad resulta siempre preocupante, con mayor razón en las últimas décadas. Sus consecuencias afectan a diversos grupos etarios y socioeconómicos, pero principalmente a grupos que se encuentran en condición de vulnerabilidad social, que presentan además dificultad de acceso a orientación, apoyo, derivación, intervención y tratamiento de problemáticas de diversa índole.

Los estudios sobre drogas en población escolar desarrollados por SENDA, las declaraciones de consumo y tráfico de drogas en los alrededores del colegio aumentaron según El Décimo primer estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile 2015. En este escenario el desarrollo en habilidades y competencias personales e institucionales que se constituyan en factores de protección son fundamentales en la labor educativa de los establecimientos educacionales en su trabajo cotidiano, por lo que la generación de condiciones institucionales que favorezcan este desarrollo es un aporte fundamental en multiplicidad de áreas de formación de los estudiantes.

Es responsabilidad del director(a) y su equipo directivo, implementar medidas de prevención del consumo y tráfico de drogas.

Responsabilidad del Equipo Preventivo del Establecimiento:

- Informar a la comunidad educativa, acerca de las consecuencias asociadas al consumo y al tráfico de drogas, especialmente aquellas relacionadas con el impacto en el bienestar personal y social, así como aquellas asociadas a la normativa legal vigente (Ley 20.000).
- Realizar gestiones para capacitar a los distintos estamentos de la comunidad educativa, especialmente a los profesores jefes, docentes y asistentes de la educación interesados, con el propósito de propiciar el desarrollo de competencias para la aplicación de programas de prevención y medidas de actuación frente al consumo y tráfico de drogas.
- Conocer e informar a la comunidad educativa acerca de los recursos profesionales, programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención del consumo y tráfico de drogas, que realicen instituciones y organizaciones en la comuna, así como de la forma de acceder a ellos.
- Dar a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos y mecanismos que ha definido el establecimiento para abordar los casos de estudiantes que han iniciado el consumo de alcohol y drogas, así como de aquellos para abordar situaciones de posible tráfico de drogas.
- Participar en instancias de capacitación de prevención del consumo y tráfico de drogas,

realizadas en el contexto de la coordinación con el equipo SENDA-Previene y de la red comunal, traspasando oportunamente dicha información a la comunidad educativa.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN LOCAL

Para definir un procedimiento de actuación frente a situaciones de consumo o tráfico, es necesario atender una serie de etapas, que consisten en: establecer un contacto inicial con actitud de acogida y en un clima de confianza, ponderar el problema de acuerdo a las situaciones de consumo, identificar el nivel de disposición al cambio de los involucrados, y coordinar anticipadamente con la red de apoyo y atención local.

El marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la responsabilidad que tiene el Estado de Chile de proteger a los niño/as y adolescentes contra el uso indebido de drogas, asegurando su protección y cuidado por su bienestar y salud, así como también velar por el deber que tienen los padres y madres de educar a sus hijos y de la comunidad escolar, principalmente sus Directores, equipos directivos y representantes de Consejos Escolares, enfatiza en la importancia del rol preventivo institucional que deben cumplir, además de la responsabilidad en los distintos procedimientos.

El marco normativo legal, LEY 20.000 Ley de Drogas promulgada en febrero del año 2005, Normativa Procesal Penal que obliga a una serie de personas a denunciar:

Los directores, profesores e inspectores de establecimientos educacionales de todo nivel, a quienes se impone la obligación de denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.

El incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM.

Artículo 12° de la Ley 20.000 establece que quien se encuentre, a cualquier título, a cargo, entre otros, de un establecimiento educacional de cualquier nivel, y tolere o permita el tráfico o consumo de drogas, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años) y una multa de 40 a 200 UTM, a menos que le corresponda una sanción mayor por su participación en el hecho.

Por lo anterior, es que se busca fortalecer la actuación a través de un protocolo de abordaje que sea una guía en los casos de consumo y situaciones de posible tráfico de drogas, considerando lo siguiente:

1. Siempre debe ser abordado de manera institucional.
2. Evitar criterios y voluntades individuales.
3. Exista una persona que dirija los procedimientos.
4. Procesos deben ser acompañados por el establecimiento.
5. Deben existir acciones previas y paralelas por cada caso.
6. Utilización de recursos profesionales propios.
7. Utilización de la Red de Apoyo si corresponde.
8. Evitar la Estigmatización.

ABORDAJE DE CASOS DE CONSUMO DE DROGAS O ALCOHOL

- Guía o Plan de acción frente a la situación del consumo de alcohol y drogas por parte de un estudiante.

A continuación se describen las fases a seguir, responsables y acciones a realizar:

Detección:

Objetivo: Informar de forma inmediata cualquier situación de **sospecha de consumo o consumo** de drogas y/o alcohol por parte de un/a estudiante que ocurra dentro o fuera del establecimiento educacional, como acción preventiva y de apoyo

Responsable: Cualquier integrante de la comunidad educativa: Docentes, estudiantes, padres, asistentes de la educación, Directivos.

Evaluación de la Situación:

Objetivo: Recopilación de los Antecedentes, entrevistas a testigos, con el fin de realizar acciones preventivas con SENDA Previene, e informar al apoderado la situación. **(5 días hábiles).**

Responsable: Comité de Convivencia Escolar.

Acciones:

1. Realización de entrevistas a estudiante (y/o involucrados)
2. Evaluación de la Situación con equipo Técnico
3. Entrevista con el apoderado para informar la situación.
4. Realización de acciones de prevención universal.

Adopción de medidas para los implicados:

Objetivo: Realizar acciones preventivas y legales en favor del estudiante y la comunidad educativa. **(5 días hábiles).**

Responsable: Comité de Convivencia Escolar.

Acciones:

- 1) Informar a la familia: Se cita a los apoderados del o los alumnos implicados informando las acciones de acuerdo con el reglamento de convivencia escolar. **(2 días hábiles).**
- 2) Realizar la referencia asistida, a redes de apoyo y atención local cuando sea necesario: **(5 días hábiles).**
- 3) En el caso de requerir orientación y/o apoyo para definir las vías de acción, el Director se podrá comunicar con SENDA-Previene, para que los miembros de este equipo acompañen la referencia del caso a los programas de prevención o tratamiento, según corresponda.
- 4) Si es detectada la necesidad requerir tratamiento por consumo, se sugiere derivar la red local si se estima necesario. **(5 días hábiles).**

Es importante diferenciar las intervenciones en caso de que el alumno(a) se encuentre en las siguientes situaciones:

1) Consumo experimental:

Si es identificado y requiere consejería, se sugiere que el establecimiento a través de los profesionales orientador o dupla psicosocial sean quienes puedan ejecutar dichas acciones. De lo contrario podrán derivar a SENDA Previene, quien desarrollará un plan de trabajo individual para el consumo exploratorio.

2) Consumo Problemático:

El Comité de Convivencia Escolar realizará la referencia a Consultorio de salud o al centro de salud familiar, como sospecha de necesidad de tratamiento GES, Garantías explícitas en salud para adolescentes consumidores problemáticos de drogas, con todos los antecedentes disponibles y los requisitos de atención.

En ambos casos debe existir voluntad y compromiso del estudiante y su familia para desarrollar las intervenciones.

SUGERENCIAS A LA INTERVENCION

Propiciar la Detección Precoz del Consumo.

- A través del auto reporte o auto selección del propio estudiante.
- A través de entrevista de control del Profesor Jefe asociadas a problemas de desempeño y comportamiento escolar.
- A solicitud de la familia.
- De la aplicación de instrumentos específicos.
- En el contexto de actividades de programas de prevención u otras actividades de los estudiantes.

Realizar Entrevistas de Acogida Inicial. (5 días hábiles).

- Al Profesor Jefe se canalizará la primera información y realizará una entrevista personal con el estudiante, de tal manera de recoger información y abordar el tema.
- De la entrevista, puede concluir que el caso no amerita realizar otras acciones o que son suficientes las orientaciones que entregó.
- En caso ser necesario, referirá el caso al Comité de Convivencia Escolar del establecimiento, quien realizará entrevistas que permitan la identificación de los hábitos y tipos de consumo, así como los alcances y consecuencias que ha tenido.
- El Comité de Convivencia Escolar tendrá una reunión de intercambio de información y coordinación con el Profesor Jefe.

157

- El Comité de Convivencia realizará entrevista con el apoderado.
- Posteriormente, elaborará un perfil del caso, que considera el nivel de consumo, los problemas anexos, los factores de riesgo y factores protectores con los que cuenta el estudiante.
- Finalmente informará al Profesor Jefe y al coordinador SENDA.

Manifestar el compromiso con el tipo de intervención acordada. (5 días hábiles).

- Se realizará una reunión entre el Comité de Convivencia, Profesor jefe, estudiante y familia para unificar un relato común de los hechos, acoger comprensivamente la necesidad

de intervenir y acordar medidas al respecto.

- De acuerdo a los antecedentes, se identificará el perfil y nivel de consumo, así como las problemáticas anexas, proponiéndose alternativas a seguir. Estas alternativas serán proporcionales al problema.
- El estudiante, la familia y el representante de la escuela, deberán expresar explícitamente su voluntad y compromiso con la intervención que sea necesaria realizar, de acuerdo con el perfil y nivel de consumo.
- Se elaborará en conjunto, un Plan de Intervención de acuerdo con el tipo de consumo. Considerará acciones y compromisos a nivel individual, familiar y del liceo.
- En caso que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo profesional externo al establecimiento. Se considerará principalmente apoyo SENDA-Previene, atención de salud en el Consultorio o en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) más cercano, con quienes el establecimiento educacional debería tener una coordinación permanente.

Implementar un Plan de Intervención. (10 días hábiles).

- El Comité de Convivencia Escolar abrirá un registro del caso y junto al estudiante, hará un seguimiento semanal de los compromisos asumido y las acciones a seguir.
- Se implementarán las acciones y se realizará su seguimiento, al interior del establecimiento:
 - Consejería, orientación, lecturas y trabajos de investigación a nivel individual.
 - Talleres de apoyo psicosocial o pedagógicos a nivel individual y/o grupal.
 - Consejería, "tareas para la casa" y sesiones referidas a estrategias parentales de SENDA, a nivel familiar.

Realizar la referencia asistida, a redes de apoyo y atención local cuando sea necesario. (10 días hábiles).

- En el caso de requerir apoyo para definir las vías de acción, el Comité de Convivencia Escolar se podrá comunicar con el Coordinador Comunal SENDA-Previene, para que los miembros de este equipo acompañen la referencia del caso a los programas de prevención o tratamiento, según corresponda.
- El Comité de Convivencia Escolar realizará la referencia a Consultorio de salud o al centro de salud familiar, en las comunas donde existe, como sospecha de necesidad de tratamiento GES, Garantías explícitas en salud para adolescentes consumidores problemáticos de drogas, con todos los antecedentes disponibles y los requisitos de atención.
- Acordaremos que las instituciones de referencia informen sistemáticamente respecto a la participación de estudiantes y su familia en las actividades programadas, así como del logro de los objetivos.

Establecer un Sistema de Seguimiento y Evaluación. (10 días hábiles).

- ✓ Se realizarán reuniones semanales con el estudiante, llevando una bitácora de registro del cumplimiento de los compromisos.

- ✓ Se realizarán reuniones mensuales con los apoderados para evaluar el avance del Plan de Intervención.
- ✓ Luego de activado este protocolo, se informará lo ocurrido y las acciones realizadas, que se presentará en una reunión con el director, Comité de Convivencia Escolar, Profesor Jefe, estudiante y apoderado. **(5 días hábiles)**.
- ✓ Se definirán acciones para continuar, mejorando los aspectos débiles detectados o para cerrar la intervención.

ABORDAJE DE CASO DE TRÁFICO O MICROTRÁFICO DE DROGAS:

1.- Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario de la escuela, portando, vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, permutando drogas, se informará inmediatamente a Inspectoría, quién a su vez comunicará al director/a del liceo para realizar la denuncia según la ley 20.000.

2.- Inspectoría General u Orientador, activaran de manera inmediata el protocolo n° 4, Protocolo de normas de Convivencia Escolar y faltas.

Ante flagrancia de una falta gravísima constitutiva de delito, que vulnere los derechos de NNA o que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa, que ocurra ya sea al interior o exterior del establecimiento, o en actividades externas en representación del liceo, el director/a podrá activar de manera inmediata el PROTOCOLO ESPECIAL DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA.

3.-El establecimiento debe contactar inmediatamente a la madre, padre, apoderado o adulto responsable del alumno a fin de informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. Además, brindar al niño/a la posibilidad de sentirse acompañado y protegido por su familia durante el procedimiento.

FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS ILICITAS.

Si dentro del Establecimiento Educacional algún funcionario, alumno o apoderado se encontrase alguna sustancia ilícita, se verá en la obligación de entregar dicha información al director o funcionario de más alto rango que se encuentre en la escuela, él que deberá realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), Carabineros de Chile o PDI.

14. Protocolo de manejo de estudiantes con tratamiento farmacológico en el establecimientos de educación.

1. INTRODUCCIÓN

La administración de medicamentos para escolares es un procedimiento instruido por personal especialista del área de la salud que debe ser asumido en primer lugar por la familia. Para la eventualidad que se haga inevitable tener que administrar un medicamento en su establecimiento educacional, hemos redactado el siguiente protocolo que asegure su correcta realización, asegurando la responsabilidad de la familia y el rol subsidiario del personal del establecimiento, en su compromiso con la disminución del riesgo potencial de eventos adversos asociados con la administración de terapias farmacológicas en los niños y jóvenes escolares.

2. OBJETIVO

Establecer un procedimiento que cautele las buenas prácticas de almacenamiento y de administración segura de medicamentos al interior de los Establecimientos de Educación Municipal.

3. ALCANCE

Este procedimiento se aplicará en todos los Establecimientos de Educación Dependientes de la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal.

4. DESARROLLO

- Los padres, apoderados o tutores legales, según sea el caso, son los responsables, inexcusablemente, de informar en forma oportuna al Establecimiento Educacional de cualquier enfermedad o condición fisiológica que requiera algún tipo de atención especial para con el estudiante. Esta condición debe estar respaldada por el certificado médico correspondiente que contenga las instrucciones del medicamento a suministrar o de las medidas que se deben adoptar en caso de emergencia.
- Para el caso que el estudiante requiera la administración de algún tratamiento farmacológico (medicamento) dentro del horario escolar, siempre en primera instancia, se solicitará a los padres o tutores que consulten con el médico tratante la posibilidad de modificar el modo y tiempo del esquema terapéutico, para que el medicamento pueda ser administrado fuera del horario de clases, es decir, en el domicilio. De no ser posible, y en caso que fuere imprescindible administrar el fármaco dentro del horario escolar, el apoderado deberá llenar la **Autorización para la Administración de Medicamentos y adjuntar copia de la orden del médico**, donde se debe indicar claramente:
 - Nombre de medicamento.
 - Dosis indicada, frecuencia y forma de administración.
 - Período de tratamiento.
- El consentimiento informado es un documento donde los padres, apoderados o tutores legales autorizan al establecimiento educacional a realizar la administración de uno o más medicamentos, quedando el establecimiento y personal de éste EXENTOS de toda responsabilidad que pudiera derivarse de dicha actuación.
- El apoderado (a) acordará junto con el director del establecimiento quien será el adulto responsable que recibirá los medicamentos. Nunca se podrán dejar éstos en la mochila del alumno.

- El contenedor en el cual el apoderado enviará el medicamento ya sea pastillero, frasco o caja de medicamento deberá indicar claramente el nombre y RUT del estudiante y la dosis y horario de administración.
- Ninguna persona del establecimiento tiene permitido administrar algún tipo de medicamentos sin que el apoderado haya cumplido el protocolo.
- Bajo ninguna circunstancia los estudiantes deberán automedicarse siguiendo las instrucciones de sus padres, como tampoco está permitido que ningún alumno mantenga en su propiedad o casillero medicamentos.
- Para situaciones de urgencia, el establecimiento dará inmediatamente aviso al apoderado del estudiante y coordinará del traslado inmediato del alumno(a) al centro de salud más cercano.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
AUTORIZACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS.

Quinta Normal, ____de____del 20____.

Yo _____, Cedula de identidad
_____, teléfono_____, domiciliado/a
en_____ como padre/madre/tutor del estudiante
_____, cedula de
identidad_____, que se encuentra cursando
_____en _____ el _____ centro
educacional_____, comunico al establecimiento la
necesidad de administración de los siguientes medicamentos

_____,
_____, indicados por médico tratante, del cual adjunto
copia de receta médica vigente.

Lo anterior, por presentar el estudiante el siguiente
diagnóstico_____, del cual se adjunta
certificado médico.

Observaciones: (Indicar si el o la estudiante presenta o puede presentar algún tipo de
reacción al medicamento o cualquier otro antecedente relevante que requiera ser conocido
por el establecimiento en caso de urgencias).

Solicito y AUTORIZO al establecimiento, la administración de los medicamentos antes
mencionados, quedando el establecimiento y personal de éste **EXENTOS** de toda
RESPONSABILIDAD que pueda derivarse de dicha actuación.

Director (a) Establecimiento

Apoderado(a)

15. Protocolo De Acción Marco Comunal Paros Y Tomas De Establecimientos Educacionales.

INTRODUCCIÓN

El presente instructivo, denominado como protocolo ante *Paros y tomas estudiantiles*, hará de norma rectora para todos los miembros de las distintas comunidades escolares pertenecientes a nuestra comuna, generando así un estándar de actuación en el establecimiento educacional, a modo de asegurar la integridad física y psíquica de las y los estudiantes, apoderados, autoridades, docentes, asistentes de la educación y auxiliares, en dichas situaciones.

Es importante consignar que este protocolo de actuación en ningún caso avala o promueve el paro o toma por parte de los estudiantes del establecimiento educacional o bien otorga facultades o atribuciones a los directores de los establecimientos educacionales que sean contrarias al Estado de Derecho, y a los fines pedagógicos que una escuela está llamada a cumplir.

Por lo tanto, este protocolo viene a garantizar y fortalecer los siguientes Derechos y Garantías Constitucionales, consagrado en el Artículo 6, 7, 19 N° 3 inciso 5°, y 19 N° 10 de nuestra Constitución Política de la República.

Asimismo, viene a obrar en armonía con lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 4 de noviembre del año 2014 por sentencia Rol 23.540-2014, la cual fijó dos criterios rectores a saber, y que son parte integrante de esta norma;

- Considerando sexto respecto a la toma; “[la toma] es un acto de fuerza que no constituye un medio legítimo de emitir opinión ni forma parte del contenido del derecho a manifestarse; es un comportamiento antijurídico que no respeta los derechos de los demás, aun cuando su materialización hubiere sido promovida por una mayoría de los estudiantes”.
- Considerando décimo respecto a las atribuciones de los encargados de establecimientos educacionales; “son atribuciones propias de los sostenedores la elección de las medidas que apuntan a garantizar la continuidad del servicio educacional que prestan cuando éste se ha visto interrumpido a causa de estos conflictos, de lo contrario, se restringiría su facultad de decidir en qué oportunidades recurrir al uso de la fuerza pública o de ponderar la utilización de otros mecanismos que se consideren más aptos para poner fin a la dinámica de las tomas”.

GLOSARIO TEMÁTICO

Paro estudiantil, es un acto de fuerza promovido por un grupo de estudiantes tendientes a paralizar o suspender las actividades regulares del establecimiento educacional al cual pertenecen.

Toma, son las vías de hecho caracterizadas por el uso de la fuerza destinadas a usurpar y/o apropiarse temporal o definitivamente de un recinto educacional con resistencia a abandonarlo.

Medidas de acción preventivas, aquellas adoptadas por el Director del establecimiento educacional en conjunto con inspectoría y el encargado de convivencia estudiantil, encaminadas a reducir y minimizar los hechos o actos que motivan un paro o una toma.

Medidas de acción represivas, aquellas encaminadas a impedir el desarrollo de la toma o paro estudiantil, adoptadas por el Director del establecimiento educacional, previo informe de situación aportado por el inspector y el encargado de convivencia.

Daños materiales al establecimiento educacional, es la destrucción, deterioro, y menoscabo físico al establecimiento mismo o al mobiliario de este, proviniendo de la acción u omisión directa de los involucrados en la toma o paro estudiantil.

PRINCIPIOS Y REGLAS QUE SUSTENTAN EL PROCEDIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ANTE UNA TOMA Y/O PARO

1) Legalidad y Debido Proceso: La autoridad someterá su actuar a la legislación vigente, sustanciando los procedimientos con pleno respeto y sujeción a los derechos fundamentales de las personas. Este principio descansa en el artículo 19 N° 3 inciso quinto y artículo 6 y 7° de la Constitución Política de la República

2) Escrituración; que descansa en el Artículo 5° de la Ley N° 19.880; "El procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia".

3) Contradictoriedad; que descansa en el Artículo 10° de la Ley N° 19.880; "*Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio*".

4) Imparcialidad; que descansa en el inciso primero del Artículo 11 de la Ley N° 19.880; "*La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte*".

5) Transparencia y publicidad; que descansa en el inciso primero del Artículo 16 de la Ley N° 19.880; "El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él".

BASE LEGAL DE LAS SANCIONES A LAS QUE PUEDEN VERSE EXPUESTO LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN UNA TOMA Y/O PARO ESTUDIANTIL

1) La responsabilidad adolescente; el Artículo 20 de la Ley N° 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente; "Las sanciones y consecuencias que esta ley establece tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social".

2) El deber de reparar los daños es de los padres; que descansa en el Artículo 2320 y 2321 de nuestro Código Civil; y "los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir", y también en el Artículo 10 de la Ley N° 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente; "Reparación del daño. La reparación del daño consiste en la obligación de resarcir a la víctima el perjuicio causado con la infracción, sea mediante una prestación en dinero, la restitución o reposición de la cosa objeto de la infracción o un servicio no remunerado en su favor. En este último caso, la imposición de la sanción requerirá de la aceptación previa del condenado y de la víctima.

El cumplimiento de la sanción no obstará a que la víctima persiga la responsabilidad contemplada en el artículo 2320 del Código Civil, pero sólo en aquello en que la reparación sea declarada como insuficiente".

3) Los daños son hechos delictuales, tipificados en la ley, ilícitos, antijurídicos y completamente contrarios a Derecho; que descansa en el Artículo 484 de nuestro Código Penal; "Incurren en el delito de daños y están sujetos a las penas de este párrafo, los que en la propiedad ajena causaren alguno que no se halle comprendido en el párrafo anterior [esto es; la destrucción, el deterioro, el perjuicio o menos cabo en una cosa ajena, no comprendida en el incendio o en el delito de estragos]". Sus consecuencias penales incluso residen en reclusión menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 UTM. En caso de estragos o incendio, se procede a invocar el Código Penal en su sección correspondiente.

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE PARO O TOMA.

Objetivo General:

Establecer las condiciones de seguridad y marco de acción que deben cumplir las autoridades y docentes del establecimiento educacional afectado, antes, durante y después de realizado un paro o una toma estudiantil.

Objetivos Específicos:

- **Prevenir y controlar cualquier forma de conducta violenta que afecte la integridad física y síquica de la comunidad estudiantil.**
- **Requerir el desalojo y colaboración de Carabineros de Chile, para evitar la comisión de delitos que revistan características de daños a las personas o bienes de los establecimientos de educación**

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE PARO Y/O TOMA POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Tales acciones son únicamente eficaces y eficientes si cada establecimiento lleva un expediente de registro de antecedentes de paros y tomas, una copia física y otra copia online para acceder en caso de ser necesarias las medidas represivas.

I) Medidas de acciones preventivas

1. **Citar al apoderado o tutor del alumno;** Los alumnos que evidencien conductas tendientes a incitar a la comunidad educativa a paros y/o tomas del establecimiento de educación. El inspector general en conjunto con el encargado de convivencia, formalizarán una citación personal para que el alumno y su apoderado y/o tutor tomen conocimiento del presente protocolo de paro, en especial la normativa que sirve de base para las sanciones a los estudiantes participantes. Elevando un acta al efecto de todo lo informado y acordado quedando registrada en el expediente de paros y/o tomas que mantenga el establecimiento educacional.
2. **Establecimiento de una Mesa de Dialogo, entre los alumnos y las autoridades de la Escuela:** Sin perjuicio de informarle tanto al apoderado como al alumno, de la existencia de sanciones y responsabilidades a las que pudiesen verse afectados los padres y apoderados de los alumnos participantes de una toma y/o paro. El Director del Establecimiento educacional en conjunto con el inspector general y el encargado de convivencia deberá generar una instancia de dialogo, en la que tomen conocimiento de los hechos y circunstancias que instan a los alumnos a promover un paro y/o toma, promoviendo las bases para un acuerdo y una eventual solución.
3. **Informar a la Corporación de Educación de la comuna:** De no lograr una buena recepción en orden a dialogar vía mesa de dialogo. El Director del establecimiento educacional afectado deberá informar a la Dirección de Educación de un eventual Paro y/o Toma estudiantil, debiendo aportar todas las actas en las que registró la citación al apoderado y/o Tutor, y los eventuales acuerdos que se hubiesen adoptado en una mesa dialogo, y que resultaron fallidos. A fin que esta última pueda adoptar las medidas represivas
4. **Cancelación de la matrícula;** cuando las medidas anteriores fueran ineficaces, con resolución fundada que transcriba los antecedentes, se procederá a cancelar la matrícula de él o los estudiantes que estén involucrados en los hechos.

5. **Autorización del apoderado para asistir a manifestaciones:** Se implementará una autorización para las y los estudiantes, en donde el apoderado autoriza a su pupilo(a), asistir a las marchas que sean convocadas, eximiendo de toda responsabilidad al establecimiento educacional ante los riesgos que conlleva el salir antes del horario de clases.

II) Medida de acción represiva

1. **En caso de delito de daños y disturbios flagrantes, antes de que transcurran 24 horas desde que inició el acto:** La máxima autoridad comunal debe hacer llamado a la unidad de Carabineros más cercana, y, denunciar ya sean disturbios en la vía pública (el paro en el establecimiento), usurpación de inmueble (la toma del establecimiento), o los daños que está sufriendo debido al actuar de los estudiantes.

16. PROTOCOLO DE APOYO Y ASISTENCIA EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD).

1. MARCO FUNDAMENTAL Y PRINCIPIOS.

1.1. Objetivo General: Establecer los procedimientos para la asistencia en AVD de estudiantes de Enseñanza Básica y Media, garantizando un apoyo que respete su dignidad, fomente su máxima autonomía posible, en conformidad con el Ordinario N° 05/2610 de la División de Educación General, esto considerando el enfoque de derechos y aproximaciones al modelo biopsicosocial.

1.2. Marco Legal:

- Decreto de fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, Ley General de Educación.
- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Organización de las Naciones Unidas.
- Ley N° 20.422, Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, del Ministerio de Desarrollo Social.
- Decreto de ley N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación.
- Ley N° 21.545, Asegura el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la educación social de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas con trastorno del espectro autista, eliminar cualquier forma de discriminación; promover un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud y de la educación, y concientizar a la sociedad sobre esta temática, del Ministerio de Salud.
- Resoluciones y Circulares.
- Resolución Exenta N° 586 de 2023 - Superintendencia de Educación.
- Dictamen N° 74 de 2025 SIE.
-

1.3. Fundamentación:

La educación inclusiva es un pilar fundamental, reconoce que cada estudiante es único, con sus propias capacidades, ritmos de aprendizaje y necesidades de apoyo. En este contexto, la asistencia en Actividades de la Vida Diaria (AVD) para aquellos estudiantes que la requieren no es una opción, sino una condición indispensable para garantizar su derecho a la Educación en igualdad de oportunidades. La implementación de un protocolo claro, estructurado y conocido por toda la comunidad educativa es, por tanto, una tarea ineludible para todo establecimiento educacional sea cualquiera su dependencia administrativa. El presente documento fundamenta la importancia y, sobre todo, la obligatoriedad de contar con dicho protocolo, basándose en el marco normativo vigente, con especial énfasis en la **Ordenanza N° 2610 de la División de Educación General**, que mandata explícitamente a los establecimientos a regular estos procedimientos.

Esta fundamentación se estructura en dos ejes centrales: el imperativo legal y la responsabilidad pedagógica y ética:

El Imperativo Legal:

-La implementación de un protocolo de apoyo en AVD no es una decisión discrecional del establecimiento, sino una obligación legal que emana de un robusto cuerpo normativo, tanto nacional como internacional. Ignorar esta obligación no solo constituye una falta administrativa, sino que vulnera derechos fundamentales de los estudiantes.

La Ordenanza N° 2610 de la División de Educación General: El Mandato Explícito.

-Es inequívoca al señalar que los establecimientos educacionales deben contar con procedimientos y reglamentos internos que aseguren el cumplimiento de las recomendaciones para el apoyo en AVD. El documento es explícito al indicar que "cada procedimiento relacionado con actividades de la vida diaria (AVD) sea debidamente

protocolizado e incorporado al Reglamento Interno (RICE) del establecimiento educacional".

-Este mandato no es una sugerencia, sino una instrucción directa a todos los establecimientos del país.

1.4.Principios:

Dignidad y Privacidad: Toda asistencia, especialmente la relacionada con la higiene, se realizará con el máximo respeto a la intimidad y el pudor del estudiante, en espacios privados y adecuados. Se evitará cualquier tipo de exposición ante sus pares.

Autonomía Progresiva y Autodeterminación: El apoyo evolucionará con el estudiante. El objetivo no es crear dependencia, sino ser un andamio que se retira gradualmente. Se fomentará activamente que el estudiante participe en la definición de sus apoyos y asuma responsabilidades crecientes sobre su autocuidado.

Voz del Estudiante: Se escuchará y valorará la opinión del estudiante en todas las etapas del proceso, adaptando los apoyos a sus preferencias y necesidades expresadas, siempre que sea posible y seguro.

Seguridad y Bienestar Integral: La seguridad física y emocional es prioritaria. Los procedimientos deben ser predecibles, consensuados y ejecutados por personal que mantenga un vínculo de confianza y respeto con el estudiante.

Inclusión y Normalización: El apoyo en AVD es un ajuste razonable que permite al estudiante acceder y participar de la vida escolar. Las prácticas buscarán siempre la normalización, evitando la segregación o la estigmatización.

2.ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL ESTABLECIMIENTO.

2.1. Dirección:

- La Dirección del establecimiento deberá informar oportunamente al representante del sostenedor (Servicio Local Los Parques) respecto a los requerimientos de la o el estudiante, para que designen en conjunto o contraten al personal idóneo para dar cobertura a las necesidades de Apoyo en Actividades de la Vida Diaria.
- Garantizar la implementación efectiva del protocolo y la asignación de recursos necesarios (humanos y materiales).
- Asegurar que todo el personal conozca y comprenda el protocolo.
- Actuar como última instancia en el mecanismo de reconsideración, velando por el interés superior del estudiante.

2.2. Encargados del equipo de gestión (Coordinado/a PIE y/o Coordinador/a Convivencia Educativa)

Rol Articulador: Centraliza la gestión del protocolo, desde la solicitud hasta el seguimiento.

- Lidera la creación del Plan de Apoyo Individual (PAI), asegurando la participación de la familia y, fundamentalmente, del estudiante.
- Mantiene la carpeta confidencial del estudiante con toda la documentación (Anexos, PAI, informes, etc).
- Monitorea la correcta implementación del PAI y la calidad de los registros en la bitácora.

2.3. Profesor/a jefe y Profesores de Asignatura:

- Son actores clave en la normalización del apoyo. Deben conocer el PAI o PACI del estudiante para facilitar su participación en clases (ej. permisos para ir al baño, tiempos para alimentación).
- Mantener una comunicación fluida con el estudiante y el Asistente de Apoyo.
- Promover un clima de respeto y empatía en el aula, abordando cualquier posible situación de burla o acoso de manera inmediata.

2.4. Asistente de Apoyo en AVD

Ejecutor Principal: Realiza las asistencias siguiendo estrictamente el PAI.

Deberes Fundamentales:

- Establecer un vínculo de confianza y respeto con el o la estudiante.
- Registrar objetivamente cada asistencia en la Bitácora de Apoyo (Anexo 3).
- Comunicar a encargados del equipo de gestión (Coordinador PIE o CE) cualquier novedad, dificultad o sugerencia de cambio en el PAI, incluyendo las opiniones del propio estudiante.
- Actuar con la máxima discreción y profesionalismo.

2.5. Familia y/o Apoderados:

Su rol es proporcionar información relevante y actualizada sobre las necesidades del estudiante.

- Firmar el Consentimiento Informado (Anexo 2) para activar el protocolo.
- Asegurar la provisión de insumos personales (sondas, ropa de cambio, artículos de higiene específicos, etc.).
- Fomentar la autonomía y responsabilidad del estudiante en casa, en línea con los objetivos del PAI.

2.6. El Estudiante:

Participante Activo: Su rol es central. Tiene derecho a:

- Ser escuchado y que su opinión sea considerada en la creación y revisión de su PAI.
- Expresar sus preferencias sobre cómo y quién le proporciona el apoyo.
- Conocer su PAI y los objetivos acordados.
- Asumir responsabilidades progresivas en su autocuidado, según su edad y capacidades.
- Informar si se siente incómodo/a o si considera que el apoyo no es el adecuado.

3. PROCEDIMIENTOS AVD DETALLADOS.

PASO 1

Recepción de la Solicitud (Día 0)

- **Quién puede solicitar:** Familia y/o el estudiante solicita presencialmente en Dirección o Convivencia Educativa.
- **Cómo:** Completando el Anexo 1 en reunión con encargados del equipo de gestión Coordinador PIE-CE o enviándolo por escrito, destinado a Dirección del establecimiento.
- **Plazo para respuesta inicial:** Máximo 5 días hábiles para confirmar recepción y programar reunión de evaluación.
- Durante este plazo el o la Director/a informa a sostenedor para que asigne o contrate a un asistente de apoyo AVD para que esté presente en Evaluación Inicial.

PASO 2:

Evaluación Inicial (Días hábiles 5-8)

Reunión de Evaluación: Encargados del equipo de gestión (Coordinador PIE-CE) convocan a:

- Familia/apoderado.
- Estudiante.
- Profesor/a jefe.
- Asistente de apoyo designado (si ya existe).
- Profesionales externos si es pertinente.

El objetivo de esta reunión es determinar la procedencia del apoyo y lineamientos generales de apoyo.

PASO 3:

Elaboración del PAI (Días 8-14 hábiles)

- **Responsable:** Encargados del equipo de gestión (Coordinador PIE-CE) en colaboración con el equipo (Asistente de Apoyo, Profesor/a jefe, Ed. Diferencial, Asistentes profesionales de PIE y/o Dupla Psicosocial, UTP o quienes estimen convenientes) elaboran el Plan de Apoyo Individual para el o la estudiante.
- **Contenido mínimo:** Objetivos específicos, procedimientos detallados, horarios, responsables, indicaciones de AVD y de progreso.
- **Revisión y firma de profesionales involucrados en el PAI:**

PASO 4:

Consentimiento y Activación (Días hábiles 15-21)

- El PAI debe ser revisado por la familia y el estudiante para proceder a firmar el consentimiento.
- **Firma del Consentimiento:** Anexo 2 firmado por apoderado y estudiante (cuando corresponda).
- **Inicio del Apoyo:** Máximo 21 días hábiles desde la solicitud inicial.
- **Período de Prueba:** A las primeras 2 semanas con monitoreo diario para proponer ajustes.

3.1. Procedimientos Específicos de Asistencia por AVD:

A) Adaptación para el contexto y jornada escolar

Durante la entrevista inicial con los integrantes del equipo de gestión (Coordinador/a PIE y/o CE), donde se complete el **FORMULARIO DE SOLICITUD DE APOYO EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD)**, se evaluará, en conjunto con la familia, si el estudiante requiere de adaptaciones para el contexto y jornada escolar.

Algunas de ellas podrán ser:

- Anticipación mediante visitas previas al EE
- Presentar al equipo de apoyo: presencial o fotografías
- Uso de apoyos visuales (rutina/pictogramas)
- Delimitar espacios dentro del aula
- Comunicación con familia (avances o entrega de observaciones)
- Sensibilizar y formar al equipo educativo
- Implementación de PAEC.
- Otros (determinados por mutuo acuerdo con la familia)

B) Movilidad, Posicionamiento y Desplazamiento

Durante la entrevista inicial con los integrantes del equipo de gestión (Coordinador/a PIE y/o CE), donde se complete el **FORMULARIO DE SOLICITUD DE APOYO EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD)**, se evaluará, en conjunto con la familia, si el estudiante requiere de Apoyos en cuanto a la movilidad, posicionamiento y desplazamiento, considerando que debemos fomentar la participación activa y respetar el espacio personal del estudiante.

- Acompañar y facilitar el traslado a ciertas dependencias del EE
- Asistencia para uso de ayudas técnicas
- Identificar y prevenir riesgos evitando afectaciones en el/la estudiante
- Transferencias Silla de Ruedas – Inodoro.

Para este último, se deberá considerar lo siguiente:

Evaluación Previa:

- Verificar capacidad del estudiante para participar
- Evaluar necesidad de ayuda técnica (tabla de transferencia, grúa)
- Considerar la privacidad según edad del estudiante.

→

Procedimiento (5-10 minutos):

- Posicionar silla de ruedas en ángulo de 45° respecto al inodoro.
- Trabar ruedas y retirar apoyabrazos si es posible.
- Explicar al estudiante lo que se va a hacer.
- Asistir en la transferencia usando técnicas de mecánica corporal.
- Asegurar estabilidad antes de retirarse.

C) Alimentación E Hidratación - Procedimientos Detallados.

La familia debe informar en la entrevista inicial si su representado requiere apoyo para la alimentación e hidratación o utiliza otro tipo de fórmulas nutricionales que necesiten:

- Manejo de vías de alimentación enteral/parenteral.
- Acompañamiento y/o control de insulina .
- Apoyo en dificultades motoras.
- Selectividad alimentaria.
- Trastorno de la conducta alimentaria.
- Alergia alimentaria, etc.

Cuando corresponda, la familia deberá encargarse de proporcionar la alimentación y la hidratación específica que ha indicado el médico tratante, comprometiéndose a informar cualquier cambio relevante que pueda afectar el bienestar integral del estudiante.

D) Higiene Personal.

- Procedimientos paso a paso, respecto a:

Manejo de Esfínteres y Uso de Pañales

Es fundamental reconocer que estudiantes pueden requerir el uso de pañales debido a diversas condiciones médicas, discapacidades o retrasos en el desarrollo. El manejo debe ser especialmente cuidadoso considerando:

- **Dignidad:** la conciencia corporal y el pudor se desarrollan significativamente en la pubertad y adolescencia.
- **Privacidad absoluta:** Nunca realizar mudas en presencia de otros estudiantes
- **Comunicación respetuosa:** Evitar lenguaje infantilizante, siempre anticipar.
- **Participación progresiva:** Fomentar que el o la estudiante participe según sus capacidades.

CONSIDERACIONES PARA ESTUDIANTES ENSEÑANZA MEDIA QUE USAN PAÑALES:

El uso de pañales en estudiantes de primero medio en adelante requiere un manejo extremadamente cuidadoso debido a:

- Desarrollo puberal: Cambios corporales que aumentan la necesidad de privacidad.
- Conciencia social: Mayor preocupación por la opinión de los pares.
- Autonomía desarrollada: Capacidad para participar activamente en su cuidado.
- Dignidad adolescente: Necesidad de ser tratados con respeto adulto.

PROCEDIMIENTO DETALLADO PARA PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA QUE USAN PAÑALES:

- Comunicación previa absolutamente discreta:
- Acercamiento privado: Nunca frente a otros estudiantes.
- Comunicación directa pero respetuosa: "¿Necesitas ir al baño?" o "¿Es hora de tu cambio?"
- Respeto por su timing: "¿Prefieres ir ahora o en 10 minutos?"
- Uso de códigos acordados: Señales discretas establecidas previamente
- Validar su autonomía: "¿Quieres intentar ir solo primero?"

1. Traslado discreto:

- Ruta planificada: Evitar pasillos con estudiantes.
- Timing estratégico: Preferir horarios de clases cuando los pasillos están vacíos.
- Acompañamiento natural: Caminar como si fuera una conversación normal.
- Espacio garantizado: Asegurar que el baño esté completamente libre.

2. Procedimiento de Muda Adaptado a la Edad:

Máxima privacidad:

- Uso del baño más privado disponible (idealmente enfermería).
- Permitir que el estudiante se desvista solo si es capaz.
- Ofrecer una bata o toalla para cubrir su cuerpo.

Participación activa del estudiante:

- "¿Qué necesitas que haga yo y qué puedes hacer tú?"
- Permitir que dirija el proceso cuando sea posible.
- Asistir solo en las partes donde realmente necesita ayuda.
- Respetar sus preferencias sobre posición (de pie vs. acostado).

Comunicación mínima y respetuosa:

- Evitar conversación innecesaria durante el procedimiento.
- Preguntar antes de tocar: "¿Puedo ayudarte con esto?".
- Mantener un tono profesional y calmado.
- No hacer comentarios sobre el estado del pañal.

Técnica adaptada:

- Permitir que el estudiante retire su propia ropa si puede
- Asistir en la limpieza solo si es necesario
- Enseñar técnicas que pueda realizar solo progresivamente
- Fomentar el uso de toallas húmedas por sí mismo.

3. Consideraciones Especiales por etapa del ciclo vital:

- ✓ Inicio de cambios puberales, máxima sensibilidad.
- ✓ Pueden estar aprendiendo a ser más autónomos.
- ✓ Necesidad de educación sobre higiene personal.
- ✓ Mayor preocupación por la opinión de sus pares.
- ✓ Máxima autonomía posible
- ✓ Participación activa en la planificación de su cuidado
- ✓ Preparación para la vida independiente
- ✓ Derecho a privacidad absoluta

4. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR AUTONOMÍA:

Nivel 1 - Supervisión Total:

- ✓ El asistente realiza todo el procedimiento.
- ✓ El estudiante observa y aprende.
- ✓ Se explica cada paso para futuro aprendizaje.

Nivel 2 - Participación Guiada:

- ✓ El estudiante realiza pasos simples (abrir el pañal, tomar toallas)
- ✓ El asistente guía y completa partes complejas
- ✓ Se celebran los logros de independencia

Nivel 3 - Asistencia Mínima:

- ✓ El estudiante realiza la mayoría del procedimiento
- ✓ El asistente ayuda solo en partes específicas (ej: alcanzar zonas difíciles)
- ✓ Supervisión para asegurar higiene adecuada

Nivel 4 - Supervisión Remota:

- ✓ El estudiante es completamente autónomo
- ✓ El asistente está disponible si se necesita ayuda
- ✓ Verificación final de que todo esté correcto

5. HORARIOS acordes a sus necesidades:

- Flexibilidad: Permitir que el estudiante indique cuándo necesita el cambio.
- Horarios discretos: Preferir recreos largos o cambios de hora.
- Frecuencia personalizada: Según necesidades individuales y preferencias.
- Planificación anticipada: Coordinar con horario de clases para minimizar interrupciones.

6. En caso de utilizar **catéter urinario o vesical** debe informar a la brevedad para gestionar la capacitación correspondiente al personal de apoyo, que permita dar cobertura a la necesidad del estudiante.

E) Uso del tiempo para recreación.

Durante la entrevista inicial se decidirán, colaborativamente con la familia, las acciones para facilitar y mediar la socialización, el juego y el uso de los recreos, de manera que el EE pueda:

- Habilitar espacios
- Apoyar en las transiciones
- Apoyo socioemocional.
- Implementar estrategias que favorezcan la inclusión dentro del estudiantado.

Es relevante establecer que de acuerdo a cada caso y sus necesidades de apoyo para las AVD, el equipo compuesto por: Coordinador/a PIE, Coordinador/a CE, Ed. Diferencial, Profesor/a Jefe, Asistente de Apoyo, Asistentes de la educación y profesionales PIE (Se

podrá incorporar a otros profesionales si se estima convenientes), en colaboración con la familia, **fijarán y establecerán los plazos, la duración y los responsables de cada acción**. Esto deberá quedar consignado en las actas de reuniones y en el PAI del estudiante.

4. MANEJO DE SITUACIONES COMPLEJAS Y CONTINGENCIAS CON ESTUDIANTE QUE REQUIEREN APOYO AVD

Negativa o Resistencia del Estudiante al Apoyo:

SITUACIÓN 1: Negativa Ocasional (Estudiante generalmente colaborativo).

Acción Inmediata (0-5 minutos):

- 1) No forzar físicamente bajo ninguna circunstancia.
- 2) Diálogo respetuoso: "Veo que no quieres ahora, ¿me puedes decir qué te molesta?"
- 3) Validar emociones: "Entiendo que te sientes incómodo/a"
- 4) Ofrecer alternativas: "¿Prefieres que esperemos 10 minutos?" o "¿Te gustaría que venga (otro adulto significativo dentro del establecimiento)?"

Si la negativa persiste (5-15 minutos):

- 1) **Evaluar urgencia:** ¿Es una necesidad médica inmediata? (cateterismo programado, medicamento).
- 2) **Si NO es urgente:** Respetar la decisión temporalmente, informar encargados del equipo de gestión Coordinador/a PIE-CE.
- 3) **Si ES urgente:** Contactar inmediatamente a encargados del equipo de gestión (Coordinador/a PIE-CE y a la familia.

Seguimiento (Mismo día):

- 1) Registro detallado en bitácora: hora, situación, respuesta del estudiante, acciones tomadas
- 2) Comunicación con familia antes del final de la jornada
- 3) Reunión de equipo dentro de 24 horas si es un patrón repetitivo

SITUACIÓN 2: Negativa Sistemática (3 o más episodios en una semana).

Acción Inmediata (Día 1):

- Suspensión temporal del procedimiento si no hay riesgo vital.
- Comunicación urgente con Coordinador/a PIE -CE y familia.
- Registro detallado de todos los episodios.

Plazo para Reunión de Crisis (Máximo 48 horas desde el 3er episodio):

Participantes obligatorios:

- Encargados del equipo de gestión (Coordinador/A PIE-CE).
- Familia/apoderado.
- Estudiante (si su estado lo permite).
- Asistente de Apoyo.
- Profesor/a jefe.

Resultados esperados de la reunión:

- 1) Identificar causas de la resistencia.
- 2) Modificar el PAI si es necesario.
- 3) Establecer estrategias alternativas.
- 4) Definir plan de seguimiento.

Plazo para implementar cambios: Máximo 5 días hábiles desde la reunión:

5. SITUACIONES DE EMERGENCIA MÉDICA DURANTE PROCEDIMIENTOS AVD:

EMERGENCIA NIVEL 1: Reacción alérgica, dificultad respiratoria, pérdida de conciencia:

Acción Inmediata (0-2 minutos):

- 1) Detener inmediatamente el procedimiento.
- 2) Evaluar signos vitales básicos (respiración, pulso, conciencia).
- 3) Llamar a emergencias (131) si es necesario.
- 4) Contactar a enfermería del establecimiento.
- 5) Posicionar al estudiante según su condición.

Comunicación (2-5 minutos):

- 1) Avisar a Dirección inmediatamente.

- 2) Contactar a la familia por teléfono.
- 3) Informar a encargados del equipo de gestión (Coordinador/a PIE-CE)
- 4) Seguimiento (Mismo día):
 - Informe escrito detallado del incidente (Asistente de apoyo).
 - Revisión del PAI para identificar factores de riesgo.
 - Reunión con familia para evaluar continuidad de la asistencia en AVD.

EMERGENCIA NIVEL 2: Sangrado, vómitos, dolor intenso:

Acción Inmediata (0-3 minutos):

- 1) Detener el procedimiento
- 2) Brindar primeros auxilios básicos
- 3) Contactar a encargados de primeros auxilios en el establecimiento
- 4) Tranquilizar al estudiante.

Evaluación (3-10 minutos):

- 1) Determinar si requiere atención médica externa.
- 2) Contactar a la familia para informar y decidir acciones.
- 3) Documentar detalladamente el incidente.

6. MANEJO DE SITUACIONES DE ACOSO O BULLYING RELACIONADAS CON EL APOYO AVD:

DETECCIÓN:

Cualquier integrante de la comunidad educativa que conozca u observe indicadores de alerta, debe comunicar inmediatamente a un integrante del equipo de gestión (Coordinador/a CE) para la activación de protocolo de "Maltrato y/o acoso escolar".

ACCIÓN INMEDIATA

Activación de protocolo de "Maltrato y/o acoso escolar".

7.MANEJO DE INCIDENTES CON INSUMOS O EQUIPOS:

SITUACIÓN 1: Falta de Insumos Críticos:

- Contactar a la familia para que retire al estudiante.
- Reunión obligatoria con familia antes del reintegro.
- Acuerdo por escrito sobre provisión de insumos.

SITUACIÓN 2: Mal funcionamiento de Equipos:

Equipos Críticos (bombas de infusión, aspiradores, etc.):

Acción Inmediata (0-5 minutos):

- Suspender uso del equipo.
- Evaluar si existe alternativa manual segura.
- Contactar a familia.

Plazo para resolución: Máximo 4 horas.

Si no se resuelve:

- Suspender temporalmente el procedimiento.
- Coordinar con familia alternativas (retiro, equipo de reemplazo).

8.MANEJO DE CONFLICTOS CON LA FAMILIA:

SITUACIÓN 1: Desacuerdo con el PAI o Procedimientos:

Detección: Quejas verbales o escritas de la familia sobre el apoyo proporcionado

Acción Inmediata (Mismo día):

- Escuchar activamente las preocupaciones.
- Documentar específicamente los puntos de desacuerdo.
- Informar a encargados del equipo de gestión (Coordinador/a PIE-CE)

Reunión de Mediación (Plazo máximo 5 días hábiles): Participantes:

- Familia/apoderado.
- Encargados del equipo de gestión (Coordinador/a PIE-CE)
- Asistente de Apoyo.
- Director/a .
- Estudiante (si es posible).

Resultados esperados:

- Clarificar malentendidos (acta).
- Ajustar el PAI si es necesario.
- Establecer acuerdos por escrito.
- Definir mecanismo de seguimiento.
-

SITUACIÓN 2: Incumplimiento de Compromisos por Parte de la Familia.

Ejemplos: No envío de insumos, no asistencia a reuniones, no seguimiento de indicaciones.

Primera Instancia (Después de 2 incumplimientos):

- 1) Comunicación formal por escrito.
- 2) Reunión obligatoria con encargados del equipo de gestión (Coordinador/a PIE-CE)
- 3) Recordatorio de responsabilidades según consentimiento firmado.

Segunda Instancia (Después de 4 incumplimientos):

- 1) Reunión con Dirección.
- 2) Carta de compromiso firmada por la familia.
- 3) Plazo específico para cumplimiento (generalmente 1 semana).

Tercera Instancia (Incumplimiento persistente):

- 1) Derivación a redes de apoyo externas si es necesario por medio de CE.
- 2) Seguimiento del estudiante, hasta corroborar cumplimiento.

9. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EN CRISIS:

COMUNICACIÓN INMEDIATA (Dentro de 30 minutos):

Encargados del equipo de gestión (Coordinador/a PIE-CE)

- Dirección del establecimiento.
- Familia del estudiante.

COMUNICACIÓN SECUNDARIA (Dentro de 2 horas):

- Profesor jefe
- Equipo de convivencia escolar (si aplica)
- Profesionales externos involucrados

COMUNICACIÓN FORMAL (Dentro de 24 horas):

- Informe escrito del incidente (asignar rol)
- Plan de acción correctiva
- Cronograma de seguimiento

EVALUACIÓN POST-CRISIS:

Reunión de Análisis (Máximo 1 semana después del incidente): Objetivos:

- 1) Analizar las causas del incidente.
- 2) Evaluar la efectividad de la respuesta.
- 3) Identificar mejoras para el protocolo.
- 4) Actualizar el PAI si es necesario.

10. EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA.

Registro en Bitácora (Anexo 3):

El registro diario es fundamental. Debe incluir la fecha, hora, tipo de asistencia y observaciones relevantes, incluyendo la opinión o estado de ánimo del estudiante respecto al apoyo.

Evaluación del PAI:

Se realizarán reuniones de seguimiento formales al menos una vez por semestre, con la participación obligatoria del estudiante (si su edad, madurez y estado emocional o físico lo permiten), la familia y el equipo.

El PAI es un documento flexible. Puede y debe ser modificado en cualquier momento si las necesidades del estudiante cambian.

Revisión Anual del Protocolo:

El presente protocolo será revisado anualmente por el equipo directivo y técnico para asegurar su pertinencia y actualización normativa.

**ANEXO 1: FORMULARIO DE SOLICITUD DE APOYO EN ACTIVIDADES DE LA
VIDA DIARIA (AVD)**

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: _____

FECHA DE SOLICITUD: ____ / ____ / ____

SECCIÓN A: IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre Completo: _____

RUT: _____

Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____ Edad: ____ años

Curso: _____

Profesor/a Jefe: _____

SECCIÓN B: IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre del Apoderado/a: _____

Parentesco: _____

RUT: _____

Teléfono de Contacto: _____

Email: _____

Dirección: _____

SECCIÓN C: DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES DE APOYO

1. Marque las áreas en las que el estudiante requiere apoyo:

Higiene Personal

- ☐ Control de esfínteres / Uso de pañales
- ☐ Lavado de manos
- ☐ Higiene bucal
- ☐ Cambio de ropa
- ☐ Higiene menstrual
- ☐ Otro: _____

Alimentación e Hidratación

- ☐ Alimentación oral asistida
- ☐ Alimentación por sonda nasogástrica
- ☐ Alimentación por botón gástrico
- ☐ Apertura de envases
- ☐ Uso de utensilios adaptados
- ☐ Otro: _____

Movilidad y Transferencias

- ☐ Transferencias silla de ruedas - inodoro
- ☐ Transferencias silla de ruedas - silla común
- ☐ Apoyo para caminar
- ☐ Cambios de posición
- ☐ Otro: _____

Administración de Medicamentos

- ☐ Medicamentos orales

- ☐ Medicamentos inhalados
- ☐ Insulina
- ☐ Otro: _____

Procedimientos Médicos

- ☐ Cateterismo intermitente
- ☐ Aspiración de secreciones
- ☐ Manejo de ostomías
- ☐ Otro: _____

2. Describa brevemente la condición médica o diagnóstico que fundamenta la necesidad de apoyo:

3. Frecuencia estimada del apoyo requerido:

- ☐ Permanente durante toda la jornada escolar
- ☐ Varias veces al día (especificar): _____
- ☐ Una vez al día
- ☐ Según necesidad
- ☐ Solo en situaciones específicas: _____

4. ¿El estudiante ha recibido este tipo de apoyo anteriormente en el establecimiento?

☐ Sí ☐ No

Si respondió "Sí", describa brevemente:

SECCIÓN D: INFORMACIÓN MÉDICA RELEVANTE

1. Profesional tratante:

Nombre: _____

Especialidad: _____

Institución: _____

Teléfono: _____

2. ¿Existen indicaciones médicas específicas para el apoyo solicitado?

☐ Sí ☐ No

Si respondió "Sí", adjunte copia del informe médico o

describa: _____

3. ¿Hay medicamentos que el estudiante debe tomar durante la jornada escolar?

☐ Sí ☐ No

Si respondió "Sí", Si respondió complete:

Medicamentos	Dosis	Horario	Vía de Administración

4. ¿Existen alergias o contraindicaciones que el personal debe conocer?

☐ Sí ☐ No

Si respondió "Sí", especifique:

SECCIÓN E: INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE

1. ¿El estudiante puede comunicar sus necesidades verbalmente?

☐ Sí, completamente

☐ Sí, parcialmente

☐ No, requiere interpretación de señales

☐ Utiliza sistema de comunicación alternativo:

2. ¿El estudiante puede participar activamente en su autocuidado?

☐ Sí, de forma independiente en algunas tareas

☐ Sí, con supervisión

☐ Sí, con asistencia física

☐ No, requiere apoyo total

3. ¿Hay preferencias específicas del estudiante que debemos considerar?

4. ¿Existen situaciones que generan ansiedad o resistencia en el estudiante?

SECCIÓN F: RECURSOS Y MATERIALES

1. ¿La familia proporcionará los insumos necesarios?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Parcialmente

2. Insumos que la familia se compromete a proporcionar:

- ☐ Pañales (talla: _____)
- ☐ Toallas húmedas
- ☐ Cremas protectoras
- ☐ Ropa de cambio
- ☐ Sondas (tipo: _____)
- ☐ Medicamentos
- ☐ Fórmulas nutricionales
- ☐ Otros: _____

3. ¿Se requieren equipos especiales?

- ☐ Sí ☐ No

Si _____ respondió "Sí", especifique:

SECCIÓN G: EXPECTATIVAS Y OBJETIVOS

1. ¿Cuáles son las expectativas de la familia respecto al apoyo solicitado?

2. ¿Existen objetivos específicos de autonomía que se quieran trabajar?

3. ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir información sobre el progreso del estudiante?

- ☐ Diariamente
- ☐ Semanalmente
- ☐ Quincenalmente
- ☐ Mensualmente
- ☐ Solo cuando sea necesario

SECCIÓN H: DECLARACIONES Y COMPROMISOS

DECLARACIÓN DE LA FAMILIA:

Declaro que la información proporcionada en este formulario es veraz y completa. Me comprometo a:

- *Proporcionar todos los insumos y materiales necesarios para el apoyo de mi hijo/a*
- *Mantener comunicación fluida con el establecimiento*
- *Informar oportunamente cualquier cambio en la condición o necesidades del estudiante*
- *Participar activamente en las reuniones de seguimiento*
- *Respetar los procedimientos establecidos por el establecimiento*

CONSENTIMIENTO:

Autorizo al establecimiento educacional a proporcionar el apoyo en AVD solicitado a mi hijo/a, siguiendo los procedimientos establecidos en el protocolo institucional.

FIRMAS

APODERADO/A:

Nombre: _____

Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

ESTUDIANTE (si corresponde por edad):

Nombre: _____

Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

PARA USO EXCLUSIVO DEL ESTABLECIMIENTO

Fecha de Recepción: ____ / ____ / ____

Recibido por: _____

Cargo: _____

Observaciones:

Fecha de Respuesta Programada: ____ / ____ / ____

Profesional Responsable de la Entrevista: _____

Este formulario debe ser completado en reunión con el Coordinador PIE o Coordinador de CE. Una vez recibido, el establecimiento tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para confirmar recepción y programar reunión de evaluación.

ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA APOYO EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD)

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: _____

FECHA: ____ / ____ / ____

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre Completo: _____

RUT: _____

Curso: _____

Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____

INFORMACIÓN DEL APODERADO/A

Nombre Completo: _____

RUT: _____

Parentesco: _____

Teléfono: _____

Email: _____

I. INFORMACIÓN SOBRE EL APOYO EN AVD

1.1. Naturaleza del Apoyo

El presente consentimiento autoriza al establecimiento educacional a proporcionar apoyo en Actividades de la Vida Diaria (AVD) al estudiante mencionado, según las necesidades identificadas y acordadas en el Plan de Apoyo Individual (PAI).

1.2. Personal Autorizado

El apoyo será proporcionado por:

☐ Personal técnico especializado del establecimiento

☐ Asistentes de la educación capacitados

☐ Personal externo contratado específicamente

☐ Otro: _____

Nombre _____ del _____ personal _____ designado:

Título/Certificación: _____

II. DERECHOS Y GARANTÍAS

2.1. Derechos del Estudiante

- El establecimiento garantiza que durante la prestación del apoyo se respetarán los siguientes derechos del estudiante:

- Dignidad y Respeto: Todo apoyo se realizará con máximo respeto por la dignidad del estudiante

- Privacidad: Los procedimientos se realizarán en espacios privados y apropiados

- Participación: El estudiante podrá expresar sus preferencias y participar según sus capacidades

- Seguridad: Se seguirán todos los protocolos de seguridad establecidos

- Confidencialidad: La información será manejada con estricta confidencialidad

2.2. Principios del Apoyo

- Autonomía Progresiva: Se fomentará la independencia gradual del estudiante

- Individualización: El apoyo se adaptará a las necesidades específicas

- Profesionalismo: Todo el personal actuará con la máxima profesionalidad

- Comunicación: Se mantendrá comunicación constante con la familia

III. RESPONSABILIDADES

3.1. Responsabilidades del Establecimiento

El establecimiento se compromete a:

- Proporcionar personal capacitado y competente

- Mantener espacios adecuados y seguros para el apoyo

- Seguir estrictamente el Plan de Apoyo Individual (PAI)

- Registrar todas las intervenciones en la bitácora correspondiente

- Comunicar inmediatamente cualquier incidente o cambio significativo
- Respetar la privacidad y confidencialidad del estudiante
- Revisar y actualizar el PAI según sea necesario

3.2. Responsabilidades de la Familia

La familia se compromete a:

- Proporcionar todos los insumos y materiales necesarios
- Mantener actualizada la información médica del estudiante
- Comunicar oportunamente cualquier cambio en la condición del estudiante
- Participar en las reuniones de seguimiento programadas
- Respetar los horarios y procedimientos establecidos
- Colaborar en el desarrollo de la autonomía del estudiante en el hogar

3.3. Responsabilidades del Estudiante (según edad y capacidades)

El estudiante, según sus capacidades, se compromete a:

- Comunicar sus necesidades cuando sea posible
- Participar activamente en su autocuidado
- Respetar las indicaciones del personal de apoyo
- Expresar sus preferencias y molestias de manera apropiada

IV. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

4.1. Situaciones de Emergencia

En caso de emergencia médica durante el apoyo en AVD, el establecimiento:

1. Detendrá inmediatamente el procedimiento
2. Brindará primeros auxilios según corresponda
3. Contactará servicios de emergencia si es necesario
4. Notificará inmediatamente a la familia
5. Documentará detalladamente el incidente

4.2. Contactos de Emergencia

Contacto Primario:

Nombre: _____ Teléfono: _____
Relación: _____

Contacto Secundario:

Nombre: _____ Teléfono: _____
Relación: _____

Médico Tratante:

Nombre: _____ Teléfono: _____
Centro Médico: _____

V. COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO

5.1. Frecuencia de Comunicación

- ☐ Comunicación diaria a través de agenda
- ☐ Reporte semanal por escrito
- ☐ Llamada telefónica semanal
- ☐ Solo en caso de incidentes o cambios significativos
- ☐ Otro: _____

5.2. Reuniones de Seguimiento

Se programarán reuniones de seguimiento con la siguiente frecuencia:

☐ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Según necesidad

VI. MODIFICACIONES Y REVOCACIÓN

6.1. Modificaciones al Consentimiento

Este consentimiento puede ser modificado en cualquier momento mediante:

- Solicitud escrita de la familia
- Acuerdo mutuo entre familia y establecimiento
- Cambios en las necesidades del estudiante
- Recomendaciones médicas

6.2. Revocación del Consentimiento

La familia puede revocar este consentimiento en cualquier momento mediante notificación escrita al establecimiento. La revocación será efectiva inmediatamente, salvo que existan consideraciones de seguridad que requieran un período de transición.

VII. ASPECTOS LEGALES

7.2. Resolución de Conflictos

En caso de desacuerdo o conflicto, las partes se comprometen a:

1. Buscar solución mediante diálogo directo
2. Utilizar el mecanismo de convivencia escolar del establecimiento
3. Recurrir a mediación si es necesario
4. Respetar las instancias administrativas correspondientes

VIII. DECLARACIONES

8.1. Declaración de Comprensión

Declaro que:

- He leído y comprendido completamente este documento
- He tenido la oportunidad de hacer preguntas y han sido respondidas satisfactoriamente
- Comprendo los riesgos y beneficios del apoyo en AVD
- Entiendo mis derechos y responsabilidades
- Otorgo este consentimiento de manera libre y voluntaria

8.2. Declaración de Veracidad

Declaro que toda la información proporcionada es veraz y completa, y me comprometo a informar oportunamente cualquier cambio relevante.

IX. CONSENTIMIENTO DEL ESTUDIANTE

Yo, _____, declaró que:

- Comprendo la naturaleza del apoyo que recibiré
- Estoy de acuerdo con los procedimientos descritos
- Entiendo mis derechos y responsabilidades
- Otorgo mi consentimiento para recibir este apoyo

Firma del Estudiante: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

X. FIRMAS DE CONSENTIMIENTO

APODERADO/A:

Yo, _____, en mi calidad de _____ del estudiante, otorgo mi consentimiento informado para que el establecimiento educacional proporcione el apoyo en AVD descrito en este documento.

Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

APODERADO SUPLENTE (si corresponde):

Nombre: _____

RUT: _____

Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO:

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

PARA USO EXCLUSIVO DEL ESTABLECIMIENTO

Fecha de Recepción: ____ / ____ / ____

Profesional que Recibe: _____

Observaciones:

Fecha de Activación del Apoyo: ____ / ____ / ____

Próxima Revisión Programada: ____ / ____ / ____

Este consentimiento tiene una vigencia de un año académico y debe ser renovado anualmente. Puede ser modificado o revocado en cualquier momento según las necesidades del estudiante o solicitud de la familia.

ANEXO 3: BITÁCORA DE APOYO EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD)

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: _____

ESTUDIANTE: _____

CURSO: _____ AÑO: _____

PERÍODO: Desde ____ / ____ / ____ hasta ____ / ____ / ____

PERSONAL RESPONSABLE: _____

INSTRUCCIONES DE USO

1. Completar TODOS los campos para cada intervención realizada
2. Registrar inmediatamente después de cada apoyo proporcionado
3. Usar códigos establecidos para agilizar el registro (ver tabla de códigos)
4. Incluir observaciones relevantes sobre el estado del estudiante
5. Firmar cada registro para validar la información
6. Comunicar inmediatamente cualquier situación anómala al profesional designado

TABLA DE CÓDIGOS PARA REGISTRO RÁPIDO

TIPOS DE APOYO (TA):

- H1: Cambio de pañal/higiene íntima
- H2: Lavado de manos
- H3: Higiene bucal
- H4: Cambio de ropa
- H5: Higiene menstrual
- A1: Alimentación oral asistida
- A2: Alimentación por sonda nasogástrica
- A3: Alimentación por botón gástrico
- A4: Apertura de envases
- M1: Transferencia silla-inodoro
- M2: Transferencia silla-silla
- M3: Apoyo para caminar
- M4: Cambio de posición
- MD1: Medicamento oral
- MD2: Medicamento inhalado
- MD3: Insulina
- P1: Cateterismo intermitente
- P2: Aspiración de secreciones
- P3: Manejo de ostomía

- 3: Participación activa
- 4: Casi independiente

RESULTADO (R):

- E: Exitoso
- P: Parcialmente exitoso
- I: Incompleto
- S: Suspendido

ESTADO DEL ESTUDIANTE (EE):

- C: Colaborativo
- R: Resistente
- A: Ansioso
- T: Tranquilo
- D: Dolorido
- F: Fatigado
- N: Normal

NIVEL DE PARTICIPACIÓN (NP):

- 0: Sin participación
- 1: Participación mínima
- 2: Participación parcial

REGISTRO DIARIO

SEMANA DEL / / AL / /

Fecha	Hora	TA	Duración (min)	EE	NP	R	Observaciones	Firma

REGISTRO DIARIO

SEMANA DEL / / AL / /

Fecha	Hora	TA	Duración (min)	EE	NP	R	Observaciones	Firma

**Multicopiar las veces que sea necesario.*

REGISTRO DETALLADO DE INCIDENTES

INCIDENTE N° _____ **- FECHA:** ____ / ____ / ____

Hora del Incidente:

Tipo de Apoyo que se Realizaba: _____

Descripción del Incidente:

Acciones Tomadas:

Personal Involucrado:

Comunicaciones Realizadas:

☐ Familia contactada - Hora:

☐ Profesional designado informado - Hora:

☐ Dirección notificada - Hora:

☐ Servicios de emergencia - Hora:

Estado Final del Estudiante:

Seguimiento Requerido: ☐ Sí ☐ No

Observaciones Adicionales:

Firma del Responsable: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA

REGISTRO DE COMUNICACIONES

Fecha	Tipo	Motivo	Contenido/Resultado	Responsable
	☐ Llamada ☐ Email ☐ Citación ☐ Reunión			
	☐ Llamada ☐ Email ☐ Citación ☐ Reunión			
	☐ Llamada ☐ Email ☐ Citación ☐ Reunión			
	☐ Llamada ☐ Email ☐ Citación ☐ Reunión			
	☐ Llamada ☐ Email ☐ Citación ☐ Reunión			
	☐ Llamada ☐ Email ☐ Citación ☐ Reunión			
	☐ Llamada ☐ Email ☐ Citación ☐ Reunión			
	☐ Llamada ☐ Email ☐ Citación ☐ Reunión			
	☐ Llamada ☐ Email ☐ Citación ☐ Reunión			
	☐ Llamada ☐ Email ☐ Citación ☐ Reunión			

CONTROL DE INSUMOS

INVENTARIO SEMANAL

Semana del ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____

Insumo	Cantidad Inicial	Cantidad Utilizada	Cantidad Final	Estado
Pañales				☐ Suficiente ☐ Bajo ☐ Agotado
Toallas húmedas				☐ Suficiente ☐ Bajo ☐ Agotado
Crema protectora				☐ Suficiente ☐ Bajo ☐ Agotado
Guantes desechables				☐ Suficiente ☐ Bajo ☐ Agotado
Sondas				☐ Suficiente ☐ Bajo ☐ Agotado
Medicamentos				☐ Suficiente ☐ Bajo ☐ Agotado
Ropa de cambio				☐ Suficiente ☐ Bajo ☐ Agotado
Otros:				☐ Suficiente ☐ Bajo ☐ Agotado

Solicitudes Realizadas a la Familia:

17- PROTOCOLO DE PROHIBICIÓN Y REGULACIÓN DE USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN CONTEXTO EDUCATIVO Ley 21.801.

I. Presentación

El presente protocolo viene a responder a las modificaciones que establece la ley 21.801 de febrero de 2026 sobre el DFL2 de 2009, las cuales incorporan el principio de educación digital, el derecho de los estudiantes a disponer de actividades que fomenten la interacción social y el encuentro comunitario y la prohibición general de uso de dispositivos móviles para proteger la convivencia, el aprendizaje, bienestar físico y socioemocional de nuestro estudiantado.

En este marco, el presente protocolo nos permite alcanzar los nuevos estándares normativos, estableciendo mecanismos y procedimientos para hacer efectiva la prohibición de uso y las excepciones a dicha restricción.

II. Alcance

Las disposiciones, regulaciones y procedimientos contenidos en este protocolo son de aplicación general, obligatoria y transversal. Su ámbito de aplicación se define bajo los siguientes parámetros:

- Las normativas de prohibición del uso de dispositivos móviles se harán extensivas a todos los niveles que imparte el establecimiento en atención al ciclo vital de cada nivel educativo.
- La prohibición de uso de estos dispositivos se aplicará, de manera especial durante el desarrollo de las actividades curriculares dentro de la sala de clases.
- Las disposiciones de este protocolo se extenderán a todos los integrantes de la comunidad educativa. Esto considera a niños, niñas, adolescentes y estudiantes, educadores, educadoras y docentes; directivos; asistentes de la educación; y padres, madres y apoderados que se encuentren al interior del recinto escolar.
- Quedan al margen de esta prohibición aquellos dispositivos institucionales destinados al uso pedagógico.
- Respecto de las familias, tendrán ellas el deber de supervisar y acompañar el uso de dispositivos móviles por parte de los estudiantes fuera del horario escolar.

III. Marco Normativo

En febrero de 2026 la Ley General de Educación incorpora la "educación digital" como un nuevo principio inspirador del sistema educativo chileno. A partir de ello, el sistema se compromete a promover "el uso responsable y seguro del contenido digital y de las tecnologías que lo soportan durante el proceso formativo, en particular, de aquel contenido vinculado a la información, la comunicación y la conectividad digital".

Del mismo modo, en educación básica y media se agrega como objetivo general el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes por parte de los estudiantes, -que entre otros- les permitan en el ámbito del conocimiento y la cultura: "Ejercer derechos en entornos digitales y fortalecer la convivencia mediante el uso responsable, seguro, creativo y reflexivo de las tecnologías digitales, con reconocimiento de los potenciales riesgos, beneficios y oportunidades de su utilización".

Por otra parte, la nueva legislación **"prohíbe el uso de (...) "dispositivos móviles" en los establecimientos educacionales que imparten niveles de educación parvularia, básica o media"**, agregando además que, **"la prohibición (...) se aplicará, especialmente, durante el desarrollo de actividades curriculares dentro de la sala de clases y se extenderá a todos los integrantes de la comunidad educativa (...)".** Al respecto, es necesario aclarar que quedan exentos de esta prohibición los dispositivos institucionales destinados al uso pedagógico.

Por último, esta misma legislación establece que: "se entenderá por dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal aquellos medios tecnológicos que permiten efectuar telecomunicación, acceder a la red de internet para mantener interacción de telecomunicación y consultar contenidos o plataformas digitales".

IV. Promoción y prevención

En relación con el rol formador del establecimiento educacional se realizarán instancias de

información sobre el uso responsable de dispositivos móviles, dirigidas hacia el estudiantado y la comunidad educativa en general. Asimismo, se realizarán instancias formativas respecto de los eventuales riesgos y/o amenazas asociadas, con objeto de prevenir su uso indebido o la comisión de delitos mediante estos medios.

El siguiente protocolo está confeccionado en concordancia con estrategias contenidas en otros instrumentos de gestión, tales como:

- Plan de formación ciudadana, plan de sexualidad, afectividad y género, y PGCE.

v. Prohibición de uso de dispositivos móviles

El establecimiento dispondrá de las siguientes prohibiciones relativas al uso de dispositivos móviles:

- a. **Resguardo Personal:** Todo estudiante que porte un dispositivo móvil deberá mantenerlo apagado y guardado en su mochila durante los bloques de clases. El dispositivo no podrá estar visible ni en modalidad de "vibración" durante las horas de clases.

En consideración a que la prohibición aplica especialmente durante el desarrollo de actividades curriculares al interior de la sala de clases y al derecho de los estudiantes a disponer de actividades que fomenten la interacción social y el encuentro comunitario. El establecimiento deberá normar la forma en que aplicará la regulación durante los recreos, lo anterior en observación del nivel educativo y el respeto por la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes.

En consecuencia, con lo indicado anteriormente, el uso de celulares quedará prohibido de la siguiente forma en la comunidad educativa:

- b. **Prohibición total.**

Se prohibirá el uso total de dispositivos móviles al interior de las salas de clases, talleres de administración, talleres de gastronomía, CRA y todo espacio al cual se esté dando uso para la realización de clases, exceptuando aquellos bloques de clases donde el profesor/a haya solicitado la autorización para hacer uso de dispositivos móviles con fines pedagógicos.

vi. Regulación a partir de los espacios.

- Jornada Diurna: Se autorizará el uso de dispositivos móviles en los espacios comunes durante los recreos.
- Jornada Vespertina: Se autoriza el uso de dispositivos móviles durante los recreos en los espacios comunes del establecimiento.

- a. **Regulación por temporalidad.**

- Los dispositivos móviles podrán ser utilizados en aquellos horarios de clases, en los cuales el profesor o profesora lo autorice, con previa autorización de Director/a y que tendrá fines pedagógicos.

- b. **Regulación por contexto laboral.**

Los dispositivos podrán ser utilizados por las y los funcionarios durante los bloques de clases, en cuanto que es utilizado como canal de comunicación laboral, por donde se transmiten informativos, solicitudes y códigos de emergencia.

vii. Medidas disciplinarias y sancionatorias

Las faltas relacionadas al uso de dispositivos móviles dentro del espacio educativo tendrán como consecuencias aquellas indicadas en el protocolo N° 4 de Normas de Convivencia Escolar y Faltas (faltas graves o faltas gravísimas) del presente Reglamento Interno, las cuales son:

Faltas graves.

- b) Enviar a través de cualquier medio físico o digital textos, imágenes personales o de otras personas que vulneren la intimidad o dignidad.
- k) Uso de celulares en clases sin autorización.
- n) Utilización de información o imágenes de terceros sin su autorización.
- o) Grabar, filmar o capturar imágenes utilizando cualquier medio audiovisual sin el previo consentimiento de las personas involucradas.
- p) Copiar en una prueba o utilizar algún dispositivo móvil de comunicación durante una prueba sin la autorización del profesor/a a cargo.

Faltas gravísimas.

- j) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta que constituya una falta gravísima.
- l) Uso de elementos y servicios informáticos, o de dispositivos móviles de comunicación para actividades que atenten contra alguna persona, institución o atente contra la moral o las buenas costumbres.
- m) Grabar o divulgar grabación de algún estudiante, grupos de estudiantes o profesores/as a través de cualquier medio que pudiera menoscabar la imagen de cualquier persona o la institución.
- z) Crear, editar, manipular, reproducir, difundir o exhibir, por cualquier medio digital, redes sociales o canales de comunicación institucional y privada, imágenes, fotografías o videos generados total o parcialmente mediante Inteligencia Artificial (IA) o tecnologías de edición (deepfakes), que suplanten, alteren la identidad, ridiculicen, menoscaben, vulneren la intimidad o afecten la dignidad y honra de cualquier miembro de la comunidad educativa.
- aa) Crear, simular, difundir o utilizar registros de audio, voces o conversaciones manipuladas o generadas mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA), con el fin de suplantar la identidad de un miembro de la comunidad educativa, emitir declaraciones falsas en su nombre, extorsionar, amedrentar, realizar bromas denigrantes o alterar el normal desarrollo de las actividades escolares.

Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento evaluará caso a caso la posibilidad de activar el Protocolo para el abordaje del acoso, maltrato y violencia escolar (por ejemplo, en casos de cyberbullying) u otro en caso de ser necesario.

VIII. Casos excepcionales respecto de la prohibición de uso

1. Se autorizará excepcionalmente el uso de dispositivos móviles en caso de existir una situación de emergencia, desastre o catástrofe.
 - a. Se entenderá por situación de emergencia, desastre o catástrofe, situaciones tales como: emergencia climática o sismo, evacuación preventiva del establecimiento, emergencia médica grave, hechos que afecten gravemente la convivencia educativa.
 - b. El Director/a o quien le subroga autorizara de manera discrecional el uso de dispositivos móviles.
- 192 2. Se autorizará excepcionalmente si el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal, solo por razones de seguridad personal o familiar del estudiante.
 - a. Las razones de seguridad personal o familiar de los estudiantes podrán ser, entre otras: cambio reciente en la dinámica familiar, situación de resguardo ante contingencia familiar específica, situación de riesgo específica.
 - b. Esta autorización será expresamente extendida por el director/a del establecimiento luego de la evaluación correspondiente.

3. Se autorizará excepcionalmente si la utilización del dispositivo es útil para la enseñanza en función de la naturaleza de la actividad curricular o extracurricular en establecimientos que imparten educación básica o media.
 - a. Criterios y requisitos para la autorización excepcional, tales como: la existencia de una planificación que en alineación con los objetivos de aprendizaje lo requiere, con usos, temporalidad y acompañamiento docente definido, entre otros que resulten necesarios. De este modo, algunas actividades comunes podrían ser: investigación guiada en aula, producción de contenidos digitales, actividad formativa curricular o extracurricular, uso como herramienta de apoyo didáctico puntual.
 - b. Esta autorización será expresamente extendida por el director/a del establecimiento luego de la evaluación correspondiente.
4. Estudiantes con NEE que vean beneficiado su aprendizaje mediante el adecuado uso de dispositivos móviles.
 - a. Ante la presencia de **necesidades educativas especiales** que requieran ayudas técnicas para facilitar los procesos aprendizajes, el apoderado/a debe solicitar un certificado al profesional competente e informar al establecimiento educativo.
 - b. Apoderado/a deberá solicitar una audiencia con Director/a, instancia en la cual debe presentar todos los antecedentes que justifiquen la excepcionalidad en el uso de dispositivos móviles.
 - c. Esta autorización será expresamente extendida por el director/a del establecimiento luego de la evaluación correspondiente
5. Establece autorización excepcional para estudiantes que presentan una enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera monitoreo periódico a través de dispositivos móviles.
 - a. Enfermedades que podrían requerir monitoreo periódico: diabetes, epilepsia, condición cardíaca, entre otras.
 - b. Dicha circunstancia deberá ser acreditada por el padre, madre o apoderado a través de un certificado emitido por un profesional competente.
 - c. Apoderado/a deberá solicitar una audiencia con Director/a, instancia en la cual debe presentar todos los antecedentes que justifiquen la excepcionalidad en el uso de dispositivos móviles.
 - d. Esta autorización será expresamente extendida por el director/a del establecimiento luego de la evaluación correspondiente.